فقه القرآن والسنة

منتقيات من آيات الأحكام في سورة البقرة وأحاديث الأحكام في العبادات

Fiqh Al-Quran dan Sunnah

Ayat-ayat Hukum Pilihan daripada Surah al-Baqarah
dan Hadis-hadis Hukum Ibadat



Ahmad Muzzammil bin Mohammad Najib

Fiqh Al-Quran dan Sunnah

Ayat-ayat Hukum Pilihan daripada Surah al-Baqarah dan Hadis-hadis Hukum Ibadat

فقه القرآن والسنة: مُنتقَيات من آيات الأحكام في سورة البقرة وأحاديث الأحكام في العبادات

Ahmad Muzzammil bin Mohammad Najib

Fakulti Pengajian Islam dan Bahasa Arab
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS)

Nilam Puri, Kelantan
2026

Fiqh Al-Quran dan Sunnah

Ayat-ayat Hukum Pilihan daripada Surah al-Baqarah dan Hadis-hadis Hukum Ibadat

فقه القرآن والسنة: مُنتقَيات من آيات الأحكام في سورة البقرة وأحاديث الأحكام في العبادات

© 2026 Ahmad Muzzammil bin Mohammad Najib

Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada buku ini boleh diterbitkan semula, disimpan dalam sistem capaian semula atau dipindahkan dalam apa jua bentuk atau dengan apa jua cara, sama ada elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau lain-lain, tanpa kebenaran bertulis daripada pemegang hak cipta.

Penulis: Ahmad Muzzammil bin Mohammad Najib
Fakulti Pengajian Islam dan Bahasa Arab
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS)
Nilam Puri, Kelantan

Diterbitkan oleh:
Ahmad Muzzammil bin Mohammad Najib
Lot 1732, Jalan Masjid Baung Bayam
15200 Kota Bharu, Kelantan
E-mel: muzzammil.najib1@gmail.com

Reka letak dan reka bentuk: Ahmad Muzzammil bin Mohammad Najib

Cetakan pertama, 2026

eISBN 978-629-93371-0-2

eISBN 978-629-93371-0-2
9 786299 337102
Semenanjung Malaysia : **RM30.00**
Sabah & Sarawak : **RM38.00**

Sumber ayat al-Quran, hadis dan petikan kitab dalam buku ini disenaraikan dalam Bibliografi. Teks al-Quran mengikut Mushaf Madinah (riwayat Hafs). Terjemahan ayat al-Quran menggunakan salinan digital *Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada Pengertian al-Qur'an* oleh Abdullah Muhammad Basmeih yang dinyatakan dalam Bibliografi, dengan pembetulan tanda kurungan pada ayat 2:178 dan 2:229 serta pembetulan salah taip pada ayat 2:230 ("berkahwin semula", koma) dan 9:103 ("Ambillah").

Prakata

Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadrat Allah SWT atas limpah rahmat dan kurnia-Nya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga Baginda serta para sahabat seluruhnya.

Pengajian fiqh bukan sekadar mengetahui sesuatu ketetapan hukum, bahkan ia menuntut kefahaman terhadap nas yang menjadi sandarannya, kaedah para ulama dalam mengistinbat hukum serta faktor yang membawa kepada perbezaan pandangan dalam kalangan mereka.

Buku ini menghimpunkan ayat-ayat hukum terpilih daripada Surah al-Baqarah dan hadis-hadis hukum berkaitan ibadat. Perbahasannya disusun secara sistematik dengan merujuk beberapa karya tafsir dan syarah hadis, di samping mengetengahkan pandangan empat mazhab utama berserta hujah masing-masing serta pentarjihan berdasarkan kekuatan dalil. Rujukan utama bagi ayat hukum ialah *Rawa'i' al-Bayan* karya Muhammad 'Ali al-Sabuni, dengan *Tafsir al-Jalalayn* sebagai sokongan ringkas, manakala bagi hadis hukum ialah *Tawdih al-Ahkam* oleh al-Bassam dan *Minhat al-'Allam* oleh al-Fawzan.

Penerbitan buku ini diharapkan dapat membantu pelajar pengajian Islam memahami asas pensyariatan dan kepelbagaian pandangan fiqh secara lebih mendalam. Selain menjadi bahan bacaan umum, buku ini juga sesuai dijadikan teks rujukan bagi kursus Fiqh al-Quran dan Sunnah.

Penulis menyedari bahawa usaha ini tidak terlepas daripada kekurangan dan keterbatasan. Sehubungan dengan itu, segala teguran dan cadangan penambahbaikan daripada para pembaca, pensyarah serta guru amat dialu-alukan.

Semoga Allah SWT menerima usaha ini, memberkatinya dan menjadikannya sumber ilmu yang bermanfaat kepada semua pembaca.

Ahmad Muzzammil bin Mohammad Najib
Nilam Puri, Kelantan

Cara Menggunakan Buku Ini

Setiap bab ayat hukum dibuka dengan nas al-Quran yang menjadi teras perbincangan, diikuti fokus bab dan satu situasi pembuka. Bab hadis hukum (Bab 8 hingga 14) pula disusun hadis demi hadis mengikut kaedah kitab syarah: teks hadis dipaparkan dahulu, diikuti takhrij dan darjatnya, maksud kalimat, syarah ringkas hadis dan perbahasan fuqaha, sebelum beralih kepada hadis berikutnya. Bacalah nas itu dahulu, kemudian cuba jawab soalan situasi sebelum meneruskan bacaan. Pada akhir setiap bab terdapat ringkasan, kuiz objektif, soalan struktur dan nota rujukan. Skema jawapan kuiz disediakan di bahagian belakang buku. Nombor hadis yang dipaparkan mengikut edisi kitab yang disebut dalam nota kaki (*Bulugh al-Maram* edisi al-Zuhayri atau penomboran dalam *Tawdih al-Ahkam* karya al-Bassam), maka nombor itu boleh berbeza antara edisi. Terjemahan ayat al-Quran dipetik daripada *Tafsir Pimpinan Ar-Rahman* (JAKIM). Ikon berikut membantu anda mengenal pasti jenis kandungan:

Nas Teras
Ayat yang membuka bab ayat hukum, atau hadis yang membuka syarahnya dalam bab hadis hukum.

Firman Allah
Ayat al-Quran berbaris beserta terjemahan.

Hadis
Hadis Nabi SAW daripada kitab hadis muktabar.

Analisis Lafaz
Mufradat: makna perkataan penting dalam nas.

Perbahasan Mazhab
Pendapat setiap mazhab, hujahnya dan tarjih.

Petikan Kitab
Teks asal kitab tafsir, syarah dan fiqh.

Contoh Aplikasi
Situasi semasa beserta hukum dan sebabnya.

Tahukah Anda?
Fakta menarik untuk mengukuhkan ingatan.

Ingat!
Salah faham lazim yang perlu dielakkan.

Kaedah & Faedah
Kaedah tafsir, kaedah fiqh dan hikmah pensyariatan.

Aktiviti
Pembentangan, video dan perbincangan.

Peta Minda
Gambaran visual keseluruhan bab.

Isi Kandungan

BAHAGIAN A · AYAT-AYAT HUKUM PILIHAN DARIPADA SURAH AL-BAQARAH

BAB 1 Sihir dalam Pandangan Syariah — 7
Surah al-Baqarah, ayat 102–103

BAB 2 Nasakh dalam al-Quran — 17
Surah al-Baqarah, ayat 106–108

BAB 3 Menghadap Kiblat dalam Solat — 27
Surah al-Baqarah, ayat 142–145

BAB 4 Sa'i antara Safa dan Marwah dan Amanah Ilmu — 38
Surah al-Baqarah, ayat 158–160

BAB 5 Makanan yang Baik dan yang Diharamkan — 49
Surah al-Baqarah, ayat 172–173

BAB 6 Qisas: Jaminan Kehidupan — 59
Surah al-Baqarah, ayat 178–179

BAB 7 Iddah, Khulu' dan Nikah Tahlil — 68
Surah al-Baqarah, ayat 228–230

BAHAGIAN B · HADIS-HADIS HUKUM IBADAT

BAB 8 Hadis-hadis Bersuci: Air dan Najis — 79

BAB 9 Hadis-hadis Wuduk (I): Pensyariatan, Siwak, Rukun dan Sapu Kepala — 91

BAB 10 Hadis-hadis Wuduk (II): Istinthar, Membasuh Tangan, Tayamun dan Khuf — 102

BAB 11 Hadis-hadis Solat — 113

BAB 12 Hadis-hadis Zakat — 127

BAB 13 Hadis-hadis Puasa — 138

BAB 14 Hadis-hadis Haji — 150

Skema Jawapan Kuiz — 162

Lampiran: Pemetaan Silibus ESY3013 (KIAS) — 164

Glosari — 166

Bibliografi — 168

BAB

01

AYAT HUKUM

Sihir dalam Pandangan Syariah

SURAH AL-BAQARAH, AYAT 102–103

موقف الشريعة من السحر

FIRMAN ALLAH SWT

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ
ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا
نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ
أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ
خَلَٰقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ
خَيْرٌ ۚ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

Maksudnya: (102) Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak-puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan sihirnya); kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat: Harut dan Marut, di negeri Babil (Babylon), sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata: "Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan (untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya)". Dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari dari mereka berdua: ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat (atau membahayakan) dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu) telahpun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui. (103) Dan kalau sebenarnya mereka itu tetap beriman dan bertaqwa (nescaya mereka akan mendapat pahala); sesungguhnya pahala dari sisi Allah itu adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui.

— Surah al-Baqarah (2): 102–103.

Fokus Bab

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menjelaskan maksud lafaz utama, sebab nuzul dan tafsiran ayat 102–103 Surah al-Baqarah.
2. Membandingkan pandangan Ahl al-Sunnah dan Mu'tazilah tentang hakikat sihir beserta hujah setiap pihak.
3. Menghuraikan perbahasan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali tentang hukum mempelajari sihir dan hukuman terhadap ahli sihir.
4. Membezakan antara sihir, ruqyah yang dibenarkan dan tangkal berdasarkan dalil dan pandangan fuqaha.

Situasi: Benang Hitam di Tangan Adik

Aina, seorang pelajar tahun dua, pulang ke kampung pada cuti pertengahan semester. Dia terkejut melihat seutas benang hitam diikat pada pergelangan tangan adik bayinya. Kata ibunya, seorang bomoh mencadangkan benang itu dipakai kerana adik selalu menangis waktu malam akibat 'gangguan'. Bomoh yang sama juga menawarkan untuk 'memulangkan' sihir kepada jiran yang didakwa dengki kepadanya. Aina serba salah. Adakah sihir benar-benar wujud? Bolehkah sihir dilawan dengan sihir? Bagaimana pula dengan benang, tangkal dan ruqyah?

1.1 Mufradat dan Sebab Nuzul

Ayat 102–103 Surah al-Baqarah meneruskan perbincangan tentang sebahagian golongan Ahli Kitab yang membelakangkan kitab Allah. Kata ganti nama dalam lafaz wattaba'u (dan mereka mengikut) merujuk kepada golongan Ahli Kitab, iaitu orang Yahudi [1]. Lafaz-lafaz utama dalam ayat ini dijelaskan melalui analisis lafaz berikut.

ANALISIS LAFAZ **Analisis lafaz ayat 102–103**

نَبَذَ — Mencampak dan membuang sesuatu. [2]	وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ — Perumpamaan bagi orang yang memandang ringan sesuatu dan berpaling daripadanya sepenuhnya. [3]
تَتْلُو — Menceritakan, meriwayatkan dan membacakan; daripada tilawah (bacaan). [4]	الشَّيَاطِينُ — Pendapat yang lebih kuat menyebut: syaitan daripada kalangan manusia dan jin. [5]
السِّحْرَ — Dari sudut bahasa, segala yang halus dan tersembunyi; menurut al-Azhari, asal maknanya ialah memalingkan sesuatu daripada hakikatnya. [6]	فِتْنَةٌ — Ujian dan cubaan. [7]
بِإِذْنِ اللَّهِ — Dengan kehendak Allah; jika Allah menghendaki, Dia pasti menghalang mudarat sihir daripada orang yang disihir. [8]	خَلَاقٍ — Bahagian atau habuan. [9]

Lafaz syaraw bermaksud mereka menjual diri mereka dengan sihir [10]. Lafaz fala takfur pula bermaksud jangan kufur dengan mempelajari dan menggunakan sihir. Ayat ini memberi isyarat bahawa mempelajari sihir itu kufur [11].

Sebab Nuzul

Ibn al-Jawzi menyebut dua riwayat sebab nuzul (sebab turunnya ayat). Pertama, Abu al-'Aliyah meriwayatkan bahawa orang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW tentang isi Taurat dan Baginda menjawabnya. Kemudian, mereka berbantah tentang sihir, lalu turunlah ayat ini [12]. Kedua, Ibn Ishaq menyebut bahawa apabila al-Quran menyebut tentang Nabi Sulaiman AS, orang Yahudi Madinah berkata bahawa Nabi Sulaiman AS bukan seorang nabi, sebaliknya ahli sihir [13]. Al-Jalalayn menyatakan bahawa ayat ini turun untuk membersihkan Nabi Sulaiman AS dan menolak dakwaan orang Yahudi [14].

TAHUKAH ANDA? · Dua Qiraat yang Mengubah Makna

Hamzah dan al-Kisa'i membaca wa lakini al-syayatinu dengan nun ringan dan rafa' [15]. Ibn 'Abbas RA dan Sa'id bin Jubayr pula membaca al-malikayn (dua raja) dengan kasrah lam, bukan al-malakayn (dua malaikat) [16]. Namun, menurut Ibn al-Jawzi, bacaan jumhur lebih sahih [17].

1.2 Tafsiran Ayat

Ayat ini mengkhabarkan tentang orang Yahudi yang telah berpaling meninggalkan kitab Allah, dan mereka mengikut sihir yang disebarkan oleh syaitan pada zaman Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman AS bukannya ahli sihir, akan tetapi syaitanlah yang telah

menyebarkan sihir kepada manusia, serta memperdaya mereka dengan mendakwa bahawa syaitan mengetahui perkara ghaib [18]. Menurut riwayat Ibn Jarir dan al-Hakim daripada Ibn 'Abbas RA, syaitan telah mencuri dengar khabar berita di langit, lalu memanipulasinya dengan pendustaan lain pada setiap kalimah yang didengarinya [19].

Harut dan Marut ialah dua malaikat yang diutuskan untuk mengajar ilmu sihir, sebagai ujian daripada Allah kepada manusia. Menurut tafsiran al-Sabuni, tujuannya bukanlah supaya sihir diamalkan, tetapi untuk membatalkannya, juga untuk membezakan antara mukjizat dan sihir [20]. Menurut penjelasan al-Sabuni ini, orang yang mempelajari ilmu sihir bagi tujuan menghindari kemudaratan sihir bagi dirinya serta orang lain akan selamat dan kekal dalam keimanan. Adapun mereka yang mempelajarinya dengan meyakini kebenaran sihir serta bertujuan menyakiti manusia lain, sebenarnya mereka telah sesat dan kufur [21]. Kata al-Jalalayn tentang lafaz fitnah:

PETIKAN KITAB

﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ﴾ بَلِيَّةٌ مِنْ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ لِيَمْتَحِنَهُمْ بِتَعْلِيمِهِ فَمَنْ تَعَلَّمَهُ كَفَرَ وَمَنْ تَرَكَهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ

Maksudnya: (Sesungguhnya kami hanyalah fitnah) iaitu bala daripada Allah kepada manusia untuk menguji mereka dengan pengajaran sihir itu; sesiapa yang mempelajarinya menjadi kufur dan sesiapa yang meninggalkannya, dia seorang mukmin.

al-Mahalli dan al-Suyuti, Tafsir al-Jalalayn, hlm. 22.

Antara kehalusan tafsir pada firman-Nya wa ma kafara Sulaiman ialah penyebutan sihir dengan lafaz kufur untuk menggambarkan keburukannya [22]. Ungkapan ini menunjukkan bahawa sihir termasuk dosa besar yang membinasakan, malah teman kepada kufur dan syirik [23]. Sihir dan syaitan pula disebut bersama kerana sihir melibatkan permintaan bantuan daripada roh jin yang jahat [24].

Ayat 103 memberi satu harapan: kalaulah mereka beriman dan takut akan azab Allah, nescaya Allah memberi mereka pahala yang lebih baik daripada perkara yang menyibukkan mereka [25].

TAHUKAH ANDA? · Kefasihan yang Disebut Sihir

Nabi SAW bersabda bahawa sebahagian kefasihan bicara itu dianggap sihir. Ungkapan ini majaz, bukan hakiki, kerana pemidato memikat hati pendengar dengan kehebatan bahasanya, sebagaimana ahli sihir memikat orang dengan helahnya [26].

1.3 Adakah Sihir Itu Hakikat atau Khayalan?

Terdapat beberapa persoalan hukum-hakam yang timbul pada ayat ini. Persoalan pertama ialah, adakah sihir itu hakikat dan memberi kesan yang nyata? Jumhur ulama Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah berpendapat bahawa sihir adalah hakikat dan ia boleh memberi kesan kepada manusia [27]. Golongan Mu'tazilah dan sebahagian Ahl al-Sunnah pula berpendapat bahawa sihir bukanlah hakikat, bahkan ia hanyalah tipu daya, ilusi dan penyesatan [28].

Ilusi dan tipu daya
Gerak tangan pantas yang memperdaya mata [29].

Tilikan berpakat
Kahin dan 'arraf berpakat dengan orang suruhan untuk memperdaya orang [30].

Adu domba
Mengadu domba dan menghasut secara halus [31].

Helah ubat
Memberi bahan yang menjejaskan akal [32].

Jenis sihir menurut golongan yang menafikan hakikatnya

Mu'tazilah berhujah dengan ayat yang menyatakan bahawa ahli sihir Firaun menyihir pandangan manusia sehingga tali dan tongkat dikhayalkan seolah-olah bergerak, dan mereka tidak berjaya. Secara logik akal, sihir yang hakiki akan membatalkan kewujudan mukjizat [33]. Jumhur berhujah dengan empat ayat al-Quran, antaranya perintah untuk memohon perlindungan daripada tiupan sihir yang memberikan kesan besar kepada manusia [34].

FIRMAN ALLAH

وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ﴿٤﴾

Maksudnya: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan).

Surah al-Falaq (113): 4.

PERBAHASAN MAZHAB **Adakah sihir mempunyai hakikat dan kesan sebenar?**

Jumhur	**Menurut Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, sihir adalah hakikat dan mampu memberi kesan.** [27] **HUJAH** Al-Quran menyebut sihir dapat memisahkan suami isteri dan al-Quran juga memerintahkan untuk beristiazah daripada hembusan simpulan sihir [34].
Hanbali	**Ibn Qudamah berpendapat bahawa sihir adalah hakikat. Ada yang boleh membunuh dan ada yang boleh menyebabkan sakit. Beliau menyatakan bahawa ini pendapat Imam al-Syafi'i.** [35] **HUJAH** Jika sihir bukan hakikat, Allah tidak akan memerintahkan supaya berlindung daripadanya [36].
Hanafi	**Menurut nukilan Ibn Qudamah, ashab Abu Hanifah membezakannya. Jika ada sesuatu yang sampai ke tubuh badan orang yang disihir, seperti asap, ia boleh memberi kesan kepada tubuh badan.** [37] **HUJAH** Kesan tanpa sentuhan fizikal boleh menyamai martabat mukjizat, maka ia akan membatalkan bukti mukjizat para nabi [37] [38].
Mu'tazilah	**Sihir bukan hakikat; ia hanya tipu daya dan ilusi.** [28] **HUJAH** Jika sihir itu hakikat, mukjizat tidak dapat dibezakan daripada perbuatan ahli sihir [33].

TARJIH Al-Sabuni menilai pendapat jumhur lebih kuat dalilnya kerana sihir mempunyai hakikat dan memberi kesan kepada jiwa [39].

PETIKAN KITAB

فنحن نقر بأنّ له أثراً وضرراً ولكنّ أثره وضرره لا يصل إلى الشخص إلاّ بإذن الله، فهو سبب من الأسباب الظاهرة، التي تتوقف على مشيئة مسبّب الأسباب، ربّ العالمين جل وعلا.

Maksudnya: Kami mengakui bahawa sihir mempunyai kesan dan mudarat, tetapi kesan dan mudaratnya tidak akan sampai kepada seseorang melainkan dengan izin Allah. Ia hanya salah satu sebab zahir yang bergantung pada kehendak Allah SWT.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 81.

Hujah Mu'tazilah yang mengatakan bahawa mukjizat tidak dapat dibezakan daripada sihir telah pun dijawab dengan penjelasan bahawa zahir sihir berlainan daripada batinnya dan rupanya juga berlainan daripada hakikatnya. Hal ini boleh dikenal pasti melalui pemerhatian [40]. Menurut nukilan daripada al-Qurtubi, umat Islam telah bersepakat bahawa sihir tidak mampu mendatangkan mukjizat seperti terbelahnya laut, tongkat menjadi ular dan menghidupkan orang mati [41].

INGAT!
Mengakui sihir itu hakikat tidak bermaksud ahli sihir berkuasa secara bebas. Mudarat sihir hanya berlaku dengan izin Allah. Jika Allah menghendaki, Dia menghalang sihir daripada orang yang disihir [8].

1.4 Hukum Mempelajari Sihir dan Hukuman Ahli Sihir

HADIS · al-Bukhari

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Maksudnya: Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, apakah perkara-perkara itu? Baginda bersabda: Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina perempuan mukminah yang menjaga kehormatan lagi lalai (daripada maksiat).

al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, j. 4, hlm. 10, no. hadis 2766.

Persoalan kedua ialah, adakah harus mempelajari dan mengajarkan ilmu sihir? Sebahagian ulama mengharuskannya, antaranya al-Fakhr al-Razi. Beliau berhujah bahawa al-Quran menceritakan tentang malaikat yang mengajarkannya kepada manusia [42]. Adapun jumhur telah mengharamkannya kerana al-Quran menyebutnya dalam konteks celaan dan sebagai perbuatan kufur [43].

PERBAHASAN MAZHAB **Hukum mempelajari dan mengajar sihir**

Hanafi

Ibn 'Abidin menukil al-Fath bahawa menurut ulama mazhab, ahli sihir adalah kafir kerana telah mempelajari dan melakukan sihir, sama ada dia meyakini keharamannya atau tidak. [44]

HUJAH Sihir haram tanpa khilaf dan meyakini keharusannya adalah kufur [44]. Namun, Ibn 'Abidin sendiri menyimpulkan bahawa sihir tidak mengkafirkan selagi tiada iktikad atau perbuatan yang mengkafirkan [45].

Maliki

Menurut al-Khurasyi, pendapat yang masyhur ialah mempelajari sihir itu dikira kufur walaupun tidak diamalkan, dan ini merupakan pandangan Imam Malik. [46]

HUJAH Al-Turtusyi menyebut bahawa hukum mempelajarinya adalah kufur, bersandarkan firman Allah fala takfur, iaitu jangan kufur dengan mempelajarinya [47]. Al-Khurasyi turut menukilkan kemusykilan terhadap kata-kata Malik ini [48].

Syafi'i

Menurut Ibn Hajar al-Haytami, mempelajari dan mengajar sihir adalah haram dan menjadikan pelakunya fasiq menurut pendapat al-asah (pendapat yang lebih tepat), selagi tiada perbuatan atau iktikad yang mengkafirkan. [49]

HUJAH Sihir itu perbuatan jahat yang mendorong manusia yang mengetahuinya kepada kerosakan, maka manusia perlu dijauhkan daripadanya sepenuhnya, termasuk untuk meleraikan sihir [50]. Ungkapan al-asah menandakan ada pendapat lain, dan sebahagian Syafi'iyyah mengecualikan pengajaran ilmu sihir untuk mendapat manfaat, menolak mudarat atau mengetahui hakikatnya [51].

Hanbali

Menurut Ibn Qudamah, mempelajari dan mengajar sihir adalah haram tanpa khilaf yang diketahui, dan ulama mazhab menyatakan bahawa ahli sihir dikira kafir dengan mempelajari dan melakukannya. [52]

HUJAH Al-Buhuti menjelaskan 'illah pengharaman: sihir mengandungi gangguan dan kemudaratan kepada orang lain [53].

Al-Fakhr al-Razi

Menurut nukilan al-Alusi, ilmu tentang sihir tidaklah keji dan tidak dilarang. [42]

HUJAH Ilmu pada zatnya mulia; tanpa mengenal sihir, perbezaannya dengan mukjizat tidak dapat diketahui [54].

TARJIH Al-Sabuni menukilkan pilihan al-Alusi: sihir haram mengikut jumhur kecuali kerana keperluan syarak [55]. Al-Alusi menjelaskan bahawa pengharamannya bukan kerana sihir itu keji pada zatnya, tetapi atas dasar sadd al-dhara'i' [56].

KAEDAH FIQH

فلأنا لا ندّعي أنه قبيح لذاته، وإنما قبحه باعتبار ما يترتب عليه، فتحريمه من باب (سد الذرائع) وكم من أمرٍ حَرُم لذلك.

Kata al-Alusi: Kami tidak mendakwa sihir itu buruk pada zatnya; namun keburukannya adalah disebabkan kesan buruk yang terhasil daripadanya. Maka pengharamannya termasuk dalam bab sadd al-dhara'i' (menutup jalan kepada kerosakan); betapa banyak perkara harus yang telah pun diharamkan atas sebab sadd al-dhara'i'.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 84.

Al-Alusi menolak hujah al-Razi dengan tiga jawapan. Antaranya, kebanyakan ulama, malah mungkin semuanya, mengetahui perbezaan antara mukjizat dan sihir tanpa mempelajari ilmu sihir [57]. Al-Qarafi (Maliki) tidak mengkafirkan orang yang sekadar membaca tentang sihir dalam kitab, tetapi mengkafirkan orang yang mengamalkannya untuk belajar, sekiranya perbuatan itu sendiri mengkafirkan [58].

Kufur secara ijmak
Sihir yang mengagungkan selain Allah seperti bintang dan syaitan [59].

Tidak halal
Sihir yang tidak diketahui sama ada mengandungi unsur itu, tetapi berkemungkinan mengandunginya [60].

Tidak sepatutnya
Ilusi, penipuan dan silap mata, kerana ia termasuk perkara batil [61].

Makruh
Silap mata untuk hiburan dan tontonan [62].

Peringkat hukum sihir menurut Abu Hayyan

Hukuman Ahli Sihir

Persoalan ketiga ialah, adakah ahli sihir perlu dibunuh? Menurut Abu Bakr al-Jassas, salaf telah bersepakat bahawa wajib membunuh ahli sihir [63]. Sebahagian mereka menegaskan kekufurannya dengan berhujah dengan hadis yang menyatakan bahawa sesiapa yang mendatangi kahin, tukang tilik atau ahli sihir lalu membenarkan kata-katanya, dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW [64]. Namun, menurut al-Mughni, al-Syafi'i tidak berpendapat bahawa ahli sihir perlu dibunuh kerana sihir semata-mata [65].

PERBAHASAN MAZHAB — **Adakah ahli sihir kafir, dibunuh dan diterima taubatnya?**

Hanafi

Menurut Imam Abu Hanifah, ahli sihir dibunuh jika dia mengaku atau sabit dengan bukti, tanpa diminta bertaubat, sama ada Muslim atau zimmi. [66]

HUJAH Ibn Syuja' menukilkan daripada Abu Hanifah bahawa ahli sihir banyak melakukan kekufuran dengan berusaha membuat kerosakan di bumi [67].

Maliki

Al-Mawwaq menukilkan pendapat Malik dan ashabnya bahawa ahli sihir dikira kafir. Jika dia sendiri melakukan sihir, dia patut dibunuh tanpa perlu diminta untuk bertaubat seperti zindiq. [68]

HUJAH Al-Baji menyatakan bahawa hukuman bunuh tidak akan dikenakan sehingga terbukti perbuatan itu ialah sihir yang dikategorikan sebagai kufur [68]. Menurut pendapat yang rajih di sisi al-Hattab, hukumnya seperti zindiq. Dia dibunuh dan taubatnya tidak diterima kecuali dia datang bertaubat sendiri [69]. Al-Khurasyi pula menyatakan bahawa jika dia terang-terangan melakukan sihir, dia perlu dibunuh kecuali dia telah bertaubat, dan hukum zindiq bagi yang menyembunyikannya [70].

Syafi'i

Menurut al-Syafi'i, jika perbuatan sihirnya mengandungi ucapan kufur yang jelas, dia diminta bertaubat dan perlu dibunuh jika enggan. Jika bukan ucapan kufur dan dia tidak memudaratkan, dia perlu dilarang meneruskannya dan perlu dita'zir jika mengulanginya. [71]

HUJAH Ibn Qudamah menukilkan hujah golongan ini: 'A'isyah RA menjual hamba mudabbar yang menyihirnya, dan darah Muslim hanya halal dengan salah satu daripada tiga sebab [72].

Hanbali

Menurut Ibn Qudamah, hukuman ahli sihir ialah bunuh, diriwayatkan daripada 'Umar RA, 'Uthman RA, Ibn 'Umar RA dan Hafsah RA. Imam Ahmad menghukumnya kafir dan tentang taubatnya ada dua riwayat. [73]

HUJAH Surat 'Umar RA yang memerintahkan supaya setiap ahli sihir dibunuh adalah masyhur dan tidak dibantah, maka Ibn Qudamah menganggapnya ijmak [74]. Hadis Jundab RA yang menyebut 'had ahli sihir ialah pukulan pedang' pula diriwayatkan oleh Isma'il bin Muslim yang dinilai daif oleh Ibn al-Mundhir [75]. Al-Mughni turut menyebut riwayat daripada Ahmad yang menunjukkan beliau tidak mengkafirkan ahli sihir [76].

TARJIH Al-Sabuni tidak membuat tarjih; beliau menutup perbahasan dengan ungkapan bahawa setiap pihak berpegang pada pendiriannya sendiri [77].

Perbandingan · Ringkasan hukum ahli sihir menurut empat mazhab

Mazhab	Status ahli sihir	Hukuman	Ahli sihir Ahli Kitab
Hanafi	Kafir; Ibn 'Abidin: tidak kafir tanpa iktikad atau perbuatan yang mengkafirkan [78] [45]	Dibunuh tanpa istitabah [66]	Sama seperti Muslim [78]
Maliki	Kafir [68]	Dibunuh; umumnya tanpa istitabah, tetapi jika terang-terangan al-Khurasyi menyebut dibunuh kecuali bertaubat [68] [70]	Dibunuh jika memudaratkan Muslim [79]
Syafi'i	Tidak kafir kecuali sihirnya kufur [71]	Jika sihirnya mengandungi ucapan kufur yang jelas: diminta bertaubat, dibunuh jika enggan [71]; qisas jika sengaja membunuh dengan sihir [80]	Tidak dinyatakan dalam sumber
Hanbali	Kafir dengan sihirnya (satu riwayat lain: tidak kafir [76]) [81]	Dibunuh; taubat: dua riwayat [81]	Dibunuh jika memudaratkan Muslim [81]

1.5 Pengajaran, Hikmah dan Aplikasi Semasa

1. Syaitan telah menghiasi sihir dan memperdaya manusia dengan mendakwa bahawa syaitan mengetahui perkara ghaib [82].
2. Sihir mempunyai hakikat dan kesan kepada jiwa, hingga boleh memisahkan suami isteri [83].
3. Allah menguji hamba-Nya dengan apa sahaja yang dikehendaki-Nya [84].
4. Sesiapa yang menukar kitab Allah dengan sihir, tiada baginya bahagian rahmat Allah di akhirat [85].
5. Asas pahala di akhirat ialah iman kepada Allah dan ikhlas dalam beramal [86].

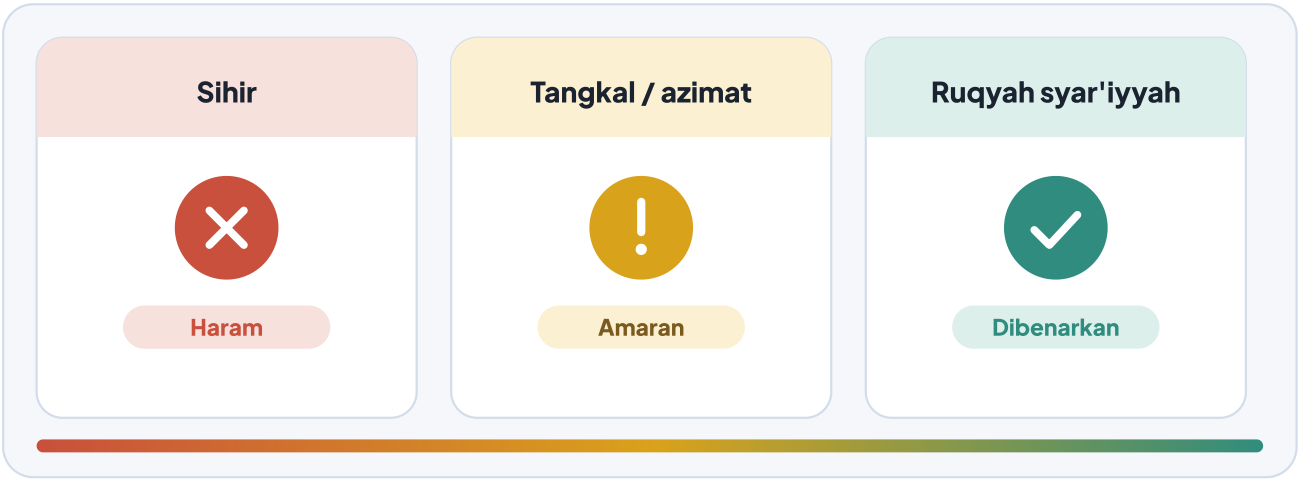
HIKMAH PENSYARIATAN

لقد حرص الإسلام في كل تشريعاته على سلامة العقيدة في قلب المسلم.

Islam dalam semua pensyariatannya sangat menjaga keselamatan akidah dalam hati setiap Muslim.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 87.

Orang yang mendakwa mengetahui perkara ghaib melalui bintang, jin atau syaitan dan mampu mengubah perjalanan hidup sebenarnya telah keluar daripada syariat. Dia perlu dihukum kafir kerana mengagungkan selain Allah SWT serta meminta bantuan selain Allah SWT [87].



Sempadan antara sihir, ruqyah syar'iyyah dan tangkal [88]

Ruqyah dibezakan daripada tamimah (tangkal): ruqyah ialah pelindung yang dibaca, manakala tamimah ialah pelindung yang ditulis [88]. Tangkal daripada manik, benang atau tulang hukumnya haram [89], dan fuqaha telah bersepakat bahawa tangkal yang mengandungi nama yang tidak difahami maknanya tidak harus [90]. Untuk meleraikan sihir, ada dua cara:

PETIKAN KITAB

أن يحل بالرقى المباحة والتعوذ المشروع، كالفاتحة والمعوذتين والاستعاذات المأثورة عن النبي أو غير المأثورة ولكنها من جنس المأثور، فهذا النوع جائز إجماعا

Maksudnya: (Cara pertama) ialah meleraikan sihir dengan ruqyah yang harus dan istiazah yang disyariatkan, seperti al-Fatihah, al-Mu'awwidhatain dan doa perlindungan yang ma'thur daripada Nabi SAW atau yang tidak ma'thur yang setaraf dengannya; maka ini harus secara ijmak.

Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Kuwait, al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah, j. 24, hlm. 265.

Cara kedua ialah meleraikan sihir dengan melakukan sihir yang serupa. Ulama mempunyai dua pendapat [91] tentang cara ini. Dalam mazhab Hanbali, al-Rahaybani menyatakan bahawa perbuatan itu adalah harus kerana ia merupakan keadaan darurat dan itulah pandangan mazhab [92].

PERBAHASAN MAZHAB

Tangkal yang hanya mengandungi ayat al-Quran serta nama dan sifat Allah

Hanafi, Maliki, Syafi'i

Harus, dan ini merupakan satu riwayat daripada Imam Ahmad. [93]

HUJAH Ini zahir riwayat daripada 'A'isyah RA dan pendapat 'Abd Allah bin 'Amr bin al-'As RA. Hadis larangan tangkal pula difahami sebagai tangkal yang mengandungi syirik [93]. Ulama yang mengharuskannya turut meletakkan syarat bahawa tangkal perlu ditanggalkan ketika membuang air dan tidak boleh dipakai untuk menolak bala sebelum ia berlaku [94].

Hanbali

Satu lagi riwayat daripada Ahmad mengharamkannya. Ini zahir pendapat Huzaifah RA dan 'Uqbah bin 'Amir RA. [95]

HUJAH Terdapat larangan dalam hadis dan prinsip sadd al-dhara'i', kerana kelonggaran ini boleh membawa kepada pemakaian tangkal yang telah disepakati keharamannya [96]. Riwayat ini dipilih oleh ramai ashab Ahmad dan diputuskan dengan pasti oleh ulama mutakhir mazhab [97].

CONTOH APLIKASI Menilai Amalan dalam Masyarakat

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Bomoh menawarkan khidmat untuk memisahkan seorang suami daripada isteri barunya.	**Haram dan termasuk sihir yang membinasakan.** Hadis menyenaraikan sihir bersama syirik sebagai perkara yang membinasakan [98].
2	Benang hitam diikat pada tangan bayi untuk menolak gangguan.	**Haram.** Tangkal daripada manik, benang atau tulang yang dipakai sebagai penolak bala diharamkan [89].
3	Seorang ayah membacakan al-Fatihah dan al-Mu'awwidhatain kepada anaknya yang disyaki terkena sihir.	**Harus secara ijmak.** Meleraikan sihir dengan ruqyah yang disyariatkan [99].
4	Pengamal rawatan menawarkan 'memulangkan' sihir kepada pengirimnya.	**Haram.** Memulangkan sihir bererti melakukan sihir lain untuk memudaratkan orang lain, dan perbuatan ini diharamkan [100]. Khilaf hanya tentang meleraikan sihir daripada orang yang disihir dengan sihir [91], dan Ibn Hajar menolaknya kerana ruqyah yang dibenarkan sudah memadai [101].

CONTOH APLIKASI Situasi Pelajar Universiti

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Rakan sebilik asrama menggunakan aplikasi tilikan nasib untuk mengetahui jodoh dan meyakininya.	**Haram dan berbahaya kepada akidah.** Membenarkan kahin, tukang tilik atau ahli sihir bererti kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW [64].
2	Pelajar membaca kitab yang menerangkan amalan ahli sihir untuk kajian tanpa mengamalkannya.	**Tidak kafir menurut perincian al-Qarafi.** Membaca semata-mata tidak sama dengan mengamalkan sihir [58]; namun al-Alusi mengharamkan mempelajarinya kecuali ada keperluan syarak [55].
3	Kelab kolej menganjurkan persembahan silap mata untuk hiburan malam kebudayaan.	**Diperselisihkan. Abu Hayyan memakruhkan, tetapi Tuhfat al-Muhtaj (Syafi'i) mengharamkan silap mata dan menontonnya.** Menurut Abu Hayyan, silap mata untuk hiburan dan tontonan makruh [62]. Ibn Hajar al-Haytami menyenaraikan syu'badhah (silap mata) dan menonton pelakunya termasuk dalam perkara yang haram kerana ia membantu pelakunya kepada maksiat [102].
4	Seseorang memakai rantai bertulis ayat al-Kursi sebagai pelindung ketika bermusafir pulang ke kampung.	**Diperselisihkan, dan syarat pengharusan tidak dipenuhi jika dipakai untuk menolak bala sebelum berlaku.** Hanafi, Maliki dan Syafi'i mengharuskan tangkal ayat al-Quran [93], tetapi dengan syarat tangkal itu ditanggalkan ketika membuang air dan tidak dipakai untuk menolak bala sebelum berlaku [94]. Satu riwayat Ahmad mengharamkannya [95].

AKTIVITI · Pembentangan Berkumpulan: Bomoh, Tangkal atau Ruqyah?

Dalam kumpulan yang terdiri daripada empat orang, nilaikan dua iklan rawatan alternatif di media sosial berdasarkan dalil dan pandangan fuqaha dalam bab ini.

1. Kenal pasti unsur sihir, tilikan, tangkal atau ruqyah dalam bahan itu.
2. Nyatakan hukumnya berdasarkan pandangan mazhab dalam bab ini.
3. Bentangkan dapatan dalam 7 minit.

1.6 Rumusan Visual



Peta minda Bab 1

Ringkasan Bab 1

- Ayat 102–103 Surah al-Baqarah meneruskan perbincangan tentang orang Yahudi yang meninggalkan kitab Allah dan mengikuti sihir, serta membersihkan Nabi Sulaiman AS daripada tuduhan itu.
- Harut dan Marut mengajar sihir sebagai ujian kepada manusia, dan perkara ini disertai amaran supaya tidak kufur.
- Jumhur Ahl al-Sunnah berpendapat bahawa sihir mempunyai hakikat dan kesan, tetapi hanya dengan izin Allah. Mu'tazilah pula menganggapnya khayalan.
- Jumhur mengharamkan mempelajari dan mengajar sihir. Maliki dan Hanbali menganggapnya kufur. Hanafi menukilkan hukum kufur, tetapi Ibn 'Abidin mensyaratkan iktikad atau perbuatan yang mengkafirkan, manakala Syafi'i menganggapnya haram dan fasiq.
- Hanafi dan Maliki berpendapat bahawa ahli sihir dibunuh, umumnya tanpa istitabah. Al-Syafi'i memperincikan mengikut jenis sihir, manakala dalam mazhab Hanbali ada dua riwayat tentang taubatnya.
- Meleraikan sihir dengan ruqyah yang disyariatkan harus secara ijmak, manakala tangkal daripada benang dan manik haram.
- Hikmah pengharaman sihir ialah menjaga kesucian akidah dan tauhid.

Uji Kefahaman

1 Apakah maksud lafaz 'fitnah' dalam firman Allah 'innama nahnu fitnah'?

(A) Ujian dan cubaan
(B) Kekacauan dan peperangan
(C) Fitnah atau tuduhan palsu
(D) Sihir yang kuat

2 Siapakah yang meriwayatkan sebab nuzul bahawa orang Yahudi Madinah menuduh Nabi Sulaiman AS sebagai ahli sihir?

(A) Abu al-'Aliyah
(B) Ibn Ishaq
(C) Sa'id bin Jubayr
(D) Al-Kisa'i

3 Menurut al-Sabuni, apakah pendapat yang lebih kuat tentang hakikat sihir?

(A) Sihir hanya khayalan
(B) Sihir lebih kuat daripada mukjizat
(C) Sihir mempunyai hakikat dan kesan dengan izin Allah
(D) Sihir hanya wujud pada zaman Sulaiman

4 Apakah hukum mempelajari sihir menurut pendapat al-asah dalam mazhab Syafi'i (Tuhfat al-Muhtaj)?

(A) Harus
(B) Makruh
(C) Wajib bagi mufti
(D) Haram dan menjadikan pelakunya fasiq

5 Menurut al-Syafi'i dalam al-Umm, apakah hukuman bagi ahli sihir yang perbuatan sihirnya mengandungi ucapan kufur yang jelas?

(A) Dibunuh serta-merta tanpa istitabah
(B) Diminta bertaubat; jika enggan dibunuh
(C) Hanya dita'zir
(D) Dibayar diyat

6 Apakah hukum meleraikan sihir dengan al-Fatihah dan al-Mu'awwidhatain?

(A) Haram
(B) Diperselisihkan
(C) Harus secara ijmak
(D) Makruh

Soalan Perbincangan

1. Huraikan perbezaan pandangan Ahl al-Sunnah dan Mu'tazilah tentang hakikat sihir, dan nilaikan jawapan yang diberikan terhadap hujah bahawa sihir akan mengelirukan mukjizat.
2. Bandingkan pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali tentang hukuman terhadap ahli sihir, beserta hujah setiap mazhab.
3. Seorang rakan anda ingin mendapatkan rawatan daripada pengamal yang menjanjikan sihir 'dipulangkan' kepada pengirimnya. Berdasarkan bab ini, jelaskan pandangan anda dan cadangkan alternatif yang dibenarkan syarak.

NOTA RUJUKAN BAB 1

1. al-Sabuni, *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, j. 1, hlm. 64.
2. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 64.
3. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 64.
4. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 65.
5. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 66.
6. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 66.
7. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 67.
8. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 68.
9. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 68.
10. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 69.
11. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 68.
12. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 71.
13. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 71.
14. al-Mahalli dan al-Suyuti, *Tafsir al-Jalalayn*, hlm. 22.
15. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 71.
16. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 71.
17. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 72.
18. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 69.
19. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 75.
20. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 70.
21. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 70.
22. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 75.
23. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 75.
24. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 74.
25. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 70.
26. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 76.
27. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 77.
28. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 77.
29. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 77.
30. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 77.
31. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 78.
32. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 78.
33. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 80.
34. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 80.
35. Ibn Qudamah, *al-Mughni*, j. 9, hlm. 34.
36. *al-Mughni*, j. 9, hlm. 34.
37. *al-Mughni*, j. 9, hlm. 34.
38. *al-Mughni*, j. 9, hlm. 34.
39. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 81.
40. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 81.
41. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 82.
42. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 83.
43. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 83.
44. Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, j. 4, hlm. 240.
45. *Radd al-Muhtar*, j. 4, hlm. 241.
46. al-Khurasyi, *Syarh Mukhtasar Khalil*, j. 8, hlm. 63.
47. Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Kuwait, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 24, hlm. 264.
48. *Syarh Mukhtasar Khalil*, j. 8, hlm. 63.
49. Ibn Hajar al-Haytami, *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, j. 9, hlm. 62.
50. *Tuhfat al-Muhtaj*, j. 9, hlm. 62.
51. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 24, hlm. 265.
52. *al-Mughni*, j. 9, hlm. 34.
53. al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, j. 6, hlm. 186.
54. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 83.
55. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 84.
56. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 84.
57. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 84.
58. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 24, hlm. 265.
59. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 84.
60. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 84.
61. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 84.
62. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 85.
63. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 85.
64. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 85.
65. *al-Mughni*, j. 9, hlm. 35.
66. *Radd al-Muhtar*, j. 4, hlm. 240.
67. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 85.
68. al-Mawwaq, *al-Taj wa al-Iklil li Mukhtasar Khalil*, j. 8, hlm. 371.
69. al-Hattab, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil*, j. 6, hlm. 279–280.
70. *Syarh Mukhtasar Khalil*, j. 8, hlm. 63.
71. al-Syafi'i, *al-Umm*, j. 1, hlm. 293.
72. *al-Mughni*, j. 9, hlm. 35.
73. *al-Mughni*, j. 9, hlm. 35.
74. *al-Mughni*, j. 9, hlm. 36.
75. *al-Mughni*, j. 9, hlm. 36.
76. *al-Mughni*, j. 9, hlm. 34.
77. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 86.
78. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 86.
79. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 85.
80. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 85.
81. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 85.
82. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 86.
83. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 86.
84. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 86.
85. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 86.
86. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 86.
87. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 87.
88. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 14, hlm. 30.
89. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 13, hlm. 32.
90. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 14, hlm. 30.
91. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 24, hlm. 265.
92. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 24, hlm. 266.
93. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 14, hlm. 30.
94. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 13, hlm. 33.
95. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 14, hlm. 31.
96. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 14, hlm. 31.
97. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 13, hlm. 33.
98. al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, j. 4, hlm. 10, no. hadis 2766.
99. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, j. 24, hlm. 265.
100. *Tuhfat al-Muhtaj*, j. 9, hlm. 62.
101. *Tuhfat al-Muhtaj*, j. 9, hlm. 62.
102. *Tuhfat al-Muhtaj*, j. 9, hlm. 63.

BAB

02

AYAT HUKUM

Nasakh dalam al-Quran

SURAH AL-BAQARAH, AYAT 106–108

النسخ في القرآن

☆ FIRMAN ALLAH SWT

۞ مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ أَوۡ نُنسِهَا نَأۡتِ بِخَيۡرٖ مِّنۡهَآ أَوۡ مِثۡلِهَآۗ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ١٠٦ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٧ أَمۡ تُرِيدُونَ أَن تَسۡـَٔلُواْ رَسُولَكُمۡ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبۡلُۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلۡكُفۡرَ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠٨

Maksudnya: (106) Apa sahaja ayat keterangan yang Kami mansukhkan (batalkan), atau yang Kami tinggalkan (atau tangguhkan), Kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu? (107) Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Yang Menguasai segala alam langit dan bumi? Dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapapun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan. (108) Adakah kamu pula hendak meminta dari Rasul kamu sebagaimana diminta dari Nabi Musa (oleh kaumnya) dahulu? Dan sesiapa yang menukar iman dengan mengambil kekufuran, maka sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus.

— Surah al-Baqarah (2): 106–108.

Fokus Bab

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menjelaskan makna lafaz-lafaz utama dan sebab nuzul Surah al-Baqarah ayat 106 hingga 108.
2. Menerangkan definisi nasakh dari sudut bahasa dan istilah serta pembahagiannya dalam al-Quran.
3. Menghuraikan hujah ulama tentang keharusan nasakh dan sanggahan terhadap pihak yang menolaknya.
4. Membandingkan pendirian al-Syafi'i dan jumhur ulama usul tentang nasakh al-Quran dengan Sunnah serta dalil setiap pihak.

Situasi: Video Pendek di Bilik Asrama

Hafiz, pelajar tahun satu, ditunjukkan sebuah video pendek oleh rakan sebiliknya. Penceramah dalam video itu mendakwa bahawa al-Quran tidak konsisten. Menurutnya, dahulu seorang balu perlu beriddah setahun, kemudian hanya empat bulan sepuluh hari. Dahulu solat menghadap Baitulmaqdis, kemudian beralih menghadap Kaabah. "Kalau Tuhan Maha Mengetahui, kenapa hukum-Nya berubah?" soal penceramah itu. Hafiz teringat bahawa dia pernah mendengar istilah nasakh di surau kolej, tetapi dia tidak pasti bagaimana hendak menerangkannya. Bagaimanakah ayat 106 hingga 108 Surah al-Baqarah menjawab persoalan ini?

2.1 Mufradat dan Sebab Nuzul

Setelah menerangkan hakikat wahyu dan menjawab golongan yang mendustakannya, Allah SWT menyebut pula rahsia pensyariatan nasakh serta menolak tohmahan orang yang mencelanya [1]. Allah SWT memerintahkan sesuatu kerana maslahat untuk hamba-Nya, kemudian melarangnya kerana ada kebaikan lain yang berbeza mengikut keadaan, zaman dan individu. Oleh itu, urusan tersebut wajar diserahkan kepada Allah SWT tanpa sebarang bantahan [2].

ANALISIS LAFAZ **Analisis lafaz ayat 106 hingga 108**

نَنْسَخْ — Asalnya menghilangkan, seperti matahari menghilangkan bayang-bayang; juga bermaksud memindahkan, menukar dan mengalihkan. [3]	نُنْسِهَا — Daripada lupa (lawan ingat), iaitu Kami hapuskan daripada hati; atau bermaksud meninggalkan. Kata Ibn 'Abbas RA: Kami biarkan ia, tidak Kami tukar dan tidak Kami nasakhkan. [4]
نَنْسَأْهَا — Bacaan berhamzah daripada al-nas'u, iaitu menangguhkan. [5]	بِخَيْرٍ مِنْهَا — Yang lebih utama daripadanya, iaitu dari sudut kemudahan dan keringanan. [6]
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ — Wali: kerabat dan sahabat yang mengurus urusan seseorang; nasir: penolong. Maksudnya, tiada penolong yang menghalang kamu daripada azab. [7]	يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ — Memilih kekufuran sebagai ganti kepada iman. [8]

Sebab nuzul

Terdapat tiga riwayat sebab nuzul yang dikemukakan. Riwayat pertama yang berkaitan dengan ayat 106 menjelaskan bahawa orang Yahudi mengejek perubahan hukum yang berlaku dan mendakwa bahawa al-Quran hanyalah kata-kata Muhammad yang saling bercanggah [9]:

PETIKAN KITAB

روي أن اليهود قالوا: ألا تعجبون لأمر محمداً؟ يأمر أصحابه بأمرٍ ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه

Maksudnya: Diriwayatkan bahawa orang Yahudi berkata: Tidakkah kamu hairan dengan perihal Muhammad? Dia menyuruh sahabat-sahabatnya melakukan sesuatu, kemudian melarang mereka daripadanya, lalu menyuruh mereka melakukan perkara yang bertentangan dengannya.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 94.

Al-Jalalayn pula menyandarkan celaan itu kepada orang kafir secara umum [10]. Dua riwayat lagi berkaitan dengan ayat 108. Al-Fakhr al-Razi meriwayatkan daripada Ibn 'Abbas RA bahawa 'Abd Allah bin Umayyah al-Makhzumi dan serombongan Quraisy enggan beriman sehingga Nabi SAW memancarkan mata air, naik ke langit dan menurunkan kitab kepada mereka [11]. Menurut riwayat Mujahid pula, Quraisy meminta supaya Bukit Safa dijadikan emas. Nabi SAW menjawab: Ya, tetapi ia akan menjadi seperti hidangan Bani Israil jika kamu kufur. Mereka enggan, lalu pulang [12].

TAHUKAH ANDA?

Lafaz نَنْسَخ dibaca oleh jumhur qurra' dengan baris atas pada nun, manakala Ibn 'Amir membacanya نُنْسِخ daripada fi'il ruba'i. Lafaz نُنْسِهَا dibaca oleh Ibn Kathir dan Abu 'Amr sebagai نَنْسَأْهَا yang bermaksud Kami tangguhkan [13].

2.2 Takrif Nasakh dan Tafsiran Ayat

Dari sudut bahasa, nasakh mempunyai empat makna: menghilangkan (al-izalah), seperti matahari menghilangkan bayang-bayang [3]; memindahkan (al-naql), seperti menyalin isi kitab [14]; menukar (al-tabdil); dan mengalihkan (al-tahwil). Dari sudut syarak, nasakh ialah berakhirnya hukum yang diambil daripada sesuatu ayat dan digantikan dengan hukum lain [15]. Al-Sabuni memilih takrif Ibn al-Hajib kerana takrif itu paling padat dan menyeluruh [16]:

TAKRIF

النسخ: هو رفع الحكم الشرعي، بدليل شرعيّ متأخر

Nasakh ialah mengangkat (menamatkan) hukum syarak dengan dalil syarak yang datang kemudian.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 90.

Ayat 106 dihuraikan seperti yang berikut. Allah SWT boleh menukar hukum sesuatu ayat atau membiarkannya kekal. Apabila sesuatu hukum diganti, Allah SWT mendatangkan hukum yang lebih baik bagi orang beriman, sama ada dengan menghilangkan kesukaran atau menambah pahala. Allah SWT juga boleh mendatangkan hukum baharu yang sama manfaatnya. Allah SWT tidak menukar hukum kerana lemah atau kerana tidak mengetahui maslahat. Sebaliknya, perubahan itu adalah demi manfaat hamba-Nya [17]. Kata al-Jalalayn:

PETIKAN KITAB

﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾ أَنْفَع لِلْعِبَادِ فِي السُّهُولَة أَوْ كَثْرَة الْأَجْر ﴿أَوْ مِثْلِهَا﴾ فِي التَّكْلِيف وَالثَّوَاب

Maksudnya: (Yang lebih baik daripadanya) iaitu yang lebih bermanfaat bagi hamba dari sudut kemudahan atau banyaknya pahala, (atau yang sebanding dengannya) dari sudut taklif dan pahala.

al-Mahalli dan al-Suyuti, Tafsir al-Jalalayn, hlm. 23.

Terdapat dua kemungkinan makna 'lebih baik' dalam ayat ini: hukum yang lebih ringan, atau hukum yang lebih bermanfaat kepada manusia dalam urusan dunia dan agama [18]. Al-Qurtubi menyatakan bahawa makna kedua lebih tepat kerana Allah SWT mentadbir mukalaf menurut keadaannya, bukan menurut apa yang ringan bagi manusia. Ada kalanya sesuatu hukum dinasakhkan kepada hukum yang lebih berat dan membawa pahala yang lebih besar. Contohnya ialah puasa Asyura yang dinasakhkan dengan puasa Ramadan, menurut pandangan yang mengatakan bahawa puasa Asyura wajib pada awal Islam [19].

SATU HURAIAN TAFSIR

المراد بالخيرية هنا الأفضلية يعني في (السهولة والخفة) وليس المراد الأفضلية في (التلاوة والنظم) لأن كلام الله تعالى لا يتفاضل بعضه عن بعض

Yang dimaksudkan dengan 'lebih baik' di sini ialah keutamaan dari sudut kemudahan dan keringanan, bukan keutamaan dari sudut bacaan dan susunan, kerana tiada kelebihan antara satu bahagian kalam Allah dengan bahagian yang lain.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 98.

Seruan 'tidakkah engkau mengetahui' ditujukan kepada Nabi SAW, tetapi apa yang dimaksudkan ialah umat Baginda (atau Baginda bersama umatnya). Dalilnya ialah sambungan ayat itu, iaitu 'dan tiada bagi kamu' [20]. Ayat 108 pula menegur orang beriman supaya tidak mendesak Rasul sebagaimana kaum Nabi Musa AS sehingga menjadi seperti orang Yahudi yang sesat [21].

INGAT!

Lafaz نُنْسِهَا tidak bermaksud Nabi SAW lupa wahyu seperti yang berlaku kepada manusia biasa. Menurut Ibn 'Atiyyah, lupa yang Allah SWT kehendaki harus dari sudut syarak dan akal [22]. Adapun lupa yang berpunca daripada kelemahan manusia biasa, Baginda terpelihara daripadanya sebelum menyampaikan wahyu dan selepas itu sehingga wahyu tersebut dihafaz oleh sebahagian sahabat.

2.3 Keharusan Nasakh dan Pembahagiannya

Terdapat beberapa persoalan hukum yang timbul pada ayat ini. Persoalan pertama ialah, adakah nasakh harus dalam syariat samawi? Perbahasan dimulakan dengan nukilan al-Fakhr al-Razi:

PETIKAN KITAB

النسخ عندنا جائز عقلاً، واقع سمعاً، خلافاً لليهود، فإنّ منهم من أنكره عقلاً ومنهم من جوّزه عقلاً، لكنْ منع منه سمعاً

Maksudnya: Nasakh pada pandangan kami harus dari sudut akal dan telah berlaku dari sudut naqli, berbeza daripada dakwaan orang Yahudi. Sebahagian mereka mengingkarinya dari sudut akal, manakala sebahagian yang lain mengharuskannya dari sudut akal tetapi menolaknya dari sudut naqli.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 100.

Jumhur berhujah bahawa kenabian Nabi Muhammad SAW hanya sah jika syariat sebelumnya dinasakhkan [23]. Nasakh juga telah berlaku dalam syariat umat Yahudi sendiri. Taurat menyebut bahawa Nabi Adam AS diperintahkan mengahwinkan anak-anak perempuannya dengan anak-anak lelakinya, kemudian perkara itu diharamkan [24]. Dalam kalangan umat Islam, Abu Muslim al-

Asfahani, tokoh Mu'tazilah, menamakan nasakh sebagai takhsis [25]. Al-Jassas pula mengkritik sebahagian ulama terkemudian yang bukan ahli fiqh kerana mendakwa bahawa tiada nasakh dalam syariat Nabi Muhammad SAW [26].

PERBAHASAN MAZHAB **Adakah nasakh harus dan berlaku dalam al-Quran?**

Jumhur	**Nasakh adalah harus dari sudut akal dan telah berlaku dalam syarak.** [23] **HUJAH** Kenabian Nabi Muhammad SAW tidak sah tanpa nasakh syariat terdahulu. Ayat 106 [27], peralihan kiblat dan iddah balu [28], serta nisbah satu lawan sepuluh dalam peperangan [29] menunjukkan nasakh telah pun berlaku.
Yahudi	**Sebahagian mereka menolak nasakh secara akal, manakala sebahagian lagi menerimanya secara akal tetapi menolaknya secara naqli.** [30] **HUJAH** Hujah mereka tidak diperincikan, tetapi dijawab bahawa sebenarnya nasakh telah berlaku dalam Taurat sendiri.
Abu Muslim al-Asfahani	**Ayat 106 merujuk kepada nasakh syariat dalam kitab terdahulu, bukan dalam al-Quran** [31]**.** [32] **HUJAH** Beliau berhujah bahawa al-Quran disifatkan sebagai kitab yang 'tidak didatangi kebatilan dari hadapan dan dari belakangnya' (Fussilat: 42). Maka, jika nasakh harus, bererti kebatilan telah datang padanya.

TARJIH Al-Sabuni menjawab bahawa maksud ayat 42 Surah Fussilat ialah bahawa al-Quran tidak bercampur dengan penyelewengan, penukaran dan percanggahan [33]. Beliau menilai takwilan Abu Muslim lemah dan bercanggah dengan realiti, kerana banyak hukum telah dinasakhkan seperti kiblat dan iddah balu [28]. Al-Sabuni juga menyatakan bahawa ulama bersepakat tentang berlakunya nasakh [34]. Dalam nukilan lain pula, khilaf yang dinisbahkan kepada Abu Muslim itu berkaitan dengan al-Quran, dan sudut pandangannya dinukilkan secara berbeza [25].

Adakah nasakh bermakna Allah SWT tidak mengetahui kesudahan sesuatu perkara? Al-Qurtubi menjawab bahawa al-bada' (perubahan kerana tidak tahu) hanya timbul jika pihak yang menetapkan hukum tidak mengetahui kesudahan sesuatu perkara, sedangkan Allah SWT Maha Mengetahui:

PETIKAN KITAB

فإنما تتبدل خطاباته بحسب تبدل المصالح، كالطبيب المراعي أحوال العليل

Maksudnya: Sesungguhnya ketetapan-Nya berubah hanya mengikut perubahan maslahat, sama seperti doktor yang mengambil kira keadaan pesakitnya.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 103.

TAHUKAH ANDA?

Diriwayatkan bahawa 'Ali RA bertanya kepada seorang lelaki: Adakah engkau mengetahui nasikh dan mansukh? Lelaki itu menjawab: Tidak. 'Ali RA berkata: Engkau binasa dan membinasakan orang lain [35]. Al-Qurtubi menegaskan bahawa ilmu ini penting kerana ia berkait dengan halal dan haram [36].

Tiga bahagian nasakh

Persoalan kedua ialah, bagaimanakah pembahagian nasakh dalam al-Quran? Nasakh terbahagi kepada tiga jenis [37]. Pertama, bacaan dan hukum dinasakhkan serentak, maka ia tidak lagi dibaca dan diamalkan, seperti ayat yang menetapkan hubungan mahram melalui sepuluh kali penyusuan [38]. Menurut al-Fakhr al-Razi, lima kali penyusuan termasuk bahagian kedua, iaitu bacaannya dinasakhkan tetapi hukumnya kekal di sisi Syafi'iyyah [39].

PETIKAN KITAB

كان فيما نزل من القرآن «عشر رضعاتٍ معلوماتٍ يحرّمن» فنسخن بخمس رضعات معلومات

Maksudnya: Antara ayat yang diturunkan dalam al-Quran ialah 'sepuluh kali penyusuan yang diketahui akan mengharamkan bayi susuan dengan ibu susuan (menjadi mahram)', kemudian ia dinasakhkan dengan lima kali penyusuan yang diketahui.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 103.

Jadual · Pembahagian nasakh dalam al-Quran

Bahagian	Status bacaan	Status hukum	Contoh dalam sumber
Nasakh bacaan dan hukum	Dinasakhkan	Dinasakhkan	Sepuluh kali penyusuan [38]
Nasakh bacaan, hukum kekal	Dinasakhkan	Diamalkan, jika diterima oleh umat	Ayat rejam dalam Surah al-Nur [40]
Nasakh hukum, bacaan kekal	Kekal dibaca	Dinasakhkan	Ayat wasiat, ayat iddah, sedekah sebelum munajat [41]

Bahagian ketiga ialah hukum dinasakhkan tetapi bacaan dikekalkan. Bahagian inilah yang paling banyak dalam syarak. Menurut al-Zarkasyi, bahagian ini terdapat pada enam puluh tiga surah [41]. Mengapakah bacaannya dikekalkan? Pertama, al-Quran dibaca bukan sekadar untuk mengetahui hukum, tetapi kerana ia merupakan kalam Allah SWT yang diberi pahala apabila dibaca [42]. Kedua, nasakh lazimnya membawa keringanan, maka bacaan dikekalkan supaya nikmat itu sentiasa diingati [43].

Lebih ringan
Iddah setahun kepada empat bulan sepuluh hari; solat malam kepada pilihan [44]

Sebanding
Kiblat Baitulmaqdis kepada Kaabah [45]

Lebih berat
Puasa Asyura kepada puasa Ramadan menurut pandangan yang mewajibkannya pada awal Islam (menurut al-Nawawi, pendapat yang lebih sahih dalam mazhab Syafi'i ialah Asyura tidak pernah wajib [46]); solat dua rakaat kepada empat ketika mukim [47] [48]

Ganti hukum dalam nasakh beserta contohnya

PERBAHASAN MAZHAB — **Bolehkah sesuatu hukum dinasakhkan kepada yang lebih berat?**

Sebahagian ulama

Nasakh kepada hukum yang lebih berat tidak harus. Al-Zarkasyi menisbahkan penafian ini kepada sebahagian Zahiriyyah [49]. [50]

HUJAH Mereka berhujah bahawa lafaz 'yang lebih baik atau yang sebanding' menafikan hukum yang lebih berat (nukilan daripada al-Fakhr al-Razi).

Jumhur (nukilan al-Zarkasyi)

Menurut jumhur, harus dan telah berlaku [51]. Inilah pendapat yang sahih menurut al-Zarkasyi. [52]

HUJAH Nasakh itu ialah ujian. Maslahatnya kadangkala pada hukum yang lebih ringan dan kadangkala pada yang lebih berat, seperti pilihan antara fidyah dan puasa yang dinasakhkan dengan kewajipan berpuasa.

TARJIH Al-Fakhr al-Razi menjawab bahawa tiada halangan untuk 'lebih baik' itu bermaksud pahala yang lebih banyak di akhirat [53]. Nasakh kepada hukum yang lebih berat pun telah berlaku [47].

Persoalan ketiga ialah, adakah nasakh berlaku pada khabar? Jumhur ulama berpendapat bahawa nasakh khusus pada perintah dan larangan, manakala khabar tidak ada nasakh kerana mustahil Allah SWT berdusta [54]. Al-Qurtubi menyatakan bahawa umat bersepakat bahawa tiada nasakh selepas wafat Nabi SAW [55]. Oleh itu, ijmak tidak menasakhkan dan tidak pula dinasakhkan kerana ia terbentuk selepas wahyu terputus.



Tiga bahagian nasakh dalam al-Quran: bacaan dan hukum, bacaan sahaja, hukum sahaja [37]

2.4 Nasakh al-Quran dengan Sunnah dan Sebaliknya

Persoalan keempat ialah, adakah al-Quran boleh dinasakhkan dengan Sunnah? Persoalan ini berkaitan dengan usul fiqh. Ulama telah bersepakat bahawa al-Quran boleh dinasakhkan dengan al-Quran dan Sunnah boleh dinasakhkan dengan Sunnah [56]. Adapun nasakh al-Quran dengan Sunnah, jumhur mengharuskannya kerana kedua-duanya merupakan hukum Allah SWT [57]. Menurut al-Zarkasyi, khilaf ini berkaitan dengan Sunnah mutawatir, dan jumhur menyatakan bahawa nasakh tersebut telah berlaku [58]. Pendirian Imam al-Syafi'i adalah seperti yang berikut:

PETIKAN KITAB

فذهب الشافعي: إلى أن الناسخ للقرآن لا بدّ أن يكون قرآناً مثله، فلا يجوز نسخ القرآن بالسنة عنده.

Maksudnya: Al-Syafi'i berpendapat bahawa dalil yang menasakhkan al-Quran mestilah al-Quran yang setaraf dengannya. Maka, pada pandangan beliau, tidak harus menasakhkan al-Quran dengan Sunnah.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 105.

Al-Syafi'i berhujah dengan ayat 106. Pertama, Allah SWT menyandarkan perbuatan 'mendatangkan' kepada diri-Nya. Kedua, ganti itu disifatkan 'lebih baik', sedangkan Sunnah tidak setaraf dengan al-Quran [59]. Ketiga, sambungan 'Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu' menunjukkan bahawa yang mendatangkannya ialah Allah SWT. Hujahnya juga terdapat pada Surah al-Nahl ayat 101, yang menyandarkan penggantian (nasakh) kepada Allah SWT dan menjadikan ayat sebagai penggantinya. Menurut al-Sabuni, inilah dalil al-Syafi'i yang paling kuat [60].

PERBAHASAN MAZHAB **Adakah al-Quran boleh dinasakhkan dengan Sunnah mutawatir?**

Syafi'i

Tidak harus sama sekali walaupun Sunnah itu mutawatir, dan ini merupakan pandangan al-Syafi'i dalam sebahagian besar kitab beliau. [61]

HUJAH Ayat 106 dan al-Nahl ayat 101 menyandarkan nasakh kepada Allah dan menetapkan ganti yang lebih baik, iaitu al-Quran. Nukilan tentang pendirian pengikut mazhab berbeza-beza. Al-Mawardi menyatakan bahawa ashab al-Syafi'i bersetuju dengan beliau [62], tetapi Ibn Furak menukilkan bahawa kebanyakan ashab al-Syafi'i mengharuskannya [63].

Hanafi

Harus. Menurut Ibn al-Sam'ani (nukilan al-Zarkasyi), pandangan ini merupakan mazhab Imam Abu Hanifah dan kebanyakan ahli kalam. [64]

HUJAH Al-Dabusi menyebutnya sebagai pendapat ulama Hanafi [65]. Menurut nukilan Sulaym, tiada nas daripada Abu Hanifah dalam hal ini, tetapi Abu Yusuf memilih pendapat tersebut [66].

Maliki

Al-Baji menyatakan bahawa majoriti guru mazhab berpegang dengan keharusannya, dan Abu al-Faraj menukilkannya daripada Imam Malik. [67]

HUJAH Sebahagian pengikut Maliki menjadikan larangan wasiat kepada waris sebagai bukti. Namun, menurut nukilan 'Abd al-Wahhab, hujah itu silap kerana Malik menegaskan bahawa ayat mawarislah yang menasakhkannya.

Hanbali

Ada riwayat daripada Imam Ahmad yang menafikan keharusan akal untuk menerima nasakh al-Quran dengan Sunnah (nukilan al-Zarkasyi). [68]

HUJAH Penafian keharusan akal itu juga pendapat al-Muhasibi, al-Isfarayini dan Zahiriyyah.

Jumhur

Harus kerana al-Quran dan Sunnah kedua-duanya hukum Allah. [69]

HUJAH Ayat wasiat (al-Baqarah: 180) dinasakhkan dengan hadis mustafid 'tiada wasiat bagi waris'. Sebat bagi penzina muhsan gugur kerana Nabi SAW hanya merejamnya [70]. Sunnah juga merupakan wahyu (al-Najm: 3–4) [71].

TARJIH Jawapannya, sifat 'lebih baik' itu diukur antara hukum, bukan antara lafaz. Maka yang penting ialah hukum yang menasakhkan itu lebih baik, sama ada daripada al-Quran atau Sunnah [72]. Al-Sabuni merajihkan pendapat jumhur kerana kebaikan dan keutamaan itu diukur menurut perbezaan hukum, sama ada lebih berat atau lebih ringan, dan perincian lanjut diserahkan kepada ilmu usul [73].

Contoh yang dikemukakan jumhur juga dipersoalkan. Al-Ghazali, walaupun mengharuskan nasakh al-Quran dengan Sunnah, menilai bahawa contoh ayat wasiat itu boleh dipertikaikan kerana hadis tersebut menjelaskan ayat mawaris yang menasakhkannya [74]. Adapun nasakh Sunnah dengan al-Quran, ulama mazhab Syafi'i menilai pendapat yang mengharuskannya

sebagai pendapat yang sahih [75]. Contohnya ialah larangan bersetubuh pada malam Ramadan selepas tidur, yang dinasakhkan dengan al-Baqarah ayat 187 [76].

Perbandingan · Ringkasan pendirian ulama tentang nasakh antara al-Quran dan Sunnah

Bentuk nasakh	Al-Syafi'i	Jumhur	Catatan sumber
Al-Quran dengan al-Quran	Harus	Harus	Disepakati [56]
Sunnah dengan Sunnah	Harus	Harus	Disepakati [56]
Al-Quran dengan Sunnah mutawatir	Tidak harus	Harus	Dirajihkan oleh al-Sabuni [77]
Sunnah dengan al-Quran	Dua qawl	Harus	Ulama Syafi'iyyah menilai pendapat yang mengharuskannya sebagai sahih [75]

2.5 Pengajaran, Hikmah dan Aplikasi Semasa

Ayat ini mengajar seorang Muslim agar tidak bertanya kepada nabinya dengan niat menyusahkan sebagaimana perbuatan orang Yahudi [78]. Syariat menjaga maslahat hamba, maka sebahagian hukum dinasakhkan [79].

HIKMAH PENSYARIATAN

وكان من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن سنّ لهم «سنة التدرج» في الأحكام

Antara rahmat Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya ialah Dia menetapkan 'sunnah beransur-ansur' (al-tadarruj) dalam hukum-hakam.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 109.

Maslahat manusia berbeza mengikut masa dan tempat. Ketika wahyu masih diturunkan, apabila keperluan kepada sesuatu hukum telah hilang, hikmahnya ialah hukum itu diganti dengan hukum lain yang sesuai, sebagaimana doktor yang menukar makanan dan ubat pesakitnya [80]. Menurut kitab Mahasin al-Ta'wil, bangsa Arab telah dididik secara beransur-ansur selama dua puluh tiga tahun [81].

1. **Solat** — Nasakh pertama pada urusan solat.
2. **Kiblat** — Kemudian urusan kiblat.
3. **Puasa** — Kemudian puasa yang pertama.
4. **Musyrikin** — Berpaling daripada musyrikin, kemudian berjihad.
5. **Ahli Kitab** — Memerangi Ahli Kitab hingga mereka membayar jizyah.
6. **Pusaka** — Pusaka berasaskan akad; syiar jahiliah dalam haji dihapuskan.

Urutan awal nasakh dalam syariat menurut Hibat Allah bin Salamah [82]

CONTOH APLIKASI **Aplikasi semasa (1): menilai dakwaan dan amalan**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Seorang rakan sebilik terpengaruh dengan video yang mendakwa bahawa al-Quran bercanggah.	**Dakwaan itu tertolak.** Ketetapan Allah SWT berubah mengikut maslahat, sedangkan ilmu dan iradah-Nya tidak berubah [83].
2	Seorang penceramah mencadangkan supaya hukum tertentu dalam al-Quran dinasakhkan kerana zaman telah berubah.	**Tidak boleh.** Umat bersepakat bahawa tiada nasakh selepas wafat Nabi SAW [55].
3	Seorang pelajar bertanya sama ada kisah para nabi dalam al-Quran boleh dimansukhkan.	**Tidak, kerana khabar tidak dimasuki nasakh.** Nasakh khusus pada perintah dan larangan, kerana mustahil Allah SWT berdusta [54].
4	Seorang pelajar mengajukan soalan provokatif kepada ustaz untuk memalukannya.	**Perbuatan itu dicela kerana menyerupai sikap yang ditegur dalam ayat 108.** Bukanlah sifat seorang Muslim bertanya dengan niat menyusahkan [78].

CONTOH APLIKASI **Aplikasi semasa (2): hukum yang telah dinasakhkan**

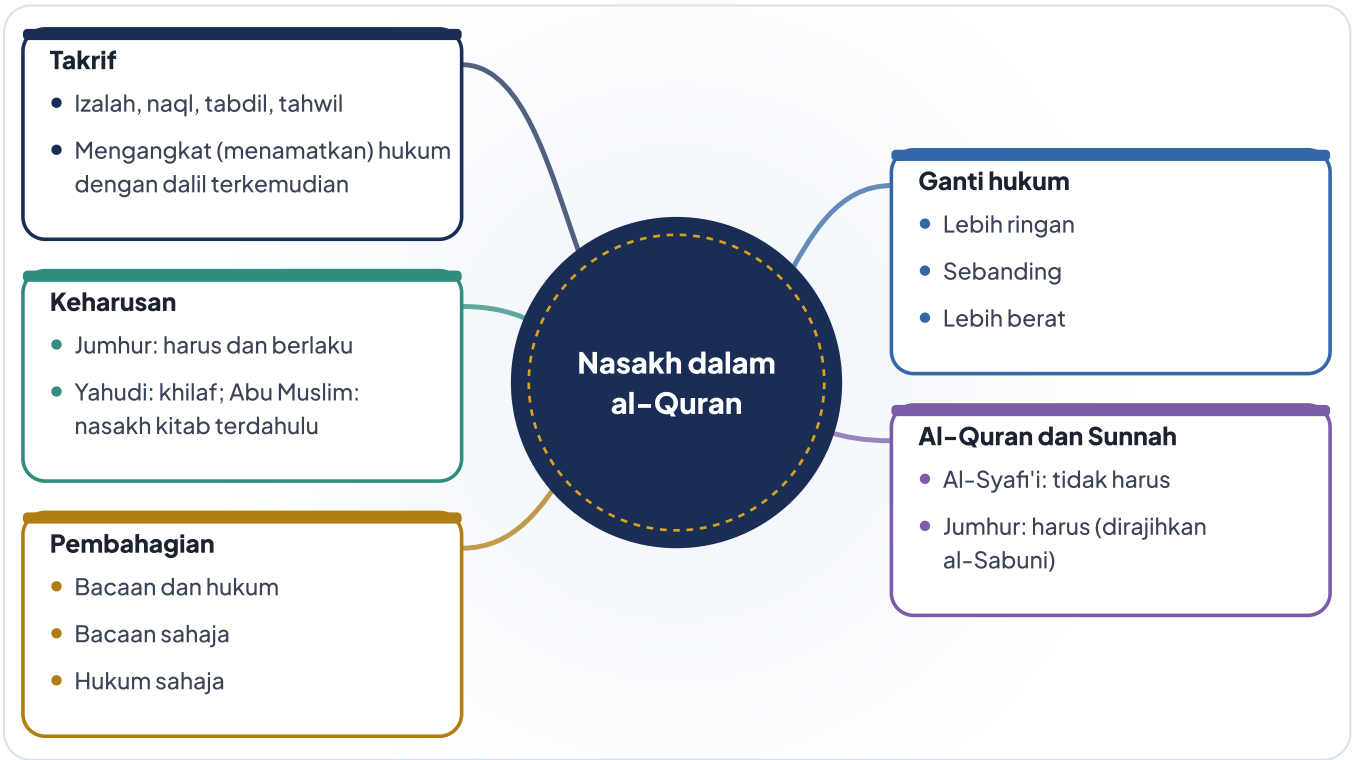
	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Seorang balu yang tidak hamil diberitahu bahawa dia mesti beriddah setahun berdasarkan al-Baqarah ayat 240.	**Iddahnya empat bulan sepuluh hari.** Iddah setahun dinasakhkan dengan al-Baqarah ayat 234 [84].
2	Seorang ibu susuan mendakwa bahawa sepuluh kali penyusuan diperlukan untuk menjadi mahram.	**Bilangan sepuluh kali telah dinasakhkan, tetapi lima kali penyusuan kekal hukumnya di sisi Syafi'iyyah.** Bagi sepuluh kali penyusuan, bacaan dan hukumnya sekali gus dinasakhkan, manakala bagi lima kali penyusuan, bacaannya sahaja yang dinasakhkan [39].
3	Seorang pemuda menyangka puasa Asyura masih fardu seperti puasa Ramadan.	**Puasa yang wajib ialah puasa Ramadan, manakala puasa Asyura pula dihukumkan sunat.** Menurut pandangan yang mengatakan puasa Asyura pernah wajib, kewajipan itu dinasakhkan dengan puasa Ramadan [47]. Dalam al-Majmu', dinyatakan bahawa mazhab Hanafi berpendapat bahawa Asyura pernah wajib, manakala pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i ialah ia tidak pernah wajib. Kaum Muslimin pula bersepakat bahawa ia kini sunat [48].
4	Seorang pak cik berhujah dengan al-Baqarah ayat 180 bahawa dia wajib berwasiat kepada anak-anaknya yang menjadi waris.	**Kewajipan berwasiat kepada ibu bapa dan kerabat yang menjadi waris telah dinasakhkan.** Menurut jumhur, ia dinasakhkan dengan hadis 'tiada wasiat bagi waris' [69]. Menurut al-Ghazali, ia dinasakhkan oleh ayat mawaris [74].

AKTIVITI · Debat Mini Usul Fiqh

Bahagikan peserta kepada dua kumpulan. Kumpulan A mempertahankan pendapat al-Syafi'i, manakala kumpulan B mempertahankan pendapat jumhur. Setiap kumpulan berhujah selama lima minit.

1. Senaraikan dalil serta cara pendalilan (wajh al-istidlal) daripada ayat 106 atau al-Nahl ayat 101.
2. Jawab satu hujah kumpulan lawan.
3. Tulis refleksi 150 perkataan: mengapakah al-Sabuni merajihkan pendapat jumhur?

2.6 Rumusan Visual



Peta minda Nasakh dalam al-Quran

Ringkasan Bab 2

- Nasakh dari sudut bahasa bermaksud menghilangkan, memindahkan, menukar dan mengalihkan. Dari sudut istilah, ia ialah mengangkat (menamatkan) hukum syarak dengan dalil syarak yang terkemudian.
- Menurut riwayat sebab nuzul, ayat 106 turun sebagai jawapan kepada celaan terhadap perubahan hukum, manakala ayat 108 menegur permintaan yang bertujuan menyusahkan Rasulullah SAW.
- Jumhur ulama berpendapat bahawa nasakh harus dari sudut akal dan telah berlaku dalam syarak, manakala pandangan orang Yahudi dan Abu Muslim al-Asfahani ditolak.
- Nasakh terbahagi kepada tiga: bacaan dan hukum, bacaan sahaja, dan hukum sahaja. Bahagian ketiga paling banyak berlaku.
- Ganti hukum dalam nasakh boleh lebih ringan, sebanding atau lebih berat, dan 'lebih baik' merujuk kepada maslahat dan pahala, bukan kelebihan lafaz.
- Al-Syafi'i menolak nasakh al-Quran dengan Sunnah, manakala jumhur mengharuskannya; al-Sabuni merajihkan pendapat jumhur.
- Nasakh tidak berlaku pada khabar dan tidak berlaku selepas wafat Nabi SAW. Hikmahnya ialah pensyariatan secara beransur-ansur demi maslahat hamba.

Uji Kefahaman

1 **Takrif nasakh yang dipilih oleh al-Sabuni ialah takrif**

(A) Ibn al-Hajib
(B) Al-Fakhr al-Razi
(C) Al-Zarkasyi
(D) Al-Qurtubi

2 **Maksud 'lebih baik' dalam ayat 106 ialah**

(A) Lafaz ayat yang lebih indah
(B) Kemudahan, keringanan atau pahala yang lebih besar
(C) Ayat yang lebih panjang
(D) Ayat yang lebih awal diturunkan

3 **Ayat yang menetapkan hubungan mahram melalui sepuluh kali penyusuan termasuk dalam bahagian nasakh**

(A) Hukum sahaja
(B) Bacaan sahaja
(C) Bacaan dan hukum
(D) Bukan nasakh

4 **Dalil al-Syafi'i yang disifatkan al-Sabuni sebagai paling kuat ialah**

(A) Hadis tiada wasiat bagi waris
(B) Peralihan kiblat
(C) Ijmak sahabat
(D) Firman Allah SWT dalam Surah al-Nahl ayat 101

5 **Contoh nasakh kepada hukum yang sebanding dalam bab ini ialah**

(A) Iddah setahun kepada empat bulan sepuluh hari
(B) Kiblat Baitulmaqdis kepada Kaabah
(C) Puasa Asyura kepada Ramadan
(D) Penjara di rumah kepada sebat dan rejam

6 **Mengapakah ijmak tidak boleh menasakhkan hukum?**

(A) Ijmak hanya berlaku selepas wahyu terputus
(B) Ijmak lebih lemah daripada qiyas
(C) Ijmak hanya untuk hal akidah
(D) Ijmak tidak diterima oleh jumhur

Soalan Perbincangan

1. Huraikan tiga bahagian nasakh dalam al-Quran beserta contoh yang dikemukakan, dan jelaskan hikmah pengekalan bacaan ayat yang telah dinasakhkan hukumnya.
2. Bandingkan hujah al-Syafi'i dan jumhur ulama tentang nasakh al-Quran dengan Sunnah. Pada pandangan anda, mengapakah al-Sabuni merajihkan pendapat jumhur?
3. Seorang pempengaruh media sosial mendakwa bahawa kewujudan nasakh membuktikan al-Quran bukan daripada Allah SWT. Analisis dakwaan ini berdasarkan sebab nuzul ayat 106 dan hujah al-Qurtubi tentang perubahan maslahat.

NOTA RUJUKAN BAB 2

1. al-Sabuni, *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, j. 1, hlm. 93.
2. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 93.
3. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 89.
4. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 90.
5. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 91.
6. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 91.
7. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 92.
8. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 92.
9. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 94.
10. al-Mahalli dan al-Suyuti, *Tafsir al-Jalalayn*, hlm. 23.
11. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 94.
12. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 95.
13. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 95.
14. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 90.
15. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 90.
16. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 90.
17. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 93.
18. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 97.
19. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 97.
20. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 98.
21. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 94.
22. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 97.
23. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 100.
24. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 100.
25. al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhit*, j. 5, hlm. 208.
26. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 100.
27. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 101.
28. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 101.
29. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 102.
30. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 100.
31. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 101.
32. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 101.
33. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 101.
34. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 102.
35. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 102.
36. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 102.
37. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 103.
38. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 103.
39. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 103.
40. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 104.
41. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 104.
42. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 105.
43. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 105.

44. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 107.
45. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 107.
46. al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 6, hlm. 434.
47. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 107.
48. *al-Majmu'*, j. 6, hlm. 434.
49. *al-Bahr al-Muhit*, j. 5, hlm. 240.
50. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 107.
51. *al-Bahr al-Muhit*, j. 5, hlm. 240.
52. *al-Bahr al-Muhit*, j. 5, hlm. 241.
53. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 107.
54. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 107.
55. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 108.
56. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 105.
57. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 105.
58. *al-Bahr al-Muhit*, j. 5, hlm. 261.
59. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 105.
60. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 106.
61. *al-Bahr al-Muhit*, j. 5, hlm. 262.
62. *al-Bahr al-Muhit*, j. 5, hlm. 263.
63. *al-Bahr al-Muhit*, j. 5, hlm. 261.
64. *al-Bahr al-Muhit*, j. 5, hlm. 262.
65. *al-Bahr al-Muhit*, j. 5, hlm. 262.
66. *al-Bahr al-Muhit*, j. 5, hlm. 262.
67. *al-Bahr al-Muhit*, j. 5, hlm. 262.
68. *al-Bahr al-Muhit*, j. 5, hlm. 264.
69. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 106.
70. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 106.
71. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 106.
72. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 106.
73. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 107.
74. al-Ghazali, *al-Mustasfa*, hlm. 100.
75. *al-Bahr al-Muhit*, j. 5, hlm. 272.
76. Ibn Amir Hajj, *al-Taqrir wa al-Tahbir fi Syarh al-Tahrir*, j. 3, hlm. 63.
77. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 107.
78. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 108.
79. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 108.
80. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 109.
81. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 110.
82. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 104.
83. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 103.
84. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 102.

BAB

03

AYAT HUKUM

Menghadap Kiblat dalam Solat

SURAH AL-BAQARAH, AYAT 142–145

التوجه إلى الكعبة في الصلاة

☆ FIRMAN ALLAH SWT

سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمۡ عَن قِبۡلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيۡهَاۚ قُل لِّلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ١٤٢ وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ وَمَا جَعَلۡنَا ٱلۡقِبۡلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيۡهَآ إِلَّا لِنَعۡلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيۡهِۚ وَإِن كَانَتۡ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ ١٤٣

Maksudnya: (142) Orang-orang bodoh (yang kurang akal pertimbangannya) akan berkata: "Apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka mengadapnya selama ini?" Katakanlah (wahai Muhammad): "Timur dan barat adalah kepunyaan Allah - (maka ke pihak mana sahaja kita diarahkan Allah mengadapnya, wajiblah kita mematuhiNya); Allah yang memberikan petunjuk hidayahNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya ke jalan yang lurus". (143) Dan demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus), Kami jadikan kamu (wahai umat Muhammad) satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah) dan Rasulullah (Muhammad) pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. (Sebenarnya kiblat kamu ialah Kaabah) dan tiadalah Kami jadikan kiblat yang engkau mengadapnya dahulu itu (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan Kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul serta membenarkannya dan siapa pula yang berpaling tadah (berbalik kepada kekufurannya) dan sesungguhnya (soal peralihan arah kiblat) itu adalah amat berat (untuk diterima) kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah dan Allah tidak akan menghilangkan (bukti) iman kamu. Sesungguhnya Allah Amat melimpah belas kasihan dan rahmatNya kepada orang-orang (yang beriman).

— Surah al-Baqarah (2): 142–143.

☆ FIRMAN ALLAH SWT

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ
مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ
بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾ وَلَئِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا۟ قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ
قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا
لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٤٥﴾

Maksudnya: (144) Kerap kali Kami melihat engkau (wahai Muhammad), berulang-ulang menengadah ke langit, maka Kami benarkan engkau berpaling mengadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu palingkanlah mukamu ke arah masjid Al-Haraam (tempat letaknya Kaabah); dan di mana sahaja kamu berada maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah diberikan Kitab, mereka mengetahui bahawa perkara (berkiblat ke Kaabah) itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka; dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan. (145) Dan demi sesungguhnya! Jika engkau bawakan kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah diberikan Kitab, akan segala keterangan (yang menunjukkan kebenaran perintah berkiblat ke Kaabah itu), mereka tidak akan menurut kiblatmu, dan engkau pula tidak sekali-kali akan menurut kiblat mereka; dan sebahagian dari mereka juga tidak akan menurut kiblat sebahagian yang lain. Demi sesungguhnya! Kalau engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu pengetahuan (yang telah diwahyukan kepadamu), sesungguhnya engkau, jika demikian, adalah dari golongan orang-orang yang zalim.

— Surah al-Baqarah (2): 144–145.

Fokus Bab

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menjelaskan maksud lafaz-lafaz utama dan sebab nuzul ayat 142 hingga 145 Surah al-Baqarah berkaitan dengan peralihan kiblat.
2. Menghuraikan tafsiran ayat dan maksud al-Masjid al-Haram.
3. Menganalisis perbezaan pendapat mazhab tentang kewajipan menghadap 'ain Kaabah atau jihahnya, hukum tersalah kiblat dan solat sunat di atas kenderaan.
4. Mengaitkan hukum menghadap kiblat dengan situasi semasa seperti penggunaan kompas dan solat dalam perjalanan.

Situasi: Kompas Telefon di Bilik Hotel

Aiman dan rakan sekuliahnya menyertai lawatan sambil belajar ke Melaka. Di bilik hotel, mereka mahu solat Maghrib berjemaah tetapi tiada pelekat yang menunjukkan arah kiblat. Aiman membuka aplikasi kompas kiblat, tetapi Haris mendapati arahnya tersasar sedikit berbanding aplikasi pada telefonnya sendiri. Haris bertanya, adakah solat itu sah jika arah kita tidak tepat menghala ke bangunan Kaabah? Jika selepas solat baru kita dapati arahnya salah, perlukah solat itu diulang?

3.1 Mufradat dan Sebab Nuzul

Ayat 142 hingga 145 Surah al-Baqarah berkisar tentang satu peristiwa besar dalam sejarah awal Madinah, iaitu peralihan kiblat daripada Bait al-Maqdis ke Kaabah. Menurut satu huraian, ketika di Makkah, Nabi SAW menghadap Bait al-Maqdis sebagaimana yang dilakukan oleh nabi-nabi Bani Israil. Namun, Baginda suka menghadap Kaabah kerana Kaabah merupakan kiblat datuk

moyang Baginda, Nabi Ibrahim AS [1]. Satu lagi huraian pula menyatakan bahawa Baginda pada awalnya menghadap Kaabah, kemudian diperintahkan menghadap Bait al-Maqdis selepas berhijrah [2].

ANALISIS LAFAZ **Analisis lafaz ayat 142 hingga 145**

السُّفَهَاءُ — Orang yang kurang akal. Asal sifat safah ialah ringan dan lawan kepada sifat santun, berpunca daripada kekurangan akal. [3]	وَلَّاهُمْ — Memalingkan mereka. Soalan itu diajukan sebagai ejekan dan kehairanan. [4]
قِبْلَةَ — Daripada kata muqabalah (berhadapan), kemudian dikhususkan bagi arah yang dihadapi manusia ketika solat. [5]	وَسَطًا — Adil dan pilihan. Perkara terbaik ialah yang pertengahan. [6]
عَقِبَيْهِ — Dua tumit. Berpaling di atas dua tumit bermaksud berpatah balik, kiasan bagi orang yang murtad. [7]	لَكَبِيرَةً — Sesuatu yang berat dan sukar dipikul. [8]
تَقَلُّبَ وَجْهِكَ — Wajah yang berulang kali menengadah ke langit, kerana langit sumber wahyu. [9]	شَطْرَ — Arah dan penjuru (jihah). Dalam konteks lain bermaksud separuh. [10]

Sebab nuzul

Dikemukakan dua riwayat daripada al-Bara' bin 'Azib RA. Riwayat pertama, seperti petikan di bawah, menyebut tempoh enam belas bulan dan menyatakan bahawa solat Asar ialah solat pertama yang Baginda tunaikan ke arah Kaabah [11]. Seorang sahabat yang solat bersama Baginda kemudian melalui satu jemaah yang sedang rukuk, lalu memaklumkan perubahan itu kepada mereka. Mereka terus berpusing ke arah Kaabah dalam keadaan rukuk [12].

PETIKAN KITAB

وأنه صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً، وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها (صلاة العصر) وصلى معه قوم

Maksudnya: Dan bahawa Baginda solat menghadap Bait al-Maqdis selama enam belas bulan, sedangkan Baginda suka jika kiblatnya ke arah Baitullah. Solat pertama yang Baginda tunaikan (ke arah Kaabah) ialah solat Asar, dan sekumpulan orang turut solat bersama Baginda.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 116.

Peralihan ini menimbulkan persoalan tentang sahabat yang gugur sebelum kiblat diubah. Para sahabat tidak tahu apa yang hendak dikatakan tentang mereka, lalu turunlah firman Allah SWT, wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum [13]. Riwayat kedua menyebut bahawa Baginda kerap memandang ke langit menanti perintah Allah SWT, lalu turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika [14]. Al-Jalalayn pula menyebut bahawa tempohnya enam belas atau tujuh belas bulan [15].

TAHUKAH ANDA? · Perubahan Kiblat di Quba'

Jemaah Masjid Quba' sedang solat Subuh menghadap Bait al-Maqdis apabila dikhabarkan bahawa kiblat telah berubah. Mereka berpusing ke arah Kaabah di tengah-tengah solat tanpa mencari petunjuk lain [16].

3.2 Tafsiran Ayat

Ayat ini menjelaskan bahawa golongan safih yang dimaksudkan ialah orang yang sesat daripada kalangan orang Yahudi, musyrik dan munafik [17]. Antara kehalusan tafsir pada ayat ini ialah bahawa semua arah adalah milik Allah SWT dan tiada satu arah pun yang lebih mulia secara zatnya. Sesuatu arah menjadi kiblat hanya kerana Allah SWT mengkhususkannya [18].

Ayat 143 menyifatkan umat Islam sebagai ummatan wasatan. Umat pertengahan ialah umat terbaik yang berada di antara dua keadaan melampau, iaitu sikap berlebih-lebihan dan sikap cuai [19]. Ayat itu juga menjelaskan bahawa tujuan peralihan kiblat ialah untuk memperlihatkan siapa yang teguh imannya dan siapa yang ragu-ragu dalam agamanya [20]. Hal ini bukan kerana Allah SWT

tidak mengetahuinya. Menurut al-Tabari, Allah SWT mengetahui segala sesuatu sebelum ia berlaku [21]. Lafaz iman pula ditafsirkan sebagai solat, kerana iman tidak sempurna tanpanya, dan solat merangkumi niat, ucapan dan perbuatan [22].

PETIKAN KITAB

أَيْ صَلَاتَكُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَلْ يُثِيبُكُمْ عَلَيْهِ لِأَنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا السُّؤَالُ عَمَّنْ مَاتَ قَبْلَ التحويل

Maksudnya: Iaitu solat kamu ke arah Bait al-Maqdis. Bahkan Allah SWT memberi pahala kepada kamu atas solat itu, kerana sebab turunnya ayat ini ialah soalan tentang orang yang meninggal dunia sebelum kiblat dialihkan.

al-Mahalli dan al-Suyuti, Tafsir al-Jalalayn, hlm. 30.

Ayat 144 memaparkan adab Rasulullah SAW. Menurut ahli tafsir, Baginda menunggu wahyu dan tidak memohon secara terus kepada Tuhannya, lalu Allah SWT memuliakan adab itu dengan memberikan kiblat yang Baginda sukai [23]. Perintah menghadap kiblat kemudian diulang dalam bentuk yang umum, iaitu wa haythu ma kuntum, supaya tidak timbul sangkaan bahawa Kaabah hanya kiblat penduduk Madinah atau khusus untuk Nabi SAW sahaja [24]. Ayat 145 pula menegaskan bahawa Ahli Kitab tidak akan mengikut kiblat Baginda, dan menurut al-Jalalayn, hal itu kerana kedegilan mereka [25].

3.3 Kiblat sebagai Syarat Sah Solat

Terdapat beberapa persoalan hukum yang timbul pada ayat ini. Persoalan pertama ialah, apakah maksud al-Masjid al-Haram? Istilah ini disebut dalam al-Quran dan Sunnah dengan beberapa makna [26]. Dalam ayat kiblat ini, yang dimaksudkan ialah makna pertama, iaitu Kaabah. Oleh itu, maksud ayat tersebut ialah perintah agar wajah dipalingkan ke arah Kaabah [27].

Jadual · Empat makna al-Masjid al-Haram

Makna	Contoh penggunaan	Rujukan
Kaabah	Ayat 144: fa walli wajhaka syatra al-Masjid al-Haram	28
Seluruh bangunan masjid	Hadis kelebihan solat di Masjid Nabawi kecuali al-Masjid al-Haram	29
Kota Makkah	Ayat Isra' (al-Isra': 1), kerana perjalanan bermula dari Makkah	30
Seluruh Tanah Haram	Larangan musyrikin mendekati al-Masjid al-Haram (al-Tawbah: 28)	31

Menghadap kiblat ialah syarat sah solat. Ia merupakan salah satu fardu solat, dan solat tidak sah tanpanya, kecuali dalam solat ketika ketakutan dan solat sunat di atas tunggangan atau kapal, tertakluk kepada syarat-syarat yang dibincangkan selepas ini. Ulama tidak berselisih pendapat tentang perkara ini [32]. Al-Khatib al-Syirbini dalam Mughni al-Muhtaj juga menyebut bahawa solat tidak sah tanpa menghadap kiblat menurut ijmak [33]. Bagi orang yang benar-benar tidak mampu, seperti pesakit yang tiada orang untuk membantunya mengubah kedudukan, al-Syirbini menyatakan bahawa dia solat mengikut keadaannya dan wajib mengulanginya menurut mazhab Syafi'i [34].

PETIKAN KITAB

استقبال القبلة فرض من فروض الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه، إلا ما جاء في صلاة الخوف والفزع، وفي صلاة النافلة على الدابة أو السفينة، فله أن يتوجه حيث توجهت به دابته

Maksudnya: Menghadap kiblat ialah salah satu fardu solat. Solat tidak sah tanpanya, kecuali yang disebutkan tentang solat khauf dan ketika cemas, serta solat sunat di atas tunggangan atau kapal. Dalam keadaan itu, dia boleh menghadap ke mana sahaja arah yang dituju oleh tunggangannya.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 124.

Pengecualian ini berasaskan hadis riwayat Ahmad, Muslim dan al-Tirmidhi yang menceritakan bahawa Nabi SAW solat di atas tunggangannya ke mana sahaja ia menghala [35]. Ibn Qudamah menukilkan daripada Ibn 'Abd al-Barr bahawa ulama telah

bersepakat bahawa perkara itu harus dalam perjalanan yang membolehkan qasar [36]. Namun, khilaf timbul tentang perjalanan yang pendek.

PERBAHASAN MAZHAB — **Solat sunat di atas kenderaan tanpa menghadap kiblat: adakah disyaratkan perjalanan jauh?**

Hanafi

Harus juga dalam perjalanan pendek menurut nukilan Ibn Qudamah tentang Ashab al-Ra'y [37], [38]

HUJAH Menurut al-Kasani, nafilah di atas tunggangan harus walaupun dia mampu turun, tetapi solat fardu tidak sah jika dia mampu turun.

Maliki

Hanya harus dalam perjalanan sejauh jarak qasar. Dalam perjalanan pendek tidak harus. [39]

HUJAH Al-Hattab menukilkan al-Mudawwanah. Menurut Ibn Qudamah, Imam Malik berhujah bahawa ia ialah rukhsah musafir, maka ia dikhususkan bagi perjalanan jauh seperti qasar [37].

Syafi'i

Harus bagi musafir yang menuju destinasi tertentu, sama ada menunggang atau berjalan kaki, dan menurut pendapat masyhur tidak disyaratkan perjalanan jauh. [40]

HUJAH Dalilnya hadis Jabir RA riwayat al-Bukhari. Hikmahnya ialah supaya musafir tidak meninggalkan wirid atau urusan sara hidupnya.

Hanbali

Harus dalam perjalanan jauh dan juga pendek. [37]

HUJAH Ibn Qudamah berhujah dengan kemutlakan ayat fa aynama tuwallu dan hadis Ibn 'Umar RA yang tidak membezakan jarak perjalanan.

TARJIH Al-Sabuni tidak memperincikan khilaf tentang jarak perjalanan ini. Beliau hanya menegaskan bahawa pengecualian solat sunat di atas tunggangan tidak diperselisihkan pada asasnya [32].

3.4 'Ain, Jihah dan Tersalah Kiblat

Ulama telah bersepakat bahawa orang yang melihat Kaabah dengan mata kepala wajib menghadap tepat ke 'ain (binaan fizikal) Kaabah [41]. Khilaf hanya berlaku bagi orang yang jauh dan tidak melihatnya. Wajibkah dia berniat dan berusaha menghadap 'ain Kaabah, atau cukup menghadap jihah, iaitu arahnya? Satu nukilan menisbahkan kewajipan menghadap 'ain kepada Syafi'iyyah dan Hanabilah [42], manakala menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah, memadai dengan menghadap jihah [43]. Perincian pandangan Hanbali akan dijelaskan dalam perbahasan berikut.

PERBAHASAN MAZHAB — **Bagi orang yang jauh dari Kaabah: wajib menghadap 'ain Kaabah atau memadai jihahnya?**

Hanafi

Orang yang jauh wajib menghadap jihah Kaabah, iaitu mihrab yang dibina berdasarkan tanda-tanda, bukan 'ainnya. [44]

HUJAH Inilah pendapat al-Karkhi, al-Razi dan kebanyakan masyayikh Hanafi di Ma Wara' al-Nahr, manakala sebahagian yang lain mewajibkan 'ain secara ijtihad. Al-Kasani berhujah bahawa yang difardukan ialah perkara yang mampu dilakukan, sedangkan menepati 'ain Kaabah dari jauh adalah di luar kemampuan.

Maliki

Orang yang melihat Kaabah wajib menghadap 'ainnya, manakala orang yang jauh menghadap arahnya. [45]

HUJAH Al-Hattab menukilkan daripada Ibn al-'Arabi bahawa menuntut 'ain dari jauh adalah mustahil, sedangkan perkara yang mustahil tidak dibebankan. Perkara yang termampu oleh mukalaf hanyalah mencari jihah.

Syafi'i

Wajib menepati 'ain Kaabah, secara yakin bagi yang dekat dan secara zan (sangkaan kuat) bagi yang jauh. Jihah semata-mata tidak memadai. [46]

HUJAH Berasaskan dalil-dalil awal bab, antaranya hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim yang menceritakan bahawa Nabi SAW solat dua rakaat di hadapan Kaabah lalu bersabda: inilah kiblat [33].

Hanbali

Pendapat mazhab [47] ialah bahawa orang yang dekat wajib menghadap 'ain, manakala yang jauh wajib menghadap jihah melalui ijtihad, dan dimaafkan jika tersasar sedikit ke kanan atau ke kiri. [48]

HUJAH Dalilnya ialah hadis riwayat al-Tirmidhi, ma bayna al-masyriq wa al-maghrib qiblah [49], serta sahnya solat saf panjang yang lurus [50]. 'Ain sukar dicapai melalui ijtihad, maka jihah menggantikannya kerana darurat [51].

TARJIH Al-Sabuni menilai dalil Malikiyyah dan Hanafiyyah lebih kuat hujahnya, khususnya bagi orang yang berada jauh, kerana prinsip syariat menolak bebanan di luar kemampuan [52]. Beliau juga menegaskan bahawa khilaf ini hampir sekadar perbezaan bentuk, kerana golongan pertama sendiri hanya menuntut niat menghadap 'ain bagi yang tidak melihatnya [53].

Golongan 'ain berpegang pada zahir ayat, kerana syatr ialah arah yang selari dengan kedudukan Kaabah [54]. Mereka juga berhujah dengan sabda Nabi SAW, inilah kiblat, yang memberi makna hasr (pembatasan) [55]. Dalil ketiga ialah ihtiyat (berjaga-jaga), kerana Kaabah sebagai kiblat sudah pasti, sedangkan selainnya diragui [56]. Golongan jihah berhujah bahawa ayat menyebut syatr al-Masjid al-Haram, bukan syatr al-Kaabah [57]. Mereka berhujah dengan hadis yang menyatakan bahawa antara timur dan barat ialah kiblat [58], dan peristiwa ahli Quba' yang berpusing tanpa mencari petunjuk arah [16]. Dari sudut pertimbangan akal pula, sukar sekali untuk seluruh umat di timur dan barat tepat menghadap bangunan Kaabah [59].

PETIKAN KITAB

وأنت إذا أمعنت النظر رأيت أن أدلة الفريق الثاني (المالكية والأحناف) أقوى برهاناً، وأنصع بياناً، لا سيما للبعيد الذي في أقاصي الدنيا، وأصول الشريعة السمحة تأبى التكليف بما لا يطاق

Maksudnya: Al-Sabuni berkata: jika engkau meneliti dengan saksama, engkau akan mendapati bahawa dalil golongan kedua (Malikiyyah dan Hanafiyyah) lebih kuat hujahnya dan lebih jelas penjelasannya, terutamanya bagi orang yang jauh di hujung dunia. Prinsip syariat yang mudah juga menolak bebanan yang tidak tertanggung.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 127.

KAEDAH TAFSIR

في التعبير عن (الكعبة) بالمسجد الحرام إشارة لطيفة إلى أن الواجب مراعاة الجهة دون العين

Ungkapan al-Masjid al-Haram bagi maksud Kaabah mengandungi isyarat halus bahawa yang wajib dijaga ialah arah, bukan bangunan Kaabah itu sendiri.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 123.

Pendapat 'ain dinisbahkan kepada Hanabilah. Imam al-Nawawi dalam al-Majmu' menyebutnya sebagai satu riwayat daripada Ahmad [60], manakala Ibn Qudamah menegaskan bahawa orang yang jauh wajib mencari jihah, bukan 'ain, berdasarkan kata-kata Imam Ahmad [61]. Al-Mardawi dalam al-Insaf menyatakan bahawa jihah ialah pendapat mazhab yang dipegang oleh jumhur ashab [47], manakala 'ain hanyalah satu riwayat [62]. Pembaca perlu membezakan antara riwayat dalam mazhab dengan pendapat mazhab itu sendiri.

Hukum orang yang tersalah arah kiblat

Al-Sabuni tidak membincangkan hukum tersalah kiblat secara terperinci; beliau menyerahkan hukum-hukum juz'i (hukum terperinci) kepada kitab furu' [63]. Ibn Qudamah menukilkan pembahagian sebahagian ashab Hanbali kepada empat peringkat: yakin, khabar, ijtihad dan taqlid [64]. Persoalannya, bagaimana jika selepas berijtihad dia mendapati arahnya salah?

PETIKAN KITAB

وجملته أن المجتهد إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينا، لم يلزمه الإعادة

Maksudnya: Ringkasnya, apabila seorang mujtahid solat berdasarkan ijtihad ke satu arah, kemudian jelas kepadanya secara yakin bahawa dia telah solat ke arah selain jihah Kaabah, dia tidak wajib mengulangi solat.

Ibn Qudamah, al-Mughni, j. 1, hlm. 268.

PERBAHASAN MAZHAB

Hukum orang yang solat dengan ijtihad lalu yakin arahnya tersalah selepas selesai solat

Hanafi

Tidak wajib mengulangi solat, tanpa khilaf dalam kalangan ulama Hanafi. [65]

HUJAH Al-Kasani menjelaskan bahawa apabila kiblat orang yang jauh ialah jihah, iaitu mihrab yang didirikan, tidak mungkin terbukti adanya kesilapan yang mewajibkan ulangan [66].

Maliki

Jika dia mengetahui selepas solat bahawa dia membelakangi kiblat atau menghadap ke timur atau barat, dia sunat mengulangi solat selagi masih dalam waktu (i'adah fi al-waqt); ulangan ini tidak wajib [67]**. Jika dia mengetahui ketika sedang solat bahawa dia tersasar sedikit, dia berpaling ke arah kiblat dan meneruskan solat.** [68]

HUJAH Al-Mawwaq menukilkan nas al-Mudawwanah. Bagi kes tersasar sedikit, Ibn Yunus berhujah dengan hadis ma bayna al-masyriq wa al-maghrib qiblah [69].

Syafi'i

Menurut qawl al-azhar, wajib qada' kerana kesilapan itu diyakini. Menurut qawl kedua, qada' tidak wajib. [70]

HUJAH Ia diqiaskan dengan hakim yang berijtihad lalu menemui nas yang menyalahinya. Qawl kedua berhujah bahawa dia meninggalkan kiblat kerana uzur, seperti ketika berperang, dan qawl ini dipilih oleh al-Muzani [71].

Hanbali

Tidak wajib mengulangi solat jika berijtihad dalam musafir. Namun, jika dia tersalah ketika bermukim tanpa bertanya atau merujuk mihrab, dia wajib mengulanginya. [72]

HUJAH Ibn Qudamah berhujah dengan hadis 'Amir bin Rabi'ah RA tentang solat pada malam gelap [73], yang sanadnya disebut oleh beliau sendiri sebagai mempunyai kelemahan [74]. Adapun orang bermukim, dia dianggap cuai kerana mampu merujuk mihrab.

TARJIH Ringkasan Ibn Qudamah menyatakan bahawa pendapat tidak wajib mengulangi solat dipegang oleh Malik, Abu Hanifah dan al-Syafi'i dalam salah satu qawlnya [75]. Perincian Maliki dalam al-Taj di atas tidak bercanggah dengannya, kerana ulangan dalam waktu (i'adah fi al-waqt) di sisi Maliki hukumnya sunat, bukan wajib [67].

Jika kesilapan disedari ketika sedang solat, Ibn Qudamah menjelaskan bahawa dia berpusing ke arah Kaabah dan meneruskan solatnya, kerana bahagian yang telah dilakukan itu sah [76]. Dalam mazhab Syafi'i, al-Khatib al-Syirbini menyebut bahawa jika dia yakin tersalah di tengah solat, dia wajib memulakan semula solat, berasaskan qawl yang mewajibkan qada' [77].

INGAT!

Pendapat jihah tidak bermakna seseorang bebas menghadap mana-mana arah yang lebih kurang sama. Imam Ahmad bin Hanbal berkata bahawa jika tersasar sedikit, solat itu tidak perlu diulang, tetapi hendaklah dia berusaha mencari arah tengah [78].

3.5 Pengajaran, Hikmah dan Aplikasi Semasa

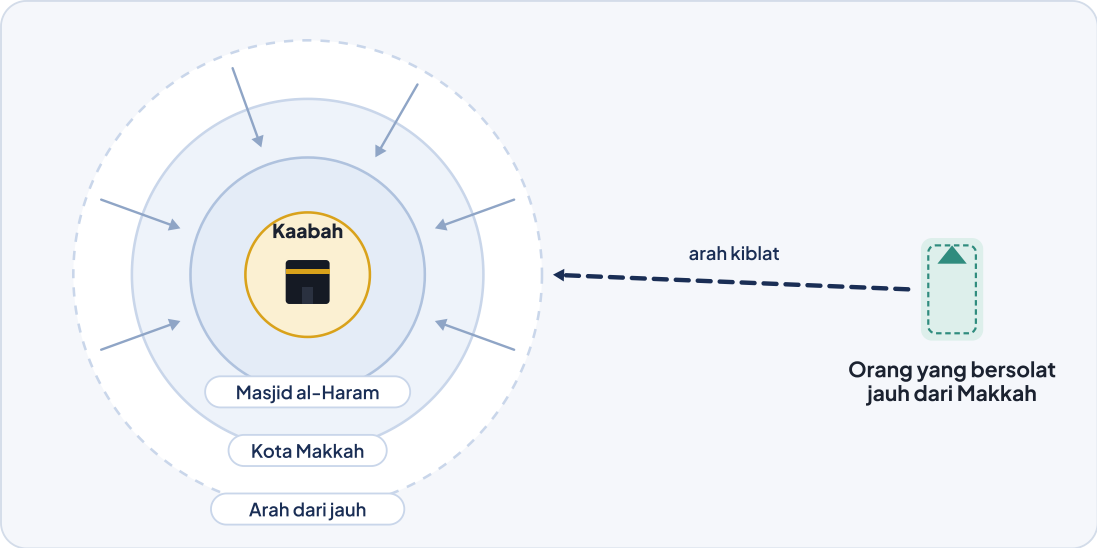
Antara pengajaran ayat ini ialah bahawa peralihan kiblat menjadi ujian iman untuk membezakan mukmin yang benar daripada munafik [79]. Dari sudut hikmah, Allah SWT menghendaki umat tauhid berhimpun pada satu kiblat [80]. Al-Fakhr al-Razi menyatakan bahawa solat menuntut kehadiran hati, dan ini hanya terhasil dengan ketenangan serta tidak berpaling ke sana sini [81]. Jika setiap orang menghadap arahnya sendiri, ia akan memberi gambaran perpecahan yang nyata [82].

HIKMAH PENSYARIATAN

فكأنه تعالى قال: يا مؤمن أنتَ عبدي، والكعبة بيتي، والصلاة خدمتي، فأقبلْ بوجهك في خدمتي إلى بيتي، وبقلبك إليّ.

Seolah-olah Allah SWT berfirman: Wahai mukmin, engkau hamba-Ku, Kaabah ialah rumah-Ku dan solat ialah khidmat kepada-Ku. Maka, hadapkanlah wajahmu ke rumah-Ku dalam khidmatmu kepada-Ku, dan hadapkanlah hatimu kepada-Ku.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 131.



Kaabah, al-Masjid al-Haram dan arah kiblat: yang melihat Kaabah wajib tepat menghadap 'ainnya [41], manakala yang jauh menghadap arahnya menurut pendapat yang dirajihkan oleh al-Sabuni [52].

1 Yakin
Melihat Kaabah atau penduduk Makkah yang pasti arahnya. Wajib tepat 'ain.

2 Khabar
Ikut mihrab masjid tempatan atau pemberitahuan orang yang arif. Tidak perlu ijtihad.

3 Ijtihad
Jika tiada mihrab atau pemberi maklumat, gunakan tanda seperti matahari dan bintang.

4 Taqlid
Orang buta atau yang tidak tahu tanda-tanda mengikut mujtahid yang dipercayai.

Langkah menentukan kiblat menurut pembahagian yang dinukilkan oleh Ibn Qudamah [64]

Imam al-Ramli dalam Nihayat al-Muhtaj menyebut bahawa harus bergantung pada bayt al-ibrah, iaitu kompas, untuk menentukan masuk waktu dan arah kiblat kerana ia memberi zan sebagaimana ijtihad [83]. Prinsip ini boleh dijadikan asas penggunaan aplikasi kompas kiblat pada hari ini. Bagi solat dalam kapal, al-Kasani menyatakan bahawa seseorang wajib berpusing ke arah kiblat setiap kali kapal berpusing, kerana dia mampu menunaikan syarat itu [84].

PETIKAN KITAB

ويجوز الاعتماد على بيت الإبرة في دخول الوقت والقبلة لإفادتها الظن بذلك كما يفيده الاجتهاد، أفتى به الوالد وهو ظاهر

Maksudnya: Harus bergantung pada bayt al-ibrah (kompas) dalam menentukan masuk waktu dan arah kiblat, kerana ia memberi zan tentang kedua-duanya sebagaimana ijtihad. Ayahanda (al-Syihab al-Ramli) berfatwa demikian, dan pendapat itu jelas.

al-Ramli, Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, j. 1, hlm. 443.

CONTOH APLIKASI Aplikasi di kampus dan penginapan

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Pelajar baharu bersolat di surau kolej yang mempunyai mihrab.	**Ikut arah mihrab. Tidak perlu berijtihad sendiri.** Mihrab dibina oleh orang yang arif, lalu dianggap sama seperti khabar [85].
2	Aiman menggunakan aplikasi kompas kiblat di bilik hotel.	**Harus bergantung padanya, dan solat itu dikira sah jika ia memberi sangkaan kuat tentang arah. Jika dua aplikasi memberikan arah yang berbeza antara satu sama lain secara ketara, hendaklah dia menyemak mihrab atau tanda lain.** Kompas memberi zan seperti ijtihad [83].
3	Jemaah berdiri dalam saf yang panjang di dewan kuliah, dan hujung saf tidak selari tepat dengan bangunan Kaabah.	**Solat semua jemaah adalah sah.** Menurut al-Qurtubi, ulama berhujah dengan saf panjang yang jauh lebih lebar daripada Kaabah [86]. Ulama Syafi'iyyah, walaupun mewajibkan 'ain, turut menukilkan ijmak tentang sahnya solat dalam saf sebegini [87].
4	Jemaah umrah solat di dataran Masjidil Haram dan melihat Kaabah.	**Wajib tepat menghadap 'ain Kaabah.** Ulama bersepakat bahawa orang yang melihat Kaabah wajib menghadap 'ainnya dengan tepat [41].
5	Seorang pelajar solat di rumah sewa tanpa bertanya kepada jiran atau menyemak arah, kemudian didapati arahnya salah.	**Menurut Hanbali, solat itu wajib diulang.** Orang yang bermukim mampu merujuk mihrab atau bertanya kepada orang yang tahu. Oleh itu, dia dianggap cuai [88] jika tidak melakukannya.

CONTOH APLIKASI Aplikasi ketika musafir

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Seorang musafir berkhemah di hutan ketika cuaca mendung, lalu berijtihad menentukan kiblat. Selepas solat, didapati arahnya salah.	**Tidak wajib diulang menurut Hanafi dan Hanbali (bagi musafir yang berijtihad). Maliki pula sunat mengulang dalam waktu jika dia membelakangi kiblat atau menghadap timur atau barat. Menurut qawl al-azhar Syafi'i, wajib qada'.** Lihat perbahasan mazhab [89] [70]. [68]
2	Seorang penumpang menunaikan solat sunat dalam bas ekspres ketika pulang ke kampung.	**Menurut Syafi'i, harus menghadap arah perjalanan, tetapi bagi kenderaan besar, jika dia mudah menghadap kiblat dan menyempurnakan rukuk serta sujud, dia wajib berbuat demikian. Mazhab Maliki pula mensyaratkan jarak qasar.** Kelonggaran nafilah bagi musafir [40] [39]. Syarat bagi penunggang dalam kenderaan besar disebut oleh al-Nawawi dalam Minhaj [90]. Bas diqiaskan kepadanya oleh penyusun.
3	Seseorang menunaikan solat fardu di atas feri ke Langkawi.	**Solat itu sah jika menghadap kiblat dan menyempurnakan rukun, dan dia perlu berpusing jika feri berpusing.** Al-Nawawi menyatakan bahawa solat fardu dalam kapal sah dengan syarat itu [91] [84].

TAHUKAH ANDA? · Kiblat Penghuni Langit

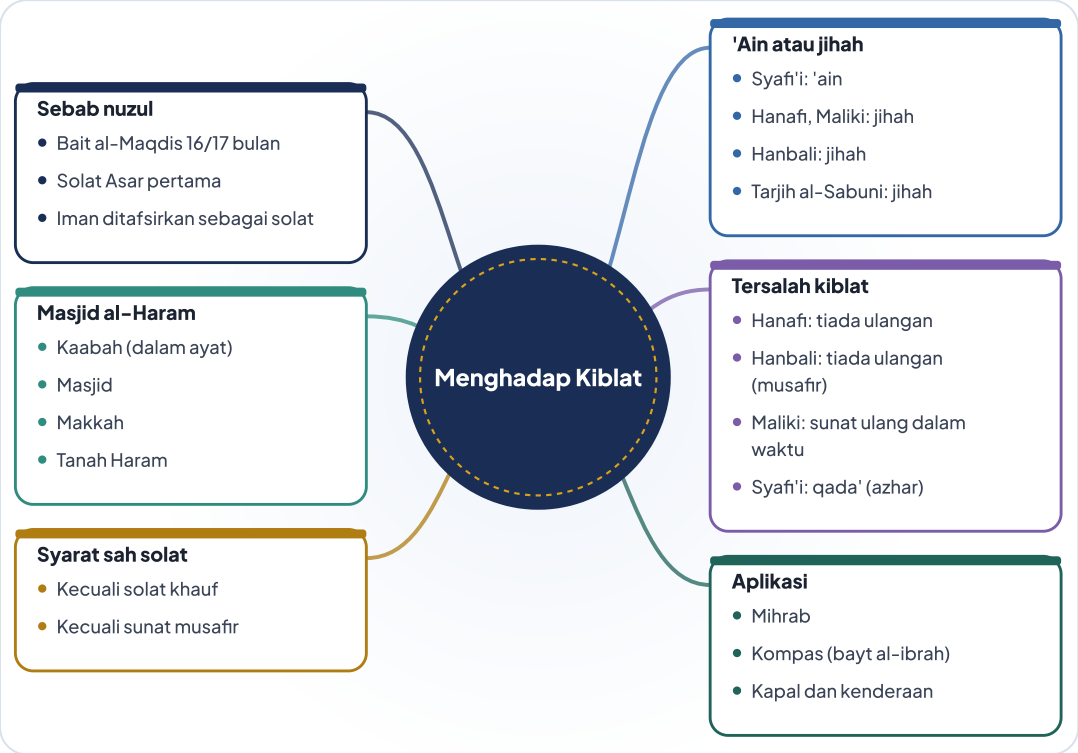
Kaabah, yang tapaknya ditinggikan oleh Nabi Ibrahim AS, ialah kiblat penghuni bumi, sebagaimana al-Bayt al-Ma'mur ialah kiblat penghuni langit yang bertawaf di sekelilingnya sambil bertasbih [92].

AKTIVITI · Projek Mini: Audit Arah Kiblat Surau

Dalam kumpulan kecil, semak arah kiblat di tiga lokasi (surau kolej, bilik asrama, kedai makan) dengan dua aplikasi kompas berbeza. Rekodkan perbezaan darjah, kemudian bentangkan dapatan secara ringkas.

1. Kaitkan dapatan dengan pendapat 'ain dan jihah serta tarjih al-Sabuni.
2. Nyatakan hukum jika didapati arah surau tersasar sedikit atau banyak.
3. Cadangkan langkah pembetulan yang beradab kepada pengurusan surau.

3.6 Rumusan Visual



Peta minda Bab 3

Ringkasan Bab 3

- Ayat 142 hingga 145 turun berkaitan dengan peralihan kiblat dari Bait al-Maqdis ke Kaabah, setelah Nabi SAW solat menghadap Bait al-Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan di Madinah.
- Al-Masjid al-Haram mempunyai empat makna (Kaabah, masjid, Makkah dan Tanah Haram). Dalam ayat kiblat ia bermaksud Kaabah.
- Menghadap kiblat ialah syarat sah solat kecuali dalam solat khauf dan solat sunat musafir di atas kenderaan, tertakluk kepada syarat-syaratnya.
- Orang yang melihat Kaabah wajib tepat menghadap 'ainnya, dan perkara ini disepakati. Bagi yang jauh, Syafi'i mewajibkan 'ain secara zan, manakala bagi Hanafi, Maliki dan Hanbali (pendapat mazhab), memadai dengan menghadap jihah.
- Al-Sabuni merajihkan pendapat jihah bagi orang yang jauh, dan menilai khilaf ini hampir sekadar perbezaan bentuk.
- Orang yang tersalah kiblat selepas ijtihad tidak wajib mengulangi solat menurut Hanafi dan Hanbali (bagi musafir yang berijtihad). Menurut Maliki, sunat mengulangi solat dalam waktu jika tersasar jauh. Menurut qawl al-azhar Syafi'i, wajib qada'.
- Mihrab, pemberitahuan orang arif dan kompas boleh dijadikan sandaran menentukan kiblat.

Uji Kefahaman

1 Apakah maksud al-Masjid al-Haram dalam ayat fa walli wajhaka syatra al-Masjid al-Haram?

(A) Kaabah
(B) Seluruh Tanah Haram
(C) Kota Makkah
(D) Seluruh bangunan masjid

2 Solat pertama yang ditunaikan Nabi SAW ke arah Kaabah menurut riwayat al-Bara' RA ialah

(A) Subuh
(B) Asar
(C) Zuhur
(D) Maghrib

3 Lafaz iman dalam ayat wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum ditafsirkan sebagai

(A) Akidah
(B) Zakat
(C) Solat
(D) Jihad

4 Mazhab manakah yang menegaskan dalam kitabnya bahawa orang yang jauh wajib menepati 'ain Kaabah secara zan, dan jihah semata-mata tidak memadai?

(A) Hanafi
(B) Maliki
(C) Hanbali
(D) Syafi'i

5 Apakah tarjih al-Sabuni dalam isu 'ain dan jihah?

(A) Wajib 'ain bagi semua
(B) Jihah lebih kuat, terutamanya bagi yang jauh
(C) Bebas memilih
(D) Wajib bertanya ahli falak

6 Menurut qawl al-azhar mazhab Syafi'i, orang yang berijtihad lalu yakin tersalah kiblat selepas solat

(A) Tidak perlu berbuat apa-apa
(B) Sunat sujud sahwi
(C) Wajib qada'
(D) Diulang dalam waktu sahaja

Soalan Perbincangan

1. Huraikan sebab nuzul ayat 142 hingga 144 Surah al-Baqarah dan jelaskan bagaimana lafaz iman ditafsirkan dalam ayat 143.
2. Bincangkan perbezaan pendapat mazhab tentang kewajipan menghadap 'ain Kaabah atau jihahnya bagi orang yang jauh, beserta dalil setiap pihak dan tarjih al-Sabuni.
3. Seorang pelajar menunaikan solat Isyak di tapak perkhemahan dengan berijtihad, kemudian keesokan paginya mendapati bahawa arahnya tersasar jauh. Analisis hukum solatnya menurut empat mazhab dan cadangkan tindakan terbaik baginya.

NOTA RUJUKAN BAB 3

1. al-Sabuni, *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, j. 1, hlm. 115.
2. al-Mahalli dan al-Suyuti, *Tafsir al-Jalalayn*, hlm. 30.
3. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 112.
4. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 112.
5. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 112.
6. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 113.
7. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 113.
8. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 113.
9. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 113.
10. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 114.
11. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 116.
12. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 117.
13. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 117.
14. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 117.
15. *Tafsir al-Jalalayn*, hlm. 30.
16. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 126.
17. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 115.
18. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 119.
19. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 119.
20. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 116.
21. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 120.
22. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 121.
23. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 122.
24. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 123.
25. *Tafsir al-Jalalayn*, hlm. 30.
26. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 123.
27. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 124.
28. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 123.
29. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 123.
30. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 124.
31. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 124.
32. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 124.
33. al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 331.
34. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 331.
35. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 124.
36. Ibn Qudamah, *al-Mughni*, j. 1, hlm. 259.
37. *al-Mughni*, j. 1, hlm. 260.
38. al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, j. 1, hlm. 298.
39. al-Hattab, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil*, j. 1, hlm. 509.
40. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 331.
41. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 125.
42. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 124.
43. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 124.
44. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 1, hlm. 118.
45. *Mawahib al-Jalil*, j. 1, hlm. 508.
46. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 335.
47. al-Mardawi, *al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf*, j. 2, hlm. 9.
48. al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, j. 1, hlm. 305.
49. *al-Mughni*, j. 1, hlm. 262.
50. *al-Mughni*, j. 1, hlm. 262.
51. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 1, hlm. 306.
52. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 127.
53. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 127.
54. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 125.
55. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 125.
56. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 125.
57. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 126.
58. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 126.
59. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 126.
60. al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 3, hlm. 203.
61. *al-Mughni*, j. 1, hlm. 262.
62. *al-Insaf*, j. 2, hlm. 9.
63. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 129.
64. *al-Mughni*, j. 1, hlm. 262.
65. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 1, hlm. 118.
66. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 1, hlm. 118.
67. al-Khurasyi, *Syarh Mukhtasar Khalil*, j. 1, hlm. 260.
68. al-Mawwaq, *al-Taj wa al-Iklil li Mukhtasar Khalil*, j. 2, hlm. 199.
69. *al-Taj wa al-Iklil li Mukhtasar Khalil*, j. 2, hlm. 199.
70. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 338.
71. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 338.
72. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 1, hlm. 311.
73. *al-Mughni*, j. 1, hlm. 268.
74. *al-Mughni*, j. 1, hlm. 268.
75. *al-Mughni*, j. 1, hlm. 268.
76. *al-Mughni*, j. 1, hlm. 269.
77. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 339.
78. *al-Mughni*, j. 1, hlm. 262.
79. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 129.
80. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 130.
81. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 131.
82. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 131.
83. al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, j. 1, hlm. 443.
84. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 1, hlm. 109.
85. *al-Mughni*, j. 1, hlm. 262.
86. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 128.
87. *al-Majmu'*, j. 3, hlm. 203.
88. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 1, hlm. 311.
89. *al-Mughni*, j. 1, hlm. 268.
90. al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin (matan, dicetak bersama Mughni al-Muhtaj)*, j. 1, hlm. 332.
91. *al-Majmu'*, j. 3, hlm. 222.
92. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 130.

BAB

04

AYAT HUKUM

Sa'i antara Safa dan Marwah dan Amanah Ilmu

SURAH AL-BAQARAH, AYAT 158–160

السعي بين الصفا والمروة وكتمان العلم

☆ FIRMAN ALLAH SWT

۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَبَيَّنُوا۟ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

Maksudnya: (158) Sesungguhnya "Safa" dan "Marwah" itu ialah sebahagian daripada Syiar (lambang) ugama Allah; maka sesiapa yang menunaikan ibadat Haji ke Baitullah atau mengerjakan Umrah, maka tiadalah menjadi salah ia bersaie (berjalan dengan berulang-alik) di antara keduanya. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebajikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala, lagi Maha Mengetahui. (159) Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah, sesudah Kami menerangkannya kepada manusia di dalam Kitab Suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk. (160) Kecuali orang-orang yang bertaubat, dan memperbaiki (amal buruk mereka) serta menerangkan (apa yang mereka sembunyikan); maka orang-orang itu, Aku terima taubat mereka, dan Akulah Yang Maha Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani.

— Surah al-Baqarah (2): 158–160.

Fokus Bab

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menjelaskan sebab nuzul, maksud lafaz utama dan tafsiran ayat 158 hingga 160 Surah al-Baqarah.
2. Menghuraikan perbezaan pendapat mazhab tentang hukum sa'i beserta dalil dan tarjih al-Sabuni serta Ibn Qudamah.
3. Menganalisis hukum menyembunyikan ilmu syarak dan khilaf ulama tentang upah mengajar al-Quran dan ilmu agama.
4. Mengaplikasikan pengajaran ayat dalam situasi semasa seperti ibadah umrah, tugas guru KAFA dan ceramah berbayar.

Situasi: Sa'i yang Tertinggal dan Ustaz yang Bergaji

Aiman pulang daripada umrah bersama rombongan kolej. Di asrama, dia bercerita bahawa sepupunya terlalu letih selepas tawaf, lalu terus bertahallul tanpa bersa'i kerana menyangka sa'i hanya amalan tambahan. Rakan sebiliknya, Hafiz, yang mengajar mengaji secara sambilan pada hujung minggu, tiba-tiba bertanya: "Kalau ilmu agama wajib disebarkan, halalkah duit yang aku terima setiap bulan?" Kedua-dua persoalan ini dijawab oleh tiga ayat yang berturutan dalam Surah al-Baqarah. Apakah hukum sa'i yang sebenar, dan bolehkah seseorang mengambil upah kerana mengajar al-Quran?

4.1 Mufradat dan Sebab Nuzul

Ayat 158 hingga 160 membawa dua tema yang kelihatan tersendiri. Ayat pertama berkaitan dengan ibadah sa'i dalam haji dan umrah, manakala dua ayat berikutnya mengecam orang yang menyembunyikan keterangan Allah. Kedua-dua tema ini dibahaskan dalam dua tajuk, iaitu sa'i antara Safa dan Marwah serta kitman al-'ilm (menyembunyikan ilmu syarak). Salah faham terhadap satu perkataan seperti junah pernah membawa seorang tabiin besar kepada kesimpulan yang kemudiannya ditegur oleh 'A'isyah RA. Oleh itu, lafaz kunci perlu difahami dahulu.

ANALISIS LAFAZ **Analisis lafaz ayat 158 hingga 160**

شَعَائِرِ اللهِ — Jamak sya'irah, iaitu tanda. Safa dan Marwah termasuk antara tanda kebesaran agama Allah dan tempat ibadah kepada-Nya.[1]	جُنَاحَ — Kecenderungan kepada dosa atau dosa itu sendiri. Maksudnya, tiada dosa dan tiada kesempitan untuk bersa'i antara Safa dan Marwah.[2]
يَطَّوَّفَ — Asalnya yatatawwafa; huruf ta' (ت) diidghamkan ke dalam huruf ta' tebal (ط). Dalam ayat ini ia bermaksud bersa'i tujuh kali antara kedua-dua bukit.[3]	يَكْتُمُونَ — Kitman bermaksud menyembunyikan, iaitu sengaja tidak menzahirkan sesuatu ketika ia diperlukan dan ada sebab untuk menzahirkannya.[4]
البينات والهدى — Al-Bayyinat ialah ayat-ayat yang jelas. Al-huda ialah segala yang menunjukkan kepada kebaikan dan membimbing ke jalan yang lurus.[5]	يَلعَنُهُمُ اللهُ — Allah menghalau dan menjauhkan mereka daripada rahmat-Nya. Asal laknat ialah menjauhkan dan mengusir.[6]
اللاعنون — Menurut pendapat yang disahihkan: para malaikat, para nabi dan seluruh manusia.[7]	وَأَصْلَحُواْ — Memperbaiki apa yang telah mereka rosakkan, iaitu membuang kata-kata yang diselewengkan atau membaiki perjalanan hidup dan amalan.[8]

Sebab nuzul ayat 158

'Urwah bin al-Zubayr pernah memahami ayat ini sebagai tanda bahawa sa'i tidak wajib, kerana frasa "tiada dosa" seolah-olah hanya memberi pilihan. 'A'isyah RA menegurnya dengan berkata bahawa jika itu maksudnya, tentu ayat itu berbunyi "tiada dosa jika tidak bersa'i" [9]. 'A'isyah RA menjelaskan bahawa golongan Ansar sebelum Islam berihram untuk berhala Manah, dan sesiapa yang berihram untuknya berasa serba salah untuk bersa'i antara Safa dan Marwah [10]. Riwayat Anas RA pula menyebut bahawa para sahabat menganggap kedua-dua bukit itu sebagai urusan jahiliah, lalu mereka menahan diri setelah datangnya Islam [11].

PETIKAN KITAB

ولكنها إنما نزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلّون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكان من أهلّ لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة

Maksudnya: Tetapi ayat ini diturunkan kerana golongan Ansar, sebelum memeluk Islam, berihram untuk Manah, berhala yang mereka sembah. Sesiapa yang berihram untuk berhala itu berasa serba salah untuk bersa'i di Safa dan Marwah.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 136.

Ayat 159 pula, menurut riwayat al-Suyuti dalam al-Durr al-Manthur, turun apabila Mu'adh bin Jabal RA dan beberapa sahabat bertanya kepada sekumpulan pendeta Yahudi tentang isi Taurat, lalu mereka menyembunyikannya [12]. Antara yang mereka sembunyikan ialah sifat Nabi Muhammad SAW dan sebahagian hukum seperti hukum rejam penzina [13].

4.2 Tafsiran Ayat

Sa'i antara dua bukit ini merupakan satu syiar agama dan sebahagian daripada manasik haji yang tidak boleh dicuaikan [14]. Persoalannya, mengapakah Allah SWT menggunakan ungkapan "tiada dosa" bagi ibadah yang begitu besar kedudukannya? Jawapannya terletak pada konteks sejarah. Dahulu terdapat berhala bernama Isaf di atas Safa dan Na'ilah di atas Marwah, dan orang musyrik mengusap kedua-duanya ketika tawaf. Orang Islam bimbang akan menyerupai amalan jahiliah, lalu turunlah ayat

itu untuk menghilangkan rasa serba salah tersebut. Sebenarnya, mereka bersa'i kerana Allah SWT, bukan kerana berhala [15]. Al-Jalalayn turut menyebut bahawa ayat ini turun ketika orang Islam tidak suka bersa'i atas sebab yang sama [3].

PETIKAN KITAB

إنه كان على الصفا صنم يقال له: (إساف) وعلى المروة صنم يقال له: (نائلة)

Maksudnya: Sesungguhnya dahulu di atas Safa ada sebuah berhala bernama Isaf, dan di atas Marwah ada berhala bernama Na'ilah.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 138.

Al-Fakhr al-Razi mengaitkan ayat ini dengan ayat-ayat kiblat sebelumnya. Kiblat dipindahkan ke Kaabah untuk menghidupkan syariat Nabi Ibrahim AS, dan sa'i juga termasuk syiar Nabi Ibrahim AS sebagaimana yang terdapat dalam kisah pembinaan Kaabah serta sa'i Hajar antara dua bukit [16]. Frasa "Allah Maha Membalas syukur" pula difahami sebagai pahala dan balasan, iaitu Allah memberi ganjaran dan tidak menyia-nyiakan amalan orang yang beramal [17]. Bagi lafaz "wa man tatawwa'a", jumhur membacanya dalam bentuk kata kerja lampau, manakala Hamzah dan al-Kisa'i membacanya "yattawwa'" dalam bentuk kata kerja mudari' [18].

Dalam ayat 159, terdapat dua kemungkinan makna al-Kitab: sama ada semua kitab yang diturunkan Allah (alif lam jenis), atau khusus Taurat dan Injil [19]. Ayat 160 pula membuka pintu taubat, tetapi taubat itu bersyarat, iaitu perlu disertai pembaikan dan penjelasan semula tentang apa yang disembunyikan. Taubat semata-mata tidak memadai tanpa memperbaiki perjalanan hidup dan mengikhlaskan amal [20].

4.3 Hukum Sa'i antara Safa dan Marwah

Para fuqaha mempunyai tiga pendapat tentang hukum sa'i [21]. Menurut pendapat pertama, sa'i ialah rukun haji. Ini merupakan mazhab Syafi'i dan Maliki serta salah satu riwayat daripada Imam Ahmad [22]. Menurut pendapat kedua, sa'i wajib tetapi bukan rukun, dan meninggalkannya mewajibkan dam. Inilah mazhab Abu Hanifah dan al-Thawri [23]. Menurut pendapat ketiga, sa'i sunat dan tiada apa-apa yang wajib jika ditinggalkan. Ini pula pendapat Ibn 'Abbas RA, Anas RA dan satu riwayat daripada Ahmad [24].

PERBAHASAN MAZHAB — **Hukum sa'i antara Safa dan Marwah dalam haji dan umrah**

Hanafi

Sa'i wajib, bukan fardu atau rukun. Jika ditinggalkan, haji tetap sah tetapi perlu ditampung dengan dam [25] [23]. [25]

HUJAH Kata-kata 'A'isyah RA bahawa haji tidak sempurna tanpa sa'i menunjukkan kekurangan, bukannya batal. Hal ini kerana luputnya perkara wajib membawa kekurangan, sedangkan luputnya perkara fardu membawa kerosakan [26].

Maliki

Sa'i rukun, dan inilah pendapat yang ma'ruf dalam mazhab. Sesiapa yang meninggalkan sa'i, walaupun satu pusingan atau sehasta, wajib kembali walaupun dari negerinya [27]. [27]

HUJAH Ibn Qudamah menukilkan bahawa Malik sependapat dengan 'A'isyah RA, 'Urwah dan al-Syafi'i, yang bersandar pada kata-kata 'A'isyah RA bahawa Rasulullah SAW dan kaum Muslimin bersa'i sehingga menjadi sunnah [28]. Ada juga riwayat Ibn al-Qassar daripada Malik yang menyatakan bahawa sa'i wajib dengan dam [27].

Syafi'i

Sa'i merupakan rukun haji. Haji tidak sempurna tanpanya. Ia tidak boleh ditampung dengan dam dan tidak luput selagi pelakunya masih hidup [29]. [29]

HUJAH Jumhur berhujah bahawa Nabi SAW menyempurnakan sa'i tujuh pusingan dan bersabda "Ambillah daripadaku manasik kamu", dan perintah itu menunjukkan wajib, lalu dirumuskan sebagai rukun [30].

Hanbali

Pendapat mazhab ialah sa'i itu rukun [31], tetapi Ibn Qudamah memilih pendapat al-Qadi bahawa sa'i wajib yang ditampung dengan dam [32]. [32]

HUJAH Al-Mughni mencatat dua riwayat daripada Ahmad, iaitu rukun [33], berdasarkan riwayat "Bersa'ilah kamu, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ke atas kamu sa'i" [34], dan sunat [35]. Ibn Qudamah menilai bahawa dalil riwayat rukun itu hanya menunjukkan wajib secara mutlak [32].

TARJIH Al-Sabuni menukilkan bahawa pengarang al-Mughni (Ibn Qudamah) merajihkan pendapat bahawa sa'i wajib dan peninggalannya boleh ditampung dengan dam, kerana dalil yang mewajibkannya hanya menunjukkan wajib secara mutlak, bukan kewajipan yang haji tidak sempurna tanpanya [36] [32]. Namun, al-Sabuni sendiri merajihkan pendapat jumhur bahawa sa'i rukun, kerana Nabi SAW bersa'i antara Safa dan Marwah lalu bersabda "Ambillah daripadaku manasik kamu", dan mengikut Rasulullah SAW itu wajib [37]. Beliau menolak dakwaan bahawa sa'i hanya sunat berdasarkan ayat itu, kerana menurut al-Tabari, makna "tatawwa'a" ialah melakukan haji dan umrah sunat sekali lagi [38].

Pihak Hanafi juga berhujah dengan ayat, iaitu penafian dosa menunjukkan keharusan, bukan rukun. Namun, perbuatan Nabi SAW menjadikannya wajib, seperti wuquf di Muzdalifah dan melontar jamrah [39]. Mereka turut berhujah dengan hadis 'Urwah bin

Mudarris RA yang menyebut bahawa Nabi SAW memberitahu tentang sempurnanya haji tanpa menyebut sa'i [40]. Golongan yang berpendapat bahawa sa'i sunat pula berpegang pada zahir "wa man tatawwa'a khayran" [41].

Perbandingan · Ringkasan tiga pendapat tentang hukum sa'i

Pendapat	Pendokong	Kesan jika ditinggalkan
Rukun	Syafi'i, Maliki, mazhab Hanbali	Sa'i perlu dilaksanakan sebagai rukun
Wajib (bukan rukun)	Abu Hanifah, al-Thawri; pilihan Ibn Qudamah	Haji sah; wajib dam
Sunat	Ibn 'Abbas RA, Anas RA, satu riwayat Ahmad	Tiada apa-apa yang wajib

Syarat dan cara sa'i secara ringkas

Dalam mazhab Syafi'i, al-Nawawi menggariskan tiga syarat sa'i dalam Minhaj al-Talibin [42]. Syarat-syarat ini menentukan sahnya sa'i menurut mazhab tersebut. Contohnya, sa'i yang dimulakan dari Marwah tidak memenuhi syarat susunan.

SYARAT & PERINCIAN **Syarat sah sa'i (mazhab Syafi'i)**

1. أن يبدأ بالصفا

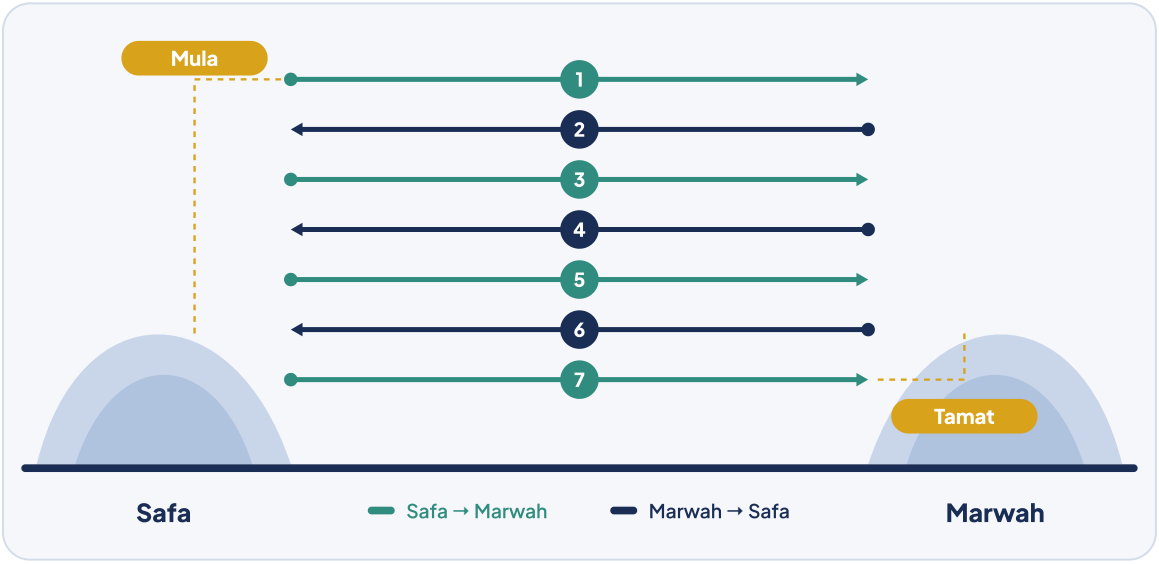
   Bermula dari Safa, bukan dari Marwah. [42]

2. وأن يسعى سبعا

   Tujuh pusingan: perjalanan dari Safa ke Marwah dikira satu pusingan, dan kembali dari Marwah ke Safa dikira satu pusingan lagi. [42]

3. وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم

   Dilakukan selepas tawaf rukun atau tawaf qudum, tanpa diselangi wuquf di Arafah. [42]



Tujuh pusingan sa'i bermula di Safa dan berakhir di Marwah [42]; Hajar berlari-lari anak antara kedua-dua bukit tujuh kali [43].

4.4 Menyembunyikan Ilmu dan Upah Mengajar al-Quran

Adakah ayat ini khusus untuk Ahli Kitab?

Walaupun ayat 159 turun mengenai pendeta Yahudi dan ulama Nasrani, ditegaskan bahawa ayat ini meliputi setiap orang yang menyembunyikan ayat Allah SWT dan hukum syarak, kerana kaedah usul menyatakan bahawa pengajaran diambil daripada keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab [44].

KAEDAH TAFSIR

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Perkara yang diambil kira ialah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab turunnya ayat.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 150.

PETIKAN KITAB

فهي تتناول كلّ من كتم علماً من دين الله، يُحتاج إلى بثه ونشره.

Maksudnya: Maka ayat ini meliputi setiap orang yang menyembunyikan ilmu daripada agama Allah yang perlu disebarkan dan dihebahkan.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 150.

Abu Hayyan mengaitkan keumuman ini dengan hadis yang menyatakan bahawa sesiapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, dia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang daripada api [45]. Beliau menambah bahawa para sahabat juga memahami ayat ini secara umum. Abu Hurayrah RA berkata bahawa jika tidak kerana satu ayat dalam Kitab Allah, beliau tidak akan meriwayatkan sebarang hadis [46]. Oleh itu, ilmu yang dimaksudkan ialah ilmu agama yang diperlukan oleh orang ramai, bukan semua maklumat.

PETIKAN KITAB

«من سُئل عن علم فكتمه أُلجم يوم القيامة بلجام من نار»

Maksudnya: Sesiapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, dia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang daripada api.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 150.

Bolehkah mengambil upah mengajar al-Quran dan ilmu agama?

Persoalan kedua ialah, adakah harus mengambil upah mengajar? Sebahagian ulama berhujah dengan ayat ini bahawa tidak harus mengambil upah mengajar al-Quran dan ilmu agama, kerana ayat itu memerintahkan supaya ilmu dizahirkan dan disebarkan [47]. Menurut al-Jassas, seseorang tidak berhak mendapat upah atas perkara yang memang wajib dilakukannya, sebagaimana tiada upah bagi perbuatan memeluk Islam [48]. Namun, ulama muta'akhkhirin melihat kelalaian manusia terhadap pendidikan agama, lalu mengharuskan upah, malah ada yang menganggapnya wajib demi memelihara ilmu agama [49]. Satu sumber menukilkan bahawa fuqaha mutaqaddimin bersepakat mengharamkan upah itu kerana ilmu ialah ibadah [50]. Namun, Ibn Qudamah menukilkan

bahawa Malik dan al-Syafi'i mengharuskannya [51]. Oleh itu, dakwaan kesepakatan tersebut tidak boleh difahami sebagai pendapat semua ulama tanpa mengambil kira nukilan ulama yang berbeza.

PERBAHASAN MAZHAB — Hukum mengambil upah mengajar al-Quran dan ilmu agama

Hanafi awal

Menurut mutaqaddimin Hanafi, tidak harus mengambil upah atas sebarang ketaatan, termasuk mengajar al-Quran [52].[53]

HUJAH Ibn 'Abidin menukilkan al-Hidayah bahawa setiap ketaatan yang khusus bagi orang Islam tidak sah diupah, berhujah dengan hadis "Bacalah al-Quran dan jangan makan dengannya" [53].

Hanafi akhir

Menurut muta'akhkhirin Hanafi, harus mengambil upah mengajar al-Quran, dan fatwa dalam mazhab dikeluarkan berdasarkan pendapat ini [54].[54]

HUJAH Ibn 'Abidin menukilkan al-Hidayah bahawa kelalaian dalam urusan agama telah berleluasa, dan menolak keharusan upah itu akan menyebabkan hafazan al-Quran hilang [54].

Maliki

Harus. Menurut Malik, tidak mengapa guru mengambil bayaran, sama ada disyaratkan atau tidak [55].[55]

HUJAH Dalam al-Mudawwanah, Malik juga berpendapat bahawa tidak mengapa mengupah muazin [56], termasuk orang yang diupah untuk azan dan menjadi imam di masjid orang yang mengupahnya [57].

Syafi'i

Akad ijarah dinilai sah untuk mengajar al-Quran kerana ia fardu kifayah, walaupun tugas itu menjadi tertentu ke atas orang yang diupah [58]. Bagi ilmu selain al-Quran, ijarah hanya sah jika murid dan perkara yang diajar ditentukan [59].[58]

HUJAH Al-Khatib al-Syirbini membawa hadis riwayat al-Bukhari: "Sesungguhnya perkara yang paling berhak kamu ambil upah atasnya ialah Kitab Allah" [60].

Hanbali

Menurut al-Buhuti, akad ijarah untuk mengajar al-Quran dan fiqh tidak sah dan haram [61], tetapi harus menerima ju'alah [62], rizq (elaun) atau wakaf kerana ia bukan upah [63] [64].[61]

HUJAH Al-Buhuti berhujah bahawa perbuatan ini mesti menjadi qurbah [65]. Al-Mughni mencatat dua riwayat daripada Ahmad, dan riwayat larangan bersandar pada hadis 'Uthman bin Abi al-'As RA tentang muazin yang tidak mengambil upah azan [66]. Namun, Ibn Qudamah memahami larangan Ahmad itu sebagai makruh, bukan haram [67], dan beliau mencatat bahawa Malik dan al-Syafi'i mengharuskannya [51].

TARJIH Al-Sabuni mengakui bahawa pandangan mutaqaddimin mengangkat ilmu ke darjat ibadah, tetapi beliau menegaskan bahawa ilmu syariah hampir hilang walaupun dengan adanya fatwa muta'akhkhirin yang mengharuskan upah, apatah lagi jika gaji dan upah dilarang [68].

PETIKAN KITAB

ولكنّ علوم الشريعة تكاد تضيع مع الأخذ بفتوى المتأخرين، من إباحة أخذ الأجرة على التعليم، فكيف لو أخذنا بفتوى المتقدمين ومنعنا أخذ الرواتب والأجور؟

Maksudnya: Tetapi ilmu-ilmu syariah hampir hilang walaupun dengan berpegang pada fatwa muta'akhkhirin yang mengharuskan upah mengajar. Maka bagaimana pula jika kita berpegang pada fatwa mutaqaddimin dan melarang pengambilan gaji dan upah?

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 152.

PETIKAN KITAB

وبعض مشايخنا - رحمهم الله تعالى - استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى

Maksudnya: Sebahagian guru kami (semoga Allah merahmati mereka) menganggap baik (istihsan) mengupah orang untuk mengajar al-Quran pada hari ini kerana kelalaian dalam urusan agama telah jelas kelihatan. Menolaknya bererti menyia-nyiakan hafazan al-Quran, dan fatwa adalah berdasarkan pendapat ini.

Ibn 'Abidin, Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar, j. 6, hlm. 55.

INGAT!

Larangan dalam ayat 159 ialah larangan menyembunyikan ilmu agama yang diperlukan oleh orang ramai. Mengambil gaji mengajar tidak dikira sebagai menyembunyikan ilmu. Khilaf tentang upah dibincangkan secara berasingan, dan Maliki, Syafi'i serta fatwa muta'akhkhirin Hanafi mengharuskannya. Menurut mazhab Syafi'i, ijarah sah untuk mengajar al-Quran, manakala ilmu lain memerlukan murid dan perkara yang diajar ditentukan [59].

4.5 Pengajaran, Hikmah dan Aplikasi Semasa

Hikmah sa'i ialah menghidupkan salah satu peristiwa paling indah dalam sejarah manusia [69], iaitu kisah Sayyidatina Hajar bersama anaknya, Nabi Isma'il AS. Apabila bekalan air habis, Hajar naik ke Safa untuk melihat sama ada terdapat sesiapa di sekitarnya, kemudian turun dan berlari ke Marwah, lalu menempuh tujuh pusingan antara kedua-dua bukit [43]. Ibn 'Abbas RA berkata bahawa itulah sa'i manusia antara kedua-dua bukit [70]. Setiap jemaah yang bersa'i sedang mengulangi usaha seorang ibu yang bertawakal tetapi tetap berikhtiar.

PETIKAN KITAB

فأخذت تهرول وتسعى بين (الصفا والمروة) سبع مرات.

Maksudnya: Lalu beliau mula berlari-lari anak dan bersa'i antara Safa dan Marwah sebanyak tujuh kali.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 143.

Hikmah larangan menyembunyikan ilmu berkaitan dengan tujuan risalah. Menyembunyikan ilmu bermakna melumpuhkan fungsi risalah dan mengkhianati amanah yang diletakkan oleh Allah SWT pada bahu ulama [71]. Hal ini dirumuskan dalam satu ungkapan yang ringkas.

HIKMAH PENSYARIATAN

فنشر العلم عبادة، وكتمه جناية

Menyebarkan ilmu ialah ibadah, dan menyembunyikannya ialah jenayah.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 153.

Syiar Allah

Safa dan Marwah termasuk tanda agama Allah yang dijadikan tempat ibadah [72].

Sa'i bukan pilihan

Menurut pandangan yang mewajibkannya, sa'i wajib bagi orang yang berhaji atau berumrah [73].

Ilmu ialah amanah

Menyembunyikan ilmu ialah pengkhianatan terhadap amanah ulama [71].

Taubat bersyarat

Taubat perlu disertai pembaikan diri dan keikhlasan amal [20].

Pengajaran utama ayat 158 hingga 160

CONTOH APLIKASI Aplikasi hukum sa'i

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Seorang jemaah haji selesai tawaf lalu bergunting tanpa bersa'i kerana keletihan.	**Menurut mazhab Syafi'i, hajinya belum sempurna dan dia belum bertahallul sepenuhnya sehingga dia menyempurnakan sa'i [74], kerana sa'i ialah rukun yang tidak boleh diganti dengan dam [29].** Mazhab Hanafi pula menganggap sa'i sebagai wajib sahaja, maka haji itu sah tetapi tidak sempurna, dan perlu ditampung dengan dam [26 23].
2	Seorang jemaah memulakan sa'i dari Marwah kerana tersilap pintu.	**Perjalanan dari Marwah ke Safa itu tidak dikira sebagai pusingan pertama kerana sa'i mesti bermula dari Safa [42].** Dia perlu mengira pusingan semula dari Safa supaya genap tujuh pusingan.
3	Seorang jemaah bersa'i dahulu sebelum melakukan sebarang tawaf.	**Menurut mazhab Syafi'i, sa'i itu tidak sah kerana mesti dilakukan selepas tawaf rukun atau tawaf qudum tanpa diselangi wuquf di Arafah [42].** Dia perlu bertawaf dahulu, kemudian mengulangi sa'i.
4	Seorang pelajar berasa janggal bersa'i kerana menyangka ia sekadar meniru kisah lama.	**Sa'i merupakan syiar Allah SWT dan dilakukan kerana Allah SWT, sebagaimana para sahabat diyakinkan bahawa mereka bersa'i bukan kerana berhala [15].** Ayat turun untuk menghilangkan rasa serba salah tersebut.

CONTOH APLIKASI Aplikasi hukum ilmu dan upah

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Guru KAFA dan guru tahfiz menerima gaji bulanan daripada kerajaan negeri atau maahad.	**Bagi guru tahfiz yang mengajar al-Quran, hukumnya harus menurut Maliki, Syafi'i dan fatwa muta'akhkhirin Hanafi [55 54]. Bagi guru KAFA yang mengajar ilmu selain al-Quran, Syafi'i mensyaratkan murid dan perkara yang diajar ditentukan [59]. Mazhab Hanbali pula mengharuskannya jika diterima sebagai ju'alah, rizq atau elaun, bukan akad upah [63].** Mengajar al-Quran ialah fardu kifayah yang sah diupah [58].
2	Seorang penceramah dijemput ke surau kolej dan diberi sagu hati tanpa diminta.	**Harus. Menurut Malik, tidak mengapa guru menerima bayaran sama ada disyaratkan atau tidak [55].** Pemberian itu tidak menjadikan ilmu tersebut disembunyikan.
3	Seorang ustaz enggan menjelaskan hukum solat musafir kepada pelajar kecuali pelajar itu membayar.	**Perbuatan ini boleh menghampiri ancaman ayat 159 jika ilmu itu diperlukan oleh penanya [75]. Keadaan ini berbeza daripada guru yang menerima gaji tetap, yang diharuskan oleh jumhur mengikut perincian di atas.** Hadis mengancam orang yang ditanya lalu menyembunyikan ilmu [45] dengan kekang daripada api.
4	Seorang pelajar sengaja tidak berkongsi nota fiqh dengan rakan supaya dia sahaja mendapat markah tinggi.	**Perbuatan ini bukan kitman yang dimaksudkan secara langsung, tetapi semangat ayat ini menuntut supaya ilmu yang bermanfaat disebarkan [71].** Kitman ialah menyembunyikan sesuatu ketika ia diperlukan dan ada sebab menzahirkannya [4].

TAHUKAH ANDA?

Di atas Safa dan Marwah dahulu terdapat dua berhala bernama Isaf dan Na'ilah, seperti yang diriwayatkan daripada Ibn 'Abbas RA [15]. Inilah sebab para sahabat berasa serba salah untuk bersa'i.

TAHUKAH ANDA?

Abu Hurayrah RA pernah berkata bahawa jika tidak kerana ayat 159 Surah al-Baqarah, beliau tidak akan meriwayatkan sebarang hadis [46].

AKTIVITI · Pembentangan Kumpulan

Bahagikan peserta kepada empat kumpulan. Setiap kumpulan mewakili satu mazhab dan membentangkan pendiriannya tentang dua isu bab ini (selama lima minit).

1. Sediakan satu slaid: pendapat, dalil dan kesan praktikal.
2. Akhiri dengan satu kes semasa di Malaysia.
3. Peserta mengundi hujah terkuat. Fasilitator merumuskan perbahasan.

4.6 Rumusan Visual

1 Tawaf
Selesaikan tawaf umrah dahulu [42].

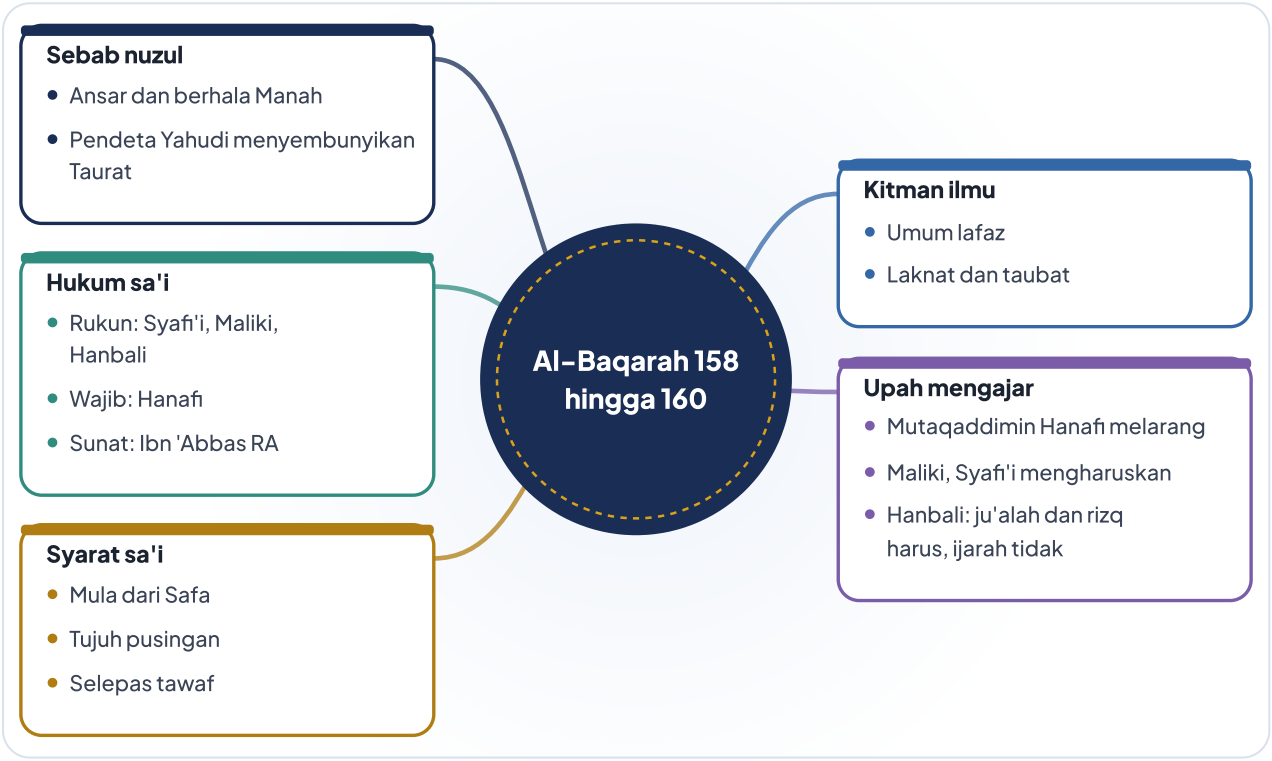
2 Ke Safa
Mulakan dari Safa [42].

3 Tujuh pusingan
Safa ke Marwah satu, Marwah ke Safa satu [42].

4 Tamat di Marwah
Perjalanan ketujuh berakhir di Marwah.

5 Bergunting
Bercukur atau bergunting, sebahagian amalan umrah [76].

Turutan ibadah sa'i dalam umrah (mazhab Syafi'i)



Peta minda Bab 4

Ringkasan Bab 4

- Ayat 158 turun untuk menghilangkan rasa serba salah para sahabat terhadap sa'i kerana amalan jahiliah di Safa dan Marwah, bukan untuk menyatakan sa'i sekadar harus.
- Ungkapan "tiada dosa" difahami melalui sebab nuzul, sebagaimana teguran 'A'isyah RA kepada 'Urwah.
- Sa'i ialah rukun menurut Syafi'i, Maliki dan mazhab Hanbali, wajib yang ditampung dengan dam menurut Hanafi dan pilihan Ibn Qudamah, dan sunat menurut Ibn 'Abbas RA serta satu riwayat Ahmad. Al-Sabuni merajihkan pendapat jumhur.
- Syarat sa'i dalam mazhab Syafi'i: bermula dari Safa, tujuh pusingan, dan selepas tawaf rukun atau qudum tanpa diselangi wuquf di Arafah.
- Ayat 159 bersifat umum, meliputi setiap orang yang menyembunyikan ilmu agama yang diperlukan, berdasarkan kaedah keumuman lafaz.
- Mutaqaddimin Hanafi melarang upah mengajar al-Quran. Muta'akhkhirin Hanafi, Maliki dan Syafi'i mengharuskannya, manakala mazhab Hanbali melarang akad ijarah tetapi mengharuskan ju'alah, rizq atau elaun. Dalam mazhab Syafi'i, ijarah diharuskan bagi pengajaran al-Quran, manakala ilmu lain memerlukan murid dan perkara yang diajar ditentukan.
- Hikmah sa'i ialah menghidupkan kisah Hajar, manakala larangan kitman menjaga amanah ilmu dan fungsi risalah.

Uji Kefahaman

1 Menurut 'A'isyah RA, jika sa'i benar-benar tidak wajib, bagaimanakah ayat 158 sepatutnya berbunyi?

(A) Tiada dosa jika tidak bersa'i antara keduanya
(B) Wajib bersa'i antara keduanya
(C) Sunat bersa'i antara keduanya
(D) Dosa bagi sesiapa yang bersa'i

2 Apakah nama berhala yang terletak di atas Marwah menurut riwayat Ibn 'Abbas RA?

(A) Isaf
(B) Na'ilah
(C) Manah
(D) Hubal

3 Mazhab manakah yang berpendapat sa'i wajib tetapi bukan rukun dan meninggalkannya mewajibkan dam?

(A) Syafi'i
(B) Maliki
(C) Hanafi
(D) Zahiri

4 Antara berikut, yang manakah BUKAN syarat sa'i dalam mazhab Syafi'i?

(A) Bermula dari Safa
(B) Tujuh pusingan
(C) Selepas tawaf rukun atau qudum
(D) Berwuduk sepanjang sa'i

5 Kaedah yang digunakan untuk menyatakan bahawa ayat 159 tidak khusus bagi Ahli Kitab ialah

(A) Al-umur bi maqasidiha
(B) Al-'ibrah bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab
(C) Al-yaqin la yazulu bi al-syakk
(D) Al-darar yuzal

6 Apakah sebab muta'akhkhirin Hanafi mengharuskan upah mengajar al-Quran?

(A) Hadis "Bacalah al-Quran dan jangan makan dengannya"
(B) Mengajar al-Quran bukan ibadah
(C) Kelalaian dalam urusan agama dan kebimbangan bahawa hafazan al-Quran akan hilang
(D) Ijmak sahabat

Soalan Perbincangan

1. Huraikan sebab nuzul ayat 158 Surah al-Baqarah dan jelaskan bagaimana ia menjawab kekeliruan tentang ungkapan "fala junaha".
2. Bandingkan pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali tentang hukum sa'i beserta dalil masing-masing, kemudian nyatakan tarjih al-Sabuni dan tarjih Ibn Qudamah.
3. Seorang guru tahfiz di Malaysia menerima elaun bulanan, manakala seorang ustaz enggan menjawab soalan hukum tanpa bayaran. Analisis kedua-dua situasi berdasarkan ayat 159 dan khilaf ulama tentang upah mengajar al-Quran.

NOTA RUJUKAN BAB 4

1. al-Sabuni, *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, j. 1, hlm. 133.
2. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 135.
3. al-Mahalli dan al-Suyuti, *Tafsir al-Jalalayn*, hlm. 32.
4. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 145.
5. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 146.
6. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 146.
7. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 147.
8. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 147.
9. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 136.
10. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 136.
11. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 136.
12. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 148.
13. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 147.
14. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 135.
15. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 138.
16. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 138.
17. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 138.
18. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 137.
19. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 149.
20. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 152.
21. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 139.
22. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 139.
23. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 139.
24. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 139.
25. al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, j. 2, hlm. 133.
26. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 2, hlm. 133.
27. al-Hattab, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil*, j. 3, hlm. 84.
28. Ibn Qudamah, *al-Mughni*, j. 3, hlm. 194.
29. al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 8, hlm. 103.
30. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 139.
31. al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, j. 2, hlm. 380.
32. *al-Mughni*, j. 3, hlm. 194.
33. *al-Mughni*, j. 3, hlm. 194.
34. *al-Mughni*, j. 3, hlm. 194.
35. *al-Mughni*, j. 3, hlm. 194.

36. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 141.
37. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 141.
38. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 141.
39. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 140.
40. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 140.
41. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 141.
42. al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin (matan, dicetak bersama Mughni al-Muhtaj)*, j. 2, hlm. 255.
43. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 143.
44. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 150.
45. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 150.
46. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 150.
47. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 150.
48. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 151.
49. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 151.
50. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 151.
51. *al-Mughni*, j. 5, hlm. 323.
52. Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, j. 2, hlm. 199–200.
53. *Radd al-Muhtar*, j. 6, hlm. 55.
54. *Radd al-Muhtar*, j. 6, hlm. 55.
55. Malik, *al-Mudawwanah*, j. 1, hlm. 160.
56. *al-Mudawwanah*, j. 1, hlm. 160.
57. *al-Mudawwanah*, j. 1, hlm. 160.
58. al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 3, hlm. 461.
59. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 3, hlm. 462.
60. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 3, hlm. 462.
61. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 4, hlm. 12.
62. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 4, hlm. 12.
63. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 4, hlm. 12.
64. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 4, hlm. 12.
65. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 4, hlm. 12.
66. *al-Mughni*, j. 5, hlm. 323.
67. *al-Mughni*, j. 5, hlm. 323.
68. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 152.
69. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 142.
70. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 144.
71. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 153.
72. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 142.
73. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 142.
74. *al-Majmu'*, j. 8, hlm. 197.
75. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 150.
76. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 134.

BAB

05

AYAT HUKUM



Makanan yang Baik dan yang Diharamkan

SURAH AL-BAQARAH, AYAT 172–173

إباحة الطيبات وتحريم الخبائث

☆ FIRMAN ALLAH SWT

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٧٣

Maksudnya: (172) Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. (173) Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, dan darah, dan daging babi, dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah maka sesiapa terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak menginginginya dan tidak pula melampaui batas (pada kadar benda yang dimakan itu), maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

— Surah al-Baqarah (2): 172–173.

Fokus Bab

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menjelaskan maksud lafaz-lafaz utama ayat 172–173 Surah al-Baqarah serta kaitannya dengan ayat sebelumnya.
2. Menghuraikan hukum makanan yang baik dan empat perkara yang diharamkan, termasuk maksud darurat dan syarat 'ghayra baghin wa la 'adin'.
3. Membandingkan pendapat mazhab tentang mengambil manfaat daripada bangkai, bangkai ikan dan belalang, darah yang tinggal dalam daging serta kadar makan ketika darurat.
4. Mengaplikasikan hukum-hakam ayat dalam isu semasa seperti produk import, gelatin, kulit dan situasi terdesak.

Situasi: Ikan Terapung Selepas Hujan Lebat

Selepas hujan lebat, puluhan ekor tilapia di kolam bapa saudara Hafiz mati terapung. Bapa saudaranya mahu menjual ikan itu dengan harga murah di pasar malam. Seorang rakan menegur: 'Itu bangkai, haram!' Seorang lagi membalas: 'Bangkai ikan halal, ada hadisnya.' Ibu Hafiz pula bertanya tentang kasut kulit import dan gula-gula bergelatin. Siapakah yang betul, dan apakah pegangan setiap mazhab?

5.1 Mufradat dan Sebab Nuzul

ANALISIS LAFAZ **Analisis lafaz ayat 172–173**

طَيِّبَات	Rezeki yang halal; menurut al-Jalalayn, maksudnya 'yang dihalalkan'.[1]
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ	Mengakui nikmat yang diterima dengan disertai sejenis pengagungan.[2]
أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ	Asalnya bermaksud meninggikan suara; di sini merujuk kepada binatang yang disembelih untuk berhala dengan menyebut nama selain Allah SWT.[3]
اضْطُرَّ	Orang yang ditimpa darurat sehingga terpaksa memakan apa yang diharamkan Allah SWT.[4]
بَاغٍ	Dari sudut bahasa, bermaksud orang yang mencari kebaikan atau keburukan; di sini dikhususkan kepada orang yang mencari keburukan.[5]
عَادٍ	Diambil daripada kata 'udwan, iaitu zalim dan melampaui had.[6]
الْمَيْتَةَ	Haiwan yang mati dengan sendirinya, atau dimatikan tanpa sembelihan menurut syarak.[7]

Baghi ialah orang yang memakan melebihi keperluan, manakala 'adi ialah orang yang memakan benda haram sedangkan masih ada makanan lain [8].

Sebab nuzul dan kaitan ayat

Tiada sebab nuzul (sebab turunnya ayat) khusus yang disebut bagi ayat ini, akan tetapi kaitannya dengan ayat lain telah diterangkan. Ayat 168 menyeru seluruh manusia supaya makan yang halal lagi baik, tetapi ayat ini ditujukan khusus kepada orang beriman [9]. Orang jahiliah juga menghalalkan bangkai lalu membantah: 'Kamu tidak makan apa yang dibunuh Allah, tetapi makan apa yang kamu sembelih sendiri' [10].

5.2 Tafsiran Ayat: Tayyibat, Empat Perkara Haram dan Darurat

Ayat ini menjelaskan bahawa Allah SWT menyuruh orang beriman menikmati rezeki halal lagi baik [11], lalu menerangkan perkara keji yang telah diharamkan, iaitu perkara yang menjijikkan bagi tabiat yang sihat atau jelas memudaratkan tubuh [12].

PETIKAN KITAB

المرادُ من الطيبات الرزقُ الحلال، فكل ما أحلّه الله فهو طيّب، وكلّ ما حرّمه فهو خبيث

Maksudnya: Maksud al-tayyibat ialah rezeki yang halal. Maka setiap yang dihalalkan Allah itu baik, dan setiap yang diharamkan-Nya itu keji.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 159.

'Umar bin 'Abd al-'Aziz menyatakan bahawa maksudnya ialah kebaikan cara memperoleh rezeki, bukan kebaikan makanan [13].

HADIS · Riwayat Muslim

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِما أمر به المرسلين.

Maksudnya: Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima melainkan yang baik. Allah juga memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang Dia perintahkan kepada para rasul.

Muslim, Sahih Muslim, j. 2, hlm. 703, no. hadis 1015.

Mengapa yang disebut hanya empat perkara?

Lafaz innama memberi makna pembatasan (al-hasr) [14]. Menurut Abu Hayyan, Allah SWT menyebut perkara yang haram kerana jumlahnya lebih sedikit [15].

Menurut al-Alusi, Allah SWT mengharamkan zat bangkai itu sendiri, maka semua bentuk penggunaannya turut diharamkan [16]. Al-Jalalayn mengecualikan ikan dan belalang daripada bangkai [17].

Darurat dan maksud ghayra baghin wa la 'adin

Imam al-Nawawi menyatakan bahawa umat telah bersepakat bahawa orang yang terdesak dan tiada makanan suci boleh memakan bangkai, darah dan daging babi [18]. Namun, lapar yang kuat semata-mata belum dikira darurat [19]. Jika kesabaran sudah habis dan lapar menyeksa, al-Nawawi menyatakan bahawa qawl yang lebih sahih membolehkan dia memakannya [20].

KAEDAH FIQH

الضرورات تبيح المحظورات ومن ثم أبيحت الميتة عند المخمصة

Keadaan darurat mengharuskan perkara yang dilarang; oleh sebab itulah bangkai diharuskan ketika kebuluran.

al-Zarkasyi, al-Manthur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, j. 2, hlm. 317.

Khilaf tentang kadar makan berpunca daripada perbezaan memahami maksud ghayra baghin wa la 'adin. Jumhur mentafsirkan baghi sebagai orang yang makan tanpa keperluan dan 'adi sebagai orang yang melampaui had darurat [21], manakala Imam Malik mentafsirkan baghi sebagai penderhaka terhadap pemerintah [22].

PERBAHASAN MAZHAB

Berapakah kadar bangkai yang boleh dimakan oleh orang yang terdesak?

Hanafi

Al-Haskafi: makan ketika terdesak, walaupun yang dimakan itu bangkai, hukumnya fardu sekadar menolak kebinasaan diri. [23]

HUJAH Dia akan diberi pahala. Kadarnya juga ialah kadar yang membolehkan dia solat dalam keadaan berdiri dan berpuasa. Menurut nukilan al-Jassas, Abu Hanifah dan para sahabatnya menghadkan makanan itu kepada kadar yang menolak kebinasaan [24].

Maliki

Terdapat dua nukilan daripada Malik. Pertama, boleh makan hingga kenyang dan membawa bekal (al-Mawwaq menukilkannya daripada al-Baji) [25]**. Kedua, hanya sekadar sadd al-ramaq tanpa sampai kenyang, tetapi jika darurat berterusan, tiada khilaf bahawa makan hingga kenyang adalah harus (al-Khurasyi menukilkannya daripada Ibn al-'Arabi)** [26]**.** [25]

HUJAH Darurat mengangkat (menghilangkan) pengharaman, maka bangkai kembali menjadi harus [27].

Syafi'i

Al-Syirazi: dia boleh makan sekadar menyambung nyawa (sadd al-ramaq), tetapi tentang makan hingga kenyang, terdapat dua qawl [28]**.** [29]

HUJAH Dalilnya ialah ayat fa man idturra. Qawl yang melarang makan hingga kenyang (pilihan al-Muzani) beralasan bahawa dia sudah tidak terdesak lagi selepas sadd al-ramaq.

Hanbali

Dia tidak boleh makan hingga kenyang, akan tetapi al-Muwaffaq dan sebahagian ulama mengharuskannya jika darurat berterusan [30]**.** [31]

HUJAH Ayat hanya mengecualikan kadar yang diperlukan ketika darurat; apabila darurat hilang, hukum asal kembali.

TARJIH Al-Sabuni tidak mentarjihkan antara kedua-dua pendapat, malah menyatakan bahawa setiap pihak mempunyai pandangannya sendiri [32]. Beliau hanya menisbahkan pendapat sadd al-ramaq kepada jumhur, kerana keharusan darurat diukur mengikut kadarnya [33]. Dalam mazhab Syafi'i, al-Nawawi menyatakan bahawa yang sahih ialah sadd al-ramaq sahaja [34], tetapi beliau juga menilai sebagai rajih perincian Imam al-Haramain dan al-Ghazali. Menurut perincian itu, orang yang berada di padang pasir dan bimbang tidak dapat merentasinya lalu binasa jika dia tidak makan hingga kenyang, boleh makan hingga kenyang. Orang yang berada di bandar dan menjangka akan mendapat makanan yang suci pula hanya boleh makan sekadar sadd al-ramaq, manakala keadaan antara kedua-duanya kekal diperselisihkan [35]. Nukilan Hanafi yang dikemukakan turut menghadkan bangkai kepada kadar yang menolak kebinasaan [24].

KAEDAH FIQH

ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ومن ثم لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق

Apa yang diharuskan kerana darurat diukur mengikut kadarnya; oleh sebab itu, seseorang tidak boleh memakan bangkai melainkan sekadar menyambung nyawa.

al-Zarkasyi, al-Manthur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, j. 2, hlm. 320.

PERBAHASAN MAZHAB

Adakah orang yang bermusafir untuk maksiat boleh memakan bangkai ketika terdesak?

Maliki	Pendapat masyhur: musafir maksiat tetap boleh mengambil rukhsah memakan bangkai.[36] HUJAH Pendapat ini dinukilkan oleh al-Hattab daripada al-Qawanin karya Ibn Juzayy dan al-Dhakhirah. Beliau turut menukilkan daripada al-Qurtubi bahawa dia wajib makan walaupun bermusafir untuk melakukan maksiat[37].
Syafi'i	Al-Nawawi: musafir maksiat tidak boleh memakan bangkai sehingga bertaubat, dan inilah pendapat sahih yang masyhur.[38] HUJAH Dalilnya ialah ayat ghayra baghin wa la 'adin. Al-Jalalayn mentafsirkan baghi sebagai pemberontak dan 'adi sebagai perompak[39], lalu menyamakan setiap musafir maksiat dengan kedua-dua golongan itu[40].
Hanbali	Musafir maksiat seperti perompak dan hamba yang lari tidak boleh memakan bangkai kecuali selepas bertaubat.[41] HUJAH Dengan taubat, dia kembali menjadi orang yang layak menerima rukhsah.

5.3 Mengambil Manfaat daripada Bangkai

Terdapat beberapa persoalan hukum-hakam yang timbul pada ayat ini. Persoalan pertama ialah, adakah larangan itu hanya meliputi makan bangkai atau semua penggunaannya[42]? Sebahagian ulama berpendapat bahawa yang diharamkan hanyalah memakannya[43]. 'Ata' pula mengharuskan penggunaan lemak dan kulit bangkai seperti untuk menyapu kapal[44]. Adapun al-Jassas, beliau mengharamkan semua manfaat sehingga bangkai tidak boleh diberi makan kepada anjing dan haiwan pemburu[45].

Jumhur mengharamkan semua manfaat[46] berdasarkan hadis yang menceritakan tentang orang Yahudi yang mencairkan lemak yang diharamkan lalu menjual dan memakan hasilnya. Oleh itu, bangkai tidak boleh dijual atau dimanfaatkan kecuali yang dinyatakan nas[47].

HADIS · Riwayat al-Bukhari

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ

Maksudnya: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala. Lalu ada yang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai, kerana ia digunakan untuk menyapu kapal, meminyakkan kulit dan dijadikan bahan bakar pelita oleh orang ramai? Baginda menjawab: Tidak, ia haram.

al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, j. 3, hlm. 84, no. hadis 2236.

HADIS · Riwayat Muslim

إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طهر

Maksudnya: Apabila kulit telah disamak, maka ia menjadi suci.

Muslim, Sahih Muslim, j. 1, hlm. 277, no. hadis 366.

PERBAHASAN MAZHAB **Adakah kulit bangkai menjadi suci dengan disamak?**

Hanafi	Al-Kasani: samak menyucikan semua kulit kecuali kulit manusia dan babi.[48] **HUJAH** Dalilnya ialah hadis 'ayyuma ihabin dubigha faqad tahura' dan sabda Baginda tentang qirbah daripada kulit bangkai: 'dibaghuha tahuruha' (samaknya ialah penyuciannya)[49].
Maliki	Pendapat masyhur ialah kulit bangkai tidak suci walaupun disamak. Menurut al-Mudawwanah, ia tidak boleh dijual dan tidak boleh dijadikan alas solat[50].[51] **HUJAH** Menurut al-Hattab, kebanyakan ahli mazhab menyifatkannya suci terhad, manakala 'Abd al-Wahhab dan Ibn Rushd menyifatkannya najis yang dirukhsahkan. Perbezaan itu hanya pada lafaz (lafzi)[52]. Rukhsah itu hanya berlaku bagi benda kering dan air[53].
Syafi'i	Menurut al-Nawawi dalam Minhaj, kulit yang najis kerana mati menjadi suci dengan disamak, baik zahir mahupun batinnya, menurut pendapat yang masyhur. Kulit anjing, babi dan yang seumpamanya dikecualikan kerana kulit tersebut tidak menjadi suci dengan samak[54].[55] **HUJAH** Imam al-Khatib al-Syirbini berhujah dengan hadis riwayat Muslim 'ayyuma ihabin dubigha faqad tahura' dan hadis 'halla akhadhtum ihabaha'[56].
Hanbali	Kulit bangkai tidak suci dengan samak, dan ini pendapat 'Umar RA, anaknya, 'A'isyah RA dan 'Imran bin Husayn RA.[57] **HUJAH** Mazhab ini berhujah dengan riwayat 'Abd Allah bin 'Ukaym yang menceritakan tentang surat Rasulullah SAW yang ditulis sebulan atau dua bulan sebelum Baginda wafat dan melarang memanfaatkan kulit bangkai. Menurut Kasysyaf, hadis ini datang terkemudian lalu memansuhkan rukhsah itu.

Jumhur turut mengharamkan lemak babi kerana daging merangkumi lemak, dan inilah yang dinyatakan sebagai pendapat yang sahih[58]. Lafaz daging disebut untuk menunjukkan bahawa zat babi itu haram, sama ada disembelih atau tidak[59].

5.4 Bangkai Ikan dan Belalang serta Darah dalam Daging

Bangkai diharamkan dengan nas yang qat'i, namun terdapat hadis yang mengkhususkannya, termasuk kisah pasukan Abu 'Ubaydah RA yang menemui seekor haiwan laut besar yang telah mati, bernama al-'Anbar[60].

HADIS · Riwayat al-Tirmidhi

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ

Maksudnya: Air laut itu suci lagi menyucikan, dan bangkainya halal.

al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, j. 1, hlm. 100, no. hadis 69.

Berdasarkan hadis-hadis tersebut, termasuk hadis dua bangkai dan dua darah, jumhur fuqaha telah mengkhususkan bangkai laut daripada keumuman ayat itu dan mengharuskan belalang. Akan tetapi, Hanafi mengharamkan ikan yang mati dengan sendirinya

tanpa sebab luar lalu terapung (al-tafi) [61]. Maliki pula tidak mengharuskan bangkai belalang kerana menurut penilaian mereka, tiada riwayat yang sahih tentangnya [62].

PERBAHASAN MAZHAB **Hukum bangkai ikan (termasuk yang terapung) dan belalang**

Hanafi

Ikan yang mati sendiri dalam air tanpa sebab luar (al-tafi) tidak halal, sama ada ia timbul atau tidak. Jika ia mati kerana panas, sejuk atau air keruh, terdapat dua riwayat [63]. Belalang adalah halal [64]. [65]

HUJAH Mazhab ini berhujah dengan riwayat Jabir RA yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW melarang memakan ikan terapung [66].

Maliki

Bangkai ikan adalah halal [62]. Belalang yang mati dengan sendirinya tidak boleh dimakan. Belalang yang dimatikan melalui suatu perbuatan, seperti mencabut kepalanya, merebus, menggoreng, membakar atau memotong sayap atau kakinya hingga mati, boleh dimakan. [67]

HUJAH Belalang perlu dimatikan dengan suatu perbuatan sebagai ganti sembelihan, menurut nas al-Mudawwanah.

Syafi'i

Bangkai ikan dan belalang halal, sama ada mati dengan sebab atau tidak, terapung atau tenggelam. [68]

HUJAH Dalilnya ialah ayat 'uhilla lakum saydu al-bahr', hadis dua bangkai dan 'al-hillu maytatuhu'. Ikan dan belalang tidak dapat disembelih dengan cara biasa.

Hanbali

Belalang halal walaupun mati tanpa sebab. Haiwan yang hanya hidup di air pula halal tanpa sembelihan, sama ada ditangkap, dicampak ke laut, terdampar atau terapung [69]. [70]

HUJAH Ikan dan belalang dikecualikan daripada keumuman pengharaman bangkai yang memerlukan sembelihan [71].

TAHUKAH ANDA?

'Abd Allah bin Abi Awfa RA menceritakan bahawa mereka menyertai tujuh peperangan bersama Rasulullah SAW dan memakan belalang [72].

Darah yang masih tinggal dalam daging

Ulama telah bersepakat bahawa darah itu haram dan najis, tidak boleh dimakan dan tidak boleh dimanfaatkan [73]. Ayat 173 menyebutnya secara mutlak, manakala Surah al-An'am mengikatnya dengan sifat mengalir.

FIRMAN ALLAH

... أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا ...

Maksudnya: ...atau darah yang mengalir...

Surah al-An'am (6): 145.

Ulama memahami lafaz darah yang disebut secara mutlak dalam ayat 173 dengan merujuk kepada lafaz yang diikat dengan sifat mengalir dalam Surah al-An'am. Maka, darah yang dimaksudkan dalam pengharaman itu ialah darah yang mengalir (masfuh) [74]. Al-Qurtubi menukilkan riwayat 'A'isyah RA yang menceritakan bahawa mereka memakan masakan dalam periuk yang kekuningan kerana darah [75].

PETIKAN KITAB

(لولا أنّ الله قال أو دماً مسفوحاً لتتبّع الناس ما في العروق) فما خالط اللحم غير محرم بإجماع، وكذلك الكبد والطحال مجمع على عدم حرمته وإن كان في الأصل دماً.

Maksudnya: 'A'isyah RA berkata: Kalaulah Allah tidak berfirman 'atau darah yang mengalir', nescaya orang ramai akan menjejaki darah yang ada dalam urat. Darah yang bercampur dengan daging tidak haram menurut ijmak; begitu juga hati dan limpa, telah disepakati bahawa ia tidak haram walaupun asalnya darah.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 164.

Dalam mazhab Syafi'i, al-Khatib al-Syirbini menyebut dua pandangan tentang darah yang tinggal pada daging dan tulang. Pertama, darah itu suci, iaitu kesimpulan yang diambil daripada kenyataan al-Nawawi dalam al-Majmu' dan dipegang oleh al-

Subki [76]. Kedua, darah itu najis yang dimaafkan, iaitu pandangan al-Halimi dan sekumpulan ulama, dan pandangan inilah yang dianggap zahir oleh al-Syirbini [77].

5.5 Pengajaran, Hikmah dan Aplikasi Semasa

Antara pengajaran ayat ini ialah keharusan memakan makanan yang baik daripada usaha yang halal [78], kewajipan bersyukur dan ikhlas beribadah, pengharaman perkara keji serta keharusan memakan makanan haram ketika darurat [79]. Allah SWT melarang manusia daripada menyeksa diri dan menafikan kelazatan dunia [80]. Umat ini juga ialah umat pertengahan [81].

1 Pastikan darurat
Bimbang akan binasa; lapar yang kuat sahaja belum memadai [19].

→

2 Cari yang halal
Jika masih ada makanan lain, memakan yang haram termasuk dalam golongan 'adi [8].

→

3 Makan sekadar perlu
Jumhur: sadd al-ramaq [33]; Maliki: dua nukilan, sadd al-ramaq atau kenyang [27].

→

4 Bukan musafir maksiat
Syafi'i dan Hanbali: bertaubat dahulu [38].

Langkah orang terdesak berdepan makanan haram

Isu istihalah (perubahan zat) timbul pada produk seperti gelatin. Persoalannya, adakah benda najis yang berubah zat itu menjadi suci?

PERBAHASAN MAZHAB — Adakah istihalah (perubahan zat) menyucikan benda najis?

Hanafi

Al-Haskafi: benda najis yang berubah zat menjadi suci, seperti garam yang asalnya keldai atau babi [82].[82]

HUJAH Ibn 'Abidin menyatakan bahawa ini ialah pendapat Muhammad, dan Abu Hanifah juga disebut bersamanya dalam al-Dhakhirah dan al-Muhit [83]. Perubahan zat menghilangkan sifat hukumnya [84].

Maliki

Terdapat khilaf. Al-Hattab menukilkan daripada al-Mazri bahawa jumhur berpendapat abu bangkai tidak suci [85].[85]

HUJAH Menurut al-Bisati (sebagaimana dinukilkan oleh al-Hattab), khilaf itu bergantung pada persoalan sama ada najis yang berubah sifatnya menjadi suci [86].

Syafi'i

Menurut al-Nawawi dalam Minhaj yang dihuraikan oleh al-Khatib al-Syirbini, istihalah tidak menyucikan benda najis 'ain, seperti anjing yang menjadi garam atau abu [87].[87]

HUJAH Al-Syirazi: yang dikecualikan hanya kulit yang disamak dan arak yang menjadi cuka dengan sendirinya [88].

Hanbali

Al-Buhuti: istihalah tidak menyucikan, dan tanaman yang membesar dengan najis adalah haram [89].[89]

HUJAH Tanaman itu kembali halal jika disiram dengan air suci yang menghilangkan najis [90].

CONTOH APLIKASI — Aplikasi: makanan laut dan darah

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Ikan tilapia di kolam mati terapung selepas hujan lebat, dan ikan itu masih segar.	**Hukumnya halal menurut jumhur. Hanafi tidak menghalalkan ikan yang mati dengan sendirinya tanpa sebab luar; namun jika ia mati kerana sejuk atau air keruh, terdapat dua riwayat.** Hadis 'al-hillu maytatuhu' [91]; takrif al-tafi [65] [63].
2	Ikan terapung itu sudah kembung dan memudaratkan.	**Haram dimakan.** Ikan terapung yang kembung dan memudaratkan adalah haram [92].
3	Belalang goreng dibeli ketika melancong.	**Halal menurut jumhur. Bagi Maliki pula, hanya belalang yang dimatikan dengan sesuatu perbuatan (digoreng, direbus atau dibakar hidup-hidup) yang halal, bukan belalang yang sudah mati dengan sendirinya.** Nas al-Mudawwanah [67].
4	Kuah gulai kelihatan kemerahan kerana sisa darah dalam daging.	**Tidak haram.** Darah yang diharamkan hanyalah darah yang mengalir [74].

CONTOH APLIKASI **Aplikasi: produk import dan darurat**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Gula-gula import mengandungi gelatin yang bersumberkan babi.	**Hukumnya haram menurut Syafi'i dan Hanbali kerana istihalah tidak menyucikan, akan tetapi Hanafi menerima perubahan zat. Jabatan Mufti WP mengakui bahawa sebahagian ulama kontemporari mengharuskannya kerana berlakunya istihalah. Namun, ia sekurang-kurangnya syubhat, dan standard halal JAKIM menolak gelatin daripada sumber yang tidak halal [93].** Babi haram keseluruhannya [94]; khilaf istihalah [87] [82].
2	Kasut diperbuat daripada kulit lembu yang tidak disembelih tetapi telah disamak.	**Suci menurut Hanafi dan Syafi'i; tidak suci menurut Maliki (masyhur) dan Hanbali.** Khilaf tentang hadis samak [95].
3	Pendaki yang sesat dan hanya menemui bangkai rusa.	**Wajib makan untuk menolak kebinasaan, tetapi hukum makan hingga kenyang bergantung pada ketetapan mazhab (lihat perbahasan di atas).** Ijmak keharusannya [18]; Hanafi: fardu [23].
4	Seorang perompak melarikan diri ke hutan lalu kebuluran.	**Syafi'i dan Hanbali: tiada rukhsah baginya sehingga dia bertaubat. Maliki (pendapat masyhur): dibenarkan.** Dia seorang musafir maksiat, dan musafir maksiat tidak diberi rukhsah menurut Syafi'i dan Hanbali [41] [38]. Menurut pendapat masyhur Maliki pula, musafir maksiat tetap boleh mengambil rukhsah memakan bangkai [36].

TAHUKAH ANDA?

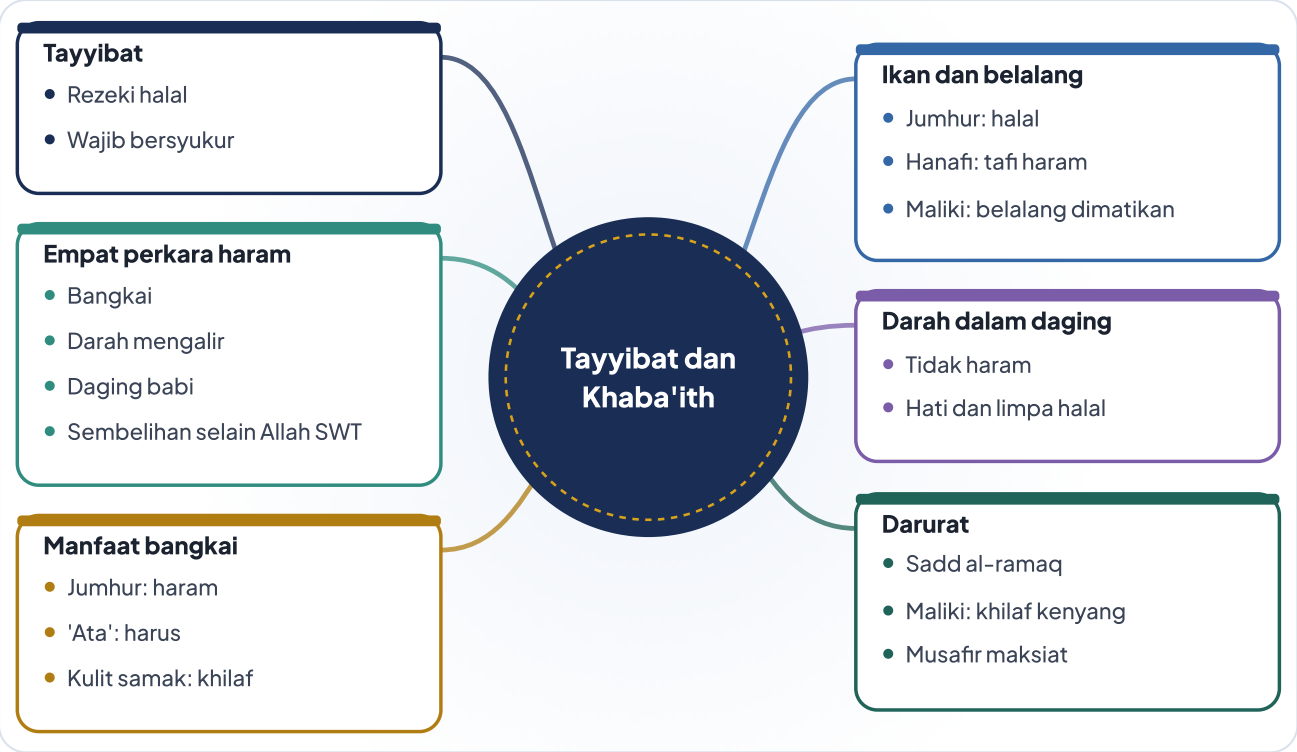
Rasulullah SAW menyifatkan al-'Anbar sebagai rezeki daripada Allah SWT dan Baginda memakan sebahagian dagingnya [96].

AKTIVITI · Audit Label Produk Import

Kerja kumpulan.

1. Pilih lima produk import yang mengandungi gelatin, lemak haiwan atau kulit, dan semak sumber serta sijil halalnya.
2. Kaitkan setiap produk dengan pendapat mazhab.

5.6 Rumusan Visual



Peta minda al-Baqarah 172–173

Jadual · Ringkasan hukum utama bab ini

Isu	Hanafi	Maliki	Syafi'i / Hanbali
Ikan mati sendiri tanpa sebab luar lalu terapung (al-tafi)	Haram	Halal	Halal
Bangkai belalang	Halal	Perlu dimatikan dengan perbuatan	Halal
Kulit bangkai disamak	Suci, kecuali kulit manusia dan babi	Najis atau suci terhad (perbezaan lafaz); rukhsah terhad	Syafi'i: suci (kecuali anjing dan babi); Hanbali: najis
Kadar makan ketika darurat	Fardu makan sekadar menolak kebinasaan; menurut nukilan empat tokoh Hanafi, tidak sampai kenyang	Dua nukilan: sadd al-ramaq atau kenyang	Sadd al-ramaq (Syafi'i: sahih; Hanbali: kenyang jika darurat berterusan menurut al-Muwaffaq)

Ringkasan Bab 5

- Al-tayyibat ialah rezeki halal; setiap yang dihalalkan Allah SWT adalah baik dan setiap yang diharamkan-Nya adalah keji.
- Ayat 173 menyebut empat perkara yang diharamkan: bangkai, darah, daging babi dan sembelihan untuk selain Allah SWT. Lafaz innama membawa makna pembatasan.
- Jumhur mengharamkan semua bentuk manfaat bangkai kecuali yang dikecualikan nas, seperti kulit yang disamak menurut sebahagian mazhab.
- Bangkai ikan dan belalang halal menurut jumhur. Namun, Hanafi mengharamkan ikan yang mati dengan sendirinya tanpa sebab luar lalu terapung dan Maliki mensyaratkan belalang dimatikan dengan perbuatan.
- Darah yang haram ialah darah yang mengalir, manakala darah yang bercampur dengan daging, hati dan limpa tidak haram.
- Orang yang terdesak boleh memakan yang haram. Jumhur menghadkannya kepada sadd al-ramaq, dan nukilan Hanafi yang dibincangkan juga menghadkannya kepada kadar yang menolak kebinasaan. Mazhab Syafi'i pula mempunyai perincian. Dalam mazhab Maliki, terdapat nukilan yang mengharuskan makan hingga kenyang dan ada yang menghadkannya kepada sadd al-ramaq.
- Syafi'i dan Hanbali tidak memberi rukhsah kepada musafir maksiat sehingga bertaubat, berbeza daripada pendapat masyhur Maliki.

Uji Kefahaman

1 Apakah maksud al-tayyibat dalam ayat 172?

(A) Rezeki yang halal
(B) Makanan yang paling lazat
(C) Makanan yang mahal
(D) Makanan yang dimasak sendiri

2 Lafaz innama dalam ayat 173 memberi makna:

(A) Penegasan sahaja
(B) Pembatasan (al-hasr)
(C) Syarat
(D) Pengecualian

3 Menurut mazhab Hanafi, ikan yang tidak halal dimakan ialah:

(A) Ikan yang terdampar ketika air surut
(B) Ikan yang ditangkap dengan jaring
(C) Ikan yang mati sendiri dalam air tanpa sebab luar
(D) Ikan yang dibeli di pasar

4 Apakah pendapat masyhur mazhab Hanbali tentang kulit bangkai yang disamak?

(A) Suci zahir dan batin
(B) Suci zahir sahaja
(C) Suci jika daripada haiwan yang dimakan
(D) Tidak menjadi suci

5 Darah yang tinggal dalam daging selepas sembelihan tidak haram kerana:

(A) Ia sedikit dan tidak kelihatan
(B) Lafaz mutlak ayat 173 dibawa kepada lafaz 'dam masfuh' dalam al-An'am
(C) Ia sudah dimasak
(D) Hati dan limpa dihalalkan

6 Imam Malik mentafsirkan lafaz baghi sebagai:

(A) Orang yang makan melebihi keperluan
(B) Orang yang masih ada makanan lain
(C) Penderhaka terhadap pemerintah
(D) Orang yang memakan bangkai tanpa niat

Soalan Perbincangan

1. Huraikan maksud 'ghayra baghin wa la 'adin' menurut jumhur dan Imam Malik, dan jelaskan kesannya terhadap kadar makan ketika darurat serta hukum musafir maksiat.
2. Bandingkan pendapat empat mazhab tentang hukum kulit bangkai yang disamak beserta dalil setiap pihak.
3. Sebuah syarikat mengimport kapsul ubat bergelatin daripada sumber yang tidak diketahui. Dengan merujuk kepada hukum bangkai dan babi dalam ayat 173, nilaikan langkah yang perlu diambil oleh pengguna Muslim dan pihak berkuasa.

NOTA RUJUKAN BAB 5

1. al-Mahalli dan al-Suyuti, *Tafsir al-Jalalayn*, hlm. 34.
2. al-Sabuni, *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, j. 1, hlm. 154.
3. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 155.
4. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 155.
5. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 155.
6. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 156.
7. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 161.
8. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 156.
9. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 157.
10. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 161.
11. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 156.
12. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 156.
13. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 159.
14. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 158.
15. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 159.
16. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 160.
17. *Tafsir al-Jalalayn*, hlm. 35.
18. al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 43.
19. *al-Majmu'*, j. 9, hlm. 43–44.
20. *al-Majmu'*, j. 9, hlm. 44.
21. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 165.
22. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 165.
23. al-Haskafi, *al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar (dicetak bersama Radd al-Muhtar)*, j. 6, hlm. 338.
24. al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, j. 1, hlm. 160.
25. al-Mawwaq, *al-Taj wa al-Iklil li Mukhtasar Khalil*, j. 4, hlm. 354.
26. al-Khurasyi, *Syarh Mukhtasar Khalil*, j. 3, hlm. 28.
27. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 165.
28. al-Syirazi, *al-Muhadhdhab (matan, dicetak bersama al-Majmu')*, j. 9, hlm. 42.
29. *al-Muhadhdhab*, j. 9, hlm. 41.
30. al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, j. 6, hlm. 196.
31. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 6, hlm. 196.
32. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 165.
33. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 165.
34. *al-Majmu'*, j. 9, hlm. 45.
35. *al-Majmu'*, j. 9, hlm. 45.
36. al-Hattab, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil*, j. 3, hlm. 233.
37. *Mawahib al-Jalil*, j. 3, hlm. 233.
38. *al-Majmu'*, j. 9, hlm. 53.
39. *Tafsir al-Jalalayn*, hlm. 35.
40. *Tafsir al-Jalalayn*, hlm. 35.
41. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 6, hlm. 197.
42. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 160.
43. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 160.
44. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 163.
45. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 160.
46. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 163.
47. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 164.
48. al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, j. 1, hlm. 85.
49. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 1, hlm. 85.
50. *Mawahib al-Jalil*, j. 1, hlm. 102.
51. *Mawahib al-Jalil*, j. 1, hlm. 101.
52. *Mawahib al-Jalil*, j. 1, hlm. 101.
53. *Mawahib al-Jalil*, j. 1, hlm. 101–102.
54. al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 238.
55. al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin (matan, dicetak bersama Mughni al-Muhtaj)*, j. 1, hlm. 236.
56. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 237–238.
57. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 1, hlm. 54.
58. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 164.
59. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 164.
60. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 161.
61. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 162.
62. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 162.
63. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 5, hlm. 36.
64. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 5, hlm. 36.
65. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 5, hlm. 36.
66. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 5, hlm. 36.
67. *Mawahib al-Jalil*, j. 3, hlm. 228.
68. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 6, hlm. 98–99.
69. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 6, hlm. 204.
70. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 6, hlm. 203.
71. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 6, hlm. 204.
72. Muslim, *Sahih Muslim*, j. 3, hlm. 1546, no. hadis 1952.
73. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 164.
74. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 164.
75. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 164.
76. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 232.
77. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 232.
78. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 165.
79. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 166.
80. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 166.
81. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 166.
82. *al-Durr al-Mukhtar*, j. 1, hlm. 326–327.
83. Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, j. 1, hlm. 327.
84. *Radd al-Muhtar*, j. 1, hlm. 327.
85. *Mawahib al-Jalil*, j. 1, hlm. 93.
86. *Mawahib al-Jalil*, j. 1, hlm. 93.
87. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 236.
88. *al-Muhadhdhab*, j. 2, hlm. 592.
89. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 6, hlm. 194.
90. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 6, hlm. 194.
91. al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, j. 1, hlm. 100, no. hadis 69.
92. Ibn Hajar al-Haytami, *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, j. 9, hlm. 377.
93. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad Hukum Siri ke-432: Hukum Bekerja sebagai Baker dalam Kedai Kek Menggunakan Gelatin Tidak Halal, 2020, https://muftiwp.gov.my/en/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum-cat/4242-irsyad-al-fatwa-siri-ke-432-hukum-bekerja-sebagai-baker-dalam-kedai-kek-menggunakan-gelatin-tidak-halal (dicapai 27 Oktober 2026).
94. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 160.
95. *Sahih Muslim*, j. 1, hlm. 277, no. hadis 366.
96. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 162.

BAB

06

AYAT HUKUM

Qisas

Jaminan Kehidupan

SURAH AL-BAQARAH, AYAT 178–179

في القصاص حياة النفوس

☆ FIRMAN ALLAH SWT

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَـٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩

Maksudnya: (178) Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan kamu menjalankan hukuman "Qisas" (balasan yang seimbang) dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh iaitu: orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa (pembunuh) yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya (pihak yang terbunuh), maka hendaklah (orang yang mengampunkan itu) mengikut cara yang baik (dalam menuntut ganti nyawa), dan (si pembunuh pula) hendaklah menunaikan (bayaran ganti nyawa itu) dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu sesiapa yang melampaui batas (untuk membalas dendam pula) maka baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (179) Dan di dalam hukuman Qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertaqwa.

— Surah al-Baqarah (2): 178–179.

Fokus Bab

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menjelaskan maksud lafaz utama, sebab nuzul dan tafsiran Surah al-Baqarah ayat 178–179.
2. Menghuraikan perbezaan pendapat mazhab tentang qisas ke atas orang merdeka yang membunuh hamba dan Muslim yang membunuh zimmi beserta dalil setiap pihak.
3. Membandingkan pendapat jumhur dan Maliki tentang bapa yang membunuh anaknya.
4. Menilai hikmah 'fi al-qisas hayah' dalam menjaga nyawa dan keamanan masyarakat.

Situasi: Dendam Dua Kampung

Dua keluarga di sebuah kampung bertelagah kerana tanah pusaka. Dalam satu pergaduhan, seorang anak muda terbunuh. Keluarga mangsa bersumpah bahawa mereka tidak akan puas hati selagi tiga orang daripada pihak lawan tidak mengalami nasib yang sama, termasuk bapa saudara pembunuh yang langsung tidak terlibat. Dalam kumpulan WhatsApp kampung, ada yang menulis, 'Hukum Islam pun suruh balas, kan?' Seorang pelajar pengajian Islam membaca mesej itu lalu terfikir: benarkah qisas bermaksud membalas sesuka hati, atau ia sebenarnya datang untuk menghentikan budaya dendam seperti ini?

6.1 Mufradat dan Sebab Nuzul

ANALISIS LAFAZ **Analisis lafaz ayat 178–179**

كُتِبَ — Difardukan. Menurut al-Farra', lafaz ini di seluruh al-Quran bermaksud 'difardukan ke atas kamu'.[1]

القِصَاص — Pesalah dikenakan balasan yang seimbang dengan perbuatannya, manakala asal perkataan qisas bermaksud 'mengikut jejak'. Qisas juga disebut al-qawad, iaitu bunuh dibalas bunuh.[2][3]

القَتْلَى — Kata jamak bagi qatil (قَتِيل), iaitu orang yang dibunuh, bukan pembunuh (قَاتِل); lafaz ini digunakan sama ada bagi lelaki atau perempuan.[4]

عُفِيَ — Dimaafkan atau digugurkan, iaitu hukuman bunuh ditinggalkan dan wali mangsa reda menerima diyat (bayaran ganti nyawa).[5]

فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ — Wali mangsa menuntut diyat dengan lembut, dan pembunuh menunaikannya tanpa melengahkan atau mengurangkannya.[6]

فَمَنِ اعْتَدَى — Sesiapa yang zalim lalu membunuh pembunuh selepas menerima diyat.[7]

الأَلْبَاب — Akal; ia kata jamak bagi lubb, yang diambil daripada isi (empulur) pohon kurma.[8]

Sebab Nuzul

Terdapat dua riwayat sebab nuzul (sebab turunnya ayat) bagi ayat ini. Riwayat Qatadah yang dibawakan oleh al-Bayhaqi menceritakan bahawa apabila hamba suatu kabilah yang ramai dan kuat dibunuh oleh hamba kabilah lain, mereka menuntut agar orang merdeka dibunuh sebagai balasannya. Begitu juga apabila perempuan mereka dibunuh oleh perempuan kabilah lain, mereka menuntut agar lelaki dibunuh sebagai balasan [9]. Petikan selepas perenggan ini pula memaparkan susunan pelaku dan mangsa yang berbeza dalam sumber yang digunakan [10]. Riwayat Sa'id bin Jubayr pula menyebut tentang dua kabilah yang berperang sebelum Islam. Kabilah yang lebih ramai dan kaya bersumpah tidak akan reda selagi orang merdeka dan lelaki pihak lawan tidak dibunuh sebagai balasan terhadap hamba dan wanita mereka [11]. Oleh itu, ayat ini turun untuk memadamkan sikap bermegah-megah dengan darah.

PETIKAN KITAB

وكان الحي منهم إذا كان فيهم عدة ومنعة، فقتل عبدُهم عبدَ آخرين، قالوا: لن نقتل به إلا حراً، تعزّزاً لفضلهم على غيرهم

Maksudnya: Apabila sesuatu kabilah itu ramai dan kuat, lalu hamba mereka membunuh hamba kabilah lain, mereka berkata: 'Kami tidak akan membunuh sesiapa sebagai balasannya kecuali orang merdeka', kerana berbangga dengan kelebihan mereka berbanding orang lain.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 171.

6.2 Tafsiran Ayat

Ayat ini menjelaskan bahawa Allah SWT mewajibkan qisas ke atas pembunuh dan melarang sebahagian orang beriman menzalimi yang lain [12]. Jika wali mangsa memaafkan dan menerima diyat, dia hendaklah menuntut dengan baik dan pembunuh hendaklah menunaikannya tanpa bertangguh [13]. Pilihan diyat ini ialah satu keringanan, berbeza daripada syariat Yahudi yang hanya mengenal qisas [14].

PETIKAN KITAB

كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية

Maksudnya: Dahulu dalam kalangan Bani Israil ada qisas tetapi tiada diyat.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 172.

Ayat 179 menerangkan rahsia hukuman ini. Orang yang mengetahui bahawa dia akan dibunuh jika dia membunuh, akan menahan dirinya. Dengan itu, nyawanya dan nyawa orang yang hendak dibunuhnya turut terpelihara [15]. Al-Jalalayn juga menghuraikan makna yang sama.

PETIKAN KITAB

لِأَنَّ الْقَاتِلَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُقْتَلُ ارْتَدَعَ فَأَحْيَا نَفْسَه وَمَنْ أَرَادَ قَتْلَه

Maksudnya: Kerana pembunuh itu, apabila mengetahui dirinya akan dibunuh, akan menahan diri (daripada membunuh) lalu 'menghidupkan' dirinya sendiri dan orang yang hendak dibunuhnya.

al-Mahalli dan al-Suyuti, Tafsir al-Jalalayn, hlm. 36.

Dari sudut balaghah, ayat ini disebut sebagai antara ayat yang paling tinggi balaghahnya, kerana qisas yang bermakna mematikan dijadikan wadah kepada kehidupan. Qisas disebut secara makrifah manakala hayah secara nakirah untuk menunjukkan kehidupan yang terlalu agung untuk digambarkan [16]. Perbandingan yang dibuat oleh al-Fakhr al-Razi antara ayat ini dengan ungkapan Arab 'al-qatl anfa li al-qatl' turut dinukilkan [17] [18].

Perbandingan · Ayat al-Quran berbanding pepatah Arab (nukilan daripada al-Fakhr al-Razi)

Aspek	في القصاص حياة	القتل أنفى للقتل
Ringkas	Hurufnya lebih sedikit	Lebih panjang
Logik	Tepat	Secara zahir, sesuatu dijadikan sebab yang menafikan dirinya sendiri
Pengulangan	Tiada pengulangan lafaz	Lafaz al-qatl berulang
Liputan	Mencegah pembunuhan dan kecederaan	Hanya mencegah pembunuhan

6.3 Kesetaraan: Hamba dan Zimmi

Terdapat beberapa persoalan hukum-hakam yang timbul pada ayat ini. Persoalan pertama menggabungkan dua isu. Pertama, adakah orang merdeka dikenakan qisas kerana membunuh hamba? Kedua, adakah Muslim dikenakan qisas kerana membunuh zimmi (bukan Islam yang dilindungi negara Islam)? Jumhur, iaitu Maliki, Syafi'i dan Hanbali, berpendapat bahawa orang merdeka tidak dikenakan qisas kerana membunuh hamba dan Muslim tidak dikenakan qisas kerana membunuh zimmi. Mazhab Hanafi pula berpendapat bahawa qisas dikenakan dalam kedua-dua keadaan [19] [20].

PERBAHASAN MAZHAB — **Adakah orang merdeka dikenakan qisas kerana membunuh hamba?**

Hanafi

Dikenakan qisas. Kesamaan martabat bukanlah syarat qisas, maka orang merdeka dikenakan qisas kerana membunuh hamba. [21]

HUJAH Dalilnya ialah keumuman ayat qisas, ayat al-Ma'idah 45 dan ayat al-Isra' 33 yang tidak membezakan antara satu nyawa dengan nyawa yang lain [22]. Namun, tuan tidak dikenakan qisas kerana membunuh hamba miliknya sendiri [23].

Maliki

Orang merdeka tidak dikenakan qisas kerana membunuh hamba, kecuali jika yang merdeka itu kafir dan hamba itu Muslim. [24]

HUJAH Menurut Khalil dan al-Hattab, syarat ketiga qisas ialah pembunuh tidak melebihi mangsa dari sudut kemerdekaan atau Islam.

Syafi'i

Orang merdeka tidak dikenakan qisas kerana membunuh sesiapa yang masih mempunyai unsur perhambaan, walaupun sedikit [25]**.** [26]

HUJAH Imam al-Khatib al-Syirbini berhujah dengan riwayat al-Bayhaqi dan kesepakatan ulama bahawa anggota orang merdeka tidak dipotong sebagai balasan memotong anggota hamba, maka nyawa lebih utama [26] untuk dikenakan syarat kesetaraan itu.

Hanbali

Tidak dikenakan qisas, kerana syarat qisas ialah pembunuh tidak melebihi mangsa dari sudut Islam, kemerdekaan atau pemilikan. [27]

HUJAH Imam Ibn Qudamah berhujah dengan athar 'Ali RA yang menyatakan bahawa menurut sunnah, orang merdeka tidak dikenakan qisas kerana membunuh hamba [28].

TARJIH Al-Sabuni menilai pendapat Imam Abu Hanifah dalam isu ini sebagai masuk akal dari sudut maknanya dan disokong oleh riwayat 'man qatala 'abdahu qatalnahu' [29]. Menurut beliau, Islam menyamakan darah orang merdeka dengan darah hamba, maka kehormatan hamba adalah sama dengan kehormatan orang merdeka [30].

Punca khilaf ialah cara memahami ayat. Hanafi berpendapat bahawa permulaan ayat sudah lengkap maknanya dengan sendirinya, manakala jumhur menganggap bahawa ayat hanya lengkap pada 'wa al-untha bi al-untha' sebagai pembahagian [31]. Bagi jumhur, ayat ini menetapkan kesetaraan, iaitu orang merdeka setara dengan orang merdeka dan hamba dengan hamba [32].

PERBAHASAN MAZHAB **Adakah Muslim dikenakan qisas kerana membunuh zimmi?**

Hanafi

Dikenakan qisas kerana membunuh zimmi, iaitu zimmi yang membayar jizyah dan tertakluk kepada hukum Islam. [21]

HUJAH Imam al-Kasani berhujah bahawa makna 'hayah' lebih kuat dalam kes ini kerana permusuhan agama mudah mendorong pembunuhan [33]. Hadis 'la yuqtal mu'min bi kafir' ditafsirkan merujuk kepada kafir musta'min [34].

Maliki

Tidak dikenakan qisas, walaupun Muslim itu hamba dan kafir itu merdeka. Al-Hattab menukilkan daripada al-Bayan bahawa perkara itu telah disepakati. [35]

HUJAH Pengecualian ialah pembunuhan ghilah, iaitu membunuh secara tersembunyi untuk merampas harta, dan pembunuhan ini dihukum sebagai hirabah [36].

Syafi'i

Muslim tidak dikenakan qisas kerana membunuh zimmi. [37]

HUJAH Dalilnya ialah hadis riwayat al-Bukhari 'la yuqtal muslim bi kafir'. Ibn al-Mundhir menyatakan bahawa tiada hadis sahih daripada Nabi SAW yang menyanggahnya [37].

Hanbali

Tidak dikenakan qisas, kerana Islam termasuk syarat kesetaraan [27]. [38]

HUJAH Dalilnya ialah hadis 'al-Mu'minun tatakafa'u dima'uhum... wa la yuqtal mu'min bi kafir' riwayat Ahmad, Abu Dawud dan al-Nasa'i [38].

TARJIH Al-Sabuni merajihkan pendapat jumhur dalam isu ini, terutama setelah pendapat itu dikukuhkan oleh hadis sabit riwayat al-Bukhari [39] [40].

PETIKAN KITAB

وتحقيق معنى الحياة في قتل المسلم بالذمي أبلغ منه في قتل المسلم بالمسلم؛ لأن العداوة الدينية تحمله على القتل خصوصا عند الغضب

Maksudnya: Makna 'kehidupan' lebih sempurna tercapai dengan mengqisas Muslim yang membunuh zimmi berbanding mengqisas Muslim yang membunuh Muslim, kerana permusuhan agama mendorongnya untuk membunuh, terutama ketika marah. (al-Kasani)

al-Kasani, Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i', j. 7, hlm. 237.

Dalam hujah akli jumhur, hamba dianggap seperti barang dagangan kerana perhambaan, dan orang kafir seperti haiwan kerana kekufuran yang menguasainya. Mereka berhujah dengan ayat al-Anfal 55 yang menyatakan bahawa seburuk-buruk makhluk bergerak di sisi Allah SWT ialah orang yang kufur [41]. Ini merupakan hujah fiqh klasik dalam perbahasan kesetaraan sebagai syarat qisas. Ketika merajihkan pendapat, al-Sabuni mengulang hujah ini dengan menyatakan bahawa orang kafir lebih buruk di sisi Allah SWT daripada haiwan, lalu mempersoalkan bagaimana mukmin boleh disamakan dengannya [42].

TAHUKAH ANDA?

Al-Sabuni menyebut satu kisah tanpa menyatakan sumber asalnya. Abu Yusuf menjatuhkan hukuman qisas ke atas Muslim yang membunuh zimmi. Selepas menerima sajak bantahan, beliau meminta wali mangsa membuktikan kesahihan status zimmah mangsa. Mereka gagal berbuat demikian, lalu qisas digugurkan dan diyat diperintahkan [43].

TAHUKAH ANDA?

Daripada Ibn al-'Arabi, dinukilkan satu munazarah (perdebatan) di Masjid al-Aqsa antara al-Zawzani (Hanafi) dan 'Ata' al-Maqdisi (Syafi'i). Al-Zawzani berhujah bahawa Muslim dan zimmi setara dari sudut kehormatan darah yang kekal, dan perkara tersebut memadai untuk qisas [44].

6.4 Bapa, Anak dan Perempuan

Persoalan kedua ialah, apakah hukum bapa yang membunuh anaknya? Jumhur berpendapat bahawa bapa tidak dikenakan qisas kerana membunuh anaknya berdasarkan hadis 'la yuqtal walid bi waladih' [45]. Menurut nukilan daripada al-Jassas, 'Umar bin al-

Khattab RA menjatuhkan hukuman berdasarkan hadis itu di hadapan para sahabat tanpa ada bantahan [46]. Imam Malik pula membezakan hukum tersebut mengikut cara pembunuhan itu dilakukan.

PERBAHASAN MAZHAB **Adakah bapa dikenakan qisas kerana membunuh anaknya?**

Hanafi

Tidak dikenakan qisas, begitu juga datuk dan ibu. [47]

HUJAH Dalilnya ialah hadis 'la yuqad al-walid bi waladih'. Dalam hujah ini, kasih sayang dilihat sebagai penghalang bapa daripada membunuh anaknya, berbeza daripada hukuman ke atas anak yang dikenakan qisas kerana membunuh bapanya [48].

Maliki

Dikenakan qisas jika jelas disengajakan, seperti membaringkan anak lalu menyembelihnya atau membelah perutnya. [49]

HUJAH Menurut nas Malik dalam al-Mudawwanah, jika bapa membunuh anaknya dengan besi yang dibalingnya atau sebagainya (iaitu perbuatan yang mewajibkan qisas jika dilakukan oleh orang lain), qisas digugurkan daripadanya dan diyat diberatkan (mughallazah) [50].

Syafi'i

Tidak ada qisas ke atas bapa dan usul, termasuk datuk dan nenek hingga ke atas, yang membunuh anak atau cucu. [51]

HUJAH Dalilnya ialah hadis riwayat al-Hakim dan al-Bayhaqi, yang disahihkan oleh kedua-duanya. Bapa ialah sebab kewujudan anak, maka tidak wajar anak menjadi sebab ketiadaan bapanya [51].

Hanbali

Bapa atau ibu, termasuk datuk dan nenek hingga ke atas, tidak dikenakan qisas kerana membunuh anak, termasuk cucu hingga ke bawah. [52]

HUJAH Mazhab ini berhujah dengan hadis Ibn 'Abbas RA [53], dan hadis 'anta wa maluka li abik' yang menjadi syubhah yang menggugurkan qisas [54].

TARJIH Al-Sabuni merajihkan pendapat jumhur berdasarkan nas tersebut dan kerana kasih sayang menghalang bapa daripada membunuh anaknya dengan sengaja [55].

PETIKAN KITAB

قال مالك: ولو أضجع رجل ابنه فذبحه ذبحا أو شق بطنه شقا مما يعلم أنه تعمد القتل أو صنعت ذلك والدة بولدها، ففيه القود

Maksudnya: Imam Malik berkata: Jika seorang lelaki membaringkan anaknya lalu menyembelihnya, atau membelah perutnya, iaitu perbuatan yang diketahui sengaja membunuh, atau seorang ibu berbuat demikian kepada anaknya, maka dia dikenakan qisas.

al-Mawwaq, al-Taj wa al-Iklil li Mukhtasar Khalil, j. 8, hlm. 332.

FAEDAH

إن الأب كان سبب وجود الابن، فكيف يكون هو سبب عدمه؟!

Bapa ialah sebab kewujudan anak, maka bagaimana anak dijadikan sebab ketiadaan bapanya? (Fakhr al-Islam al-Syasyi)

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 181.

Bagaimana pula dengan lelaki yang membunuh perempuan? Zahir ayat 'al-untha bi al-untha' seolah-olah menyekat qisas pada jantina yang sama. Menurut jumhur, lelaki dikenakan qisas kerana membunuh perempuan, dan hukum ini sabit dengan ijmak yang mengkhususkan ayat itu [56]. Hanafi pula tidak mensyaratkan kesamaan jantina [21].

PERBAHASAN MAZHAB **Adakah lelaki dikenakan qisas kerana membunuh perempuan?**

Jumhur	**Dikenakan qisas, dan perempuan juga dikenakan qisas kerana membunuh lelaki. Ibn Qudamah menyebutnya sebagai pendapat kebanyakan ulama.** [57] **HUJAH** Dalilnya ialah firman Allah SWT 'al-nafs bi al-nafs' (nyawa dibalas dengan nyawa) dan 'al-hurr bi al-hurr' (orang merdeka dengan orang merdeka), serta nas-nas lain yang bersifat umum [58]. Ibn Qudamah turut berhujah dengan surat Nabi SAW kepada penduduk Yaman yang antara lain menyatakan bahawa lelaki dikenakan qisas kerana membunuh perempuan [59].
Hanafi	**Dikenakan qisas. Al-Kasani menyenaraikan kes lelaki dikenakan qisas kerana membunuh perempuan sebagai salah satu kes yang tidak mensyaratkan kesamaan.** [21] **HUJAH** Dalilnya ialah keumuman ayat-ayat qisas tanpa membezakan satu nyawa dengan yang lain [22].
Riwayat 'Ali RA	**Lelaki dikenakan qisas, dan wali-wali lelaki itu membayar separuh diyat; pendapat ini turut diriwayatkan daripada Ahmad.** [60] **HUJAH** Menurut Ibn Qudamah, hujahnya mungkin ialah bahawa diyat perempuan separuh daripada diyat lelaki. Apabila lelaki dikenakan qisas kerana membunuh perempuan, masih ada baki hak yang dituntut daripada pihak yang membunuhnya.

INGAT!
Lafaz 'al-hurr bi al-hurr... wa al-untha bi al-untha' tidak bermaksud lelaki terlepas daripada qisas apabila membunuh perempuan. Menurut sebab nuzul, ayat ini menolak tuntutan jahiliah supaya orang yang tidak membunuh turut dibunuh [61].

Jadual · Hukum lain dalam ayat ini

Isu	Pendapat	Catatan
Sekumpulan orang membunuh seorang	Jumhur dan imam empat: semua dikenakan qisas [62]	Zahiri dan satu riwayat Ahmad: tidak
Cara qisas	Malik, al-Syafi'i dan satu riwayat Ahmad: dengan cara dia membunuh [63]	Hanafi dan riwayat lain Ahmad: dengan pedang [64]; menurut al-Sabuni, pendapat ini barangkali lebih rajih [65]
Pelaksana qisas	Hanya pemerintah atau wakilnya [66]	Dinukilkan daripada al-Qurtubi: para imam fatwa bersepakat bahawa individu tidak boleh membalas sendiri

6.5 Pengajaran, Hikmah dan Aplikasi Semasa

Hikmah pensyariatan ialah menjaga darah manusia, memelihara nyawa orang yang tidak bersalah dan memadamkan fitnah (kekacauan) pada peringkat awal [67]. Kemarahan kerana darah yang tertumpah merupakan fitrah, tetapi tanpa qisas, ia akan bertukar menjadi balas dendam yang berantai. Pada masa yang sama, Islam menggalakkan kemaafan secara sukarela, bukan paksaan [68]. Dengan itu, hukuman beralih daripada makna balas dendam kepada makna pemulihan (istislah) masyarakat [69].

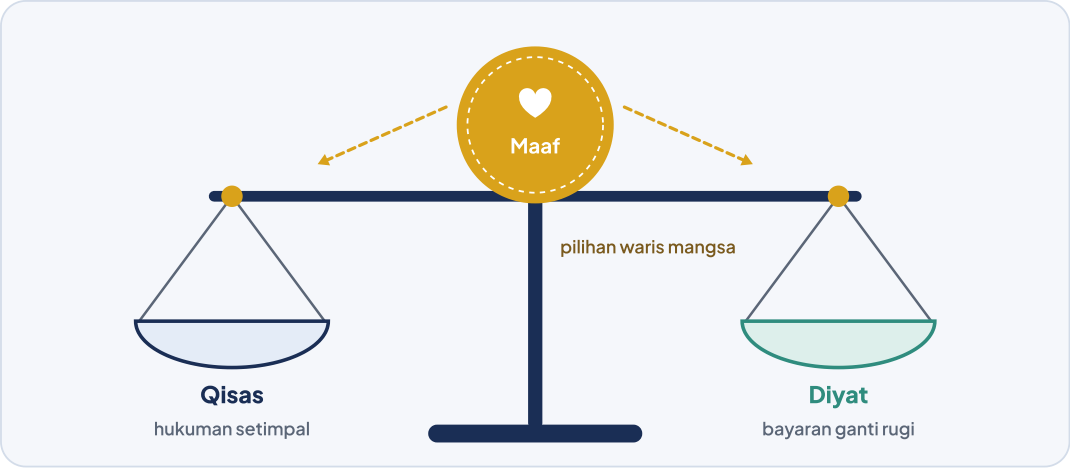
HIKMAH PENSYARIATAN

لأن أخذ الجاني بجنايته يكون زاجراً له ولغيره، ورادعاً لأهل البغي والعدوان

Hal ini kerana menghukum penjenayah atas jenayahnya menjadi pencegah kepada dirinya dan orang lain, serta penghalang kepada golongan yang zalim dan melampau.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 185.

1. Qisas difardukan oleh Allah SWT demi kebaikan hamba-Nya [70].
2. Qisas mengurangkan jenayah dan menghapuskan dendam [71].
3. Menyerang orang selain pembunuh adalah asabiah jahiliah [61].
4. Diyat yang telah dipersetujui wajib dibayar tanpa melengahkannya [72].



Pilihan wali mangsa dalam pembunuhan sengaja: menuntut qisas, atau memaafkan dengan menerima diyat [5]

CONTOH APLIKASI Aplikasi hukum kafa'ah (kesetaraan)

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Seorang lelaki membunuh seorang wanita dengan sengaja.	**Qisas boleh dituntut ke atas lelaki itu.** Sabit dengan ijmak [56].
2	Dalam kerangka fiqh klasik, seorang Muslim membunuh seorang zimmi dengan sengaja.	**Khilaf: Hanafi mewajibkan qisas, tetapi jumhur tidak.** Al-Sabuni merajihkan pendapat jumhur [40].
3	Lima orang bersepakat untuk memukul seorang pelajar dengan sengaja sehingga mati.	**Kesemuanya boleh dikenakan qisas menurut jumhur.** Jika tidak, para musuh akan bekerjasama untuk membunuh tanpa dihukum [62] [73].
4	Keluarga mangsa membakar rumah saudara pembunuh.	**Tidak dibenarkan kerana ia melampaui batas (i'tida') dan bersifat asabiah jahiliah.** Menurut nukilan al-Qurtubi, qisas hanya dikenakan ke atas pembunuh dan dilaksanakan oleh pemerintah [66] [61].

CONTOH APLIKASI Aplikasi hukum keluarga dan kemaafan

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Seorang bapa melontar parang kepada anaknya kerana marah, lalu anak itu mati.	**Tiada qisas menurut semua mazhab yang dibincangkan, tetapi Maliki memberatkan diyat.** Al-Qurtubi menyatakan bahawa bapa yang membaling senjata kerana mendidik atau marah tidak dikenakan qisas [74]. Lihat juga nas Maliki [50].
2	Seorang bapa membaringkan anaknya lalu menyembelihnya.	**Jumhur: tiada qisas; Maliki: qisas.** Niat membunuh jelas [49]; al-Sabuni merajihkan pendapat jumhur dalam isu bapa membunuh anak [55].
3	Anak membunuh bapanya kerana harta.	**Anak dikenakan qisas kerana membunuh bapanya.** Tiada khilaf [55].
4	Wali mangsa memaafkan dengan diyat, lalu membunuh pembunuh itu.	**Perbuatan itu adalah dosa besar; baginya azab yang pedih.** Itulah maksud 'fa man i'tada' [7].

AKTIVITI · Kajian Kumpulan: Qisas dalam Undang-undang Semasa

Dalam kumpulan kecil, sediakan satu laporan ringkas atau pembentangan pendek.

1. Huraikan syarat qisas yang berkaitan dengan Islam, kemerdekaan dan hubungan bapa-anak berdasarkan bab ini.
2. Semak sama ada teks rasmi enakmen jenayah syariah negeri yang dipilih mengandungi peruntukan qisas. Nyatakan hasil semakan serta status pemakaian peruntukan itu berdasarkan sumber rasmi.
3. Bincangkan bagaimana hikmah 'fi al-qisas hayah' dijelaskan kepada masyarakat majmuk.

6.6 Rumusan Visual

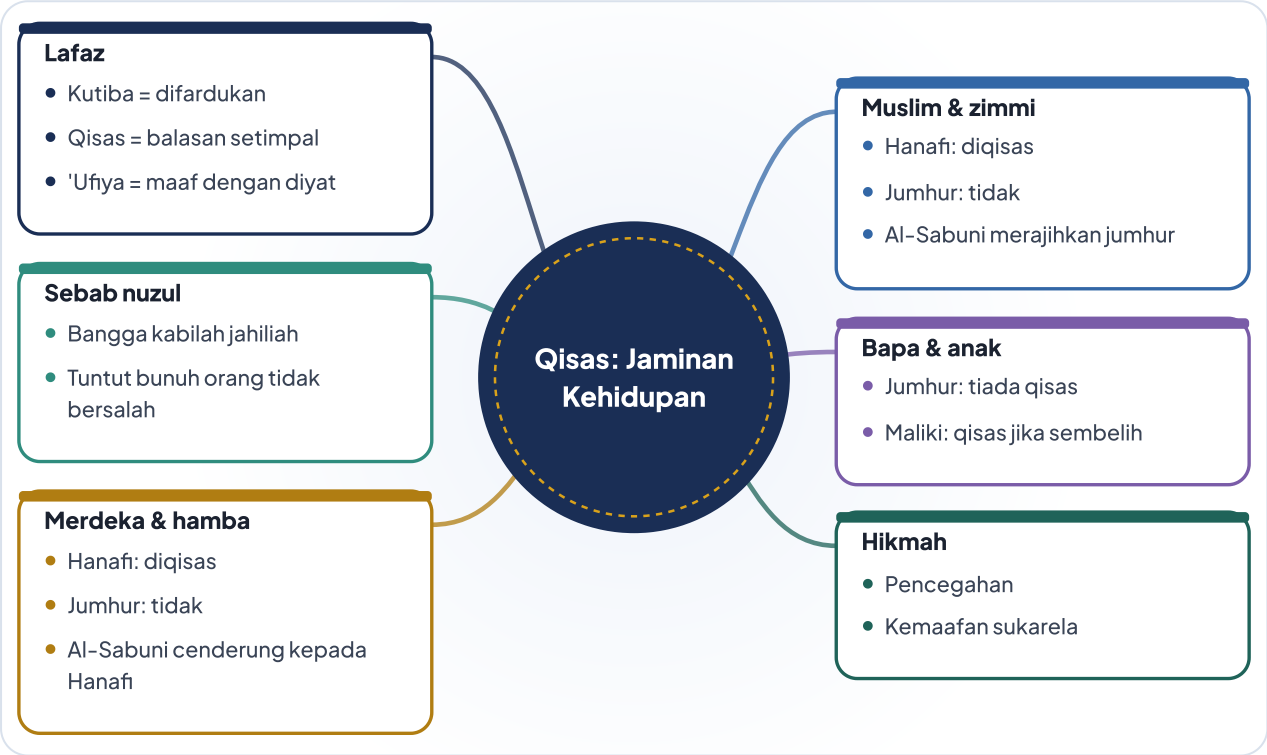
1 Pembunuhan sengaja
Qisas difardukan [1]

→ **2 Semak kesetaraan**
Agama, kemerdekaan, hubungan bapa-anak

→ **3 Pilihan wali**
Qisas, atau maaf dengan diyat [5]

→ **4 Pelaksanaan**
Oleh pemerintah [66]

Aliran hak dalam pembunuhan sengaja



Peta minda Bab 6

Ringkasan Bab 6

- Ayat 178–179 Surah al-Baqarah memfardukan qisas dan membuka pintu kemaafan dengan diyat sebagai keringanan bagi umat ini.
- Sebab nuzul ayat ini ialah sikap kabilah jahiliah yang menuntut agar orang yang tidak bersalah turut dibunuh kerana berbangga dengan kedudukan mereka.
- Hanafi berpendapat bahawa orang merdeka dikenakan qisas kerana membunuh hamba dan Muslim dikenakan qisas kerana membunuh zimmi, tetapi jumhur tidak berpendapat demikian. Al-Sabuni menilai pendapat Hanafi lebih kuat dalam isu hamba, manakala dalam isu zimmi beliau merajihkan pendapat jumhur.
- Jumhur berpendapat bahawa bapa tidak dikenakan qisas kerana membunuh anaknya, manakala Maliki berpendapat bahawa bapa dikenakan qisas jika niat membunuh jelas, seperti menyembelih.
- Lelaki dikenakan qisas kerana membunuh perempuan, dan hukum ini disebut sabit dengan ijmak.
- Qisas perlu dilaksanakan oleh pemerintah, bukan individu, dan hikmahnya ialah pencegahan yang memelihara nyawa.

Uji Kefahaman

1 Menurut al-Farra', lafaz 'kutiba 'alaykum' bermaksud:

(A) Difardukan ke atas kamu
(B) Ditulis untuk kamu
(C) Diharuskan bagi kamu
(D) Disunatkan bagi kamu

2 Mazhab yang berpendapat orang merdeka dikenakan qisas kerana membunuh hamba ialah:

(A) Maliki
(B) Hanafi
(C) Syafi'i
(D) Hanbali

3 Menurut tarjih al-Sabuni, pendapat yang rajih tentang Muslim yang membunuh zimmi ialah:

(A) Muslim itu dikenakan qisas
(B) Terserah kepada wali
(C) Pendapat jumhur: tidak dikenakan qisas
(D) Dibunuh jika zimmi itu wanita

4 Menurut Maliki, bapa dikenakan qisas kerana membunuh anaknya apabila:

(A) Membunuh dengan apa cara sekalipun
(B) Membaling pedang untuk mendidik
(C) Anak itu sudah baligh
(D) Jelas berniat membunuh, seperti menyembelih

5 Sesiapa yang membunuh pembunuh selepas menerima diyat:

(A) Mendapat azab yang pedih
(B) Tidak berdosa
(C) Hanya membayar kaffarah
(D) Mendapat separuh diyat

6 Ungkapan Arab yang dibandingkan dengan 'fi al-qisas hayah' ialah:

(A) Al-'adl asas al-mulk
(B) Al-qatl anfa li al-qatl
(C) Al-sabr miftah al-faraj
(D) Al-'afw 'ind al-maqdirah

Soalan Perbincangan

1. Huraikan punca khilaf antara Hanafi dan jumhur dalam memahami frasa 'al-hurr bi al-hurr wa al-'abd bi al-'abd', dan nilaikan tarjih al-Sabuni dalam isu orang merdeka dan hamba.
2. Bandingkan pendapat jumhur dan Maliki tentang bapa yang membunuh anaknya. Pada pandangan anda, mengapakah Maliki membezakan antara menyembelih dan membaling senjata?
3. Berdasarkan hikmah 'fi al-qisas hayah', bincangkan bagaimana qisas yang digandingkan dengan pilihan kemaafan dapat memutuskan budaya dendam dalam masyarakat.

NOTA RUJUKAN BAB 6

1. al-Sabuni, *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, j. 1, hlm. 168.
2. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 169.
3. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 169.
4. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 169.
5. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 170.
6. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 170.
7. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 170.
8. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 170.
9. Markaz al-Dirasat wa al-Ma'lumat al-Qur'aniyyah, *Mawsu'at al-Tafsir al-Ma'thur*, j. 3, hlm. 288.
10. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 171.
11. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 172.
12. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 170.
13. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 171.
14. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 171.
15. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 171.
16. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 173.
17. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 173.
18. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 174.
19. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 174.
20. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 174.
21. al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, j. 7, hlm. 237.
22. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 7, hlm. 237.
23. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 7, hlm. 235.
24. al-Hattab, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil*, j. 6, hlm. 233.
25. al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 5, hlm. 241.
26. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 5, hlm. 241.
27. al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, j. 5, hlm. 523.
28. Ibn Qudamah, *al-Mughni*, j. 8, hlm. 222.
29. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 177.
30. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 177.
31. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 176.
32. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 175.
33. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 7, hlm. 237.
34. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 7, hlm. 237.
35. *Mawahib al-Jalil*, j. 6, hlm. 233.
36. *Mawahib al-Jalil*, j. 6, hlm. 233.
37. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 5, hlm. 231.
38. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 5, hlm. 523.
39. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 178.
40. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 178.
41. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 175.
42. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 178.
43. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 178.
44. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 180.
45. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 180.
46. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 181.
47. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 7, hlm. 235.
48. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 7, hlm. 235.
49. al-Mawwaq, *al-Taj wa al-Iklil li Mukhtasar Khalil*, j. 8, hlm. 332.
50. *al-Taj wa al-Iklil li Mukhtasar Khalil*, j. 8, hlm. 332.
51. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 5, hlm. 243.
52. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 5, hlm. 527.
53. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 5, hlm. 527–528.
54. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 5, hlm. 528.
55. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 181.
56. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 177.
57. *al-Mughni*, j. 8, hlm. 235.
58. *al-Mughni*, j. 8, hlm. 235.
59. *al-Mughni*, j. 8, hlm. 235.
60. *al-Mughni*, j. 8, hlm. 235.
61. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 185.
62. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 181.
63. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 183.
64. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 183.
65. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 184.
66. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 184.
67. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 185.
68. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 185.
69. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 186.
70. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 184.
71. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 184.
72. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 185.
73. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 182.
74. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 181.

BAB

07

AYAT HUKUM

Iddah, Khulu' dan Nikah Tahlil

SURAH AL-BAQARAH, AYAT 228–230

العدة والخلع ونكاح التحليل

☆ FIRMAN ALLAH SWT

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Maksudnya: Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali suci (dari haid). Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan (tidak memberitahu tentang) anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali (rujuk akan) isteri-isteri itu dalam masa idah mereka jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka (terhadap suami) dengan cara yang sepatutnya (dan tidak dilarang oleh syarak); dalam pada itu orang-orang lelaki (suami-suami itu) mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan (isterinya). Dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

— Surah al-Baqarah (2): 228.

☆ FIRMAN ALLAH SWT

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا
إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ
بِهِۦ ۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا
تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن
يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Maksudnya: (229) Talak (yang boleh dirujuk kembali itu hanya) dua kali. Sesudah itu bolehlah ia (rujuk dan) memegang terus (isterinya itu) dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan (menceraikannya) dengan cara yang baik dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka (isteri-isteri yang diceraikan itu) kecuali jika keduanya (suami isteri) takut tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Oleh itu kalau kamu khuatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa - mengenai bayaran (tebus talak) yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya (dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu). Itulah aturan-aturan hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya; dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (230) Sesudah (diceraikan dua kali) itu, jika diceraikan pula (bagi kali yang ketiga) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu, sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain. Setelah itu kalau ia diceraikan (oleh suami baharu itu dan habis idahnya), maka mereka berdua (suami lama dan bekas isterinya) tidaklah berdosa untuk kembali (berkahwin semula), jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah dan itulah aturan-aturan hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mahu) mengetahui dan memahaminya.

— Surah al-Baqarah (2): 229–230.

Fokus Bab

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menjelaskan makna mufradat utama ayat 228 hingga 230 Surah al-Baqarah serta sebab nuzulnya.
2. Menghuraikan hukum iddah, talak raj'i, khulu' dan nikah tahlil berdasarkan tafsiran ayat hukum.
3. Membandingkan pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali tentang makna quru', status khulu' dan nikah muhallil beserta hujah setiap pihak.
4. Mengaplikasikan hukum ayat dalam kes perceraian semasa, termasuk tebus talak.

Situasi: Mesej Tengah Malam

Aiman dan Sofea berkahwin ketika masih belajar. Selepas pertengkaran besar, Aiman melafazkan talak satu. Rakan-rakan Sofea berkata bahawa dia sudah bebas berkahwin dengan lelaki lain kerana telah haid sekali. Seorang lagi mencadangkan supaya dia membayar wang agar Aiman bersetuju untuk berpisah terus. Kawan Aiman pula bergurau bahawa dia sanggup menjadi 'pak sanggup' jika Aiman tersilap melafazkan talak tiga. Apakah sebenarnya yang ditetapkan oleh Surah al-Baqarah ayat 228 hingga 230?

7.1 Mufradat dan Sebab Nuzul

Analisis lafaz dimulakan dengan quru', iaitu kata jamak bagi qur' yang bermaksud haid dan juga suci. Lafaz ini tergolong dalam al-addad, iaitu lafaz yang mempunyai dua makna yang berlawanan [1].

ANALISIS LAFAZ **Analisis lafaz ayat 228 hingga 230**

قُرُوٓء — Jamak bagi qur', iaitu haid atau suci; lafaz yang mempunyai dua makna berlawanan. [1]	بُعُولَتُهُنَّ — Suami-suami mereka, yang lebih berhak merujuk mereka dalam tempoh iddah. [2]
الطَّلَاق — Melepaskan ikatan nikah; asalnya bermaksud bebas dan dilepaskan. [3]	تَسْرِيح — Melepaskan sesuatu, seperti melepaskan ternakan untuk meragut. [4]
دَرَجَة — Darjat dari sudut taklif (tanggungjawab), bukan dari sudut darjat kemuliaan. [5]	افْتَدَتْ بِهِ — Bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya (khulu'). [6]

Menurut riwayat sebab nuzul (sebab turunnya ayat), seorang lelaki pada zaman Nabi SAW berkata kepada isterinya bahawa dia akan menceraikannya, kemudian merujuknya semula setiap kali iddah isterinya hampir habis [7]. Wanita itu mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu turunlah ayat 229 yang menghadkan perbuatan ini [8].

PETIKAN KITAB

روي أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد، وكان يطلّق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق، فإذا كادت تحل راجعها

Maksudnya: Diriwayatkan bahawa orang jahiliah tidak menetapkan bilangan tertentu bagi talak. Seorang lelaki boleh menceraikan isterinya sebanyak mana yang dia mahu, dan apabila isteri itu hampir halal (iaitu iddahnya hampir tamat), dia merujuknya semula.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 322.

7.2 Tafsiran Ayat

Ayat ini menjelaskan bahawa wanita yang ditalak wajib menunggu tiga kali suci atau tiga kali haid, untuk memastikan rahimnya bebas daripada kandungan supaya nasab tidak bercampur [9]. Talak yang boleh dirujuk hanya dua kali. Selepas talak ketiga, isteri tidak lagi halal kepada suaminya sehingga dia berkahwin dengan lelaki lain [10].

Antara kehalusan tafsir ayat ini ialah penggunaan lafaz yatarabbasna dalam bentuk berita yang membawa maksud perintah [11]. Sebutan bi anfusihinna (dengan diri mereka) mendorong wanita menahan diri sepanjang tempoh menunggu [12]. Selain itu, darjat lelaki yang disebut dalam ayat ialah darjat taklif seperti nafkah dan kepimpinan, bukan darjat kemuliaan [5]. Tentang hikmah hak rujuk, dinukilkan kata-kata al-Fakhr al-Razi seperti yang berikut:

PETIKAN KITAB

فلو جعل الله الطلقة الواحدة مانعة من الرجوع لعظمت المشقة على الإنسان، إذ قد تظهر المحبة بعد المفارقة

Maksudnya: Sekiranya Allah SWT menjadikan talak satu sebagai penghalang rujuk, tentulah manusia akan menanggung kesusahan yang besar, kerana rasa cinta kadang-kadang hanya muncul selepas berpisah.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 325.

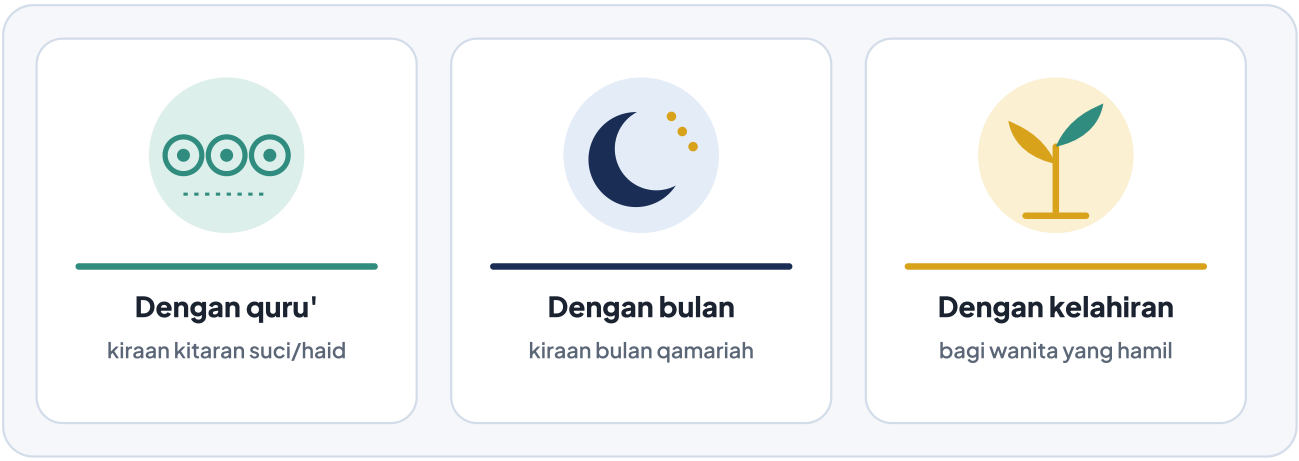
Wanita dilarang daripada menyembunyikan kandungan dalam rahimnya kerana ia berkait dengan hak rujuk suami dan nasab [13]. Ibn al-'Arabi menyatakan bahawa wanita ialah pemegang amanah ke atas rahimnya, maka kata-katanya tentang haid dan kehamilan diterima selagi tidak jelas bahawa dia berdusta [14].

TAHUKAH ANDA?

Menurut riwayat Ibn 'Abbas RA, khulu' yang pertama berlaku dalam Islam ialah kes isteri Thabit bin Qays RA [15]. Nabi SAW menyuruh Thabit RA menerima kembali kebunnya lalu menceraikan isterinya dengan satu talak [16].

7.3 Hukum Iddah dan Makna Quru'

Iddah tiga quru' adalah khusus bagi wanita yang telah disetubuhi, sudah baligh, tidak hamil dan belum putus haid. Wanita yang belum disetubuhi tidak mempunyai iddah [17]. Iddah wanita hamil berakhir dengan melahirkan anak [18], manakala wanita yang belum haid dan yang telah putus haid beriddah selama tiga bulan [19].



Jenis iddah: tiga quru', melahirkan anak, atau tiga bulan [19]

Tentang maksud quru', Imam Malik dan al-Syafi'i berpendapat bahawa quru' ialah suci, dan pendapat ini turut diriwayatkan daripada Ibn 'Umar RA, 'A'isyah RA dan Zayd bin Thabit RA [20]. Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang lain berpendapat bahawa quru' ialah haid [21]. Kesan daripada perbezaan ini, jika talak dijatuhkan ketika suci, menurut pendapat yang mentafsirkan quru' sebagai suci, iddah tamat sebaik sahaja wanita memasuki haid ketiga, tetapi menurut pendapat haid, iddah belum tamat selagi dia belum suci daripada haid ketiga [22].

PERBAHASAN MAZHAB — Maksud quru' dalam ayat 228

Hanafi	**Quru' ialah haid, maka iddah belum tamat selagi wanita belum suci daripada haid ketiga.** [22] **HUJAH** Haid itulah yang menunjukkan bahawa rahim bersih, dan inilah tujuan iddah [23].
Maliki	**Wanita yang haid beriddah dengan quru', dan quru' ialah suci.** [24] **HUJAH** Menurut al-Baji, Malik berhujah dengan firman "ceraikanlah mereka pada waktu iddah mereka". Talak dijatuhkan ketika suci, maka iddah yang dimaksudkan ialah suci [25].
Syafi'i	**Quru' ialah suci, maka wanita perlu melalui tiga kali suci.** [26] **HUJAH** Rasulullah SAW menyuruh Ibn 'Umar RA menceraikan isterinya ketika suci, lalu Baginda menyebut bahawa itulah iddah yang diperintahkan Allah SWT.
Hanbali	**Menurut al-Qadi, riwayat sahih daripada Ahmad ialah haid, dan Ahmad telah menarik balik pendapatnya yang menyatakan bahawa quru' ialah suci.** [27] **HUJAH** Imam Ibn Qudamah berhujah bahawa Allah SWT menetapkan iddah berasaskan bulan sebagai ganti pengiraan haid bagi wanita yang tidak haid, maka asal iddah ialah haid [28].

TARJIH Al-Sabuni menyatakan bahawa pendapat yang mentafsirkan quru' sebagai haid barangkali lebih rajih kerana hadis sahih menyokongnya, dan juga kerana tujuan iddah, iaitu mengetahui rahim bersih, dikenal pasti melalui haid [29].

PETIKAN KITAB

إن العدة شرعت لمعرفة براءة الرحم، والذي يدل على براءة الرحم إنما هو الحيض لا الطهر.

Maksudnya: Iddah disyariatkan untuk mengetahui kebersihan rahim, dan yang menunjukkan kebersihan rahim hanyalah haid, bukan suci.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 329.

INGAT!
Haid sekali tidak menamatkan iddah. Iddah wanita yang masih haid ialah tiga quru' [9].

7.4 Talak Raj'i, Khulu' dan Kadar Tebusan

Talak raj'i memberikan suami hak untuk merujuk isteri tanpa akad baharu, tanpa mahar baharu dan tanpa persetujuan isteri selagi iddah belum tamat [30]. Ulama pula berbeza pendapat tentang cara rujuk.

PERBAHASAN MAZHAB — Cara rujuk menurut empat mazhab

Hanafi

Rujuk sah dengan kata-kata dan juga perbuatan seperti mencium dan bersetubuh. [31]

HUJAH Menurut al-Syawkani, iddah ialah tempoh khiyar (pilihan), dan pilihan itu sah dilakukan dengan kata-kata atau perbuatan [32].

Maliki

Sama seperti pendapat Hanafi, iaitu rujuk sah dengan perbuatan. Menurut Ibn Qudamah, Malik mensyaratkan niat rujuk [33]. [31]

HUJAH Hujahnya ialah tempoh khiyar yang sama, menurut al-Syawkani [32].

Syafi'i

Menurut nukilan al-Sabuni, rujuk hanya sah dengan lafaz yang jelas, bukan dengan persetubuhan atau mukadimahnya. [31]

HUJAH Talak telah menghilangkan ikatan nikah, maka ikatan itu perlu dikembalikan dengan lafaz.

Hanbali

Rujuk sah dengan persetubuhan, sama ada diniatkan rujuk atau tidak, dan tanpa saksi. [34]

HUJAH Talak ialah sebab hilangnya milik dan tempohnya masih memberikan ruang khiyar. Persetubuhan oleh pemilik menghalang hilangnya milik [35]. Al-Mughni turut mencatat satu lagi riwayat daripada Ahmad yang menyatakan bahawa rujuk hanya sah dengan lafaz [36].

Tentang talak tiga dengan satu lafaz, jumhur sahabat, tabi'in dan imam empat mazhab berpendapat bahawa ia jatuh tiga [37]. Al-Sabuni menilai bahawa hujah pihak yang berpendapat ia jatuh satu tidak mampu menolak dalil jumhur dan dakwaan ijmak sahabat [38]. Menurut al-Syawkani, lafaz marratan (bukan talqatan) mengisyaratkan talak dijatuhkan satu demi satu [39].

Ayat 229 melarang suami daripada mengambil semula mahar kecuali apabila kedua-dua pihak bimbang tidak dapat menegakkan batas Allah SWT. Ketika itu, isteri boleh menebus dirinya dan suami boleh mengambil bayaran itu [40]. Inilah khulu', iaitu perpisahan suami dengan isterinya atas bayaran yang diambil daripada isteri [6]. Bayaran ini dianggap adil kerana suamilah yang memberi mahar dan menanggung kos perkahwinan [41].

PETIKAN KITAB

جاز للمرأة أن تفتدي، وجاز للرجل أن يأخذ المال

Maksudnya: Harus bagi isteri menebus dirinya, dan harus bagi suami mengambil harta itu.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 338.

PERBAHASAN MAZHAB — Adakah khulu' talak atau fasakh?

Hanafi

Khulu' ialah talak ba'in, berbeza daripada satu qawl al-Syafi'i yang menganggapnya fasakh. [42]

HUJAH Riwayat daripada 'Umar RA, 'Ali RA dan Ibn Mas'ud RA (mawquf dan marfu') yang menyatakan bahawa khulu' ialah talak ba'in, dan nikah yang telah sempurna tidak boleh difasakhkan [43].

Maliki

Khulu' ialah talak ba'in walaupun tanpa bayaran jika lafaz khulu' disebut dengan jelas. [44]

HUJAH Menurut riwayat Ibn al-Qasim, lafaz khulu', mubara'ah dan tebusan menjatuhkan satu talak ba'in.

Syafi'i

Khulu' ialah talak yang mengurangkan baki bilangan talak, tetapi satu qawl yang dinisbahkan kepada qawl qadim menganggapnya fasakh. [45]

HUJAH Allah SWT menyebut khulu' antara dua talak dalam ayat "al-talaq marratan", oleh itu ia disamakan dengan talak.

Hanbali

Dua riwayat, iaitu fasakh (juga pendapat Ibn 'Abbas RA) dan talak ba'in. Khilaf ini hanya berlaku apabila khulu' dilakukan tanpa lafaz atau niat talak [46]. [47]

HUJAH Hujah Ibn 'Abbas RA: ayat menyebut dua talak, khulu', kemudian talak. Jika khulu' itu talak, jumlahnya empat.

TARJIH Al-Sabuni tidak mentarjihkan antara dua pendapat ini; beliau hanya menyebut bahawa jumhur menganggapnya talak, manakala qawl qadim al-Syafi'i menganggapnya fasakh. Kesannya ialah sama ada khulu' dikira satu talak atau tidak [48].

Perbandingan · Kadar tebusan khulu'

Pihak	Pendapat	Asas
Jumhur fuqaha	Harus melebihi mahar	"Fima iftadat bihi" umum, merangkumi sedikit dan banyak [49]
Al-Sya'bi, al-Zuhri, al-Hasan al-Basri	Tidak halal melebihi mahar	Lebihan ialah mengambil harta tanpa hak [50]
Hanafi (al-Kasani)	Dua riwayat: makruh atau tidak	Jika nusyuz datang daripada isteri, kadar mahar adalah harus; bagi lebihan terdapat dua riwayat: Kitab al-Talaq menyebut makruh, manakala al-Jami' al-Saghir menyebut tidak makruh [51]
Hanbali (Ibn Qudamah, al-Mughni)	Sah tetapi makruh	Sah jika kedua-duanya saling reda [52]. Ibn Qudamah menghimpunkan ayat dan hadis dengan menjadikan larangan lebihan sebagai kemakruhan [53]

Al-Sabuni merajihkan bahawa lebihan itu harus tetapi makruh [50]. Namun, perbuatan menyakiti isteri supaya dia terpaksa menebus diri adalah haram [54].

7.5 Talak Ketiga dan Nikah Tahlil

Ayat 230 mengharamkan wanita yang ditalak tiga kembali kepada suami pertama sehingga dia berkahwin dengan lelaki lain, dan fuqaha menamakannya bainunah kubra [55]. Menurut jumhur, nikah di sini bermaksud persetubuhan, bukan sekadar akad [56]. Pendapat Sa'id bin al-Musayyib yang menganggap akad sahaja sudah memadai dinilai lemah oleh al-Sabuni kerana bercanggah dengan hadis sahih tentang isteri Rifa'ah RA [57]. Dalam hadis itu, isteri Rifa'ah RA perlu merasai 'usaylah, iaitu persetubuhan, dengan suami kedua [58].

SYARAT & PERINCIAN **Syarat wanita yang ditalak tiga kembali kepada suami pertama**

1. صحة النكاح

   Menurut Syafi'i, nikah kedua mestilah sah, kerana persetubuhan dalam nikah fasid, persetubuhan atas dasar pemilikan hamba (milk al-yamin) atau persetubuhan syubhah (wat' syubhah) tidak menghalalkannya.[59]

2. الوطء لا العقد

   Persetubuhan oleh suami kedua, bukan akad semata-mata.[56]

3. لا بد أن يطلقها وتنقضي عدتها

   Suami kedua menceraikannya dan iddahnya tamat.[60]

4. نكاح رغبة

   Nikah kedua mestilah nikah kerana keinginan sebenar, bukan nikah tahlil (athar Ibn 'Umar RA).[61]

Muhallil ialah lelaki yang mengahwini wanita yang ditalak tiga dengan tujuan menghalalkannya untuk suami pertama [62]. Jumhur (Malik, Ahmad, al-Syafi'i dan al-Thawri) membatalkan nikah itu [63], manakala Hanafi dan sebahagian fuqaha Syafi'i menghukumnya makruh tetapi tidak batal [64].

PERBAHASAN MAZHAB **Hukum nikah muhallil: syarat dalam akad berbanding niat**

Hanafi

Abu Hanifah: nikah bersyarat tahlil adalah makruh tetapi sah, dan wanita itu halal bagi suami pertama selepas persetubuhan. Dalam contoh yang dinukilkan, apabila suami kedua berniat menghalalkannya tanpa diminta oleh bekas suami atau wanita itu, dia dinilai berpahala [65].[66]

HUJAH Larangan itu disebabkan faktor di luar akad, maka nikah tetap sah. Al-Kasani menambah bahawa nas umum nikah tidak membezakan nikah bersyarat tahlil atau tidak [67]. Abu Yusuf pula menganggap nikah bersyarat itu fasid, manakala Muhammad menganggap nikah sah dan syaratnya batal [68].

Maliki

Malik termasuk jumhur yang membatalkannya [63]. Menurutnya, yang diambil kira ialah niat muhallil walaupun tanpa syarat, bukan niat bekas suami atau wanita itu; namun sebahagian ulama mazhabnya berbeza pandangan. [69]

HUJAH Menurut nukilan al-Baji daripada Malik, niat isteri tidak mengubah hukum kerana talak berada di tangan suami [70].

Syafi'i

Jika syarat cerai selepas persetubuhan disebut dalam akad, nikah itu batal. Jika syarat itu hanya dipersetujui sebelum akad, nikah itu sah tetapi makruh. [71]

HUJAH Syarat itu menghalang kekekalan nikah, lalu menyerupai nikah bertempoh.

Hanbali

Nikah muhallil diharamkan dan tidak sah, termasuk jika syarat dipersetujui sebelum akad atau tahlil hanya diniatkan, selagi niat itu tidak ditarik balik ketika akad [72].[73]

HUJAH Dia dinamakan muhallil kerana bertujuan menghalalkan wanita itu melalui cara yang tidak menjadikannya halal. Jika perbuatan itu benar-benar halal, mereka tidak akan dilaknat.

TARJIH Al-Sabuni menyatakan bahawa kebenaran berada pada pendapat jumhur kerana nikah bertujuan kekal, dan penetapan tempoh membatalkannya [74].

PETIKAN KITAB

فإن تواطأ العاقدان على شيء من ذلك قبل العقد ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط كره خروجا من خلاف من أبطله

Maksudnya: Jika kedua-dua pihak yang berakad telah bersepakat tentang perkara itu sebelum akad, kemudian berakad dengan niat tersebut tanpa menyebut syarat, hukumnya makruh, demi keluar daripada khilaf ulama yang membatalkannya.

al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj, j. 4, hlm. 300–301.

Antara dalil jumhur ialah athar Ibn 'Umar RA. Beliau ditanya tentang lelaki yang mengahwini bekas isteri saudaranya yang ditalak tiga, tanpa pakatan dengan saudaranya, untuk menghalalkannya bagi saudaranya itu. Ibn 'Umar RA menjawab: tidak halal kecuali nikah yang dilakukan kerana keinginan sebenar, dan kami menganggap perbuatan itu sebagai zina pada zaman Rasulullah SAW [61].

KAEDAH FIQH

لأن النكاح يقصد منه الدوام والاستمرار، والتأقيت يبطله

Nikah bertujuan kekal dan berterusan, dan penetapan tempoh membatalkannya.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 341.

TAHUKAH ANDA?

Imam Ahmad pernah berkata: dahulu aku berpegang bahawa quru' itu suci, tetapi hari ini aku berpegang bahawa ia ialah haid [75].

7.6 Pengajaran, Hikmah dan Aplikasi Semasa

Antara pengajaran ayat ini ialah amalan khulu' diharuskan apabila terdapat maslahah syarak yang mewajibkan perpisahan [76], dan talak menjadi keperluan apabila semua usaha perdamaian gagal [77]. Dinukilkan juga daripada Ahmad Muhammad Jamal bahawa talak raj'i ialah tempoh ujian bagi pasangan untuk menilai semula kesilapan mereka [78].

HIKMAH PENSYARIATAN

ويعتبر الطلاق الرجعي في الإسلام - وهو المرة الأولى والثانية - فترة اختبار للزوجين

Talak raj'i dalam Islam, iaitu talak pertama dan kedua, dianggap sebagai tempoh ujian bagi suami isteri.

al-Sabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, j. 1, hlm. 344.

Khulu' lazimnya disebut tebus talak dalam bahasa Melayu. Prosedur dan kadarnya mengikut peraturan yang berkuat kuasa. Dari sudut prinsip, perbuatan menyakiti isteri supaya dia menebus diri adalah haram [54].

CONTOH APLIKASI **Aplikasi semasa (1): iddah dan rujuk**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Sofea ditalak satu dan telah haid sekali, lalu ingin bertunang dengan lelaki lain.	**Belum boleh.** Iddahnya ialah tiga quru' [9].
2	Pasangan yang baru berakad tetapi belum bersama, lalu suami menceraikan isterinya.	**Tiada iddah.** Wanita yang belum disetubuhi tiada iddah [17].
3	Suami merujuk isterinya dalam iddah raj'i tanpa persetujuan isteri.	**Rujuk sah.** Rujuk ialah hak suami, tanpa akad dan mahar baharu [30].
4	Isteri yang ditalak menyembunyikan kehamilannya.	**Haram.** Ia menjejaskan hak rujuk dan nasab [13].

CONTOH APLIKASI **Aplikasi semasa (2): khulu' dan tahlil**

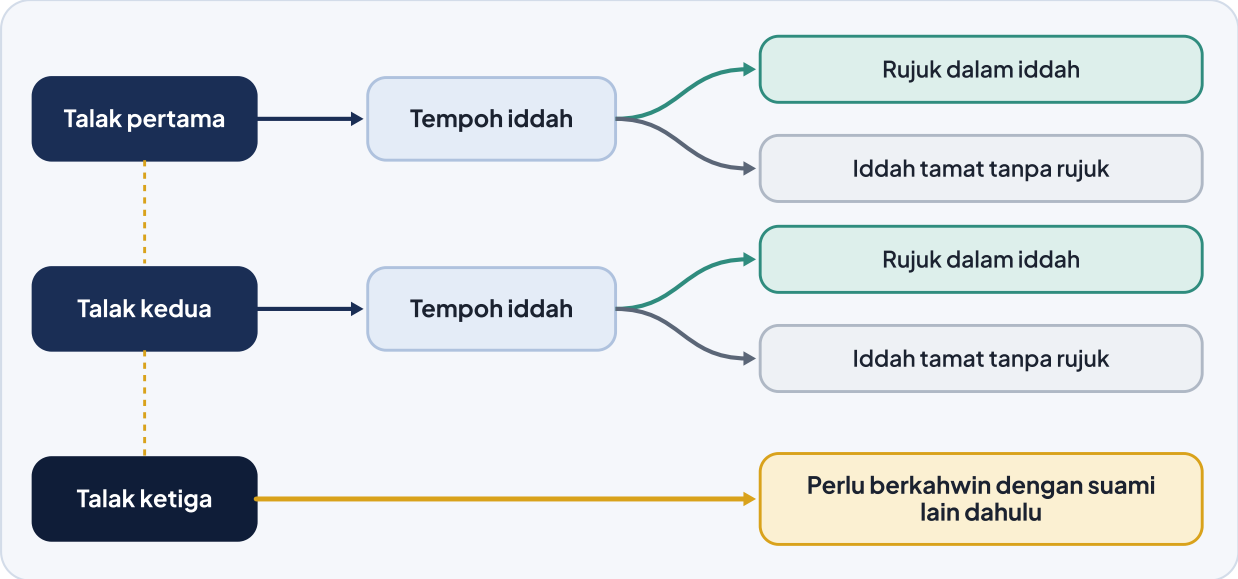
	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Isteri tidak mampu lagi hidup bersama suami yang baik agamanya, lalu menawarkan pemulangan mahar.	**Harus khulu'.** Isteri boleh menebus diri jika bimbang tidak dapat menegakkan batas Allah SWT [40].
2	Suami sengaja menyakiti isteri supaya dia menebus talak dengan bayaran besar.	**Haram.** Perbuatan menyakiti isteri supaya dia menebus diri diharamkan syarak [54].
3	Seorang lelaki diupah untuk mengahwini janda talak tiga, dan syarat cerai selepas persetubuhan disebut dalam akad.	**Batal di sisi jumhur; sah tetapi makruh di sisi Abu Hanifah.** Syarat itu menghalang kekekalan nikah [71]. Bagi Abu Hanifah, larangannya di luar akad [66].
4	Janda talak tiga berkahwin dengan lelaki lain dan bercerai sebelum disetubuhi.	**Belum halal bagi suami pertama.** Syarat yang ditetapkan oleh syarak ialah persetubuhan sebenar, bukannya sekadar akad [56].

AKTIVITI · Simulasi Kaunseling Perceraian

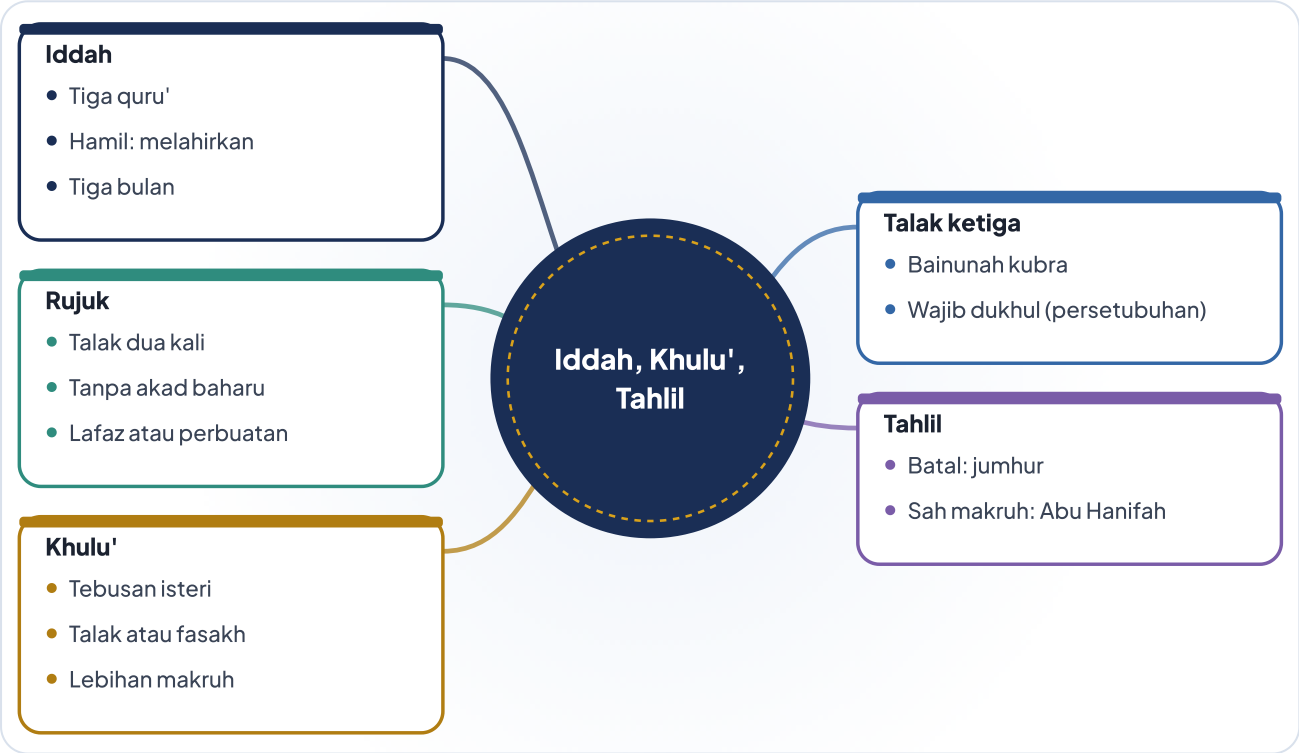
Dalam kumpulan empat orang, lakonkan sesi kaunseling pasangan yang ingin bercerai secara tebus talak.

1. Agihkan peranan: kaunselor, suami, isteri dan pencatat isu hukum.
2. Tentukan sama ada kes memenuhi syarat khulu' ayat 229.
3. Bentangkan hasil perbincangan selama lima minit: kadar tebusan, status talak atau fasakh, dan iddah.

7.7 Rumusan Visual



Laluan talak: talak satu dan dua boleh dirujuk dalam iddah; selepas talak ketiga, kembali kepada suami pertama tertakluk kepada syarat nikah dengan suami kedua [10]



Peta minda al-Baqarah 228 hingga 230

Ringkasan Bab 7

- Quru' ialah lafaz yang membawa makna haid dan suci. Hanafi dan riwayat yang sahih daripada Hanbali memilih haid, manakala Maliki dan Syafi'i memilih suci. Al-Sabuni pula cenderung menganggap pendapat haid lebih rajih.
- Iddah tiga quru' khusus bagi wanita yang telah disetubuhi dan masih haid. Wanita hamil beriddah sehingga melahirkan anak, wanita yang belum haid atau telah putus haid beriddah selama tiga bulan, dan wanita yang belum disetubuhi tidak mempunyai iddah.
- Talak yang boleh dirujuk hanya dua kali. Rujuk ialah hak suami dalam iddah tanpa akad dan mahar baharu.
- Khulu' ialah perpisahan atas bayaran daripada isteri. Jumhur menganggapnya talak, manakala qawl qadim al-Syafi'i dan satu riwayat Hanbali menganggapnya fasakh.
- Jumhur mengharuskan tebusan melebihi mahar. Al-Sabuni merajihkan bahawa lebihan itu harus tetapi makruh.
- Wanita yang ditalak tiga hanya menjadi halal semula kepada suami pertama selepas melalui nikah yang sah serta persetubuhan dengan suami kedua, kemudian berpisah dengannya dan tamat iddah.
- Nikah muhallil batal di sisi jumhur. Abu Hanifah menghukumnya makruh tetapi sah, manakala Syafi'i membezakan syarat dalam akad dengan niat.

Uji Kefahaman

1 **Mengapakah lafaz quru' menjadi punca khilaf fuqaha?**

(A) Ia termasuk lafaz yang mempunyai dua makna yang berlawanan
(B) Ia lafaz asing yang tiada dalam bahasa Arab
(C) Ia dimansukhkan oleh Surah al-Talaq
(D) Ia hanya disebut dalam qiraat syaz

2 **Menurut al-Sabuni, pendapat manakah yang lebih rajih tentang makna quru'?**

(A) Suci
(B) Haid
(C) Tempoh tiga bulan
(D) Gabungan suci dan haid

3 **Antara berikut, siapakah yang TIDAK mempunyai iddah selepas ditalak?**

(A) Wanita hamil
(B) Wanita putus haid
(C) Wanita yang belum disetubuhi
(D) Wanita yang masih haid

4 **Apakah hujah Ibn 'Abbas RA bahawa khulu' ialah fasakh?**

(A) Khulu' berlaku tanpa wali
(B) Khulu' dilakukan di mahkamah
(C) Khulu' tidak memerlukan bayaran
(D) Jika khulu' itu talak, jumlah talak dalam ayat menjadi empat

5 **Apakah pendapat mazhab Syafi'i jika syarat cerai selepas persetubuhan hanya dipersetujui sebelum akad tanpa disebut dalam akad?**

(A) Nikah batal
(B) Nikah sah tetapi makruh
(C) Nikah wajib difasakhkan
(D) Nikah sah tanpa sebarang kemakruhan

6 **Apakah maksud nikah dalam frasa "hatta tankiha zawjan ghayrah" menurut jumhur?**

(A) Akad semata-mata
(B) Pertunangan
(C) Persetubuhan dalam nikah yang sah
(D) Pendaftaran perkahwinan

Soalan Perbincangan

1. Bincangkan khilaf fuqaha tentang makna quru' dalam ayat 228 Surah al-Baqarah beserta hujah setiap pihak, dan nyatakan tarjih al-Sabuni.
2. Huraikan hukum khulu' berdasarkan ayat 229. Bandingkan pendapat mazhab tentang status khulu' sebagai talak atau fasakh dan jelaskan kesannya terhadap bilangan talak.
3. Seorang lelaki bersetuju dengan bekas suami seorang janda talak tiga untuk mengahwini janda itu dan menceraikannya selepas sehari, tanpa menyebut syarat itu dalam akad. Analisis hukum pernikahan tersebut menurut empat mazhab.

NOTA RUJUKAN BAB 7

1. al-Sabuni, *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, j. 1, hlm. 318.
2. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 319.
3. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 319.
4. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 319.
5. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 326.
6. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 338.
7. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 322.
8. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 345.
9. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 321.
10. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 321.
11. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 324.
12. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 325.
13. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 331.
14. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 331.
15. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 326.
16. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 338.
17. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 327.
18. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 327.
19. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 327.
20. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 328.
21. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 328.
22. al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, j. 6, hlm. 13.
23. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 329.
24. al-Hattab, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil*, j. 1, hlm. 373.
25. al-Baji, *al-Muntaqa Syarh al-Muwatta'*, j. 4, hlm. 99.
26. al-Syafi'i, *al-Umm*, j. 5, hlm. 107.
27. Ibn Qudamah, *al-Mughni*, j. 8, hlm. 81.
28. *al-Mughni*, j. 8, hlm. 82.
29. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 330.
30. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 332.
31. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 332.
32. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 332.
33. *al-Mughni*, j. 7, hlm. 403.
34. al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, j. 5, hlm. 343.
35. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 5, hlm. 343.
36. *al-Mughni*, j. 7, hlm. 403.
37. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 333.
38. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 335.
39. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 337.

40. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 338.
41. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 338.
42. *al-Mabsut*, j. 6, hlm. 171.
43. *al-Mabsut*, j. 6, hlm. 171–172.
44. *Mawahib al-Jalil*, j. 4, hlm. 24.
45. al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 4, hlm. 439.
46. *al-Mughni*, j. 7, hlm. 250.
47. *al-Mughni*, j. 7, hlm. 250.
48. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 338.
49. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 338.
50. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 338.
51. al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, j. 3, hlm. 150.
52. *al-Mughni*, j. 7, hlm. 247.
53. *al-Mughni*, j. 7, hlm. 247.
54. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 343.
55. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 339.
56. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 339.
57. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 339.
58. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 339.
59. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 4, hlm. 300.
60. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 4, hlm. 299.
61. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 341.
62. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 340.
63. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 340.
64. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 340.
65. *al-Mabsut*, j. 30, hlm. 228.
66. *al-Mabsut*, j. 30, hlm. 228.
67. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 3, hlm. 188.
68. *al-Mabsut*, j. 30, hlm. 228.
69. *Mawahib al-Jalil*, j. 3, hlm. 469.
70. *al-Muntaqa*, j. 3, hlm. 299.
71. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 4, hlm. 300.
72. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 5, hlm. 94.
73. *al-Mughni*, j. 7, hlm. 140.
74. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 341.
75. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 329.
76. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 343.
77. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 344.
78. *Rawa'i' al-Bayan*, j. 1, hlm. 344.

BAB

08

HADIS HUKUM

Hadis-hadis Bersuci

Air dan Najis

أحاديث الطهارة: المياه والنجاسة

Fokus Bab

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menjelaskan maksud hadis-hadis teras Bab al-Miyah dalam kitab Bulugh al-Maram beserta lafaz gharibnya.
2. Menghuraikan jenis air yang sah digunakan untuk bersuci dan tiga sifat air (warna, rasa dan bau) yang perubahannya kerana najis menyebabkan air menjadi najis.
3. Membandingkan pendapat mazhab tentang air sedikit yang bercampur najis (qullatain) dan cara menyucikan bekas yang dijilat anjing beserta dalil setiap pihak.
4. Mengaplikasikan hukum air dan sertu dalam situasi semasa di Malaysia seperti air paip, tangki dan bekas makanan.

Situasi: Kucing, Anjing dan Kolah Surau Kolej

Pagi Sabtu, Haziq turun ke surau kolej untuk berwuduk. Di tepi kolah lama yang airnya bertakung, dia ternampak bangkai cicak terapung. Airnya masih jernih dan tidak berbau. Rakannya, Amir, berkata bahawa air itu sudah najis kerana kolah itu kecil. Seorang lagi rakan menegaskan bahawa air itu hanya dikira najis jika berubah. Petang itu pula, seekor anjing liar menjilat bekas air minuman kucing asrama. Benarkah air kolah itu masih boleh digunakan? Bagaimana pula cara membersihkan bekas yang dijilat anjing, dan adakah sabun memadai?

8.1 Hadis Pertama: Air Laut Suci lagi Menyucikan

Imam Ibn Hajar al-'Asqalani membuka Kitab al-Taharah dalam Bulugh al-Maram dengan Bab al-Miyah (bab air). Taharah dari sudut syarak ialah terangkatnya hadas dengan air atau tanah yang suci lagi menyucikan dan harus digunakan, serta hilangnya najis [1].

SABDA RASULULLAH SAW

Diriwayatkan daripada Abu Hurayrah RA; dikeluarkan oleh al-Arba'ah dan Ibn Abi Syaybah (lafaz baginya), disahihkan oleh Ibn Khuzaymah dan al-Tirmidhi, serta diriwayatkan oleh Malik, al-Syafi'i dan Ahmad

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»

Maksudnya: Rasulullah SAW bersabda tentang laut: Laut itu airnya suci lagi menyucikan, dan halal bangkainya.

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 5, no. hadis 1.

Latar Hadis, Takhrij dan Darjatnya

Hadis ini menjawab soalan tentang air laut. Para sahabat yang belayar hanya membawa sedikit air [2], lalu Nabi SAW menjelaskan bahawa air laut itu sendiri menyucikan. Imam al-Syafi'i menyifatkan hadis ini sebagai separuh daripada ilmu bersuci [3]. Al-Tirmidhi pula menukilkan bahawa al-Bukhari menilainya sahih [4].

TAHUKAH ANDA?

Hadis air laut disahihkan oleh lebih daripada tiga puluh enam imam, antaranya al-Bukhari, al-Hakim, Ibn Hibban, Ibn Khuzaymah dan al-Daraqutni. Al-Zurqani turut menyebut hadis ini sebagai salah satu asas Islam yang diterima oleh umat [5].

Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ **Lafaz gharib hadis air laut**

الطَّهُور	Dengan fathah pada ta': kata dalam bentuk mubalaghah, iaitu air yang suci zatnya dan menyucikan benda lain.[6]
الحِلُّ مَيْتَتُه	Halal bangkainya; maksudnya haiwan laut yang mati di dalamnya dan hanya boleh hidup di laut.[7]

Syarah Hadis

Daripada hadis air laut, dapat dirumuskan bahawa para ulama telah bersepakat menerima air laut sebagai suci lagi menyucikan [8]. Air laut boleh mengangkat hadas besar dan kecil serta menghilangkan najis pada badan, pakaian dan tempat [9]. Air yang berubah rasa, warna atau baunya kerana benda suci, termasuk kerana terlalu masin, kekal menyucikan selagi masih dinamakan air [10]. Hadis ini juga mengajar adab berfatwa, iaitu mufti boleh menambah jawapan tentang perkara di luar soalan apabila dia menjangka penanya memerlukannya, seperti hukum bangkai laut bagi pelayar [11].

8.2 Hadis Kedua dan Ketiga: Air Tidak Dinajiskan kecuali Berubah Sifatnya

SABDA RASULULLAH SAW

Diriwayatkan daripada Abu Sa'id al-Khudri RA; dikeluarkan oleh al-Thalathah dan disahihkan oleh Ahmad

«إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

Maksudnya: Sesungguhnya air itu suci lagi menyucikan; tiada sesuatu pun yang menajiskannya.

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 5, no. hadis 2.

SABDA RASULULLAH SAW

Diriwayatkan daripada Abu Umamah al-Bahili RA; dikeluarkan oleh Ibn Majah dan didaifkan oleh Abu Hatim

«إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ، وَلَوْنِهِ»

Maksudnya: Sesungguhnya air tidak dinajiskan oleh sesuatu, kecuali apa yang menguasai bau, rasa dan warnanya.

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 6, no. hadis 3.

Takhrij dan Darjat Hadis

Hadis riwayat Abu Sa'id RA ini dikenali sebagai hadis telaga Buda'ah dan telah dinilai sahih oleh Imam Ahmad [12]. Jika air tidak dinajiskan oleh sesuatu, bagaimana pula hukumnya apabila sifat air berubah kerana najis? Jawapannya terdapat dalam hadis Abu Umamah RA dan ijmak ulama yang dihuraikan di bawah.

Bahagian awal hadis Abu Umamah RA ini adalah sahih kerana disokong oleh hadis Buda'ah, tetapi bahagian pengecualiannya dinilai daif [13]. Walaupun bahagian pengecualian itu daif, hukum yang terkandung di dalamnya disokong oleh ijmak bahawa air yang berubah kerana najis menjadi najis, sama ada sedikit atau banyak [14]. Oleh itu, tiga sifat yang menjadi neraca ialah warna, rasa dan bau. Perubahan pada salah satu daripadanya sudah memadai, sebagaimana dijelaskan oleh riwayat al-Bayhaqi [15]. Turut dinukilkan ialah ijmak yang direkodkan oleh Ibn al-Mundhir:

Syarah Hadis

PETIKAN KITAB

وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنَّ الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيَّرت له طعمًا، أو لونًا، أو ريحًا، فهو نجس.

Maksudnya: Ibn al-Mundhir berkata: Ulama telah bersepakat bahawa air sedikit dan air banyak, apabila najis jatuh ke dalamnya lalu mengubah rasa, warna atau baunya, maka ia najis.

al-Bassam, Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, j. 1, hlm. 120.

KAEDAH FIQH

الأصل في الماء الطهارة

Hukum asal air ialah suci.

al-Bassam, Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, j. 1, hlm. 120.

INGAT!

Tidak semua bentuk perubahan sifat air menghilangkan status kesuciannya. Air hanya menjadi najis apabila berubah kerana najis [14]; perubahan kerana benda suci seperti garam, atau faktor semula jadi seperti panas dan sejuk, tidak menjejaskannya selagi masih dinamakan air [10].

8.3 Hadis Keempat: Hadis Dua Qullah

SABDA RASULULLAH SAW

Diriwayatkan daripada 'Abd Allah bin 'Umar RA; dikeluarkan oleh al-Arba'ah, disahihkan oleh Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban dan al-Hakim

«إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ». وَفِي لَفْظٍ: «لَمْ يَنْجُسْ»

Maksudnya: Apabila air itu sebanyak dua qullah, ia tidak menanggung kotoran (najis). Dalam satu lafaz: Ia tidak menjadi najis.

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 7, no. hadis 5.

Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ **Lafaz gharib hadis dua qullah**

قُلَّتَيْنِ	Dua qullah; qullah ialah tempayan besar daripada tembikar. Dua qullah bersamaan 500 ratl Iraq. [16]
الخَبَث	Najis hakiki. [17]

Syarah Hadis

Hadis qullatain menjadi punca utama perbezaan pendapat. Mantuqnya (maksud tersurat): air yang mencapai dua qullah menolak najis daripada dirinya, sehingga najis itu lebur di dalamnya selagi ia tidak mengubah air tersebut [18]. Mafhumnya (maksud tersirat): air yang kurang daripada dua qullah menjadi najis sebaik sahaja bersentuhan dengan najis, sama ada berubah atau tidak [19]. Sebahagian ulama menilai hadis ini mudtarib (bercelaru) pada sanad dan matannya [20], tetapi penilaian itu telah dijawab dengan penjelasan bahawa percanggahan tersebut tidak menjejaskan kesahihan hadis ini.

PETIKAN KITAB

فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا في جريان أو غيره

Maksudnya: Al-Syafi'i berkata: Sikap berhati-hati ialah setiap qullah dikira dua setengah qirbah (kantung air kulit). Maka apabila air mencapai lima qirbah, ia tidak menanggung najis, sama ada air itu mengalir atau tidak.

al-Syafi'i, al-Umm, j. 1, hlm. 18.



Gambaran isi padu: hukum dua qullah (500 ratl Iraq [16]) merujuk kepada jumlah air yang berhimpun di satu tempat, bukan dua bekas yang terpisah

Perbahasan Fuqaha

PERBAHASAN MAZHAB — **Air sedikit yang bercampur najis tetapi tidak berubah sifatnya**

Hanafi

Air bertakung menjadi najis jika kuantitinya sedikit [21]. Ukurannya ialah sama ada hujung air yang lain turut bergerak apabila satu hujungnya digerakkan. Jika bergerak, air itu sedikit; jika tidak, ia banyak. [22]

HUJAH Hadis yang melarang mencelup tangan selepas tidur, hadis yang memerintahkan membasuh bekas jilatan anjing walaupun tidak mengubah sifat air, serta hadis yang melarang kencing dalam air tenang menunjukkan bahawa air tenang boleh menjadi najis tanpa berubah [23].

Maliki

Air sedikit yang bercampur najis tetapi tidak berubah kekal suci, namun makruh digunakan kerana sedikit. Al-Hattab menukilkan hal ini daripada Ibn al-'Arabi. [24]

HUJAH Imam Malik berhujah dengan hadis yang menyatakan bahawa air tidak dinajiskan oleh sesuatu kecuali yang mengubah warna, rasa atau baunya, sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Kasani [25].

Syafi'i

Imam al-Nawawi dalam Minhaj al-Talibin menegaskan bahawa air yang kurang daripada dua qullah dikira najis sebaik sahaja bersentuhan dengan najis. [26]

HUJAH Hujah mazhab ini ialah hadis qullatain. Maksud 'tidak menanggung kotoran' ialah air itu menolak najis dan tidak menerimanya, sebagaimana diterangkan oleh Imam al-Khatib al-Syirbini [27].

Hanbali

Air sedikit yang bercampur najis adalah najis walaupun tidak berubah. [28]

HUJAH Hujah mazhab ini ialah hadis Ibn 'Umar RA tentang qullatain, sebagaimana dihujahkan oleh al-Buhuti.

TARJIH Al-Fawzan merajihkan pendapat Malik, satu riwayat daripada Ahmad, mazhab Zahiri serta sejumlah ulama salaf dan khalaf dari sudut kekuatan dalil, kerana mafhum tidak boleh menolak mantuq yang jelas [29]. Beliau menambah bahawa air yang kurang daripada dua qullah tetap perlu diberi perhatian supaya tidak dipandang ringan, kerana air sedikit mudah terkesan oleh najis [30]. Menurut mazhab Syafi'i pula, air yang kurang daripada dua qullah menjadi najis apabila bersentuhan dengan najis, walaupun sifatnya tidak berubah. Al-Khatib al-Syirbini menjelaskan bahawa mafhum hadis qullatain mengkhususkan mantuq hadis 'air tidak dinajiskan oleh sesuatu'. Hujah ini disokong oleh hadis Muslim yang melarang orang yang bangun tidur mencelup tangannya ke dalam bekas sebelum membasuhnya. Larangan itu kerana bimbang najis, sedangkan najis yang tidak kelihatan tidak mengubah air [31].

KAEDAH FIQH

والدفع أقوى من الرفع

Menolak (mencegah) lebih kuat daripada mengangkat (menghilangkan).

Oleh sebab itu, air sedikit boleh menyucikan benda yang terkena najis, tetapi tidak mampu menolak najis yang jatuh ke dalamnya.

al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj, j. 1, hlm. 123.

Perbandingan · Had air sedikit dan air banyak menurut mazhab

Mazhab	Ukuran air banyak	Air sedikit terkena najis tanpa berubah
Hanafi	Hujung yang lain tidak bergerak apabila satu hujungnya digerakkan [22]	Najis
Maliki	Melebihi kadar bekas wuduk dan mandi [32]; najis hanya jika sifatnya berubah	Suci, makruh digunakan
Syafi'i	Dua qullah	Najis
Hanbali	Dua qullah	Najis

Ukuran Dua Qullah dalam Sukatan Moden

Hadis tidak menetapkan ukuran dua qullah secara jelas, lalu timbul pelbagai pendapat. Antara anggaran yang mungkin paling hampir dengan ukuran itu ialah 500 ratl Baghdad, iaitu lima qirbah dan setiap qirbah 100 ratl [33]. Ratl Iraq (dalam kitab Hanbali) dan ratl Baghdad (dalam kitab Syafi'i, menurut pendapat yang paling sahih) ialah ukuran yang sama, iaitu 128 4/7 dirham [34] [35]. Oleh itu, kedua-dua angka itu merujuk kepada kadar yang sama. Terdapat huraian yang menyatakan bahawa hadis ini tidak bercanggah dengan mazhab Hanafi, berdasarkan anggapan bahawa air dua qullah yang dituang di suatu tempat tidak bergerak di satu hujung apabila hujung yang lain digerakkan [36]. Berdasarkan anggapan itu, air tersebut termasuk dalam ukuran air banyak menurut Hanafi. Untuk menentukan sama ada sesuatu takungan mencapai ukuran ini, keadaan takungan itu perlu diperiksa.

Di Malaysia, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan telah menukarkan ukuran dua qullah kepada sukatan moden dengan kadar 200 kg atau 204 kg air, iaitu lebih kurang 200 liter [37]. Dengan kiraan ini, air yang melebihi 200 liter (kira-kira 52 gelen) tidak dinajiskan oleh najis yang tidak mengubah sifatnya [38]. Angka ini merupakan anggaran dan bukannya ukuran mutlak [39]. Untuk menyemak sesuatu bekas, darabkan panjang dan lebar bahagian dalam bekas dengan kedalaman air, semuanya dalam sentimeter, kemudian bahagikan dengan 1,000 untuk mendapatkan isi padu dalam liter. Bekas berukuran 80 cm × 50 cm × 50 cm menampung 200,000 cm³, iaitu 200 liter, bersamaan dengan anggaran dua qullah.

Perbandingan · Kiraan dua qullah dalam sukatan moden menurut rujukan di Malaysia

Rujukan	Ukuran dua qullah
Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad Hukum Siri ke-338	200 kg atau 204 kg, lebih kurang 200 liter [37]
Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Al-Kafi siri ke-1263	500 kati Baghdad, bersamaan 192.857 kg atau 1 ¼ hasta padu [40]
Nukilan Wahbah al-Zuhayli dalam Al-Kafi siri ke-1263	10 tin; ada pendapat 15 tin atau 270 liter [41]

8.4 Hadis Kelima: Larangan Kencing dan Mandi dalam Air Tenang

SABDA RASULULLAH SAW

Diriwayatkan daripada Abu Hurayrah RA; dalam riwayat Muslim: 'Janganlah seseorang kamu mandi dalam air tenang sedangkan dia berjunub'; lafaz yang dipaparkan ialah riwayat al-Bukhari

«لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ»

Maksudnya: Janganlah sekali-kali salah seorang daripada kamu kencing dalam air tenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya.

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 7, no. hadis 6.

Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ **Lafaz gharib hadis air tenang**

الدَّائِم — Air yang tenang dan bertakung, tidak mengalir. [42]

Syarah Hadis

Hadis ini melarang kencing dan mandi junub dalam air tenang. Gabungan riwayat Muslim, al-Bukhari dan Abu Dawud menunjukkan bahawa perbuatan tersebut dilarang kerana mengotorkan air untuk orang lain walaupun tidak sampai menajiskannya [43]. Air bertakung yang sangat luas, seperti tasik besar, tidak termasuk dalam larangan ini menurut kesepakatan

ulama [44]. Mazhab Maliki menganggap perbuatan ini makruh kerana air kekal menyucikan, manakala Hanbali dan Zahiri mengharamkannya [45].

8.5 Hadis Keenam: Bekas yang Dijilat Anjing

SABDA RASULULLAH SAW

Diriwayatkan daripada Abu Hurayrah RA; dikeluarkan oleh Muslim (juga: 'maka hendaklah dia menuangnya'); al-Tirmidhi: 'yang terakhir atau yang pertama daripadanya dengan tanah'

«طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»

Maksudnya: Cara menyucikan bekas salah seorang daripada kamu apabila anjing menjilatnya ialah dengan membasuhnya tujuh kali, dan basuhan yang pertama dengan tanah.

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 8, no. hadis 10.

Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ **Lafaz gharib hadis jilatan anjing**

وَلَغَ	Minum dengan hujung lidah, iaitu cara anjing dan binatang buas minum. [46]

Syarah Hadis

Hadis ini menunjukkan bahawa anjing adalah najis, kerana kata 'taharah' hanya digunakan bagi hadas atau najis, sedangkan bekas tidak mungkin berhadas [47]. Najis anjing ialah najis mughallazah (berat), iaitu najis yang paling berat [48]. Al-Bassam menguatkan riwayat 'yang pertama' kerana riwayat itu mempunyai lebih ramai perawi, diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan penggunaan tanah pada basuhan pertama lebih membersihkan [49]. Basuhan hanya wajib dilakukan jika ada basahan. Jika jilatan itu terkena benda kering, memadai dengan membuang bahagian yang terkena [50].

Perbahasan Fuqaha

PERBAHASAN MAZHAB — Bilangan basuhan dan kewajipan menggunakan tanah bagi bekas yang dijilat anjing

Hanafi

Bekas dibasuh tiga kali. Perintah tujuh kali dianggap sebagai hukum pada awal Islam yang tidak lagi dipegang.[51]

HUJAH Al-Kasani berhujah dengan riwayat yang menyatakan bahawa 'Bekas dibasuh daripada jilatan anjing tiga kali'; menurutnya, perintah tujuh kali berlaku pada awal Islam untuk memutuskan kebiasaan orang ramai yang mesra dengan anjing.

Maliki

Menurut al-Hattab, hukumnya sunat membasuh bekas air tujuh kali tanpa tanah[52]. Menurut pendapat masyhur, bekas makanan dan kolam tidak dibasuh.[53]

HUJAH Basuhan itu ta'abbudi (ibadah semata-mata) kerana air liur anjing suci, oleh itu ia terhad kepada apa yang disebut dalam nas[54].

Syafi'i

Wajib dibasuh tujuh kali, salah satunya dengan tanah yang menyucikan dan bercampur air. Hukum ini meliputi air liur, kencing, semua cecair dan bahagian keringnya yang bertemu benda basah. Menurut pendapat al-azhar, tanah tidak boleh diganti dengan usynan (tumbuhan yang digunakan untuk mencuci) atau sabun[55].[56]

HUJAH Hadis riwayat Muslim yang menyebut 'yang pertama daripadanya dengan tanah'.

Hanbali

Wajib tujuh basuhan yang membersihkan, salah satunya dengan tanah, dan basuhan pertama lebih utama. Al-Buhuti menyatakan bahawa bahan yang berkesan membersihkan seperti usynan dan sabun boleh menggantikan tanah walaupun tanah ada[57]. Babi disamakan dengan anjing[58].[59]

HUJAH Hadis Abu Hurayrah RA. Sekiranya sisa minuman anjing itu suci, Nabi SAW tidak akan memerintahkan supaya ia dituang dan bekasnya dibasuh[60].

TARJIH Al-Bassam menolak hujah idtirab (percanggahan riwayat) yang digunakan untuk menggugurkan tanah. Menurut beliau, riwayat yang bercanggah hanya gugur jika kedua-duanya sama kuat, sedangkan di sini riwayat Muslim 'yang pertama' ialah yang rajih[61][62]. Al-Fawzan pula berpendapat bahawa benda lain seperti sabun tidak menggantikan tanah kecuali jika tanah tidak dapat digunakan[63]. Pendirian ini berbeza daripada nukilan al-Buhuti tentang mazhab Hanbali.

PERBAHASAN MAZHAB — Adakah basuhan jilatan anjing kerana najis atau ta'abbudi?

Jumhur

Menurut pendapat jumhur, hukum najis meliputi seluruh badan anjing, bukan mulutnya sahaja. Bilangan basuhan dan penggunaan tanah pula mengikut perincian setiap mazhab dalam jadual sebelum ini.[64]

HUJAH Mereka menyamakan seluruh badan anjing dengan mulutnya[64].

Hanafi

Basuhan itu kerana najis, bukan ta'abbudi.[65]

HUJAH Tiada ibadah yang terhasil dengan membasuh bekas. Oleh itu, jika seseorang tidak bercadang menggunakan bekas itu lagi, dia tidak wajib membasuhnya.

Maliki

Malik dan Dawud menghadkan hukum kepada lidah dan mulut anjing kerana basuhan itu ta'abbudi, bukan kerana najis.[66]

HUJAH Hukum ta'abbudi tidak diluaskan melebihi nas kerana 'illahnya tidak diketahui.

TARJIH Al-Bassam merajihkan pendapat jumhur kerana terdapat bahagian badan anjing yang lebih najis dan kotor daripada mulut dan lidahnya, serta kerana pada asalnya, hukum-hukum syarak mempunyai 'illah[67][68][69]. Ibn Daqiq al-'Id juga berpendapat bahawa mentafsirkannya sebagai najis lebih utama kerana apabila sesuatu hukum berkisar antara ta'abbudi dengan mempunyai makna yang dapat difahami, memahaminya sebagai mempunyai makna lebih utama[70].

PETIKAN KITAB

والحمل على التنجيس أولى؛ لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا، أو معقول المعنى، كان حمله على كونه معقول المعنى أولى

Maksudnya: Ibn Daqiq al-'Id: mentafsirkannya sebagai najis adalah lebih utama, kerana apabila sesuatu hukum berkisar antara ta'abbudi dengan mempunyai makna yang dapat difahami, mentafsirkannya sebagai mempunyai makna adalah lebih utama.

Ibn Daqiq al-'Id, Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam, j. 1, hlm. 75.

Dua persoalan susulan sering diajukan. Pertama, adakah anjing pemburu dan anjing pengawal termasuk? Zahir hadis meliputi semua anjing dan itulah pendapat jumhur [71]. Anjing yang dibenarkan dipelihara juga tidak dibezakan daripada anjing yang tidak dibenarkan dipelihara [72]. Kedua, adakah babi disamakan dengan anjing? Mazhab Syafi'i menurut pendapat al-azhar [73] dan mazhab Hanbali [58] menyamakannya dengan anjing. Namun, kebanyakan ulama tidak mewajibkan tujuh basuhan bagi babi. Al-Bassam menukilkan daripada Syarh al-Muhadhdhab bahawa pendapat tidak wajib tujuh basuhan itulah yang rajih dari sudut dalil kerana hukum asalnya tidak wajib sehingga ada ketetapan syarak [74] [75]. Al-Fawzan menghujahkan bahawa bilangan basuhan itu khusus bagi anjing kerana ibadah tidak boleh diqiyaskan [76].

Cara Menyertu Bekas

1 Buang isi bekas
Tuang air atau cecair yang dijilat anjing [77].

2 Basuhan bertanah
Basuh dengan air bercampur tanah; sebaiknya pada basuhan pertama [49].

3 Cara campuran
Air dituang atas tanah, tanah atas air, atau tanah bercampur air. Menyapu tanah sahaja tidak sah [78].

4 Enam basuhan air
Sempurnakan bilangan sehingga tujuh basuhan [59]. Jika 'ain najis belum hilang, curahan yang diperlukan untuk menghilangkannya dikira satu basuhan sahaja [79].

Langkah sertu dengan tanah menurut Syafi'i; turut diterima dalam Hanbali, yang membenarkan bahan pengganti



Tujuh basuhan, salah satunya dengan tanah, sebaiknya yang pertama [49]; 'ain najis mesti hilang dahulu, kerana tujuh curahan semata-mata belum memadai jika najis masih ada [79]

8.6 Aplikasi Semasa: Air Paip, Tangki dan Sertu

Air paip di rumah dan asrama telah melalui proses rawatan. Keputusan Majlis Hay'ah Kibar al-'Ulama' tentang air tercemar najis yang dirawat dengan kaedah moden turut dinukilkan dalam bab ini [80]. Neraca yang dipakai sama seperti dalam hadis Abu Umamah RA dan ijmak, iaitu sama ada sifat air berubah atau tidak.

PETIKAN KITAB

لذلك فإنَّ المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة؛ بحيث تعود إلى خلقتها الأولى، لا يُرى فيها تغيُّر بنجاسةٍ في طعمٍ ولا لونٍ ولا ريحٍ.

Maksudnya: Oleh itu, majlis berpendapat air tersebut suci selepas dirawat dengan rawatan yang sempurna sehingga ia kembali kepada keadaan asal kejadiannya, tanpa kelihatan sebarang perubahan kerana najis pada rasa, warna dan bau.

al-Bassam, Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, j. 1, hlm. 125.

Keputusan yang sama membenarkan air itu diminum, kecuali jika ada mudarat kesihatan. Larangan dalam keadaan itu kerana mudarat, bukan kerana najis [81]. Oleh itu, air yang sah untuk bersuci belum tentu selamat untuk semua kegunaan. Kejernihan air juga belum cukup untuk membuktikan bahawa rawatannya sempurna. Majma' al-Fiqh al-Islami membuat keputusan selepas merujuk pakar kimia yang dipercayai [82].

CONTOH APLIKASI Hukum air dalam kehidupan pelajar

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Cicak mati dalam kolah surau kolej yang airnya melebihi dua qullah; air tidak berubah warna, rasa atau bau.	**Air kekal suci dan menyucikan.** Air melebihi dua qullah dan sifatnya tidak berubah [18].
2	Setitis darah jatuh ke dalam baldi kecil berisi air wuduk di bilik asrama.	**Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, air itu dikira najis; menurut mazhab Maliki, air itu suci tetapi makruh digunakan kerana sedikit.** Air kurang dua qullah [26] [24].
3	Air paip berbau klorin dan sedikit keruh selepas kerja pembaikan paip.	**Jika kekeruhan itu berpunca daripada bahan suci dan air masih kekal pada hakikatnya sebagai air, air itu suci dan menyucikan.** Perubahan kerana benda suci tidak menghilangkan sifat menyucikan selagi air masih kekal pada hakikatnya sebagai air [10].
4	Pelajar bercadang mandi junub dengan berendam dalam kolam ikan kecil yang airnya tidak mengalir.	**Menurut pendapat yang mengharamkannya, dia tidak boleh berendam; menurut Maliki, perbuatan itu makruh.** Larangan mandi junub dalam air tenang [43].

CONTOH APLIKASI Jilatan anjing dan sertu

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Anjing liar menjilat mangkuk air kucing asrama.	**Air dibuang dan mangkuk disertu tujuh kali, salah satunya dengan tanah (Syafi'i).** Hadis Muslim dan pendapat mazhab Syafi'i [56].
2	Pelajar yang bermusafir ke luar negara mendapati bekas di dapur rumah sewa pernah dijilat anjing, dan tanah tidak dapat diperoleh.	**Menurut al-Fawzan, bahan lain hanya boleh menggantikan tanah jika tanah tidak dapat digunakan. Al-Buhuti pula menukilkan bahawa mazhab Hanbali menerima sabun walaupun tanah ada.** Pendapat al-Fawzan [63] dan nukilan al-Buhuti [57].
3	Anjing menjilat roti kering di atas meja kedai makan.	**Buang bahagian roti yang terkena jilatan. Meja kekal suci jika tidak terkena air liur atau kelembapan najis. Jika terkena, bahagian meja itu disertu menurut Syafi'i.** Basuhan wajib hanya apabila ada basahan [50]; bahagian anjing yang bertemu benda basah turut menajiskan [56].
4	Seorang rakan bermazhab Maliki dari luar negara hanya membasuh bekas airnya dengan cara biasa.	**Dalam mazhabnya, basuhan tujuh kali hanya sunat kerana anjing dianggap suci.** Pendapat Maliki [53] [54].

INGAT! · Nota Aplikasi Tempatan: Sabun Tanah Liat

Sabun biasa tidak memadai untuk sertu menurut pendapat al-azhar mazhab Syafi'i [55]. Al-Khatib al-Syirbini menyebut bahawa basuhan dengan tanah liat yang biasa digunakan untuk mandi turut menghasilkan tatrib (basuhan dengan tanah) [83]. Di Malaysia, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan kali ke-76 (21–23 November 2006) memutuskan bahawa sabun yang mengandungi unsur tanah liat boleh digunakan untuk sertu dengan tiga syarat, iaitu tanah itu suci, kandungan tanah melebihi bahan lain, dan sertu dilakukan mengikut syarak [84]. Keputusan ini berbeza daripada pandangan al-Fawzan yang hanya membenarkan bahan pengganti apabila tanah tidak dapat digunakan [63].

TAHUKAH ANDA?

Majma' al-Fiqh al-Islami Rabitah al-'Alam al-Islami pada tahun 1409H memutuskan bahawa air kumbahan yang dirawat sehingga tiada kesan najis pada rasa, warna dan baunya menjadi suci lagi menyucikan, dan boleh digunakan untuk mengangkat hadas [85].

AKTIVITI · Projek Mini: Audit Air dan Sertu di Kampus

Dalam kumpulan empat orang, jalankan tinjauan ringkas di surau kolej atau asrama.

1. Ukur kolah atau tangki surau dan bincangkan sama ada ia tergolong dalam kategori air banyak.
2. Kenal pasti punca air boleh bercampur najis dan cadangkan langkah pencegahan.
3. Rakam video tunjuk cara sertu (3 minit) berdasarkan hadis Abu Hurayrah RA dan huraian dalam bab ini.
4. Bentangkan dapatan dengan menyebut pendapat keempat-empat mazhab.

8.7 Rumusan Visual



Peta minda Bab al-Miyah

Ringkasan Bab 8

- Air laut adalah suci lagi menyucikan dan bangkainya halal. Hukum asal semua air ialah suci.
- Air menjadi najis apabila najis mengubah warna, rasa atau baunya, sama ada air itu sedikit atau banyak. Hukum ini telah disepakati oleh ulama.
- Air yang berubah kerana benda suci kekal menyucikan selagi masih dinamakan air.
- Mazhab Syafi'i dan Hanbali menetapkan dua qullah sebagai had air banyak, mazhab Hanafi menggunakan ukuran pergerakan air, manakala mazhab Maliki melihat kepada perubahan sifat.
- Kencing dan mandi junub dalam air tenang dilarang kerana mengotorkan air untuk orang lain.
- Bekas yang dijilat anjing wajib dibasuh tujuh kali, salah satunya dengan tanah, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali. Menurut al-Buhuti, mazhab Hanbali menerima bahan pembersih seperti sabun sebagai ganti tanah. Menurut mazhab Hanafi, memadai tiga kali, manakala mazhab Maliki menganggapnya sunat dan ta'abbudi.
- Sabun tanah liat boleh digunakan untuk sertu di Malaysia jika tanahnya suci dan kandungan tanahnya melebihi bahan lain serta sertu dilakukan mengikut syarak, menurut keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan.

Uji Kefahaman

1 Apakah maksud 'al-tahur' dalam hadis air laut?

(A) Air yang suci zatnya dan menyucikan benda lain
(B) Air yang suci tetapi tidak menyucikan
(C) Air yang masin sahaja
(D) Air yang mengalir

2 Sifat air yang menjadi neraca najis menurut ijmak ialah:

(A) Suhu, warna dan bau
(B) Warna, rasa dan bau
(C) Rasa, isi padu dan bau
(D) Warna, kejernihan dan suhu

3 Menurut mazhab Hanafi, air dianggap banyak apabila:

(A) Mencapai dua qullah
(B) Berubah sifatnya
(C) Pergerakan pada satu hujung air tidak menggerakkan hujung yang lain
(D) Melebihi bekas mandi

4 Mengapakah riwayat 'yang pertama dengan tanah' lebih kuat?

(A) Kerana hanya diriwayatkan oleh al-Tirmidhi
(B) Kerana ia riwayat mawquf
(C) Kerana Hanafi menerimanya
(D) Kerana lebih ramai perawinya dan tanah pada basuhan pertama lebih membersihkan

5 Pendapat mazhab Maliki tentang basuhan bekas air yang dijilat anjing ialah:

(A) Wajib tujuh kali dengan tanah
(B) Sunat tujuh kali secara ta'abbudi tanpa tanah
(C) Wajib tiga kali
(D) Tidak perlu dibasuh langsung

6 Bagaimanakah kedudukan air bertakung yang sangat luas, seperti tasik besar, dalam larangan kencing dalam air tenang?

(A) Termasuk dalam larangan dengan sepakat ulama
(B) Tidak termasuk dalam larangan dengan sepakat ulama
(C) Termasuk dalam larangan menurut Maliki sahaja
(D) Hanya makruh menurut Hanbali dan Zahiri

Soalan Perbincangan

1. Huraikan perbezaan antara mantuq dan mafhum hadis qullatain, kemudian bandingkan pendapat empat mazhab tentang air sedikit yang bercampur najis tetapi tidak berubah beserta dalil setiap pihak.
2. Bincangkan hujah mazhab Hanafi (tiga kali) dan Maliki (sunat, tanpa tanah) bagi basuhan jilatan anjing, dan nilaikan jawapan yang diberikan terhadap dakwaan bahawa riwayat bertanah itu mudtarib.
3. Sebuah syarikat air mendakwa air kumbahan yang dirawat sepenuhnya selamat digunakan. Dengan merujuk hadis-hadis Bab al-Miyah dan keputusan badan fatwa yang dinukilkan dalam bab ini, nilaikan sama ada air itu sah untuk berwuduk, kemudian bezakan hukum bersuci daripada kelayakannya untuk diminum.

NOTA RUJUKAN BAB 8

1. al-Bassam, *Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, j. 1, hlm. 113.
2. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 116.
3. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 116.
4. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 115.
5. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 115.
6. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 115.
7. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 117.
8. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 116.
9. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 116.
10. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 116.
11. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 117.
12. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 118.
13. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 119.
14. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 120.
15. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 119.
16. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 122.
17. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 123.
18. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 123.
19. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 123.
20. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 121.
21. al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, j. 1, hlm. 71.
22. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 1, hlm. 72.
23. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 1, hlm. 71–72.
24. al-Hattab, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil*, j. 1, hlm. 86.
25. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 1, hlm. 71.
26. al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin (matan, dicetak bersama Mughni al-Muhtaj)*, j. 1, hlm. 124.
27. al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 123.
28. al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, j. 1, hlm. 39.
29. al-Fawzan, *Minhat al-'Allam fi Syarh Bulugh al-Maram*, j. 1, hlm. 40. Pendapat ini juga pilihan Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim.
30. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 40.
31. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 125.
32. *Mawahib al-Jalil*, j. 1, hlm. 65.
33. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 38.
34. al-Mardawi, *al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf*, j. 1, hlm. 68.
35. *Minhaj al-Talibin*, j. 2, hlm. 83.
36. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 124.
37. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad Hukum Siri ke-338: Adakah Tangki Air yang Penuh dengan Bangkai Tikus dan Sebagainya Boleh Digunakan untuk Bersuci?, https://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-hukum/umum/3839-irsyad-al-fatwa-siri-ke-338-adakah-tangki-air-yang-penuh-dengan-bangkai-tikus-dan-sebagainya-digunakan-untuk-bersuci (dicapai 28 Oktober 2026).
38. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad Hukum Siri ke-338: Adakah Tangki Air yang Penuh dengan Bangkai Tikus dan Sebagainya Boleh Digunakan untuk Bersuci?.
39. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Al-Kafi #1263: Hukum Menyelam ke dalam Air yang Kurang daripada Dua Kolah, https://muftiwp.gov.my/en/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/3413-al-kafi-1263-hukum-menyelam-ke-dalam-air-yang-kurang-daripada-dua-kolah (dicapai 28 Oktober 2026).
40. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Al-Kafi #1263: Hukum Menyelam ke dalam Air yang Kurang daripada Dua Kolah.
41. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Al-Kafi #1263: Hukum Menyelam ke dalam Air yang Kurang daripada Dua Kolah.
42. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 127.
43. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 129.
44. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 128.
45. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 129.
46. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 134.
47. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 54.
48. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 135.
49. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 135.
50. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 135.
51. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 1, hlm. 87.
52. *Mawahib al-Jalil*, j. 1, hlm. 179.
53. *Mawahib al-Jalil*, j. 1, hlm. 175.
54. *Mawahib al-Jalil*, j. 1, hlm. 175.
55. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 240.
56. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 239.
57. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 1, hlm. 182.
58. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 1, hlm. 182.
59. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 1, hlm. 182.
60. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 1, hlm. 182.
61. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 136.
62. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 137.
63. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 56.
64. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 137.
65. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 1, hlm. 64.
66. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 137.
67. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 137.
68. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 137.
69. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 137.
70. Ibn Daqiq al-'Id, *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*, j. 1, hlm. 75.
71. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 136.
72. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 53.
73. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 240.
74. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 136.
75. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 136.
76. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 55.
77. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 135.
78. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 135.
79. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 239.
80. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 125.
81. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 125.
82. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 126.
83. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 239.

84. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad Hukum Siri ke-221: Hukum Sertu Menggunakan Sabun Taharah, 2018, https://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-hukum/umum/2365–irsyad-al-fatwa-siri-ke-221-hukum-sertu-menggunakan-sabun-taharah (dicapai 27 Oktober 2026).

85. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 126.

BAB

09

HADIS HUKUM

Hadis-hadis Wuduk (I)

Pensyariatan, Siwak, Rukun dan Sapu Kepala

أحاديث الوضوء (١): فرضه وسننه

Fokus Bab

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menjelaskan pengertian wuduk, dalil pensyariatannya, waktu ia difardukan dan isu wuduk sebagai keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW.
2. Menerangkan pengertian siwak, hukum dan waktu-waktu yang dituntut bersiwak berdasarkan hadis 'lawla an asyuqqa'.
3. Menghuraikan rukun dan sunat wuduk berdasarkan hadis sifat wuduk 'Uthman RA dan 'Abd Allah bin Zayd RA.
4. Menganalisis perbezaan pendapat empat mazhab tentang niat, tertib, muwalat dan kadar menyapu kepala beserta hujah masing-masing.

Situasi: Tiga Cara Sapu Kepala di Surau Kolej

Pada waktu Asar di surau kolej, Hakim memerhatikan tiga orang rakannya berwuduk. Amir menyapu seluruh kepala dari dahi ke tengkuk lalu kembali ke depan. Faiz hanya membasahkan beberapa helai rambut di bahagian depan. Nurul memasukkan tangan di bawah tudung dan menyapu sebahagian kepalanya. Selepas solat, mereka berbalah: wuduk siapa yang sah? Ada pula yang menegur Faiz kerana tidak bersiwak. Bagaimanakah hadis-hadis wuduk dan para fuqaha menjawab persoalan ini?

9.1 Pendahuluan: Pengertian dan Pensyariatan Wuduk

Imam Ibn Hajar al-'Asqalani membuka Bab al-Wudu' dalam Bulugh al-Maram dengan hadis siwak, kemudian hadis Humran tentang wuduk 'Uthman bin 'Affan RA sebagai asas sifat wuduk Nabi SAW. Hadis-hadis selepasnya berfungsi sebagai pelengkap [1].

Dari sudut bahasa, wuduk (dengan dammah pada waw) ialah perbuatan berwuduk, daripada al-wada'ah yang bermaksud bersih dan elok. Dengan fathah (al-wadu'), ia bermaksud air wuduk [2]. Unsur ibadah turut ditekankan, iaitu wuduk ialah pengabdian kepada Allah SWT dengan membasuh empat anggota. Kata 'membasuh' digunakan secara taghlib kerana kepala disapu [3].

PETIKAN KITAB

وشرعًا: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، على صفةٍ مخصوصة في الشرع، بأنْ يأتي بها مرتَّبة متوالية.

Maksudnya: Dari sudut syarak (wuduk ialah): menggunakan air yang suci lagi menyucikan pada empat anggota, mengikut cara khusus dalam syarak, iaitu dilakukan secara tertib dan berturut-turut.

al-Bassam, Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, j. 1, hlm. 192.

Wuduk disabitkan melalui al-Quran, Sunnah dan ijmak [4]. Dalil daripada al-Quran ialah ayat al-Ma'idah di bawah [5]. Para ulama telah bersepakat bahawa bersuci daripada hadas ialah syarat sah solat [6].

FIRMAN ALLAH

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang (padahal kamu berhadas kecil), maka (berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali; dan jika kamu junub (berhadas besar) maka bersucilah dengan mandi wajib; dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk dan mandi), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah - debu yang bersih, iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah - debu itu. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan (kepayahan), tetapi Ia berkehendak membersihkan (mensucikan) kamu dan hendak menyempurnakan nikmatNya kepada kamu, supaya kamu bersyukur.

Surah al-Ma'idah (5): 6.

Para ulama berbeza pendapat tentang tempat wuduk difardukan, sama ada di Makkah atau di Madinah. Al-Bassam menyatakan bahawa para muhaqqiq berpendapat wuduk difardukan di Madinah kerana tiada nas yang kukuh menyalahinya [7].

Adakah wuduk keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW?

Sebahagian ulama, sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Bassam, berpendapat bahawa wuduk termasuk keistimewaan umat ini [8], kerana hadis-hadis sahih menyebut bahawa umat ini dibangkitkan dengan ghurrah dan tahjil akibat kesan wuduk, dan Nabi SAW mengenali umatnya dengan tanda itu, sehingga umat lain tidak berkongsinya [9]. Riwayat Ibn Majah dan Ahmad yang menyebut 'inilah wudukku dan wuduk para nabi sebelumku' pula dinilai lemah dalam nukilan yang sama [10]. Al-Bassam sendiri turut merajihkan pendapat ini dalam syarah hadis al-ghurrah (Bab 10) kerana Allah SWT menjadikan ghurrah dan tahjil sebagai tanda khusus bagi umat ini, dan sekiranya umat lain berwuduk, mereka akan memperoleh tanda yang sama [11] [12].

PETIKAN KITAB

الرَّاجح: أنَّ الوضوء من خصائص أمَّة محمد ﷺ، ولم يكن في الأمم السَّابقة؛ ذلك أنَّ الله تعالى جعل الغرَّة في وجوههم، والتحجيل في أيديهم وأقدامهم، سيما خاصَّةً لهم من أثر الوضوء

Maksudnya: Pendapat yang rajih: wuduk termasuk keistimewaan umat Muhammad SAW dan tidak ada pada umat-umat terdahulu. Hal ini kerana Allah Taala menjadikan cahaya pada muka mereka, dan cahaya pada tangan dan kaki mereka, sebagai tanda khusus bagi mereka daripada kesan wuduk.

al-Bassam, Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, j. 1, hlm. 227.

Dalam mazhab Syafi'i, al-Halimi turut berhujah dengan hadis al-ghurrah bahawa wuduk termasuk keistimewaan umat ini [13]. Namun, Ibn Hajar al-'Asqalani menilai hujah itu perlu diteliti, kerana al-Bukhari meriwayatkan bahawa Sarah berwuduk lalu bersolat

ketika raja hendak mendekatinya, dan Jurayj, seorang rahib, juga berwuduk lalu bersolat [14]. Menurut Ibn Hajar, yang zahir ialah keistimewaan umat ini terletak pada ghurrah dan tahjil, bukan pada asal wuduk [15].

9.2 Hadis Pertama: Hadis Siwak

SABDA RASULULLAH SAW

Diriwayatkan daripada Abu Hurayrah RA; dikeluarkan oleh Malik, Ahmad dan al-Nasa'i, disahihkan oleh Ibn Khuzaymah, dan disebut oleh al-Bukhari secara ta'liq

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ

Maksudnya: Kalaulah tidak kerana aku bimbang akan menyusahkan umatku, nescaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwuduk.

— al-Bassam, *Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, j. 1, hlm. 194, no. hadis 29.

Takhrij dan Darjat Hadis

Hadis siwak dinilai sahih, dan al-Bukhari serta Muslim meriwayatkannya daripada Abu Hurayrah RA dengan lafaz 'setiap kali solat' [16].

Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ **Lafaz penting hadis siwak**

لَوْلَا	Kalaulah tidak. Kewajipan bersiwak tidak diperintahkan kerana wujudnya kesukaran. [17]
لَأَمَرْتُهُم	Nescaya aku perintahkan mereka, iaitu perintah yang mewajibkan, bukan sekadar galakan. [18]
السِّوَاك	Kayu untuk menggosok gigi, dan juga perbuatan menggosok mulut dengannya. [19]

Pengertian Siwak

Imam al-Nawawi menukilkan pendapat ahli bahasa bahawa siwak (dengan kasrah pada huruf sin) merujuk kepada perbuatan bersugi dan juga kayunya [20]. Gosokan itu meliputi gigi, lidah dan gusi [21].

PETIKAN KITAB

وَهُوَ فِي اصْطِلَاحِ الْعُلَمَاءِ اسْتِعْمَالُ عُودٍ أَوْ نَحْوِهِ فِي الْأَسْنَانِ لِتَذْهَبَ الصُّفْرَةُ وَغَيْرُهَا عَنْهَا

Maksudnya: Dalam istilah ulama, siwak ialah menggunakan kayu atau seumpamanya pada gigi supaya hilang kekuningan dan selainnya daripada gigi itu.

al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj, j. 3, hlm. 142.

Syarah Hadis

Hadis ini menjadi dalil bahawa bersiwak itu sunat. Kata 'lawla' menafikan perintah wajib kerana wujudnya kesukaran. Sekiranya siwak wajib, Baginda tetap akan memerintahkannya, sama ada wujud kesukaran atau tidak [22] [23]. Al-Nawawi menyatakan bahawa siwak tidak wajib dalam apa-apa keadaan berdasarkan ijmak ulama yang diambil kira [24]. Penisbahan pendapat wajib kepada Dawud al-Zahiri dipertikaikan oleh ulama Syafi'i terkemudian [25].

KAEDAH FIQH

المشقَّة تجلب التيسير

Kesukaran membawa kemudahan.

Hadis siwak termasuk dalil bagi kaedah besar ini, kerana kebimbangan terhadap kesukaran menjadi sebab siwak tidak difardukan.

al-Bassam, Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, j. 1, hlm. 195.

Siwak disukai pada setiap masa, tetapi menurut al-Nawawi lebih dituntut pada lima waktu [26], iaitu ketika hendak solat, berwuduk, membaca al-Quran, bangun tidur dan apabila bau mulut berubah [27]. Al-Bassam merajihkan bahawa siwak memadai dengan jari,

kain dan seumpamanya, berbeza daripada pendapat masyhur mazhab Ahmad yang mensyaratkan kayu [28]. Al-Muwaffaq (Ibn Qudamah) dan al-Nawawi berpendapat bahawa apa-apa yang menghilangkan perubahan (bau) pada mulut [29] sudah memadai.

Perbahasan Fuqaha

Perbandingan · Bersiwak bagi orang berpuasa selepas gelincir matahari

Pendapat	Tokoh	Hujah
Sunat pada setiap waktu	Abu Hanifah dan Malik; turut dipilih oleh sebahagian ulama [30]	Keumuman hadis siwak; hadis riwayat Ahmad dan al-Tirmidhi yang menyebut bahawa Nabi SAW kerap bersiwak ketika berpuasa
Makruh selepas gelincir matahari	Al-Syafi'i, Ahmad, pengikut mereka dan Ishaq [31]	Hadis bau mulut orang berpuasa; hadis larangan bersiwak waktu petang (daif)
Tarjih	Al-Bassam	Menurut al-Bassam, keumuman hadis siwak meliputi orang berpuasa kerana tiada dalil yang mengkhususkannya [32]; hadis khuluf tidak menjadi dalil bagi kemakruhan siwak kerana siwak tidak menghilangkan bau mulut orang berpuasa yang berpunca dari perut [33]

TAHUKAH ANDA?
Ibn al-Mulaqqin dalam al-Badr al-Munir menyebut lebih daripada seratus hadis tentang siwak [34].

9.3 Hadis Kedua: Hadis Humran tentang Sifat Wuduk Nabi SAW

SABDA RASULULLAH SAW

Humran, daripada 'Uthman bin 'Affan RA; muttafaq 'alayh

أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا

Maksudnya: Humran menceritakan bahawa 'Uthman RA meminta air wuduk, lalu dia membasuh kedua-dua tapak tangannya tiga kali, kemudian berkumur, memasukkan air ke hidung dan menghembusnya keluar, kemudian membasuh mukanya tiga kali, kemudian membasuh tangan kanannya hingga ke siku tiga kali, kemudian tangan kiri seperti itu juga, kemudian menyapu kepalanya, kemudian membasuh kaki kanannya hingga ke buku lali tiga kali, kemudian kaki kiri seperti itu juga. Kemudian dia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW berwuduk seperti wudukku ini.

— al-Bassam, *Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, j. 1, hlm. 198, no. hadis 30.

Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ **Lafaz penting hadis Humran**

الْمِرْفَق	Siku, iaitu sendi antara lengan bawah dengan lengan atas. [35]
الْكَعْبَيْن	Dua buku lali, iaitu dua tulang yang menonjol di pertemuan betis dengan kaki. [36]

Syarah Hadis

Hadis 'Uthman RA mengajar melalui perbuatan kerana cara ini lebih mudah difahami dan diingat [37] [38]. Membasuh tapak tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke dalam air hukumnya sunat menurut ijmak kerana tidak disebut dalam ayat [39]. Mengulang tiga kali pada muka, tangan dan kaki adalah disukai [40]. Kaki pula wajib dibasuh, bukan disapu [41].

INGAT!
Membasuh tapak tangan pada awal wuduk ialah sunat menurut ijmak, bukan rukun [39]. Ia berbeza daripada basuhan tangan selepas bangun tidur (Bab 10).



Niat, empat anggota dan tertib; anggota mengikut urutan ayat al-Ma'idah dan hadis 'Uthman RA [42]. Status niat dan tertib berbeza antara mazhab.

Empat anggota dalam ayat ialah fardu yang disepakati. Al-Hattab, misalnya, menyebut sapuan kepala sebagai fardu ketiga yang disepakati [43]. Perbezaan pendapat berlaku tentang niat (qasad dan azam) [44], tertib (mengikut susunan ayat) dan muwalat (berturut-turut sebelum anggota sebelumnya kering) [45]. Al-Bassam menyatakan bahawa hadis 'Uthman RA menunjukkan kewajipan tertib dan muwalat [46].

Perbahasan Fuqaha

PERBAHASAN MAZHAB **Hukum niat dalam wuduk**

Hanafi	**Niat ialah sunat wuduk, bukan syarat sah.** [47] HUJAH Ayat al-Ma'idah memerintahkan basuhan dan sapuan secara mutlak tanpa syarat niat, dan yang mutlak tidak boleh diikat tanpa dalil.
Maliki	**Niat ialah fardu wuduk. Ibn Rusyd dan Ibn Harith menyebutnya sebagai pendapat yang disepakati dalam mazhab, tetapi al-Mazri menyebutnya 'al-ashhar' kerana ada riwayat al-Walid bin Muslim daripada Malik yang menyatakan bahawa niat tidak wajib.** [48] HUJAH Hujah mazhab ini ialah ayat 'mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya' dan hadis 'Sesungguhnya amalan itu dengan niat', menurut nukilan al-Hattab.
Syafi'i	**Imam al-Nawawi dalam Minhaj al-Talibin menjadikan niat fardu pertama wuduk (niat mengangkat hadas, mengharuskan perkara yang memerlukan bersuci, atau menunaikan fardu wuduk).** [49] HUJAH Hujah mazhab ini ialah hadis 'Sesungguhnya amalan itu dengan niat'. Wuduk ialah ibadah semata-mata, jadi tidak sah tanpa niat seperti solat, menurut al-Khatib al-Syirbini [50].
Hanbali	**Niat ialah syarat semua bersuci daripada hadas; wuduk, mandi dan tayamum tidak sah tanpanya.** [44] HUJAH Hadis 'Sesungguhnya amalan itu dengan niat' menafikan amalan syarak tanpa niat, dan wuduk ialah bersuci daripada hadas.

TARJIH Ibn Daqiq al-'Id menjelaskan bahawa pihak yang mensyaratkan niat memahami lafaz yang tersirat (taqdir) dalam hadis 'innama al-a'mal bi al-niyyat' sebagai sahnya amalan, manakala pihak yang tidak mensyaratkannya memahaminya sebagai sempurnanya amalan. Beliau menyebut bahawa taqdir pertama (sah) telah dirajihkan, tanpa menamakan pentarjihnya, kerana sahnya sesuatu amalan lebih berkait rapat dengan hakikat amalan itu berbanding kesempurnaannya, maka memahaminya dengan makna sah lebih utama [51].

PETIKAN KITAB

والنية من شرائط الطهارة للأحداث كلها، لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم، إلا بها

Maksudnya: Niat termasuk syarat bagi semua jenis bersuci daripada hadas; tidak sah wuduk, mandi dan tayamum melainkan dengan niat.

Ibn Qudamah, al-Mughni, j. 1, hlm. 78.

PETIKAN KITAB

وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى

Maksudnya: Ibn Daqiq al-'Id: taqdir yang pertama (iaitu sahnya amalan) telah dirajihkan kerana makna sah lebih lazim bagi hakikat berbanding makna sempurna, maka memahaminya dengan makna sah lebih utama.

Ibn Daqiq al-'Id, Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam, j. 1, hlm. 61.

PERBAHASAN MAZHAB

Hukum tertib antara anggota wuduk

Hanafi

Tertib ialah sunat kerana Nabi SAW sentiasa melakukannya. [52]

HUJAH Huruf waw dalam ayat membawa makna menghimpun secara mutlak, sedangkan tertib ialah menghimpun secara terikat. Lafaz yang mutlak tidak boleh diikat tanpa sebarang dalil.

Maliki

Pendapat masyhur ialah tertib antara fardu wuduk hukumnya sunat. Ada riwayat daripada Malik yang mewajibkannya. Al-Hattab merekodkan empat pendapat dalam mazhab. [53]

HUJAH Ibn Rusyd (sebagaimana dinukilkan oleh al-Hattab) menyebut bahawa inilah yang diketahui daripada mazhab Ibn al-Qasim. Menurut al-Dhakhirah yang dinukilkan oleh al-Hattab, Allah SWT beralih daripada huruf tertib (fa' dan thumma) kepada waw yang hanya bermaksud menghimpun secara mutlak.

Syafi'i

Tertib ialah fardu keenam wuduk. [54]

HUJAH Hujah mazhab ini ialah hadis 'mulakan dengan apa yang Allah mulakan'. Ayat itu menyelitkan anggota yang disapu antara anggota yang dibasuh, dan orang Arab tidak memisahkan perkara sejenis kecuali kerana suatu faedah.

Hanbali

Tertib wajib menurut Ahmad. Abu al-Khattab menukilkan satu riwayat yang menyatakan bahawa ia tidak wajib. [55]

HUJAH Anggota yang disapu diselitkan antara anggota yang dibasuh, dan ini menunjukkan bahawa tertib dikehendaki.

TARJIH Al-Bassam menyatakan bahawa tertib dalam ayat ialah fardu dan wuduk tanpanya tidak sah, kerana ayat itu menyebut anggota mengikut turutan tertentu dan anggota yang disapu (kepala) diselitkan antara anggota yang dibasuh [56] [57]. Beliau juga menyatakan bahawa tertib antara tangan kanan dan kiri, atau antara kepala dan telinga, adalah sunat berdasarkan ijmak kerana kedua-duanya dianggap seperti satu anggota [58].

PETIKAN KITAB

أنَّ هذا الترتيب المذكور في الآية فرضٌ في الوضوء، فلو أتى به على غير هذا الترتيب، لم يصح وضوؤه، ومن الفقهاء من يصحِّحه.

Maksudnya: Tertib yang disebut dalam ayat ini ialah fardu dalam wuduk; jika seseorang melakukannya tanpa mengikut tertib ini, wuduknya tidak sah. Namun, ada fuqaha yang menganggapnya sah.

al-Bassam, Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, j. 1, hlm. 236.

PERBAHASAN MAZHAB **Hukum muwalat (berturut-turut) dalam wuduk**

Hanafi

Muwalat sunat, iaitu tidak menyibukkan diri dengan perkara lain di tengah-tengah wuduk.[59]

HUJAH Begitulah amalan Nabi SAW; hujah tentang tertib terpakai juga di sini.

Maliki

Al-Hattab menyifatkan muwalat sebagai fardu keenam wuduk, tetapi Khalil mencatat khilaf (perbezaan pendapat), iaitu wajib bagi orang yang ingat dan mampu, atau sunat.[60]

HUJAH Muwalat ialah menyempurnakan seluruh proses bersuci secara berterusan tanpa pemisahan yang ketara, menurut takrif al-Hattab.

Syafi'i

Muwalat ialah sunat menurut qawl jadid. Qawl qadim mewajibkannya.[61]

HUJAH Terdapat riwayat sahih yang menyebut bahawa Ibn 'Umar RA menjarakkan masa antara basuhan anggota wuduknya tanpa dibantah. Wuduk tidak batal dengan sela masa yang singkat, maka begitu juga dengan sela masa yang panjang.

Hanbali

Muwalat wajib menurut nas Ahmad. Hanbal menukilkan riwayat yang menyatakan bahawa ia tidak wajib.[62]

HUJAH Hanbali berhujah dengan riwayat 'Umar RA yang menyebut bahawa Nabi SAW menyuruh lelaki yang tidak membasuh sebahagian kakinya mengulangi wuduk dan solat. Jika muwalat tidak wajib, memadai dia membasuh bahagian itu.

TARJIH Al-Bassam memilih pendapat wajib muwalat berdasarkan hadis Anas RA, kerana Nabi SAW menyuruh lelaki itu kembali memperelok seluruh wuduknya; jika muwalat tidak diambil kira, Baginda hanya perlu menyuruhnya membasuh bahagian yang ditinggalkan sahaja [63] [64].

Jadual · Ringkasan status niat, tertib dan muwalat dalam empat mazhab

Mazhab	Niat	Tertib	Muwalat
Hanafi	Sunat [47]	Sunat [52]	Sunat [59]
Maliki	Fardu [48]	Sunat [53]	Khilaf: wajib atau sunat [60]
Syafi'i	Fardu [49]	Fardu [54]	Sunat (jadid) [61]
Hanbali	Syarat [44]	Wajib [55]	Wajib [62]

9.4 Hadis Ketiga: Cara Menyapu Kepala

SABDA RASULULLAH SAW

Diriwayatkan daripada 'Abd Allah bin Zayd bin 'Asim RA; muttafaq 'alayh

وَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ

Maksudnya: Rasulullah SAW menyapu kepalanya, lalu Baginda menggerakkan kedua-dua tangannya ke hadapan dan ke belakang.

— al-Bassam, *Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, j. 1, hlm. 205, no. hadis 32.

Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ **Lafaz penting hadis sapu kepala**

مَسَحَ بِرَأْسِهِ — Menyapu kepala. Menurut huraian al-Bassam, huruf ba' di sini ialah penguat yang menunjukkan sapuan meliputi seluruh kepala, bukan sebahagiannya.[65]

فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ — Menggerakkan kedua-dua tangan ke depan dan ke belakang, iaitu dari depan kepala hingga ke tengkuk, kemudian kembali ke tempat permulaan.[66]

Syarah Hadis

Dalam lafaz lain riwayat al-Bukhari dan Muslim, Baginda memulakan sapuan dari depan kepala hingga ke tengkuk, kemudian mengembalikan tangan ke tempat permulaan [66]. Hadis 'Ali RA menyebut bahawa Baginda menyapu kepala sekali [67]. Al-Bassam menyatakan bahawa sapuan kepala tidak diulang [68]. Beliau menyebut bahawa hikmahnya mungkin kerana menuang air berulang kali pada tempat tumbuh rambut boleh mendatangkan mudarat dan penyakit [69]. Namun, mazhab Syafi'i berpendapat bahawa

basuhan dan sapuan [70] sebanyak tiga kali hukumnya sunat. Gerakan tangan dari depan ke belakang dan kembali ke depan itu dikira satu sapuan, dan cara tersebut tidak wajib [71].

Had kepala bermula dari tempat tumbuh rambut yang biasa di sebelah dahi hingga ke sendi antara kepala dengan tengkuk, dan dari telinga ke telinga [72]. Telinga disapu dengan jari telunjuk di lubang telinga dan ibu jari di bahagian luarnya [73], dengan menggunakan air sapuan kepala [74].

Perbahasan Fuqaha

PERBAHASAN MAZHAB — **Kadar kepala yang wajib disapu**

Hanafi

Al-Asl menetapkan tiga jari. Al-Hasan meriwayatkan daripada Abu Hanifah suku kepala (juga pendapat Zufar), manakala al-Karkhi dan al-Tahawi menukilkan kadar nasiyah (ubun-ubun). [75]

HUJAH Hadis al-Mughirah RA yang menyatakan bahawa Nabi SAW menyapu ubun-ubunnya menjelaskan ayat yang mujmal. Kadar suku pula diambil kira dalam hukum lain seperti mencukur suku kepala ketika ihram.

Maliki

Pendapat masyhur mewajibkan seluruh kepala. Ibn Maslamah menerima dua pertiga, Abu al-Faraj menerima satu pertiga dan Asyhab menerima ubun-ubun. [76]

HUJAH Al-ra's ialah nama bagi seluruh kepala, dan huruf ba' bermakna ilsaq (melekatkan), bukan sebahagian, menurut huraian al-Kasani [77].

Syafi'i

Memadai apa yang dinamakan sapuan pada sebahagian kulit atau rambut dalam had kepala, walaupun sehelai. [78]

HUJAH Itulah makna sapuan apabila disebut secara mutlak, dan hadis Muslim yang menceritakan bahawa Nabi SAW menyapu ubun-ubun dan serban menolak kewajipan meliputi seluruh kepala.

Hanbali

Zahir mazhab mewajibkan lelaki menyapu seluruh kepala, dengan satu riwayat yang menyatakan bahawa sebahagian memadai. Wanita memadai menyapu bahagian depan kepala. [79]

HUJAH Kewajipan menyapu seluruh kepala juga merupakan mazhab Malik. Bagi wanita, Ahmad berhujah dengan perbuatan 'A'isyah RA yang menyapu bahagian depan kepalanya.

TARJIH Al-Bassam menyatakan bahawa para imam telah bersepakat bahawa sapuan kepala ialah fardu dan yang disyariatkan ialah menyapu seluruhnya, tetapi berbeza tentang kewajipan keseluruhannya [80]. Al-Fawzan menjadikan hadis 'Abd Allah bin Zayd RA dalil wajib meliputi seluruh kepala [81]. Menurut beliau, yang benar ialah bahawa hadis al-Mughirah RA tidak menjadi dalil bagi sapuan sebahagian kerana Baginda tidak mengehadkan sapuan pada ubun-ubun sahaja, malah menyempurnakan sapuan bahagian kepala yang selebihnya, iaitu yang ditutupi serban [82].

PETIKAN KITAB

الحديث دليل على وجوب استيعاب الرأس عند المسح، وهو قول مالك والمشهور عن أحمد

Maksudnya: Hadis ini menjadi dalil wajib meliputi seluruh kepala ketika menyapu, dan inilah pendapat Malik dan pendapat yang masyhur daripada Ahmad.

al-Fawzan, Minhat al-'Allam fi Syarh Bulugh al-Maram, j. 1, hlm. 157.

Al-Bassam menukilkan kata-kata seorang ulama bahawa tiada hadis sahih yang menyebut Nabi SAW hanya menyapu sebahagian kepala [83]. Dicatat juga bahawa sebahagian ulama menganggap huruf ba' bermaksud sebahagian (tab'id) [84]. Al-Bassam sendiri berpendapat bahawa kepelbagaian riwayat menunjukkan semua cara itu harus, dengan syarat sapuan meliputi seluruh kepala [85].

TAHUKAH ANDA?

Perawi hadis sapu kepala, 'Abd Allah bin Zayd bin 'Asim al-Ansari RA, bersama Wahsyi bin Harb RA membunuh Musaylimah dalam peperangan Yamamah. Beliau gugur pada peristiwa al-Harrah tahun 63 Hijrah [86].

9.5 Aplikasi dalam Kehidupan Seharian

CONTOH APLIKASI Siwak dan amalan sebelum solat

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Ali menggosok gigi dengan berus gigi sebelum berwuduk untuk solat Subuh.	**Dia memperoleh pahala sunat bersiwak menurut al-Nawawi dan pendapat yang dirajihkan oleh al-Bassam, manakala pendapat masyhur mazhab Hanbali mensyaratkan kayu.** Al-Bassam merajihkan bahawa siwak memadai dengan selain kayu sugi [28].
2	Siti terlupa bersiwak sebelum solat Maghrib.	**Wuduk dan solatnya tetap sah.** Siwak sunat, bukan wajib [23].
3	Hafiz berpuasa sunat dan mahu bersiwak sebelum solat Asar.	**Makruh menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, tetapi sunat menurut mazhab Hanafi dan Maliki, manakala al-Bassam berpendapat bahawa siwak disunatkan sepanjang masa kerana tiada dalil yang mengkhususkan keumuman hadis siwak.** Nukilan pendapat imam-imam [31] [30]; keumuman hadis [32].
4	Seorang pelajar baru bangun tidur selepas berjaga malam.	**Bersiwak sangat dituntut.** Bangun tidur termasuk dalam lima waktu yang lebih dituntut [27] untuk bersiwak.

CONTOH APLIKASI Rukun wuduk dan sapuan kepala

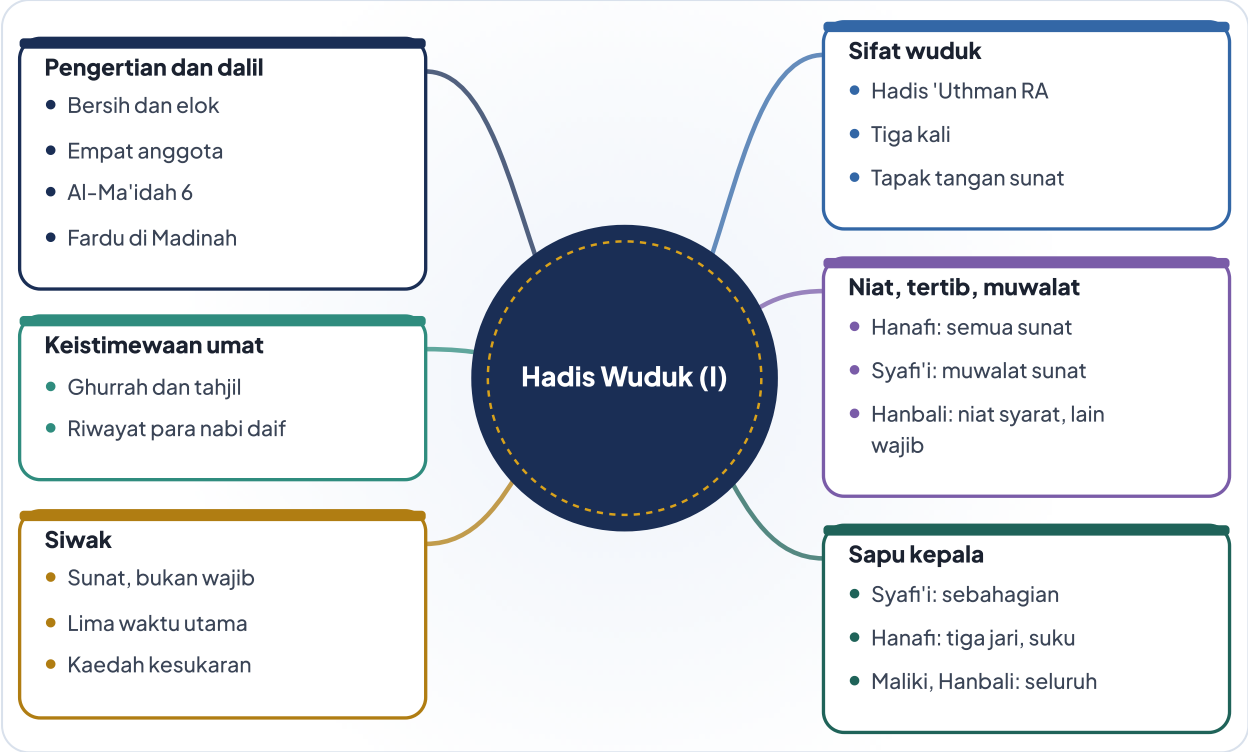
	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Nurul menyapu sebahagian kepala di bawah tudung.	**Sah menurut mazhab Syafi'i. Bagi mazhab Hanbali, wanita memadai menyapu bahagian depan kepala, manakala pendapat masyhur mazhab Maliki mewajibkan seluruh kepala.** Syafi'i menerima sapuan sebahagian kepala [78], Ahmad memudahkan wanita [79], Malik mewajibkan seluruh kepala [76].
2	Amin menjawab panggilan majikan di tengah wuduk hingga anggotanya kering, lalu menyambungnya.	**Wuduknya sah menurut mazhab Hanafi dan qawl jadid Syafi'i, tetapi perlu diulang menurut mazhab Hanbali.** Muwalat sunat di sisi Hanafi [59] dan qawl jadid [61], tetapi wajib di sisi Hanbali [62].
3	Oleh sebab tergesa-gesa, Zaki membasuh kaki sebelum membasuh muka.	**Tidak sah menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, tetapi sah menurut mazhab Hanafi dan Maliki (pendapat masyhur).** Tertib fardu di sisi Syafi'i [54] dan Hanbali [55], tetapi sunat di sisi Hanafi [52] dan Maliki [53].
4	Faris berendam di kolam renang kolej tanpa niat, kemudian terus solat.	**Tidak sah menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, tetapi sah menurut mazhab Hanafi.** Niat ialah fardu atau syarat menurut ketiga-tiga mazhab tersebut [44]. Ashab al-ra'y tidak mensyaratkannya bagi bersuci dengan air [87].

AKTIVITI · Video Demonstrasi Sifat Wuduk

Dalam kumpulan kecil, hasilkan video pendek yang menunjukkan cara wuduk berdasarkan hadis 'Uthman RA dan 'Abd Allah bin Zayd RA, lalu kongsikan dengan rakan atau masyarakat.

1. Rakam setiap langkah wuduk beserta dalil hadisnya.
2. Tunjukkan cara menyapu kepala dan telinga.
3. Ringkaskan perbandingan empat mazhab tentang niat, tertib, muwalat dan sapuan kepala.

9.6 Rumusan Visual



Peta minda Hadis Wuduk (I)

Ringkasan Bab 9

- Wuduk ialah penggunaan air yang menyucikan pada empat anggota mengikut cara yang ditetapkan syarak. Hukum tertib dan muwalat diperselisihkan antara mazhab. Wuduk sabit dengan al-Quran, Sunnah dan ijmak, dan menurut nukilan al-Bassam, para muhaqqiq berpendapat bahawa ia difardukan di Madinah.
- Al-Bassam merajihkan bahawa wuduk termasuk keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis ghurrah dan tahjil. Ibn Hajar al-'Asqalani pula berpendapat bahawa keistimewaan itu ialah ghurrah dan tahjil, bukan asal wuduk.
- Siwak ialah menggunakan kayu atau seumpamanya pada gigi. Hukumnya sunat kerana Nabi SAW tidak mewajibkannya demi mengelakkan kesukaran.
- Hadis 'Uthman RA menjadi asas sifat wuduk Nabi SAW. Basuhan tapak tangan dan pengulangan tiga kali ialah sunat.
- Niat dikira fardu atau syarat menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, tetapi sunat menurut mazhab Hanafi. Tertib pula merupakan fardu menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali. Muwalat wajib menurut mazhab Hanbali, sunat menurut mazhab Hanafi dan qawl jadid Syafi'i, serta diperselisihkan dalam mazhab Maliki.
- Mengenai kadar sapuan kepala, mazhab Syafi'i menganggap sebahagian kepala memadai, mazhab Hanafi tiga jari, suku atau ubun-ubun, manakala pendapat masyhur Maliki dan zahir mazhab Hanbali mewajibkan seluruh kepala bagi lelaki. Menurut nukilan Hanbali yang dibincangkan, wanita memadai menyapu bahagian depan kepala.
- Sapuan kepala dilakukan sekali, iaitu dari depan ke belakang dan kembali ke depan, dan telinga disapu dengan air sapuan kepala. Menurut mazhab Syafi'i, menyapu kepala tiga kali hukumnya sunat.

Uji Kefahaman

1 Bilakah wuduk difardukan menurut pendapat para muhaqqiq yang dinukilkan oleh al-Bassam?

(A) Di Makkah sebelum Hijrah
(B) Di Madinah
(C) Pada malam Isra' Mikraj
(D) Selepas Pembukaan Makkah

2 Apakah petunjuk dalam hadis 'lawla an asyuqqa' bahawa siwak tidak wajib?

(A) Siwak tidak disebut dalam al-Quran
(B) Siwak hanya untuk orang dewasa
(C) Para sahabat meninggalkannya
(D) Kata 'lawla' menafikan perintah wajib kerana wujudnya kesukaran

3 Mazhab manakah yang berpendapat niat hanya sunat dalam wuduk?

(A) Hanafi
(B) Maliki
(C) Syafi'i
(D) Hanbali

4 Apakah hujah mazhab Syafi'i bahawa tertib ialah fardu?

(A) Hadis siwak
(B) Ijmak sahabat
(C) Anggota yang disapu diselitkan antara anggota yang dibasuh
(D) Qiyas dengan solat

5 Menurut mazhab Hanbali, apakah kadar sapuan kepala yang memadai bagi wanita?

(A) Sehelai rambut
(B) Tiga jari
(C) Seluruh kepala dan tengkuk
(D) Bahagian depan kepala

6 Menurut al-Bassam, apakah kesimpulan tentang kepelbagaian cara menyapu kepala dalam riwayat?

(A) Hanya cara dari belakang ke depan yang sah
(B) Semua cara harus, dan yang wajib ialah meratakan sapuan ke seluruh kepala
(C) Sapuan mesti diulang tiga kali
(D) Telinga wajib disapu dengan air baharu

Soalan Perbincangan

1. Huraikan pengertian siwak dari sudut bahasa dan istilah, serta jelaskan bagaimana hadis 'lawla an asyuqqa' menjadi dalil bagi hukum sunat siwak dan kaedah 'al-masyaqqah tajlib al-taysir'.
2. Bandingkan pendapat empat mazhab tentang hukum tertib dan muwalat dalam wuduk beserta hujah masing-masing. Pendapat manakah yang dipilih oleh al-Bassam dan mengapa?
3. Seorang pelajar perempuan bertanya sama ada sah menyapu sebahagian kepala di bawah tudung ketika berwuduk di tempat awam. Analisis persoalan ini berdasarkan pendapat mazhab tentang kadar sapuan kepala dan hadis-hadis yang berkaitan.

NOTA RUJUKAN BAB 9

1. al-Bassam, *Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, j. 1, hlm. 200.
2. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 192.
3. al-Fawzan, *Minhat al-'Allam fi Syarh Bulugh al-Maram*, j. 1, hlm. 136.
4. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 192.
5. Surah al-Ma'idah (5): 6.
6. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 192.
7. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 193.
8. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 193. Pendapat ini dinukilkan daripada Ibn Taymiyyah.
9. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 193.
10. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 193.
11. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 227.
12. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 227.
13. Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, j. 1, hlm. 236.
14. *Fath al-Bari*, j. 1, hlm. 236.
15. *Fath al-Bari*, j. 1, hlm. 236.
16. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 194.
17. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 195.
18. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 140.
19. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 140.
20. al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj*, j. 3, hlm. 142.
21. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 140.
22. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 140.
23. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 195.
24. *al-Minhaj*, j. 3, hlm. 142.
25. *al-Minhaj*, j. 3, hlm. 142.
26. *al-Minhaj*, j. 3, hlm. 142.
27. *al-Minhaj*, j. 3, hlm. 143.
28. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 196.
29. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 196.
30. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 197. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibn Taymiyyah.
31. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 197.
32. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 197.
33. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 197.
34. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 194.
35. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 199.
36. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 199.
37. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 148.
38. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 201.
39. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 200.
40. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 200.
41. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 201.
42. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 198, no. hadis 30.
43. al-Hattab, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil*, j. 1, hlm. 202.
44. Ibn Qudamah, *al-Mughni*, j. 1, hlm. 78.
45. al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 192.
46. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 201.
47. al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, j. 1, hlm. 19.
48. *Mawahib al-Jalil*, j. 1, hlm. 230.
49. al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin (matan, dicetak bersama Mughni al-Muhtaj)*, j. 1, hlm. 167.
50. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 167.
51. Ibn Daqiq al-'Id, *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*, j. 1, hlm. 61.
52. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 1, hlm. 22.
53. *Mawahib al-Jalil*, j. 1, hlm. 250.
54. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 180.
55. *al-Mughni*, j. 1, hlm. 92.
56. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 236.
57. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 237.
58. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 237.
59. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 1, hlm. 22.
60. *Mawahib al-Jalil*, j. 1, hlm. 223.
61. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 192.
62. *al-Mughni*, j. 1, hlm. 93.
63. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 248.
64. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 248.
65. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 199.
66. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 205.
67. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 204, no. hadis 31.
68. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 207.
69. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 208.
70. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 188.
71. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 208.
72. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 209.
73. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 208.
74. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 209.
75. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 1, hlm. 4.
76. *Mawahib al-Jalil*, j. 1, hlm. 202.
77. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 1, hlm. 4.
78. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 176.
79. *al-Mughni*, j. 1, hlm. 86.
80. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 209.
81. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 157.
82. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 158.
83. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 210. Kata-kata ini dinukilkan daripada Ibn al-Qayyim.
84. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 200.
85. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 210.
86. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 156.
87. *al-Mughni*, j. 1, hlm. 78.

BAB

10

HADIS HUKUM

Hadis-hadis Wuduk (II)

Istinthar, Membasuh Tangan, Tayamun dan Khuf

أحاديث الوضوء (٢) والمسح على الخفين

Fokus Bab

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menjelaskan maksud hadis istinthar selepas bangun tidur, larangan mencelup tangan ke dalam bekas, tayamun dan sapu khuf beserta lafaz gharibnya.
2. Membandingkan pendapat mazhab tentang hukum madmadah, istinsyaq dan istinthar, membasuh tangan selepas tidur, melebihi kadar wajib dan tempoh sapu khuf beserta dalil setiap pihak.
3. Menilai tarjih al-Bassam dan al-Fawzan yang dikemukakan dalam bab ini berdasarkan kekuatan dalil.
4. Mengaplikasikan hukum sapu khuf dan stoking dalam situasi mukim dan musafir pelajar universiti.

Situasi: Subuh di Asrama dan Kasut Kulit Hafiz

Hafiz terjaga lewat untuk solat Subuh di surau kolej. Dia terus mencelupkan tangannya ke dalam baldi air untuk berwuduk, berkumur sepintas lalu, dan tidak memasukkan air ke hidung kerana tergesa-gesa. Rakannya, Amir, pula memakai khuf kulit yang dibelinya semasa umrah. Amir sudah menyapu khuf itu sejak tengah hari semalam dan bercadang menyapunya hingga balik kampung esok. Adakah wuduk Hafiz sempurna? Sampai bilakah Amir boleh terus menyapu khufnya?

10.1 Hadis Pertama: Istinthar Selepas Bangun Tidur

Bab ini menyambung Bab 9 dengan membincangkan enam hadis Bulugh al-Maram, iaitu perintah istinthar selepas bangun tidur, larangan mencelup tangan ke dalam bekas sebelum membasuhnya, kelebihan kesan wuduk, sunnah mendahulukan kanan dan dua hadis sapu khuf.

SABDA RASULULLAH SAW

Muttafaq 'alayh (al-Bukhari dan Muslim)

«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Maksudnya: Daripada Abu Hurayrah RA, Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidurnya, hendaklah dia beristinthar (menghembus keluar air dari hidung) tiga kali, kerana syaitan bermalam di atas khaysyumnya (bahagian atas rongga hidung)."

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 16, no. hadis 37.

Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ Lafaz gharib hadis istinthar

خَيْشُوم	Khaysyum: bahagian atas rongga hidung dari dalam.[1]

Perkataan "yabitu" (bermalam) menjadi asas bagi ulama yang mengikat perintah itu dengan tidur malam, kerana bermalam hanya berlaku pada waktu malam dan tidurnya lazimnya panjang dan nyenyak [2].

Syarah Hadis

Istinthar ialah menghembuskan air keluar dari hidung selepas istinsyaq (menyedut air ke dalam hidung). Hadis ini menunjukkan bahawa istinthar disyariatkan kerana ia datang dalam bentuk perintah yang bersifat bimbingan (irsyad). Istinthar semestinya didahului oleh istinsyaq [3]. Hadis Laqit bin Sabrah RA pula menyuruh supaya istinsyaq dilakukan dengan bersungguh-sungguh, kecuali ketika berpuasa, kerana dikhuatiri air sampai ke rongga dalam [4]. Hadis 'Uthman RA tentang amalan ini terdapat dalam Bab 9, tetapi hukumnya dibahaskan di sini.

TAHUKAH ANDA?

Al-Qadi 'Iyad menyebut bahawa syaitan bermalam di hidung mungkin berlaku secara hakiki, kerana hidung, seperti telinga, ialah rongga tubuh yang tidak bertutup [5]. Seorang mukmin menerima perkhabaran ghaib seperti ini walaupun tidak mengetahui caranya [6].

Hadis Sokongan: Hadis Laqit bin Sabrah RA

HADIS · Laqit bin Sabrah RA; dikeluarkan oleh al-Arba'ah dan disahihkan oleh Ibn Khuzaymah

«أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»

Maksudnya: Sempurnakanlah wuduk, celah-celahilah antara jari-jemari, dan bersungguh-sungguhlah ketika memasukkan air ke dalam hidung (istinsyaq), kecuali jika engkau sedang berpuasa.

Ibn Hajar al-'Asqalani, Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam, hlm. 16, no. hadis 39.

ANALISIS LAFAZ **Lafaz gharib hadis Laqit bin Sabrah RA**

بَالِغْ	Bersungguh-sungguh menyampaikan air hingga ke hujung rongga hidung.[7]

Perbahasan Fuqaha

PETIKAN KITAB

والحديث من أدلة القائلين بوجوب الاستنثار دون المضمضة، وهو مذهب أحمد وجماعة وقال الجمهور: لا يجب، بل الأمر للندب

Maksudnya: Hadis ini antara dalil bagi golongan yang mewajibkan istinthar tetapi tidak mewajibkan madmadah. Al-San'ani menisbahkan pendapat itu kepada Ahmad dan sekumpulan ulama. Jumhur pula berkata bahawa ia tidak wajib, malah perintah itu bermaksud sunat.

al-San'ani, Subul al-Salam, j. 1, hlm. 64.

PERBAHASAN MAZHAB **Hukum madmadah, istinsyaq dan istinthar dalam wuduk**

Hanafi

Madmadah (berkumur) dan istinsyaq sunat dalam wuduk, bukan fardu (berbeza daripada mandi junub).[8]

HUJAH Al-Kasani menjelaskan bahawa bahagian dalam mulut dan hidung tidak berhadapan dengan orang, maka tidak wajib dibasuh dalam wuduk[9]. Amalan Nabi SAW yang berterusan menunjukkan bahawa ia sunat, bukan fardu[8].

Maliki

Madmadah, istinsyaq dan istinthar masing-masing dikira sunat wuduk.[10]

HUJAH Al-Hattab menghuraikan matan Khalil yang menjadikan madmadah, istinsyaq dan istinthar sebagai sunat kedua, ketiga dan keempat wuduk[10][11].

Syafi'i

Madmadah dan istinsyaq sunat dalam wuduk dan mandi wajib.[12]

HUJAH Imam al-Nawawi menyatakan bahawa inilah mazhab Syafi'i, dan ia turut dinukilkan daripada Malik, al-Awza'i dan al-Layth[12]. Hujah pendapat sunat ialah hadis "sepuluh perkara fitrah" dan ayat al-Ma'idah yang menyebut wajah sahaja[13].

Hanbali

Madmadah dan istinsyaq wajib dalam wuduk dan mandi. Istinthar pula disunatkan mengikut pendapat yang sahih dalam mazhab[14]. Ada riwayat lain daripada Ahmad yang mewajibkan istinsyaq sahaja[15].[16]

HUJAH Al-Mardawi menyatakan kewajipan kedua-duanya sebagai pendirian mazhab secara mutlak[16]. Dalil mereka ialah amalan Nabi SAW yang tidak pernah meninggalkan kedua-duanya, dan mulut serta hidung termasuk dalam wajah[17].

TARJIH Al-Bassam mengkritik dalil jumhur kerana makna sunnah dalam hadis "sepuluh perkara fitrah" ialah jalan atau cara, bukan istilah usul yang lahir kemudian[18]. Beliau lalu merajihkan mazhab Ahmad yang mewajibkan madmadah dan istinsyaq kerana dalilnya kuat dan tiada dalil yang menyanggahnya[19]. Al-Fawzan pula menilai pendapat yang mewajibkan istinsyaq lebih jelas, kerana asal perintah ialah wajib selagi tiada dalil yang memalingkannya[20].

10.2 Hadis Kedua: Membasuh Tangan Sebelum Mencelupkannya ke dalam Bekas

SABDA RASULULLAH SAW

Muttafaq 'alayh; lafaz Muslim

«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

Maksudnya: Daripada Abu Hurayrah RA: "Apabila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidurnya, janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bekas sehingga dia membasuhnya tiga kali, kerana dia tidak tahu di mana tangannya bermalam."

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 16, no. hadis 38.

Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ **Lafaz gharib hadis basuh tangan**

لَا يَغْمِسْ	Jangan memasukkan tangan ke dalam air yang ada dalam bekas.[21]

Perkataan "al-ina'" (bekas) pula menunjukkan bahawa larangan mencelup tangan khusus pada bekas, bukan kolam atau tangki besar[22].

Syarah Hadis

Tangan di sini bermaksud tapak tangan sahaja[23]. Setiap tangan mempunyai hukumnya sendiri. Tangan kanan yang sudah dibasuh boleh dimasukkan walaupun tangan kiri belum dibasuh[22]. Telah dinukilkan ijmak ulama bahawa jika diyakini terdapat najis pada tangan, wajib membasuhnya sebelum tangan dimasukkan ke dalam bekas. Perbezaan pendapat hanya berlaku apabila najis itu tidak diyakini[24]. Ada ulama yang mengaitkan basuhan ini dengan sentuhan syaitan, sama seperti 'illah istinthar[25].

Perbahasan Fuqaha

PERBAHASAN MAZHAB — Hukum membasuh tangan sebelum dimasukkan ke dalam bekas selepas bangun tidur

Hanafi

Hukumnya sunat (larangan itu bersifat tanzih, bukan haram). [26]

HUJAH Kewujudan najis pada tangan hanya disangka, sedangkan asalnya suci, maka larangan dalam hadis difahami sebagai makruh tanzih [26].

Maliki

Sunat pertama wuduk ialah membasuh kedua-dua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bekas. [27]

HUJAH Al-Hattab dalam Mawahib al-Jalil menyatakan bahawa pendapat masyhur ialah basuhan itu sunat [27].

Syafi'i

Makruh tanzih mencelup tangan sebelum dibasuh, sama ada selepas tidur malam atau siang. [28]

HUJAH Al-Nawawi menyatakan bahawa inilah mazhab Syafi'i dan jumhur [28]. Lafaz "dari tidurnya" umum, manakala "bermalam" ialah batasan (qayd) kebiasaan [29].

Hanbali

Wajib membasuh tangan tiga kali selepas tidur malam. Tidur siang tidak mewajibkannya menurut pendapat masyhur daripada Ahmad. [30]

HUJAH Al-Mardawi menyatakan kewajipan itu sebagai mazhab [30]; riwayat kedua menyatakan bahawa ia sunat sahaja, dan itulah pilihan Ibn Qudamah serta pengarang al-Syarh [31] [32]. Lafaz "bermalam" mengkhususkan tidur malam [33].

TARJIH Al-Bassam menyimpulkan daripada hadis ini bahawa membasuh tangan tiga kali selepas bangun tidur malam dinilai wajib, iaitu mazhab Ahmad, sedangkan jumhur berpendapat bahawa ia sunat [34]. Al-Fawzan menguatkan pendapat wajib kerana zahir perintah itu menunjukkan wajib dan tiada dalil yang memalingkannya [35]. Beliau juga menguatkan pandangan bahawa tidur malam dan siang tidak dibezakan, kerana hadis menyebut tidur secara mutlak, 'illahnya umum, dan lafaz "bermalam" hanya mengikut kebiasaan sehingga tiada mafhum; pandangan ini turut dipilih oleh Ibn Baz [36].

FAEDAH

والقيد الأغلبي لا مفهوم له

Batasan (qayd) yang disebut kerana kebiasaan tidak mempunyai mafhum (pengertian sebaliknya).

al-Bassam, Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, j. 1, hlm. 216.

Kaedah ini dibandingkan dengan ayat tentang anak tiri "yang dalam pemuliharaan kamu". Pemeliharaan itu ialah batasan kebiasaan, maka anak tiri daripada isteri yang telah disetubuhi tetap haram dinikahi walaupun tidak berada di bawah pemeliharaan bapa tirinya. Begitu juga, menurut huraian ini, lafaz "bermalam" dalam hadis disebut berdasarkan kebiasaan dan tidak mengehadkan hukum kepada tidur malam [37]. Al-Bassam merajihkan bahawa perintah ini mempunyai 'illah yang dapat difahami, bukan semata-mata ta'abbudi [38].

INGAT!

Air tidak menjadi najis hanya kerana tangan dicelup sebelum dibasuh. Menurut al-Nawawi, air itu tidak menjadi musta'mal dalam mazhab Syafi'i [39], manakala al-Bassam menyatakan bahawa yang sahih ialah ia kekal menyucikan, kerana air tidak menjadi najis kecuali apabila salah satu sifatnya berubah akibat najis [40]. Mazhab Hanbali pula mempunyai pendapat yang berbeza. Menurut mazhab ini, air yang kurang daripada dua qullah itu dikira tidak lagi menyucikan, walaupun riwayat kedua menyatakan bahawa air itu kekal menyucikan [41] [42] [43].

10.3 Hadis Ketiga: Kesan Wuduk pada Hari Kiamat

SABDA RASULULLAH SAW

Muttafaq 'alayh; lafaz Muslim

«إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ، مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ».
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

Maksudnya: Daripada Abu Hurayrah RA: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya muka dan anggota (ghurran muhajjalin) kerana kesan wuduk. Maka sesiapa antara kamu yang mampu memanjangkan ghurrahnya, hendaklah dia melakukannya."

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 17, no. hadis 43.

Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ **Lafaz gharib hadis ghurrah dan tahjil**

غُرًّا مُحَجَّلِينَ

Ghurrah: tompok putih pada dahi kuda; tahjil: putih pada kakinya. Maksudnya cahaya anggota wuduk pada hari kiamat.[44]

Perbahasan Fuqaha

PERBAHASAN MAZHAB **Membasuh melebihi had fardu (memanjangkan ghurrah dan tahjil)**

Jumhur (Hanafi, Syafi'i, Hanbali)	Sunat membasuh melebihi had fardu, iaitu melepasi siku dan buku lali. Dinyatakan bahawa sebahagian fuqaha Hanafi dan satu riwayat Ahmad tidak bersetuju.[45][46] HUJAH Mereka berhujah dengan bahagian seterusnya hadis "sesiapa yang mampu memanjangkan ghurrahnya".[46]
Syafi'i	Memanjangkan ghurrah dan tahjil termasuk sunat wuduk.[47] HUJAH Al-Nawawi menjelaskan bahawa antara bentuknya ialah membasuh bahagian di atas siku dan buku lali.[47]
Maliki	Tidak disunatkan melebihi had fardu. Ini juga satu riwayat daripada Ahmad.[45] HUJAH Semua perawi yang meriwayatkan sifat wuduk Nabi SAW tidak menyebut lebihan daripada had fardu.[48][45]

TARJIH Pihak Maliki berhujah bahawa lafaz "sesiapa yang mampu..." ialah idraj (sisipan) daripada kata-kata Abu Hurayrah RA, bukan sabda Nabi SAW.[49] Al-Fawzan menyatakan bahawa pendapat yang benar ialah tidak menambah melebihi kadar wajib kecuali untuk memastikan seluruh anggota fardu terbasuh, kerana dalilnya kuat.[50]

PETIKAN KITAB

فهذه الزيادة مدرجةٌ في الحديث من كلام أبي هريرة، لا من كلام النَّبي ﷺ

Maksudnya: Hujah pihak yang tidak menganggapnya sunat: tambahan itu disisipkan (mudraj) ke dalam hadis daripada kata-kata Abu Hurayrah RA, bukan daripada sabda Nabi SAW.

al-Bassam, Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, j. 1, hlm. 228.

10.4 Hadis Keempat: Mendahulukan Kanan

SABDA RASULULLAH SAW

Muttafaq 'alayh

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Maksudnya: Daripada 'A'isyah RA, katanya: Nabi SAW suka mendahulukan kanan ketika memakai kasut, menyikat rambut, bersuci dan dalam semua urusannya.

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 17, no. hadis 44.

Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ **Lafaz gharib hadis tayamun**

التَّيَمُّن	Tayamun: mendahulukan yang kanan daripada yang kiri.[51]

Syarah Hadis

Tayamun dalam wuduk ialah mendahulukan tangan dan kaki kanan, bukan pada wajah dan kepala, kerana masing-masing merupakan satu anggota [52]. Ulama telah bersepakat bahawa tayamun tidak wajib. Jika kiri didahulukan, wuduk sah tetapi kelebihannya terlepas [53]. Menurut Ibn Daqiq al-'Id, Imam al-Syafi'i menganggap tayamun mustahab walaupun mewajibkan tertib, kerana kedua-dua tangan disebut bersama dan kedua-dua kaki disebut bersama dalam ayat, seolah-olah setiap pasangan itu satu anggota [54].

PETIKAN KITAB

قال النووي: قاعدة الشرع المستمرَّة: استحباب البداءة باليمين، في كلِّ ما كان من باب التكريم والتنزيه، وما كان بضدها استحبَّ في التياسر.

Maksudnya: Al-Nawawi berkata: Kaedah syarak yang tetap ialah sunat memulakan dengan anggota kanan dalam setiap perkara yang bersifat kemuliaan dan kebersihan; manakala bagi perkara yang sebaliknya, sunat dimulakan dengan anggota kiri.

al-Bassam, Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, j. 1, hlm. 231.

10.5 Hadis Kelima: Menyapu di Atas Dua Khuf

SABDA RASULULLAH SAW

Muttafaq 'alayh

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Maksudnya: Daripada al-Mughirah bin Syu'bah RA, katanya: Aku bersama Nabi SAW, lalu Baginda berwuduk. Aku menunduk untuk menanggalkan kedua-dua khufnya, lalu Baginda bersabda: "Biarkan keduanya, kerana aku memasukkan keduanya (kaki) dalam keadaan suci." Lalu Baginda menyapu di atas keduanya.

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 20, no. hadis 58.

Syarah Hadis

Khuf ialah sarung kaki yang menutup kaki sekurang-kurangnya meliputi buku lali, sama ada daripada kulit atau bahan lain [55].

Sapu khuf ialah rukhsah (keringanan) yang sabit melalui hadis mutawatir. Al-Hasan al-Basri berkata bahawa tujuh puluh sahabat menceritakan kepadanya bahawa Nabi SAW menyapu khuf [56]. Ibn al-Mundhir menukilkan ijmak tentang keharusannya ketika

mukim dan musafir, bagi lelaki dan perempuan [57]. Sabda "aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci" ialah 'illah hukum [58] yang melahirkan syarat bersuci dengan sempurna sebelum memakai khuf [59].

SYARAT & PERINCIAN **Syarat dan perincian sapu khuf**

1. Dipakai selepas bersuci dengan sempurna. Jika satu kaki dimasukkan sebelum kaki yang lain dibasuh, sapuan tidak sah.[59]
2. Khuf menutup kaki sekurang-kurangnya meliputi buku lali, sama ada daripada kulit atau bahan lain.[55]
3. Bahagian yang disapu hanyalah bahagian atas khuf, bukannya bahagian bawah atau tepinya.[60]
4. Hanya untuk hadas kecil. Bagi hadas besar, khuf wajib ditanggalkan menurut ijmak.[61]

Menyapu Jawrab (Stoking)

Perbandingan · Jawrab (stoking) dan khuf moden

Isu	Pendapat	Sumber
Stoking kain/bulu yang menutupi kaki termasuk buku lali	Harus disapu jika menutup tempat fardu, apa jua bahannya; mazhab Syafi'i mensyaratkan jawrab tebal dan boleh dipakai berjalan berterusan	Al-Bassam [62]; al-Majmu' [63]
Stoking nipis yang menampakkan kulit	Tidak harus menurut al-Mughni kerana tidak menutup tempat fardu	[64]
Khuf bukan kulit (kapas dan lain-lain)	Maliki mensyaratkan khuf daripada kulit	Al-Khurasyi [65]
Khuf koyak	Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan khuf tiada koyak; satu pendapat lain mengharuskannya selagi masih dinamakan khuf	[66] [67]

TAHUKAH ANDA?

Imam Ahmad mengharuskan sapuan di atas jawrab [68]. Al-Bassam menukilkan bahawa tiga imam yang lain juga mengharuskannya pada pendapat akhir mazhab mereka [69], tetapi dengan syarat yang berbeza. Mazhab Syafi'i mensyaratkan jawrab tebal dan boleh dipakai berjalan berterusan [63]. Dalam huraian mazhab Maliki yang dirujuk, khuf disyaratkan daripada kulit; yang diperbuat daripada kapas dan seumpamanya tidak termasuk [65]. Al-Fawzan pula mengqiyaskan apa yang menutup kaki kepada khuf, seperti "syarrab" (stoking) dan lafa'if (balutan kaki) [70].

10.6 Hadis Keenam: Tempoh Menyapu Khuf

SABDA RASULULLAH SAW

Riwayat Muslim

جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. يَعْنِي: فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

Maksudnya: Daripada 'Ali bin Abi Talib RA, katanya: Nabi SAW menetapkan tiga hari tiga malam bagi musafir dan sehari semalam bagi orang yang bermukim, iaitu dalam menyapu di atas dua khuf.

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 21, no. hadis 62.

Perbahasan Fuqaha

PERBAHASAN MAZHAB — Tempoh sapu khuf

Hanafi

Bertempoh: sehari semalam bagi mukim dan tiga hari tiga malam bagi musafir.[71]

HUJAH Al-Kasani menyatakan bahawa ini ialah pendapat kebanyakan ulama. Hadis yang menyebut tujuh hari dinilai gharib dan tidak boleh mengatasi hadis yang masyhur[71].

Maliki

Menurut pendapat masyhur Malik dan pengikutnya, tempoh sapuan tidak ditentukan.[72]

HUJAH Al-Baji menukilkan pendapat masyhur ini berdasarkan qiyas kepada basuhan kaki yang tidak bertempoh[72]. Dalam al-Mudawwanah, Malik berkata bahawa musafir menyapu tanpa had waktu[73].

Syafi'i

Bertempoh. Pendapat qadim yang tidak bertempoh adalah sangat lemah.[74]

HUJAH Al-Nawawi menyatakan bahawa ashab telah bersepakat bahawa mazhab yang sahih ialah bertempoh, berhujah dengan hadis 'Ali RA riwayat Muslim[74].

Hanbali

Mukim sehari semalam. Musafir tiga hari tiga malam.[75]

HUJAH Al-Mardawi menyatakan bahawa inilah mazhab tanpa keraguan, dan ia dipegang oleh majoriti ashab[75].

TARJIH Pendapat bertempoh ialah mazhab jumhur, dan menurut al-Fawzan, ia dipilih juga oleh Ibn 'Abd al-Barr daripada mazhab Maliki[76]. Al-Fawzan menyatakan bahawa pendapat yang benar dalam masalah ini ialah bertempoh, kerana hadis tempoh sahih lagi mutawatir dan tiada yang menyanggahnya[77]. Al-Bassam pula menilai hadis Ubayy bin 'Imarah RA "dan sesuka hatimu" sebagai lemah, sehingga ia tidak mampu menandingi hadis tempoh yang sahih[78].

PETIKAN KITAB

وعلى هذا فيمسح المقيم أربعاً وعشرين ساعة تبدأ من أول مرة يمسح، والمسافر يمسح اثنتين وسبعين ساعة، فالعبرة بالزمن لا بعدد الصلوات.

Maksudnya: Berdasarkan fatwa 'Umar RA itu, orang mukim menyapu selama dua puluh empat jam bermula dari kali pertama dia menyapu, dan musafir menyapu selama tujuh puluh dua jam. Kiraan tersebut adalah berdasarkan tempoh masa dan bukannya bilangan waktu solat.

al-Fawzan, Minhat al-'Allam fi Syarh Bulugh al-Maram, j. 1, hlm. 261.

Bilakah tempoh sapuan itu bermula? Menurut nukilan al-Fawzan, Abu Hanifah, al-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahawa ia bermula dari hadas pertama selepas memakai khuf[79]. Al-Bassam merajihkan bahawa ia bermula dari sapuan pertama selepas hadas hingga waktu yang sama pada hari berikutnya[80]. Al-Fawzan turut menguatkan pendapat ini kerana ia disokong oleh hadis yang mengukur tempoh dengan sapuan dan fatwa 'Umar RA[81][82]. Tempoh musafir lebih panjang kerana mengambil kira kesukaran perjalanan[83]. Musafir lebih berhak mendapat rukhsah[84].



Tempoh sapu khuf[85]; kiraan bermula dari sapuan pertama menurut pendapat yang dirajihkan oleh al-Bassam dan al-Fawzan[81].

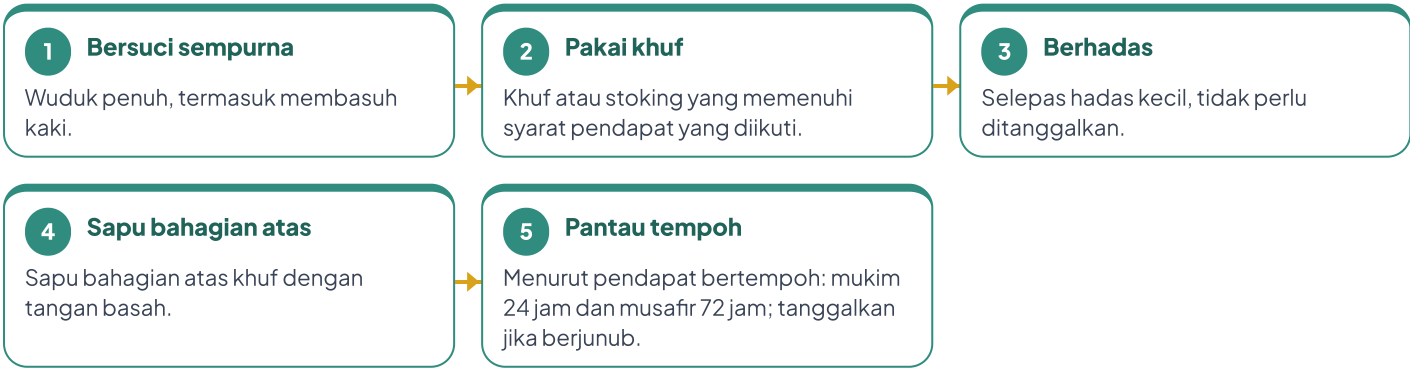
10.7 Aplikasi dan Rumusan Visual

CONTOH APLIKASI Aplikasi di kampus dan asrama

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Hafiz bangun Subuh lalu terus mencelup tangan ke dalam baldi air.	**Menurut jumhur, perbuatan itu makruh tanzih. Menurut mazhab Hanbali, dia meninggalkan basuhan wajib selepas tidur malam, dan menurut pendapat mazhab, air yang kurang dua qullah itu tidak lagi menyucikan.** Khilaf hukum larangan dalam hadis Abu Hurayrah RA [28] [30]; kesan pada air dalam mazhab Hanbali [41], manakala al-Bassam memilih bahawa air kekal menyucikan [86].
2	Hafiz berwuduk tanpa memasukkan air ke hidung.	**Sah menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i kerana istinsyaq sunat, tetapi menurut mazhab Hanbali, dia meninggalkan perkara wajib wuduk.** Hanbali mewajibkan madmadah dan istinsyaq [16].
3	Pelajar berwuduk di sinki tandas awam dengan air paip.	**Larangan itu tidak terpakai kerana air mengalir dari paip, bukan berada dalam bekas.** Larangan ini khusus pada bekas, bukan kolam atau takungan besar [22].
4	Pelajar berpuasa sunat Isnin dan berwuduk untuk Zuhur.	**Makruh bersungguh-sungguh dalam istinsyaq.** Dikhuatiri air sampai ke rongga dalam [4].

CONTOH APLIKASI Aplikasi sapu khuf

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Amir (mukim) berhadas jam 1 tengah hari, menyapu khuf jam 1.30 petang untuk Zuhur.	**Menurut pendapat yang dirajihkan oleh al-Bassam dan al-Fawzan, boleh menyapu hingga jam 1.30 petang esoknya. Menurut Abu Hanifah, al-Syafi'i dan Ahmad, tempoh bermula dari hadas pertama, maka ia tamat pada jam 1.00 petang esoknya.** Tempoh mukim 24 jam; titik mula berbeza [82] [79].
2	Amir balik kampung ke Kelantan selepas mula menyapu sebagai mukim.	**Menurut mazhab Hanbali, dia tidak boleh menambah tempoh melebihi tempoh mukim.** Hukum mukim diutamakan [87].
3	Pelajar memakai stoking sukan tebal yang menutupi kaki termasuk buku lali selepas berwuduk.	**Harus disapu menurut al-Bassam, yang menyimpulkan keharusan menyapu jawrab yang menutup tempat fardu dan sukar ditanggalkan. Menurut mazhab Syafi'i, sah jika stoking itu tebal dan boleh dipakai berjalan berterusan, manakala mazhab Maliki mensyaratkan kulit.** Jawrab mengambil hukum khuf jika menutup tempat fardu [62] [63] [65].
4	Pemakai khuf bermimpi basah di asrama.	**Wajib menanggalkan khuf dan mandi.** Sapu khuf khusus untuk hadas kecil [61].



Langkah sapu khuf menurut pendapat yang dirajihkan oleh al-Bassam dan al-Fawzan

AKTIVITI · Video Pendek "Wuduk Lengkap Pelajar Asrama"

Dalam kumpulan empat orang, hasilkan video tiga minit tentang istinthar, basuhan tangan sebelum mencelupkannya ke dalam bekas, tayamun dan sapu khuf, dengan kapsyen pendapat mazhab dan rujukan kitab.

1. Pilih isu khilaf dan mazhab yang berkaitan.
2. Rakam demonstrasi wuduk.
3. Bentangkan video dan pertahankan tarjih pilihan kumpulan.



Rumusan Bab 10

Ringkasan Bab 10

- Hadis istinthar memerintahkan menghembus air dari hidung tiga kali selepas bangun tidur kerana syaitan bermalam di khaysyum.
- Madmadah dan istinsyaq sunat menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, tetapi wajib menurut mazhab Hanbali. Al-Bassam merajihkan pendapat yang mewajibkannya, dan al-Fawzan menilai kewajipan istinsyaq lebih jelas.
- Membasuh tangan sebelum dicelup ke dalam bekas selepas tidur ialah sunat menurut jumhur dan wajib selepas tidur malam menurut Hanbali.
- Jumhur berpendapat bahawa membasuh melebihi had fardu hukumnya sunat, tetapi Maliki tidak berpendapat demikian. Pihak Maliki menilai lafaz "sesiapa yang mampu..." sebagai mudraj daripada Abu Hurayrah RA.
- Mendahulukan anggota kanan dalam wuduk adalah sunat dan, berdasarkan ijmak, tidak wajib.
- Sapu khuf sabit secara mutawatir. Syaratnya ialah bersuci dengan sempurna sebelum memakainya, dan ia khusus untuk hadas kecil.
- Menurut jumhur, tempohnya sehari semalam bagi mukim dan tiga hari tiga malam bagi musafir, manakala pendapat masyhur mazhab Maliki ialah tiada had.

Uji Kefahaman

1 Apakah maksud khaysyum dalam hadis istinthar?

(A) Bahagian atas rongga hidung dari dalam
(B) Lubang telinga
(C) Hujung lidah
(D) Celah jari kaki

2 Mazhab manakah yang mewajibkan madmadah dan istinsyaq dalam wuduk?

(A) Hanafi
(B) Hanbali
(C) Maliki
(D) Syafi'i

3 Hujah jumhur bahawa basuhan tangan tidak khusus untuk tidur malam ialah:

(A) Hadis itu daif
(B) Ijmak sahabat
(C) Lafaz "bermalam" ialah batasan kebiasaan yang tiada mafhum
(D) Qiyas kepada mandi wajib

4 Siapakah yang berpendapat tidak disunatkan membasuh melebihi had fardu?

(A) Abu Hanifah
(B) Al-Syafi'i
(C) Mazhab Hanbali yang masyhur
(D) Malik dan ahli Madinah

5 Apakah syarat utama yang diambil daripada sabda "aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci"?

(A) Khuf mesti baharu
(B) Bersuci sempurna sebelum memakai khuf
(C) Khuf mesti berwarna hitam
(D) Menyapu bahagian bawah khuf

6 Menurut pendapat masyhur dalam mazhab Maliki, tempoh sapu khuf ialah:

(A) Sehari semalam
(B) Tiga hari tiga malam
(C) Tidak ditentukan
(D) Seminggu tepat

Soalan Perbincangan

1. Bandingkan pendapat empat mazhab tentang hukum madmadah dan istinsyaq dalam wuduk beserta dalil masing-masing, kemudian nilaikan tarjih al-Bassam dan al-Fawzan yang dikemukakan dalam bab ini.
2. Huraikan bagaimana kaedah "batasan kebiasaan tidak mempunyai mafhum" digunakan dalam khilaf tentang basuhan tangan selepas tidur.
3. Seorang pelajar mukim mula menyapu stoking sukan pada jam 6 pagi Isnin sebelum bermusafir ke Johor pada petangnya. Analisis hukum sapuannya berdasarkan syarat dan tempoh sapu khuf dalam bab ini.

NOTA RUJUKAN BAB 10

1. al-Bassam, *Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, j. 1, hlm. 211.
2. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 212.
3. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 212.
4. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 218.
5. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 212.
6. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 212.
7. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 218.
8. al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, j. 1, hlm. 21.
9. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 1, hlm. 21.
10. al-Hattab, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil*, j. 1, hlm. 245.
11. *Mawahib al-Jalil*, j. 1, hlm. 247.
12. al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 1, hlm. 400.
13. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 202.
14. al-Mardawi, *al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf*, j. 1, hlm. 153.
15. *al-Insaf*, j. 1, hlm. 152.
16. *al-Insaf*, j. 1, hlm. 152.
17. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 202.
18. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 202.
19. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 203.
20. al-Fawzan, *Minhat al-'Allam fi Syarh Bulugh al-Maram*, j. 1, hlm. 167.
21. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 214.
22. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 215.
23. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 214.
24. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 171.
25. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 216. Pendapat ini dinukilkan daripada Ibn Taymiyyah.
26. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 1, hlm. 20.
27. *Mawahib al-Jalil*, j. 1, hlm. 242.
28. *al-Majmu'*, j. 1, hlm. 390.
29. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 215.
30. *al-Insaf*, j. 1, hlm. 130.
31. *al-Insaf*, j. 1, hlm. 130.
32. *al-Insaf*, j. 1, hlm. 130.
33. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 216.
34. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 214.
35. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 171.
36. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 172.
37. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 216.
38. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 216.
39. *al-Majmu'*, j. 1, hlm. 214.
40. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 215.
41. *al-Insaf*, j. 1, hlm. 38.
42. *al-Insaf*, j. 1, hlm. 38.
43. *al-Insaf*, j. 1, hlm. 38.
44. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 226.
45. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 197.
46. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 228.
47. *al-Majmu'*, j. 1, hlm. 487.
48. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 228.
49. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 228.
50. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 199.
51. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 230.
52. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 232.
53. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 233.
54. Ibn Daqiq al-'Id, *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*, j. 1, hlm. 91.
55. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 256.
56. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 256.
57. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 257.
58. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 259.
59. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 259.
60. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 262.
61. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 266.
62. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 267.
63. *al-Majmu'*, j. 1, hlm. 527.
64. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 267.
65. al-Khurasyi, *Syarh Mukhtasar Khalil*, j. 1, hlm. 179.
66. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 266.
67. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 273. Pendapat Ibn Taymiyyah.
68. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 267.
69. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 268.
70. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 250.
71. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 1, hlm. 8.
72. al-Baji, *al-Muntaqa Syarh al-Muwatta'*, j. 1, hlm. 78.
73. Malik, *al-Mudawwanah*, j. 1, hlm. 144.
74. *al-Majmu'*, j. 1, hlm. 506.
75. *al-Insaf*, j. 1, hlm. 176.
76. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 271.
77. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 273.
78. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 279.
79. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 261.
80. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 269.
81. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 261.
82. *Minhat al-'Allam*, j. 1, hlm. 261.
83. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 270.
84. al-San'ani, *Subul al-Salam*, j. 1, hlm. 85.
85. Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 21, no. hadis 62.
86. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 215.
87. al-Buhuti, *Syarh Muntaha al-Iradat*, j. 1, hlm. 63.

BAB

11

HADIS HUKUM

Hadis-hadis Solat

أحاديث الصلاة

Fokus Bab

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menjelaskan lafaz gharib dan kandungan hadis-hadis teras tentang waktu solat, azan, sifat solat dan aurat.
2. Membandingkan pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali tentang bacaan al-Fatihah, witir, sujud tilawah, solat jemaah dan qasar beserta hujah setiap pihak.
3. Menghuraikan hukum solat sunat rawatib serta perbezaan antara sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur.
4. Mengaplikasikan hukum solat musafir, solat orang sakit dan batas aurat dalam situasi kehidupan pelajar universiti.

Situasi: Solat dalam Bas Ekspres

Hafiz menaiki bas ekspres yang bertolak dari Kuala Lumpur ke Kota Bharu pada pukul 5.30 petang dan dijangka tiba pukul 1 pagi. Rakannya, Syafiq, berkata bahawa mereka boleh sahaja solat Isyak sebaik sahaja tiba kerana waktunya panjang. Seorang rakan lain pula mencadangkan supaya mereka solat di tempat duduk sambil mengqasarkannya. Hafiz teringat bahawa dia tidak berwitir pada malam sebelumnya, lalu tertanya-tanya, adakah witir itu wajib? Bilakah sebenarnya waktu Isyak berakhir? Bolehkah solat fardu dilakukan sambil duduk, dan adakah qasar itu pilihan atau kewajipan?

11.1 Hadis Pertama: Sempadan Waktu Solat Lima Waktu

Bab ini menghimpunkan hadis-hadis solat daripada kitab Bulugh al-Maram karya Imam Ibn Hajar al-'Asqalani, beserta syarahnya daripada Tawdih al-Ahkam. Hadis 'Abd Allah bin 'Amr RA menetapkan sempadan bagi lima waktu solat, manakala hadis al-musi' fi salatih (lelaki yang tidak betul solatnya) pula menjelaskan perbuatan-perbuatan wajib dalam solat.

SABDA RASULULLAH SAW

Muslim

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ

Maksudnya: Waktu Zuhur bermula apabila matahari tergelincir, dan berterusan sehingga bayang seseorang sama panjang dengannya, selagi waktu Asar belum tiba. Waktu Asar pula berlangsung selagi matahari belum menguning. Waktu solat Maghrib berlangsung selagi syafaq belum hilang. Waktu solat Isyak pula berlangsung hingga pertengahan malam. Adapun waktu solat Subuh, ia bermula dari terbit fajar selagi matahari belum terbit.

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 47, no. hadis 151.

Maksud Kalimat

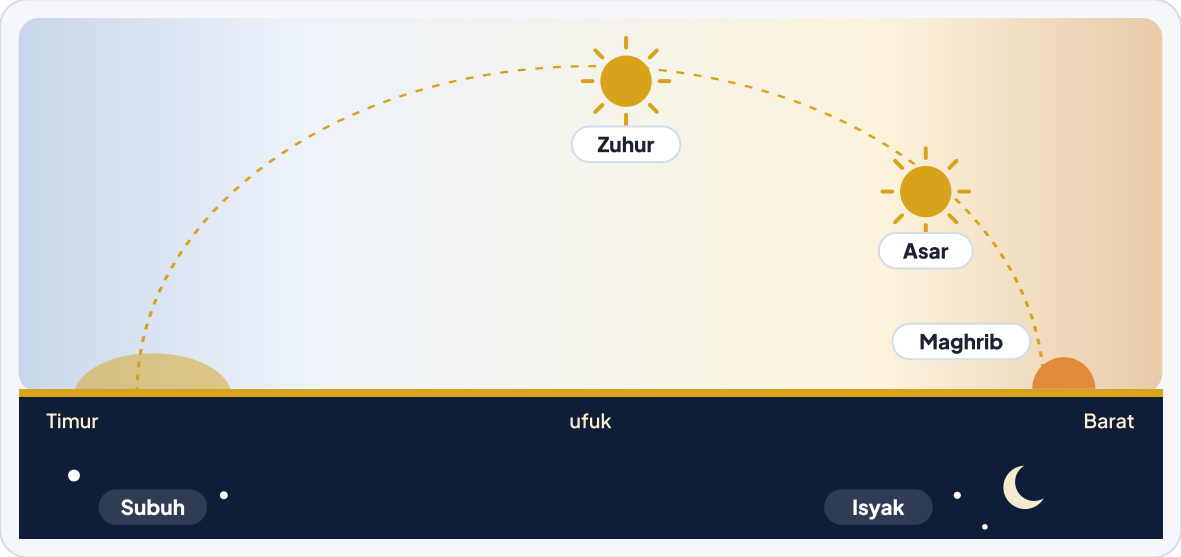
ANALISIS LAFAZ **Lafaz gharib hadis waktu solat**

زَالَتِ الشَّمْسُ	Matahari condong dari tengah langit ke barat.[1]
الشَّفَقَ	Mega merah, iaitu sisa cahaya matahari yang terbenam.[2]
نِصْفُ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ	Separuh malam; 'al-awsat' ialah sifat bagi separuh itu, dan yang dimaksudkan ialah separuh pertama malam.[3]

Syarah Hadis

Solat lima waktu tidak sah dilakukan kecuali dalam waktu yang telah ditentukan [4].

Waktu Zuhur bermula apabila matahari tergelincir dan berterusan hingga bayang sesuatu sama panjang dengannya selepas menolak bayang zawal, lalu masuklah waktu Asar tanpa sebarang jeda [5]. Menurut huraian hadis ini, waktu pilihan Asar berterusan selagi matahari masih putih bersih. Apabila matahari menguning, masuklah waktu darurat yang berlanjutan hingga terbenam [6] (jumhur menghadkannya pada bayang dua kali panjang objek selepas menolak bayang zawal; lihat jadual). Waktu Maghrib bermula ketika seluruh bulatan matahari telah terbenam, dan berterusan hingga hilangnya mega merah [7]. Waktu Isyak pula bermula selepas itu, dan hadis ini menetapkan bahawa ia berlanjutan hingga pertengahan malam. Dalam ringkasan, separuh malam disebut sebagai waktu pilihan menurut jumhur [8]. Akan tetapi, dalam perincian khilaf, sepertiga malam dinisbahkan kepada Ahmad (masyhur) dan Syafi'i jadid [9] (lihat jadual). Waktu Subuh pula bermula daripada terbit fajar kedua hingga matahari terbit [10].



Kedudukan matahari bagi lima waktu solat [11]

Dalil jumhur bagi had akhir waktu pilihan Asar ialah hadis yang menceritakan bahawa Jibril AS mengimamkan Nabi SAW solat Asar pada hari kedua ketika bayang sesuatu menjadi dua kali panjangnya, selepas menolak bayang zawal [12]. Menurut al-Marghinani dalam al-Hidayah, Abu Hanifah pula berpendapat bahawa waktu Zuhur hanya berakhir apabila bayang menjadi dua kali panjang objek, sedangkan dua orang sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad) berpegang pada kadar sekali panjang. Kedua-dua ukuran

ini diambil selepas menolak bayang zawal [13]. Bagi solat Isyak pula, Nabi SAW menyegerakannya apabila para sahabat telah berkumpul, demi keselesaan mereka [14].

Perbahasan Fuqaha

Perbandingan · Khilaf tentang waktu Asar dan Isyak (penisbahan kepada mazhab)

Isu	Pendapat pertama	Pendapat kedua
Awal waktu Asar	Sebaik bayang sama panjang dengan objek, selepas menolak bayang zawal [5]	Abu Hanifah: apabila bayang dua kali panjang objek, selepas menolak bayang zawal [13]
Akhir waktu pilihan Asar	Malik, al-Syafi'i, Ahmad dan jumhur: bayang dua kali panjang selepas menolak bayang zawal [15]	Riwayat lain Ahmad: hingga matahari menguning [16]
Akhir waktu pilihan Isyak	Sepertiga malam pertama: Maliki (masyhur) [17], Ahmad (masyhur) dan Syafi'i jadid [9]	Separuh malam: Abu Hanifah, satu qawl Syafi'i dan satu riwayat Ahmad [18]
Selepas waktu pilihan	Asar: waktu darurat hingga terbenam [6]	Isyak: waktu darurat hingga terbit fajar [19]

TAHUKAH ANDA? · Solat di Negeri Tanpa Malam

Keputusan Hay'at Kibar al-'Ulama' menyatakan bahawa penduduk negeri yang mataharinya tidak terbenam pada musim panas wajib menunaikan solat lima waktu dalam setiap 24 jam [20]. Waktu solat mereka dianggarkan mengikut negeri terdekat yang malam dan siangnya jelas berbeza [21].

11.2 Azan: Pengertian, Hukum dan Tarji'

Azan dari sudut syarak ialah pemberitahuan masuknya waktu solat melalui lafaz yang khusus [22]. Ia bermula daripada mimpi 'Abd Allah bin Zayd RA yang melihat seorang lelaki membawa loceng (naqus), lalu dia diajar lafaz azan [23]. Menurut al-Bassam, azan yang terpilih ialah lima belas kalimah, iaitu semuanya berpasangan kecuali kalimah yang terakhir [24]. Tentang hukumnya, al-Bassam menyatakan bahawa azan dan iqamah adalah fardu kifayah kerana kedua-duanya termasuk syiar Islam yang zahir. Oleh itu, penduduk sesebuah bandar atau kampung tidak boleh meninggalkannya [25]. Fardu kifayah ialah kewajipan yang gugur apabila dilaksanakan oleh bilangan orang yang mencukupi [26]. Al-Bassam turut menukilkan pandangan seorang ulama lain yang juga menyatakan bahawa kedua-duanya fardu kifayah. Pandangan itu juga menyebut bahawa ramai ulama menggunakan istilah sunat bagi perkara yang pelakunya diberi pahala dan orang yang meninggalkannya diseksa. Menurut huraian itu, khilaf dengan pihak yang menggunakan istilah sunat dalam makna tersebut hanyalah khilaf pada lafaz [27]. Dalam mazhab Syafi'i pula, Imam al-Nawawi menyatakan dalam Minhaj al-Talibin bahawa azan dan iqamah adalah sunat, dan menurut satu pendapat lain, fardu kifayah [28].

PETIKAN KITAB

حكمهما: وهما: فرض كفاية، فليس لأهل مدينةٍ، ولا قريةٍ، أنْ يَدَعُوهما؛ لأنَّهما من الشعائر الظاهرة.

Maksudnya: Azan dan iqamah ialah fardu kifayah. Penduduk sesebuah bandar atau kampung tidak boleh meninggalkan kedua-duanya, kerana kedua-duanya termasuk dalam syiar Islam yang zahir.

al-Bassam, Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, j. 1, hlm. 508.

Tarji' bermaksud mengulang dua kalimah syahadah: kali pertama dengan suara perlahan dan kali kedua dengan suara tinggi [29]. Ia terdapat dalam azan Abu Mahdhurah RA, tetapi tidak terdapat dalam azan Bilal RA. Dalam huraian hadis Abu Mahdhurah RA, al-Bassam mencadangkan supaya tarji' dilakukan sekali-sekala agar semua sunnah dapat diamalkan [30]. Akan tetapi, dalam huraian hadis azan 'Abd Allah bin Zayd RA pula, beliau menyatakan bahawa lebih afdal meninggalkan tarji' [31].

Jadual · Hukum azan dan tarji' menurut empat mazhab

Mazhab	Hukum azan	Tarji'
Hanafi	Sunat bagi solat lima waktu dan Jumaat [32]	Bukan sunnah azan [33]
Maliki	Sunat bagi jemaah di bandar dan setiap masjid (masyhur) [34]	Sunat: syahadah diulang dengan suara lebih tinggi [35]
Syafi'i	Sunat; satu pendapat menyebut fardu kifayah [36]	Sunat kerana sabit dalam riwayat Muslim [37]
Hanbali	Fardu kifayah kerana termasuk syiar Islam yang zahir [38]	Sahih mazhab: azan Bilal RA tanpa tarji' [39]; tarji' tidak mengapa menurut nas Ahmad [40]

TAHUKAH ANDA? · Muazin yang Asalnya Mengejek Azan

Selepas pembukaan Makkah, Abu Mahdhurah RA, seorang remaja Quraisy, bersama kanak-kanak lain telah meniru azan dengan cara mengejek. Nabi SAW tertarik dengan suaranya lalu mengajarnya azan. Abu Mahdhurah RA kemudian menjadi muazin Makkah, manakala Bilal RA menjadi muazin Madinah [41].

11.3 Hadis Kedua: Khimar sebagai Syarat Sah Solat Wanita

SABDA RASULULLAH SAW

Al-Khamsah kecuali al-Nasa'i; disahihkan oleh Ibn Khuzaymah

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

Maksudnya: Allah tidak menerima solat perempuan yang telah haid (baligh) kecuali dengan memakai khimar (tudung kepala).

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 61, no. hadis 205.

Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ **Lafaz gharib hadis khimar**

بِخِمَارٍ	Kain tudung yang menutup kepala dan leher wanita. [42]

Syarah Hadis

Perkataan 'ha'id' di sini bermaksud wanita mukalaf yang telah mencapai usia haid, bukannya wanita yang sedang haid [43]. Daripada hadis ini disimpulkan bahawa menutup aurat ialah syarat sah solat [44]. Frasa 'tidak diterima' pula menafikan hakikat solat itu, bukannya sekadar menafikan pahalanya [45].

SYARAT & PERINCIAN **Batas aurat dalam solat (Hanbali masyhur, kecuali dinyatakan)**

1. ما بين السرَّة والركبة

   Lelaki baligh, kanak-kanak sepuluh tahun dan anak perempuan yang hampir baligh (murahiqah): antara pusat dan lutut. [46]

2. الفرجان فقطْ

   Kanak-kanak lelaki tujuh hingga sepuluh tahun: dua kemaluan sahaja. [47]

3. كلُّ بدنها عدا وجهها

   Wanita merdeka baligh: seluruh badan kecuali muka. [48]

4. أجمعوا على أنَّ للمرأة أنْ تكْشفَ وجهها

   Muka wanita boleh didedahkan jika tiada lelaki ajnabi; Ibn 'Abd al-Barr menukilkan ijmak. [49]

5. فجمهور العلماء أنَّهما ليسا بعورةٍ

   Tapak tangan wanita: bukan aurat dalam solat menurut jumhur. [50]

6. والحرة ما سوى الوجه والكفين

   Syafi'i: aurat wanita merdeka ialah selain muka dan tapak tangan. [51]

7. وهو مذهب أبي حنيفة

   Kaki wanita: aurat menurut Hanbali masyhur dan Syafi'i; bukan aurat menurut Abu Hanifah. Al-Bassam menukilkan bahawa al-Majd dan ulama lain memilih pendapat bahawa kaki bukan aurat [52], manakala Ibn Qudamah memuktamadkannya dalam al-'Umdah dan al-Mardawi menilai pendapat itu sebagai betul dalam al-Insaf. [53]

8. إلى وجوب ستر أحد العاتقين

   Bahu lelaki: Hanbali masyhur mewajibkan salah satu bahu ditutup dalam solat fardu; tiga imam lain tidak. [54]

11.4 Hadis Ketiga: Hadis al-Musi' fi Salatih

SABDA RASULULLAH SAW

Al-Sab'ah (tujuh imam hadis); lafaz dalam Bulugh al-Maram

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

Maksudnya: Apabila engkau bangun untuk solat, sempurnakanlah wuduk, kemudian hadaplah kiblat lalu bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu daripada al-Quran. Kemudian rukuklah sehingga engkau tenang (tuma'ninah) dalam rukuk, kemudian bangkitlah sehingga engkau berdiri tegak, kemudian sujudlah sehingga engkau tenang dalam sujud, kemudian bangkitlah sehingga engkau tenang dalam duduk, kemudian sujudlah sehingga engkau tenang dalam sujud. Kemudian lakukanlah yang demikian dalam seluruh solatmu.

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 77, no. hadis 265.

Takhrij dan Darjat Hadis

Ibn Hajar menisbahkan lafaz hadis ini kepada al-Bukhari, tetapi pentahkik edisi Bulugh al-Maram yang dirujuk mencatat bahawa terdapat sedikit perbezaan lafaz [55].

Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ **Lafaz gharib hadis al-musi'**

فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ	Sempurnakan wuduk: sampaikan air ke tempatnya dan berikan hak setiap anggota. [56]
مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ	Apa yang mudah bagimu; menurut satu tafsiran, maksudnya al-Fatihah kerana ia paling mudah dihafal. [57]
حَتَّى تَطْمَئِنَّ	Sehingga sendi-sendi tenang dan kendur, menurut tafsiran sebahagian riwayat. [58]

Syarah Hadis

Perkara yang disebut dalam hadis al-musi' dikira wajib, manakala perkara yang tidak disebut tidak diwajibkan selagi tiada dalil lain yang mewajibkannya [59]. Tuma'ninah ialah rukun yang menentukan kesahan solat menurut jumhur (Syafi'i, Hanbali, Maliki dan Zahiri) [60]. Adapun Imam Abu Hanifah dan Muhammad, mereka menganggapnya wajib tetapi bukan fardu. Oleh itu, solat orang yang meninggalkannya tetap sah, namun dia berdosa [61]. Al-Fawzan menilai pendapat jumhur sebagai pendapat yang benar kerana dalilnya ialah nas yang sahih lagi jelas. Beliau menyokongnya dengan hadis Abu Qatadah RA yang menyatakan bahawa orang yang paling buruk curiannya ialah yang mencuri daripada solatnya, iaitu tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya [62] [63].

11.5 Hadis Keempat: Kewajipan Membaca al-Fatihah

SABDA RASULULLAH SAW

Muttafaq 'alayh; lafaz ini bagi Muslim, manakala lafaz yang disepakati ialah «bi-fatihat al-kitab»

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ

Maksudnya: Tiada solat bagi sesiapa yang tidak membaca Umm al-Quran (al-Fatihah).

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 81, no. hadis 277.

Syarah Hadis

PETIKAN KITAB

والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة

Maksudnya: Hadis ini merupakan dalil bahawa membaca al-Fatihah dalam solat adalah wajib.

Ibn Daqiq al-'Id, Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam, j. 1, hlm. 264.

Perbahasan Fuqaha

PERBAHASAN MAZHAB

Adakah al-Fatihah wajib dibaca dalam setiap solat? (pendapat mazhab kecuali dinyatakan)

Hanafi	**Solat sah dengan membaca mana-mana bahagian al-Quran, walaupun bagi orang yang mampu membaca al-Fatihah. Akan tetapi, membaca al-Fatihah itu sendiri adalah wajib (bukan fardu), manakala bagi fardu bacaan pula, mana-mana bacaan al-Quran adalah memadai** [64].[65] HUJAH Hujahnya ialah firman Allah 'oleh itu bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya dari Al-Quran' (al-Muzzammil: 20) dan lafaz hadis al-musi' 'bacalah apa yang mudah bagimu' [66].
Jumhur	**Solat tidak sah tanpa al-Fatihah bagi orang yang mampu membacanya, dan ia wajib dalam setiap rakaat** [67].[68] HUJAH Hadis 'Ubadah bin al-Samit RA menafikan hakikat solat, bukannya sekadar menafikan kesempurnaannya [69]. Ibn Daqiq al-'Id menambah bahawa lafaz syarak difahami mengikut makna 'uruf syarak [70].

TARJIH Al-Bassam menukilkan jawapan jumhur yang menyatakan bahawa ayat al-Muzzammil itu menerangkan kadar bacaan dalam solat malam [71]. Beliau sendiri pula menjelaskan bahawa lafaz "apa yang mudah" bermaksud al-Fatihah, kerana al-Fatihah ialah surah yang paling mudah dihafal [57].

11.6 Sujud Sahwi, Sujud Tilawah dan Sujud Syukur

Sujud sahwi

Hadis Ibn Buhaynah RA menceritakan bahawa Nabi SAW terlupa duduk tasyahhud awal dalam solat Zuhur, lalu sujud dua kali sebelum salam. Oleh itu, sujud sahwi disyariatkan bagi orang yang terlupa tasyahhud awal [72]. Hikmah sujud sahwi ialah menampung kekurangan dalam solat dan meraih reda Allah SWT [73]. Ulama telah bersepakat tentang pensyariatannya, tetapi mereka berbeza pendapat tentang hukum dan tempatnya [74].

Jadual · Sujud sahwi

Mazhab	Hukum	Tempat sujud
Hanafi	Wajib bagi kekurangan [74]	Selepas salam [75]
Maliki	Wajib bagi kekurangan [74]	Sebelum salam jika kekurangan (atau kekurangan dan tambahan); selepas salam jika tambahan sahaja [76]
Syafi'i	Sunat [74]	Sebelum salam [77]
Hanbali	Wajib bagi tambahan, kekurangan dan syak [74]	Kedua-duanya harus; perincian pada yang afdal [78]

Al-Bassam menukilkan kata-kata al-San'ani dalam Subul al-Salam yang menyatakan bahawa hadis-hadis tentang tempat sujud sahwi, sama ada sabda mahupun perbuatan, mempunyai sedikit percanggahan. Oleh itu, lebih utama untuk memahaminya sebagai satu kelonggaran, iaitu kedua-dua cara dibenarkan [79].

Sujud tilawah dan sujud syukur

PERBAHASAN MAZHAB — **Apakah hukum sujud tilawah? (pendapat mazhab kecuali dinyatakan)**

Hanafi

Abu Hanifah: wajib tetapi bukan fardu, dan wajib atas setiap orang yang mendengar [80]. [81]

HUJAH Allah mencela orang yang tidak sujud apabila dibacakan al-Quran (al-Insyiqaq: 21), dan celaan hanya berlaku kerana meninggalkan perkara yang wajib [82].

Jumhur

Malik, al-Syafi'i dan Ahmad: sunat bagi pembaca dan pendengar yang sengaja mendengar [83]. Minhaj karya al-Nawawi menambah bahawa sujud tilawah sunat juga bagi orang yang sekadar terdengar [84]. [85]

HUJAH Zayd bin Thabit RA membaca Surah al-Najm di hadapan Nabi SAW, namun Baginda tidak sujud. Jika sujud itu wajib, tentu Baginda akan menegur Zayd [86].

TARJIH Al-Bassam menyatakan bahawa pendapat yang paling kuat tentang sujud tilawah ialah sunat, kerana 'Umar RA pernah sujud dan pernah juga meninggalkannya, serta memberitahu orang ramai bahawa sujud itu tidak wajib [87].

Wajib dalam istilah Hanafi merupakan satu tingkat yang lebih rendah daripada fardu, iaitu hukum yang sabit dengan dalil zanni [88]. Adapun dalil sujud syukur ialah hadis Abu Bakrah RA yang menyebut bahawa Nabi SAW bersujud apabila datang kepada Baginda sesuatu yang menggembirakan. Sujud syukur sunat ketika menerima nikmat baharu atau terhindar daripada bencana [89]. Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahawa sujud syukur hukumnya sunat, manakala Hanafi dan Maliki tidak berpendapat demikian [90]. Sujud syukur yang dilakukan dalam solat membatalkan solat menurut Hanbali (kecuali bagi orang yang jahil atau terlupa) [91].

11.7 Hadis Kelima: Witir Bukan Wajib

Tatawwu' dari sudut syarak ialah ketaatan yang tidak wajib [92]. Menurut himpunan riwayat, solat rawatib berjumlah enam belas rakaat, iaitu empat sebelum Zuhur, empat selepasnya, dua selepas Maghrib, dua selepas Isyak, dua sebelum Subuh dan dua selepas Jumaat [93]. Dalam mazhab Syafi'i, kitab Minhaj menyenaraikan dua rakaat sebelum Subuh, sebelum dan selepas Zuhur, serta selepas Maghrib dan Isyak, dengan khilaf hanya pada rawatib muakkad [94]. Dua rakaat Subuh ialah solat rawatib yang paling utama [95], manakala rawatib Maghrib, Isyak, Subuh serta Jumaat lebih afdal ditunaikan di rumah [96]. Solat rawatib itu sunat, bukan wajib, kerana hadis hanya menyebut ganjaran bagi orang yang menjaganya, tanpa menyebut sebarang hukuman bagi orang yang meninggalkannya [97].

SABDA RASULULLAH SAW

Al-Nasa'i dan al-Tirmidhi (beliau menilainya hasan), serta al-Hakim (beliau menilainya sahih)

لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

Maksudnya: ('Ali bin Abi Talib RA berkata:) Witir tidaklah wajib seperti solat fardu, tetapi ia sunnah Rasulullah SAW.

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 109, no. hadis 366.

Perbahasan Fuqaha

PERBAHASAN MAZHAB — **Adakah solat witir wajib? (pendapat mazhab kecuali dinyatakan)**

Hanafi

Witir adalah wajib. Pendapat ini turut dipegang oleh sebahagian ashab Ahmad. [98]

HUJAH Hujah mereka ialah hadis 'witir itu hak atas setiap Muslim' dan hadis Buraydah RA 'sesiapa yang tidak berwitir, dia bukan daripada kalangan kami' [99]. Al-San'ani juga menisbahkan pendapat ini kepada Hanafiyyah [100].

Jumhur

Malik, al-Syafi'i dan Ahmad: solat witir merupakan sunat muakkad dan tidak wajib. [101]

HUJAH Hadis tentang orang Arab badwi: kewajipan lima solat sehari semalam, manakala solat tambahan dilakukan secara sukarela [102].

Pendapat lain

Witir adalah wajib bagi orang yang mempunyai wirid qiyamullail. [103]

HUJAH Sabda Nabi SAW: 'Jadikanlah akhir solat kamu pada waktu malam witir' [104].

TARJIH Al-Bassam merajihkan pendapat jumhur bahawa witir sunat muakkad, bukan wajib [105]. Beliau menerangkan bahawa lafaz 'haq' dalam hadis itu bermaksud penegasan pensyariatannya, iaitu sangat dituntut [106]. Al-San'ani menambah dalam Subul al-Salam bahawa kata 'wajib' kadangkala digunakan bagi perkara sunat yang ditekankan [107].

11.8 Hadis Keenam: Kelebihan Solat Berjemaah

SABDA RASULULLAH SAW

Diriwayatkan daripada 'Abd Allah bin 'Umar RA; muttafaq 'alayh

«صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»

Maksudnya: Solat berjemaah lebih utama daripada solat bersendirian sebanyak dua puluh tujuh darjat.

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 115, no. hadis 393.

Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ **Lafaz gharib hadis kelebihan solat berjemaah**

الْفَذّ	Orang yang solat bersendirian.[108]

Syarah Hadis

Jemaah dinamakan demikian kerana makmum berhimpun dengan imam pada masa dan tempat yang sama [109]. Ulama telah bersepakat bahawa solat berjemaah disyariatkan, tetapi mereka berbeza pendapat tentang hukumnya. Golongan Zahiri menjadikannya syarat sah solat, dan pendapat ini diikuti oleh Ibn 'Aqil dan sebahagian ulama lain [110].

INGAT!
Hadis kelebihan jemaah 27 darjat tidak boleh dianggap sebagai bukti bahawa jemaah hanya sunat. Hadis itu tidak menunjukkan wajib dan tidak pula menafikannya, kerana ganjaran turut dijanjikan bagi amalan yang wajib [111].

Perbahasan Fuqaha

PERBAHASAN MAZHAB **Apakah hukum solat berjemaah bagi solat fardu? (pendapat mazhab kecuali dinyatakan)**

Hanafi

Menurut al-Kasani, jemaah dalam solat fardu adalah wajib atau sunat muakkad.[112]

HUJAH Jemaah termasuk syiar Islam yang khusus bagi solat fardu dan wajib (menurut istilah Hanafi), bukannya solat sunat [113].

Maliki

Menurut nukilan al-Bassam, Malik berpendapat bahawa hukum jemaah ialah sunat dan tidak wajib. Al-Bassam turut menghimpunkan Abu Hanifah dan al-Syafi'i dalam pendapat ini, tetapi kitab mazhab mereka sendiri menyatakan pendapat yang berbeza seperti dalam baris Hanafi dan Syafi'i.[114]

HUJAH Hadis kelebihan jemaah menunjukkan bahawa solat bersendirian pun mendapat ganjaran. Nabi SAW juga tidak mengingkari dua lelaki yang solat di kediaman mereka [115].

Syafi'i

Menurut al-Nawawi, pendapat paling sahih yang dinaskan ialah fardu kifayah.[116]

HUJAH Hujahnya ialah hadis 'tidaklah tiga orang di kampung atau pedalaman badwi yang tidak mendirikan jemaah, melainkan syaitan menguasai mereka' [117].

Hanbali

Solat berjemaah adalah wajib 'ain ke atas lelaki mukalaf bagi solat lima waktu, walaupun bukan di masjid [118], [119].

HUJAH Hadis yang menyatakan bahawa Nabi SAW berazam membakar rumah orang yang tidak menghadiri solat berjemaah, serta sabda Baginda kepada lelaki buta: 'Aku tidak dapati keringanan untukmu' [120].

TARJIH Al-Bassam menukilkan kata Ibn Hajar dalam Fath al-Bari yang menghimpunkan dalil-dalil, iaitu solat bersendirian adalah sah tetapi pelakunya berdosa, kecuali jika dia tidak hadir kerana uzur [121].

KAEDAH FIQH

درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح

Menolak mafsadah (kerosakan) didahulukan daripada meraih maslahah (kebaikan). Oleh sebab itu, Nabi SAW tidak membakar rumah yang terdapat wanita dan kanak-kanak di dalamnya.

al-Bassam, Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, j. 2, hlm. 458.

11.9 Hadis Ketujuh: Solat Musafir (Qasar)

SABDA RASULULLAH SAW

Muttafaq 'alayh

أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ

Maksudnya: ('A'isyah RA berkata:) Mula-mula solat difardukan dua rakaat. Lalu solat musafir dikekalkan (dua rakaat) dan solat ketika bermukim disempurnakan (empat rakaat).

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 123, no. hadis 424.

Perbahasan Fuqaha

PERBAHASAN MAZHAB

Adakah qasar rukhsah atau 'azimah (kewajipan asal)? (pendapat mazhab kecuali dinyatakan)

Jumhur

Malik, al-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahawa qasar hukumnya sunat sebagai rukhsah. Asal solat ialah sempurna.[122]

HUJAH Firman Allah 'maka kamu tidaklah berdosa "mengqasarkan" (memendekkan) sembahyang' (al-Nisa': 101). Penafian dosa pada ayat ini menunjukkan bahawa qasar adalah rukhsah[123].

Hanafi

Abu Hanifah berpendapat bahawa solat qasar diwajibkan kerana fardu bagi musafir ialah dua rakaat. Pendapat ini disokong oleh Ibn Hazm.[124]

HUJAH Nabi SAW sentiasa mengqasarkan solat dalam musafir, dan hadis 'A'isyah RA menyatakan bahawa solat musafir dikekalkan dua rakaat[125].

TARJIH Al-Bassam menukilkan bahawa jawapan jumhur yang terbaik ialah hadis itu merupakan kata-kata 'A'isyah RA sendiri dan tidak dimarfu'kan kepada Nabi SAW[126]. Dengan ungkapan "qala muharriruh" (penyusunnya berkata), al-Bassam menasihatkan musafir supaya tidak meninggalkan qasar. Hal ini demi mengikut Nabi SAW, demi keluar daripada khilaf pihak yang mewajibkannya dengan hujah yang kuat, dan kerana qasar lebih utama secara ijmak[127].

Solat Maghrib dan Subuh tidak diqasarkan secara ijmak[128]. Tentang jarak, Abu Hanifah menetapkan perjalanan tiga hari[129], manakala tiga imam lain menetapkan dua marhalah[130], iaitu kira-kira 77 kilometer, walaupun perjalanan itu ditempuh dengan kereta atau kapal terbang[131]. Disebut juga bahawa ramai pentahkik berpendapat bahawa tiada dalil yang jelas lagi sahih yang menetapkan had jarak qasar, dan apa sahaja perjalanan yang dikira sebagai musafir mengharuskan rukhsah[132]. Qasar bermula apabila musafir meninggalkan kawasan penempatannya[133].

11.10 Hadis Kelapan: Solat Orang Sakit

SABDA RASULULLAH SAW

Al-Bukhari

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Maksudnya: ('Imran bin Husayn RA berkata: Aku menghidap buasir, lalu aku bertanya Nabi SAW tentang solat. Baginda bersabda:) Solatlah sambil berdiri; jika tidak mampu, maka sambil duduk; jika tidak mampu, maka di atas rusuk.

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 128, no. hadis 438.

Syarah Hadis

1 Berdiri
Walaupun membongkok atau bersandar pada dinding atau tongkat [134].

2 Duduk
Jika tidak mampu berdiri. Tiada ulangan dan pahala tidak berkurang [135].

3 Berbaring
Afdal di atas rusuk kanan menghadap kiblat [136].

4 Isyarat kepala
Isyarat sujud lebih rendah daripada rukuk [137].

5 Selagi berakal
Jumhur: solat tidak gugur selagi akal masih ada [138].

Tertib solat orang sakit

Menurut al-San'ani, solat fardu tidak boleh dilakukan sambil duduk kecuali kerana uzur, iaitu tidak mampu atau bimbang mudarat [139]. Nasihat doktor yang pakar dan dipercayai juga boleh dijadikan sandaran [140]. Terdapat pendapat yang menyatakan bahawa solat gugur jika pesakit tidak mampu berisyarat dengan kepala, tetapi pendapat jumhur yang mengekalkan kewajipan solat dinilai lebih berhati-hati [141]. Menurut mazhab Syafi'i, pesakit yang tidak mampu berisyarat dengan kepala hendaklah berisyarat dengan matanya. Jika tidak mampu juga, dia melakukan perbuatan solat dalam hatinya, dan solat tidak gugur selagi akalnya masih ada, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Khatib al-Syirbini [142].

KAEDAH FIQH

المشقة تجلب التيسير

Kesukaran membawa kemudahan. Al-Sa'di menjadikan kaedah ini sebagai asas rukhsah musafir, kerana perjalanan itu menghalang tidur, rehat dan ketenangan.

al-Bassam, Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, j. 2, hlm. 526.

11.11 Aplikasi Semasa

CONTOH APLIKASI **Waktu, Aurat dan Sifat Solat dalam Kehidupan Pelajar**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Pelajar asrama solat Isyak pukul 1.30 pagi kerana menyiapkan tugasan.	**Jika dilakukan sebelum fajar, solat itu dikira tunai (ada'). Sama ada waktu pilihan telah berlalu atau belum, hal itu bergantung pada waktu terbenam matahari dan terbit fajar. Menurut Hanbali, menangguhkan solat Isyak hingga waktu darurat tanpa uzur adalah haram.** Waktu darurat Isyak berterusan hingga fajar dan solat yang dilakukan dalam waktu itu masih dikira tunai [143].
2	Pelajar lelaki solat di bilik dengan kain pelikat tanpa baju.	**Sah di sisi jumhur. Adapun Hanbali (pendapat masyhur), mereka mensyaratkan salah satu bahu ditutup.** Aurat lelaki antara pusat dan lutut [46]. Bahu bukan aurat menurut tiga imam [144], tetapi salah satunya wajib ditutup dalam solat fardu menurut pendapat masyhur Hanbali [54].
3	Pelajar wanita bertelekung tetapi kakinya terdedah.	**Tidak sah menurut Syafi'i dan Hanbali masyhur. Sah menurut Abu Hanifah dan sebahagian pentahkik Hanbali.** Kaki wanita termasuk aurat [145] [51] dalam solat menurut Syafi'i dan pendapat masyhur Hanbali, manakala Abu Hanifah berpendapat sebaliknya [53].
4	Imam surau kolej rukuk dan sujud terlalu pantas tanpa tuma'ninah.	**Solat tidak sah menurut jumhur. Menurut Hanafi, solatnya sah tetapi pelakunya berdosa.** Tuma'ninah ialah rukun menurut jumhur [60].

CONTOH APLIKASI Sujud, Jemaah dan Rukhsah Musafir

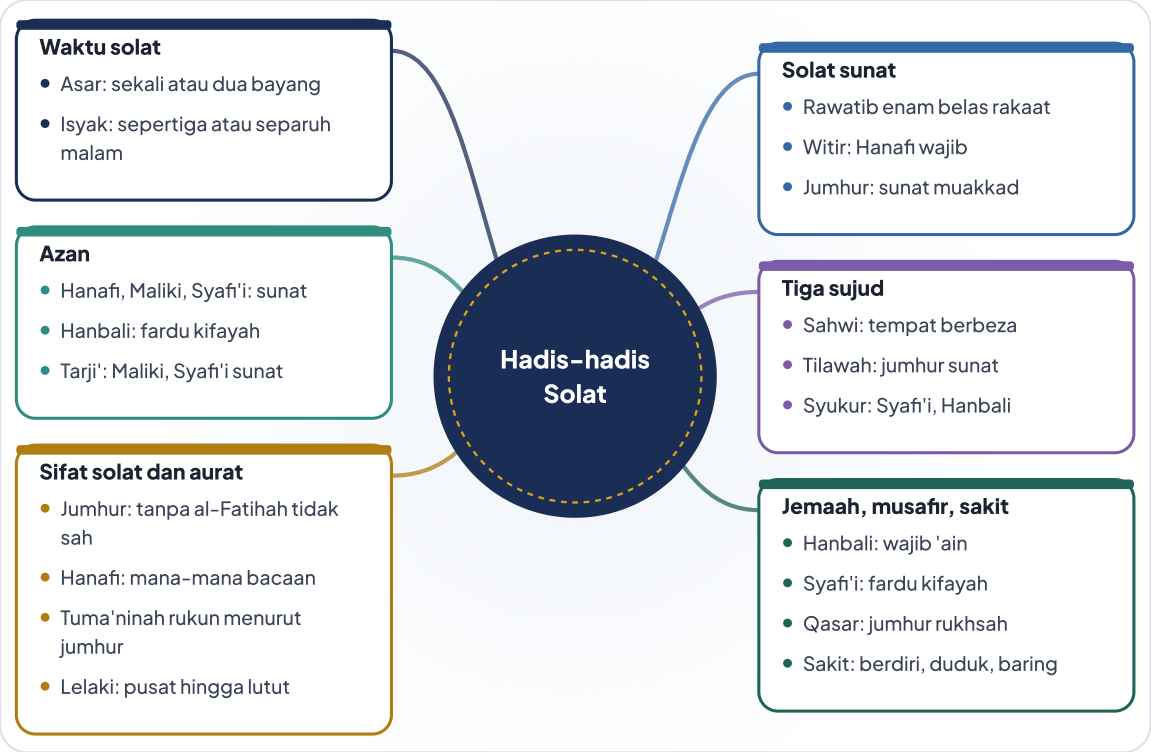
	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Ketika menunggu di surau, anda terdengar seseorang membaca ayat sajdah tanpa berniat mendengarnya.	**Terdapat khilaf dalam hal ini. Menurut nukilan al-Bassam, satu pandangan tidak mensyariatkan sujud, manakala Syafi'i menganggapnya sunat dan Hanafi mewajibkannya.** Menurut satu pandangan, pendengar yang tidak sengaja tidak dituntut sujud [83]. Al-Nawawi pula berpendapat bahawa sujud itu sunat [84], manakala Hanafi mewajibkannya atas setiap pendengar [80].
2	Pelajar sujud syukur sebaik menerima berita lulus temu duga biasiswa.	**Sunat menurut Syafi'i dan Hanbali.** Disunatkan ketika menerima nikmat baharu [89] [90].
3	Rakan sebilik mengikut imam melalui siaran langsung televisyen di asrama.	**Tidak sah.** Solat mengikut imam melalui radio atau televisyen tidak sah kerana bukan solat bersama jemaah [146].
4	Hafiz balik dari Kuala Lumpur ke Kota Bharu, kira-kira 450 kilometer.	**Qasar solat Zuhur, Asar dan Isyak dilakukan selepas keluar dari kawasan penempatan, dan hukumnya sunat menurut jumhur. Penentuan hukum menurut ukuran Hanafi memerlukan maklumat lanjut.** Jarak ini melebihi dua marhalah, kira-kira 77 kilometer [131]. Ukuran yang dinyatakan bagi Hanafi ialah tiga hari perjalanan [129].
5	Pelajar pening di atas feri ke Langkawi dan bimbang jatuh jika berdiri.	**Harus solat fardu sambil duduk.** Al-San'ani menyebut bahawa bimbang pening ketika berdiri dalam kapal termasuk kesukaran yang mengharuskan duduk [147].

AKTIVITI · Video Demonstrasi Berkumpulan: Solat dalam Keadaan Uzur

Hasilkan video lima minit tentang solat orang sakit dan musafir berdasarkan hadis bab ini.

1. Lakonkan tertib berdiri, duduk, berbaring dan isyarat berdasarkan hadis 'Imran bin Husayn RA dan syarahnya.
2. Terangkan pendirian jumhur dan Hanafi tentang qasar beserta dalilnya.
3. Bentangkan hasilnya.

11.12 Rumusan Visual



Peta minda Bab 11

Ringkasan Bab 11

- Hadis 'Abd Allah bin 'Amr RA menetapkan sempadan bagi lima waktu solat. Ulama berbeza pendapat tentang awal waktu Asar (Abu Hanifah berbeza daripada jumhur) dan tentang akhir waktu pilihan Isyak (sepertiga atau separuh malam).
- Menurut al-Bassam, azan dan iqamah ialah fardu kifayah. Hanafi, Maliki dan Syafi'i berpendapat bahawa azan hukumnya sunat. Maliki dan Syafi'i mengatakan bahawa tarji' sunat.
- Menutup aurat ialah syarat sah solat. Aurat lelaki antara pusat dan lutut, manakala aurat wanita ialah seluruh badan selain muka (dan kedua-dua tapak tangan menurut jumhur).
- Hadis al-musi' menunjukkan rukun-rukun solat. Jumhur mewajibkan al-Fatihah dan tuma'ninah, tetapi Hanafi berbeza pendapat.
- Witir dan sujud tilawah adalah sunat menurut jumhur tetapi wajib menurut Hanafi. Hukum dan tempat sujud sahwi pula berbeza antara mazhab.
- Hukum jemaah ialah wajib atau sunat muakkad menurut al-Kasani (Hanafi), sunat menurut satu nukilan tentang Malik, fardu kifayah menurut al-Nawawi, dan wajib 'ain menurut Hanbali.
- Qasar dikira sebagai rukhsah menurut jumhur, manakala Hanafi menganggapnya wajib. Orang yang sakit pula bersolat mengikut kemampuannya sebagaimana dalam hadis 'Imran bin Husayn RA.

Uji Kefahaman

1 Apakah maksud 'al-syafaq' dalam hadis waktu solat?

(A) Mega merah, sisa cahaya matahari terbenam
(B) Cahaya putih selepas mega merah
(C) Fajar kedua
(D) Bayang zawal

2 Mazhab manakah yang berpendapat tarji' bukan sunnah azan?

(A) Maliki
(B) Hanafi
(C) Syafi'i
(D) Zahiri

3 Apakah hujah utama Hanafi bahawa solat sah tanpa al-Fatihah?

(A) Hadis 'Ubadah bin al-Samit RA
(B) Hadis Abu Qatadah RA
(C) Firman Allah 'fa-qra'u ma tayassara minhu'
(D) Ijmak sahabat

4 Menurut al-Nawawi, apakah hukum solat berjemaah dalam solat fardu?

(A) Sunat muakkad
(B) Wajib 'ain
(C) Syarat sah solat
(D) Fardu kifayah

5 Apakah dalil jumhur bahawa sujud tilawah tidak wajib?

(A) Hadis Abu Bakrah RA
(B) Nabi SAW tidak sujud ketika Zayd bin Thabit RA membaca Surah al-Najm
(C) Hadis Ibn Buhaynah RA
(D) Hadis 'Imran bin Husayn RA

6 Menurut tiga imam, berapakah anggaran jarak minimum qasar?

(A) Tiga hari perjalanan
(B) Satu marhalah
(C) Kira-kira 77 kilometer
(D) Tiada had langsung

Soalan Perbincangan

1. Huraikan pengajaran hadis al-musi' fi salatih tentang rukun solat, dan bandingkan pendapat Hanafi dengan jumhur tentang al-Fatihah dan tuma'ninah beserta hujah setiap pihak.
2. Bandingkan pendapat empat mazhab tentang hukum solat berjemaah. Bagaimanakah kaedah 'menolak mafsadah (kerosakan) didahulukan daripada meraih maslahah (kebaikan)' membantu memahami hadis Nabi SAW berazam membakar rumah orang yang tidak berjemaah?
3. Seorang pelajar yang cedera kakinya perlu menempuh perjalanan sejauh 300 kilometer untuk pulang ke kampus. Berdasarkan hadis 'Imran bin Husayn RA dan perbahasan qasar, nasihatkan beliau tentang cara menunaikan solat fardu sepanjang perjalanan.

NOTA RUJUKAN BAB 11

1. al-Bassam, *Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, j. 1, hlm. 472.
2. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 473.
3. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 473.
4. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 473.
5. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 473.
6. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 473.
7. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 474.
8. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 474.
9. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 475.
10. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 474.
11. Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 47, no. hadis 151.
12. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 475.
13. al-Marghinani, *al-Hidayah Syarh Bidayat al-Mubtadi (dicetak bersama Fath al-Qadir)*, j. 1, hlm. 219.
14. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 479.
15. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 475.
16. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 475.
17. al-Khurasyi, *Syarh Mukhtasar Khalil*, j. 1, hlm. 213.
18. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 476.
19. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 476.
20. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 474.
21. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 475.
22. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 508.
23. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 512.
24. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 512.
25. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 508.
26. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 508.
27. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 508. Pandangan ini dinukilkan daripada Ibn Taymiyyah.
28. al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin (matan, dicetak bersama Mughni al-Muhtaj)*, j. 1, hlm. 316.
29. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 514.
30. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 515.
31. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 512.
32. *al-Hidayah*, j. 1, hlm. 240.
33. al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, j. 1, hlm. 128.
34. *Syarh Mukhtasar Khalil*, j. 1, hlm. 228.
35. *Syarh Mukhtasar Khalil*, j. 1, hlm. 229.
36. *Minhaj al-Talibin*, j. 1, hlm. 316.
37. al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 321.
38. al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, j. 1, hlm. 232.
39. al-Mardawi, *al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf*, j. 1, hlm. 412.
40. Ibn Qudamah, *al-Mughni*, j. 1, hlm. 244.
41. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 515.
42. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 6.
43. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 7.
44. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 7.
45. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 7.
46. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 14.
47. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 14.
48. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 14.
49. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 13.
50. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 13.
51. *Minhaj al-Talibin*, j. 1, hlm. 397.
52. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 13. Antara yang memilih pendapat ini ialah Ibn Taymiyyah.
53. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 13.
54. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 10.
55. Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 77 (nota tahqiq Samir bin Amin al-Zuhayri).
56. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 148.
57. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 148.
58. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 148.
59. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 149.
60. al-Fawzan, *Minhat al-'Allam fi Syarh Bulugh al-Maram*, j. 3, hlm. 11.
61. *Minhat al-'Allam*, j. 3, hlm. 12.
62. *Minhat al-'Allam*, j. 3, hlm. 12.
63. *Minhat al-'Allam*, j. 3, hlm. 12.
64. al-Haskafi, *al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar (dicetak bersama Radd al-Muhtar)*, j. 1, hlm. 112.
65. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 153.
66. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 153.
67. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 154.
68. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 153.
69. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 153.
70. Ibn Daqiq al-'Id, *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*, j. 1, hlm. 264.
71. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 153.
72. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 330.
73. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 328.
74. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 331.
75. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 344.
76. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 345.
77. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 344.
78. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 345.
79. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 345.
80. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 355.
81. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 355.
82. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 355.
83. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 355.
84. *Minhaj al-Talibin*, j. 1, hlm. 443.
85. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 355.
86. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 362.
87. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 356.
88. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 362.
89. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 368.
90. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 369.
91. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 369.
92. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 374.
93. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 382.
94. *Minhaj al-Talibin*, j. 1, hlm. 448.
95. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 382.
96. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 382.
97. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 384.
98. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 400.
99. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 400.
100. al-San'ani, *Subul al-Salam*, j. 1, hlm. 342.
101. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 400.
102. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 400.
103. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 400. Pendapat Ibn Taymiyyah.
104. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 401.
105. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 400.
106. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 398.
107. *Subul al-Salam*, j. 1, hlm. 342.
108. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 452.
109. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 449.
110. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 459. Antara yang mengikut pendapat ini ialah Ibn Taymiyyah.
111. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 454.
112. al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, j. 1, hlm. 298.
113. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 1, hlm. 298.
114. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 449.
115. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 449.
116. *Minhaj al-Talibin*, j. 1, hlm. 466.
117. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 465.
118. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 459.
119. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 449.
120. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 449.
121. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 458.
122. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 533.
123. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 533.
124. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 533.
125. *Bulugh al-Maram*, hlm. 123, no. hadis 424.
126. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 533.
127. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 533.
128. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 532.
129. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 540.
130. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 540.
131. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 540.
132. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 540.
133. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 540.
134. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 555.
135. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 555.

136. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 555.
137. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 555.
138. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 556.
139. *Subul al-Salam*, j. 1, hlm. 299.
140. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 556.
141. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 556. Pendapat yang menggugurkan solat ialah pendapat Ibn Taymiyyah.
142. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 1, hlm. 351.
143. *Tawdih al-Ahkam*, j. 1, hlm. 476.
144. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 10.
145. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 13.
146. *Tawdih al-Ahkam*, j. 2, hlm. 449.
147. *Subul al-Salam*, j. 1, hlm. 299.

BAB

12

HADIS HUKUM

Hadis-hadis Zakat

أحاديث الزكاة

Fokus Bab

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menjelaskan kewajipan zakat berdasarkan hadis Mu'adh bin Jabal RA.
2. Menghuraikan syarat haul, hukum harta mustafad, zakat kuda dan pengambilan zakat secara paksa menurut empat mazhab beserta dalil.
3. Membandingkan hujah mazhab tentang zakat harta kanak-kanak, harta mustafad dan denda harta ke atas orang yang enggan membayar zakat.
4. Mengaplikasikan hukum haul dan harta qunyah dalam kes semasa seperti simpanan pelajar, kereta peribadi dan potongan gaji.

Situasi: Simpanan Pertama Aiman

Aiman, seorang pelajar tahun tiga, bekerja sambilan di sebuah kedai makan dan menerima wang biasiswa setiap semester. Pada bulan Muharram, simpanannya mencecah nisab buat kali pertama. Dua bulan kemudian, arwah datuknya meninggalkan sedikit wang pusaka. Seorang rakan berkata bahawa zakat mesti dibayar serta-merta, manakala seorang lagi berkata bahawa dia perlu menunggu sehingga cukup setahun. Aiman juga tertanya-tanya, adakah motosikalnya perlu dizakatkan? Bilakah Aiman wajib membayar zakat, dan harta manakah yang terlibat?

12.1 Hadis Pertama: Hadis Mu'adh RA tentang Kewajipan Zakat

Bab ini membincangkan hadis-hadis tentang pengutusan Mu'adh RA serta riwayat 'Ali RA, Ibn 'Umar RA, Abu Hurayrah RA dan Bahz bin Hakim. Zakat dari sudut bahasa bermaksud tumbuh dan bertambah [1]. Dari sudut syarak pula, zakat ialah hak yang wajib pada harta tertentu, untuk golongan tertentu dan pada waktu tertentu [2]. Zakat difardukan pada tahun kedua Hijrah [3].

SABDA RASULULLAH SAW

Muttafaq 'alayh, lafaz al-Bukhari

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ -فَذَكَرَ الحَدِيثَ- وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

Maksudnya: (Daripada Ibn 'Abbas RA) Bahawa Nabi SAW mengutus Mu'adh RA ke Yaman (lalu beliau menyebut hadis itu), dan di dalamnya: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ke atas mereka sedekah (zakat) pada harta mereka, yang diambil daripada orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang fakir mereka.

— al-Bassam, *Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, j. 3, hlm. 283, no. hadis 492.

Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ Lafaz gharib hadis Mu'adh RA

افْتَرَضَ	Mewajibkan; fardu di sini bermaksud wajib. [4]
صَدَقَة	Zakat; daripada kata sidq kerana ia menjadi bukti kebenaran iman pemberinya. [5]

Syarah Hadis

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan seluruh umat Islam telah bersepakat tentang kewajipannya. Al-Bassam menyatakan bahawa orang yang mengingkari kewajipan zakat boleh dihukum kafir, manakala orang yang enggan menunaikannya dikira fasiq [6]. Namun, orang yang tidak mengetahui kewajipan itu dan mempunyai alasan kejahilan perlu diberi penjelasan terlebih dahulu. Dia tidak terus dihukum kafir [7]. Dalam hadis Mu'adh RA, zakat disebut selepas syahadah dan solat [8]. Frasa "sedekah pada harta mereka" pula menjadi asas kewajipan zakat pada harta kanak-kanak dan orang gila [9].

TAHUKAH ANDA?

Allah SWT menggandingkan zakat dengan solat dalam beberapa ayat al-Quran [10].

Mu'adh RA dilarang mengambil harta yang paling bernilai. Harta yang wajib diambil hanyalah yang berkualiti pertengahan, agar pembayar zakat tidak dizalimi dan hak golongan fakir tidak dikurangkan [11]. Pembayar bebas daripada kewajipan zakat apabila zakat diserahkan kepada pemerintah atau petugasnya [12]. Menurut Imam Malik, al-Syafi'i dan Ahmad, zakat wajib dikeluarkan dengan segera apabila mampu [13].

FIRMAN ALLAH

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Maksudnya: Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Surah al-Tawbah (9): 103.

HIKMAH PENSYARIATAN

وشُرعت طهرةً للمال، وطُهرةً للنفس، وعبوديةً للرب، وإحسانًا إلى الخلق.

Zakat disyariatkan untuk menyucikan harta, membersihkan jiwa, mengabdikan diri kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesama makhluk.

al-Bassam, Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, j. 3, hlm. 282.

SYARAT & PERINCIAN **Syarat utama wajib zakat**

1. الإسلام: فلا تؤخذ من كافرٍ، ولو خوطب بها، وعذِّب على تركها.

   Islam, kerana zakat tidak diambil daripada orang kafir, walaupun tuntutan zakat turut ditujukan kepadanya dan dia diseksa kerana meninggalkannya.[14]

2. ملك النصاب: ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

   Memiliki nisab (kadar minimum harta yang dizakatkan).[15]

3. مضي الحول: وحول الخارج من الأرض حصوله.

   Berlalunya haul. Bagi hasil bumi, haulnya ialah ketika hasil itu diperoleh.[16]

Dalam perbahasan di atas, haul bagi hasil bumi merujuk kepada waktu hasil itu diperoleh, bukannya genap tempoh setahun. Bagi tanaman dan buah-buahan, zakat tidak disyaratkan menunggu genap setahun [17].

Perbahasan Fuqaha

PERBAHASAN MAZHAB — **Adakah zakat wajib pada harta kanak-kanak dan orang gila?**

Hanafi

Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan zakat pada harta kanak-kanak dan orang gila, kecuali pada tanaman dan buah-buahan kerana ia harta zahir [18]. [19]

HUJAH Hujahnya ialah hadis yang menyatakan bahawa pena diangkat daripada tiga golongan, dan orang yang tidak mukalaf tidak termasuk dalam tuntutan syarak [20].

Jumhur (Maliki, Syafi'i, Hanbali)

Malik, al-Syafi'i dan Ahmad mewajibkannya secara mutlak, sama ada harta zahir atau batin. [21]

HUJAH Nas tersebut bersifat umum, termasuk lafaz "diambil daripada orang kaya mereka", dan ia meliputi kanak-kanak serta orang gila yang kaya [22].

TARJIH Al-Bassam merumuskan bahawa zakat ialah ibadah harta yang boleh diwakilkan. Oleh itu, wali menjadi wakil kepada kanak-kanak dan menunaikan zakat bagi pihaknya [23].

12.2 Hadis Kedua: Hadis 'Ali RA tentang Nisab dan Haul

SABDA RASULULLAH SAW

Riwayat Abu Dawud; hasan, diperselisihkan tentang marfu'nya

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ - وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ - فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ.

Maksudnya: Daripada 'Ali RA, Rasulullah SAW bersabda: Apabila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu haul ke atasnya, maka zakatnya lima dirham. Tiada apa-apa kewajipan ke atasmu sehingga engkau memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu haul ke atasnya, maka zakatnya setengah dinar. Apa yang lebih daripada itu dikira mengikut kadar tersebut. Tiada zakat pada sesuatu harta sehingga berlalu haul ke atasnya.

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 174, no. hadis 605.

Takhrij dan Darjat Hadis

Hadis 'Ali RA menetapkan nisab perak dua ratus dirham, emas dua puluh dinar dan syarat haul. Ibn Hajar menilainya hasan [24]. Al-Bassam menukilkan kata-kata Ibn Hajar bahawa sanad hadis ini tidak bermasalah dan dikuatkan oleh athar, sehingga layak dijadikan hujah [25].

Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ — **Lafaz gharib hadis 'Ali RA**

حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ	Berlalu; haul ialah nama bagi setahun. [26]

Syarah Hadis

Bagi harta yang disyaratkan haul, zakat tidak wajib sehingga harta yang telah mencapai nisab itu dimiliki selama setahun penuh [27].

12.3 Hadis Ketiga: Harta Mustafad

SABDA RASULULLAH SAW

Riwayat al-Tirmidhi; menurut Ibn Hajar, yang rajih mawquf

وَلِلتِّرْمِذِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ». وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ.

Maksudnya: Dan dalam riwayat al-Tirmidhi daripada Ibn 'Umar RA: Sesiapa yang memperoleh sesuatu harta, maka tiada zakat ke atasnya sehingga berlalu haul. (Kata Ibn Hajar:) Pendapat yang rajih ialah hadis ini mawquf (kata-kata Ibn 'Umar RA sendiri).

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 175, no. hadis 606.

Takhrij dan Darjat Hadis

Riwayat marfu' Ibn 'Umar RA dinilai daif [28]. Akan tetapi, al-Tirmidhi, al-Bayhaqi dan Ibn al-Jawzi menilai riwayat mawquf [29] sebagai sahih.

Syarah Hadis

Haul ialah tempoh dua belas bulan qamariah [30]. Syarat haul ini khusus bagi ternakan, wang dan barang dagangan, bukannya tanaman dan buah-buahan [17].



Garis masa haul: bermula apabila harta mencapai nisab dan genap selepas dua belas bulan qamariah [30].

HIKMAH PENSYARIATAN

ولأن النماء لا يتكامل قبل الحول، ولأن الزكاة تتكرر في الأموال فلابد لها من ضابط؛ لئلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن المتقارب، فيفنى المال، والمقصود المواساة.

Pertambahan harta tidak sempurna sebelum haul. Zakat pula berulang pada harta yang sama, maka perlu ada had yang jelas supaya kewajipan tidak bertimpa-timpa dalam masa yang singkat sehingga harta habis, sedangkan tujuan zakat adalah untuk membantu.

al-Bassam, Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, j. 3, hlm. 321.

Jadual · Pembahagian harta dari sudut haul menurut huraian al-Bassam [31]

Jenis harta yang diperoleh	Contoh	Hukum haul
Hasil harta asal	Anak ternakan, untung perniagaan	Mengikut haul harta asal yang telah cukup nisab; hasilnya tidak perlu mencapai nisab tersendiri [32]
Sejenis tetapi bukan hasilnya	Wang hadiah ditambah kepada simpanan	Jika harta asal belum cukup nisab dan tambahan melengkapkannya, haul kedua-duanya bermula apabila gabungannya mencapai nisab; jika sudah cukup, setiap satunya mempunyai haul sendiri
Berlainan jenis	Lembu diperoleh ketika memiliki kambing	Haul sendiri; tidak digabungkan kecuali emas dengan perak

Perbahasan Fuqaha

PERBAHASAN MAZHAB — **Bagaimanakah hukum harta mustafad (seperti pusaka, hadiah atau gaji) yang diperoleh pada pertengahan haul?**

Hanafi

Harta mustafad sejenis digabungkan dengan harta asal dan dizakatkan mengikut haul harta asal. [33]

HUJAH Menurut al-Kasani, harta sejenis ialah tambahan kepada harta asal, dan tambahan itu mengikut harta yang ditambah [34].

Maliki

Menurut nukilan Ibn Qudamah, Malik menggabungkannya dengan harta asal pada ternakan, tetapi bagi wang, harta tersebut mempunyai haul tersendiri seperti pendapat Syafi'i dan Hanbali. [35]

HUJAH Penggabungan pada ternakan dibuat bagi mengelakkan kadar wajib terpecah-pecah, sedangkan masalah itu tidak wujud pada wang.

Syafi'i dan Hanbali

Harta mustafad tidak dizakatkan sehingga berlalu haul tersendiri ke atasnya. [36]

HUJAH Ibn Qudamah berhujah dengan hadis 'A'isyah RA dan riwayat Ibn 'Umar RA yang menyatakan bahawa tiada zakat pada harta sehingga berlalu haul ke atasnya [37].

Ibn Mas'ud RA, Ibn 'Abbas RA dan Mu'awiyah RA

Zakat diwajibkan sebaik sahaja harta itu diperoleh. [38]

HUJAH Ibn Qudamah menukilkan riwayat yang menyebut bahawa Ibn Mas'ud RA menyerahkan pemberian kepada mereka lalu mengeluarkan zakatnya [39].

TARJIH Menurut nukilan Ibn Qudamah, Ibn 'Abd al-Barr menyatakan bahawa jumhur mensyaratkan haul, dan pendapat yang menyalahinya adalah syaz [40]. Dalam nukilan yang berasingan, al-Bassam menukilkan daripada al-Wazir bahawa ulama telah bersepakat bahawa harta mustafad tidak dizakatkan sebelum genap haul [41].

12.4 Hadis Keempat: Tiada Zakat pada Hamba dan Kuda

SABDA RASULULLAH SAW

Riwayat al-Bukhari dan Muslim; lafaz Muslim

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا [فِي] فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Maksudnya: Daripada Abu Hurayrah RA, Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada sedekah (zakat) ke atas seorang Muslim pada hambanya dan kudanya.

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 173, no. hadis 603.

Takhrij dan Darjat Hadis

Catatan pentahkik menyatakan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, manakala lafaz yang dipetik ialah lafaz Muslim [42].

Syarah Hadis

Satu dhabit (kaedah) dapat diambil daripada hadis ini, iaitu zakat hanya wajib pada harta yang berkembang atau disediakan untuk berkembang, dan tidak wajib pada harta qunyah (kegunaan sendiri) [43]. Hamba untuk berkhidmat dan kuda untuk ditunggang hanyalah sebagai contoh [44]. Apa-apa harta yang dipisahkan daripada tujuan pertambahan kerana digunakan sendiri tidak dizakatkan [45]. Menurut pandangan yang mewajibkan zakat barang dagangan, kuda atau hamba yang diniagakan dizakatkan [46].

PETIKAN KITAB

أو ما اختصه لنفسه ليستغله بما يحصل فيه من أجرة، كسيارات الأجرة، وسيارات النقل، وآلات النجارة والحدادة، وآلات المطابع، والمغاسل، وإنما تجب الزكاة في الأجرة وما ينتج عن هذه الآلات إذا تم عليه الحول.

Maksudnya: Atau harta yang dikhususkan untuk dirinya bagi diusahakan dengan mendapat sewa, seperti teksi, kenderaan pengangkutan, alat pertukangan kayu dan besi, mesin percetakan dan kedai dobi. Zakat hanya wajib pada hasil sewa dan apa yang terhasil daripada alat-alat ini apabila genap haulnya.

al-Fawzan, Minhat al-'Allam fi Syarh Bulugh al-Maram, j. 4, hlm. 406.

Perbahasan Fuqaha

PERBAHASAN MAZHAB — **Adakah zakat wajib pada kuda yang dilepaskan meragut (sa'imah) untuk tujuan pembiakan?**

Hanafi	**Abu Hanifah mewajibkan zakat pada kuda sa'imah yang bercampur jantan dan betina, satu dinar bagi setiap ekor atau mengikut nilainya. Adapun Abu Yusuf dan Muhammad, mereka tidak mewajibkannya.** [47] **HUJAH** Kuda ialah haiwan yang meragut di kebanyakan negeri, maka ia dizakatkan seperti unta, lembu dan kambing [48].
Maliki	**Tiada zakat pada kuda. Al-Baji menyatakan bahawa Malik dan al-Syafi'i berpendapat bahawa tiada sedekah pada kuda dan berhujah dengan hadis bab ini** [49]**. Al-Nawawi turut menukilkan bahawa Malik termasuk dalam kalangan ulama yang tidak mewajibkannya.** [50] **HUJAH** Malik meriwayatkan dalam al-Muwatta' surat 'Umar bin 'Abd al-'Aziz yang melarang zakat diambil daripada madu dan kuda [51]. Nas utama bab ini ialah hadis Abu Hurayrah RA [52].
Syafi'i	**Tiada zakat pada kuda yang tidak diperdagangkan, sama ada jantan atau betina.** [53] **HUJAH** Hadis Abu Hurayrah RA adalah sahih, manakala hadis Jabir RA yang dijadikan pegangan Abu Hanifah itu daif dengan kesepakatan ahli hadis [54].
Hanbali	**Menurut Ibn Qudamah, tiada zakat pada haiwan selain binatang ternakan (unta, lembu, kambing). Ini ialah pendapat kebanyakan ulama.** [55] **HUJAH** Kuda termasuk binatang tunggangan (dawabb), maka tidak dizakatkan seperti yang lain [56].
Zahiri	**Menurut Ibn Hazm, tiada zakat pada kuda, hamba dan keldai, termasuk apabila dijadikan barang dagangan.** [57] **HUJAH** Rasulullah SAW menafikan zakat padanya secara tegas, kecuali zakat fitrah bagi hamba [58].

TARJIH Al-Bassam menukilkan kata al-Nawawi bahawa hadis ini menjadi asas bahawa tiada zakat pada harta qunyah, dan inilah pendapat ulama salaf dan khalaf [59].

INGAT!

Hadis "tiada zakat pada kuda" tidak membebaskan semua harta daripada zakat. Menurut pandangan yang mewajibkan zakat barang dagangan, kuda atau hamba yang diniagakan dizakatkan [46]. Hasil sewa kenderaan atau alat yang disewakan pula dizakatkan apabila genap haul [60].

12.5 Hadis Kelima: Hadis Bahz bin Hakim tentang Orang yang Enggan Membayar Zakat

SABDA RASULULLAH SAW

Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan al-Nasa'i; dinilai sahih oleh al-Hakim

وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ.

Maksudnya: Daripada Bahz bin Hakim, daripada bapanya, daripada datuknya, Rasulullah SAW bersabda: Pada setiap unta yang meragut, bagi setiap empat puluh ekor, seekor bint labun. Unta tidak dipisahkan daripada kiraannya. Sesiapa yang memberikannya dengan mengharap pahala, maka baginya pahalanya. Sesiapa yang enggan, maka kami akan mengambilnya beserta separuh hartanya, sebagai satu kewajipan yang pasti daripada kewajipan-kewajipan Tuhan kami. Tidak halal bagi keluarga Muhammad SAW sedikit pun daripadanya. Al-Syafi'i menggantungkan pendapat yang berpegang dengan hadis ini pada kesabitannya.

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 174, no. hadis 604.

Takhrij dan Darjat Hadis

Al-Bassam menilai hadis ini hasan kerana Bahz bin Hakim seorang perawi saduq [61] (jujur). Namun, dinukilkan riwayat al-Bayhaqi daripada Imam al-Syafi'i yang menyatakan bahawa ahli hadis tidak mensabitkan pengambilan zakat beserta separuh harta orang yang menyembunyikan zakatnya. Seandainya hadis itu sabit, Imam al-Syafi'i akan berpegang dengannya [62]. Pengambilan zakat secara paksa pula diharuskan berdasarkan ijmak [63].

TAHUKAH ANDA?

Walaupun Bahz bin Hakim dipertikaikan, al-Bassam mencatatkan bahawa hadisnya tetap dijadikan hujah oleh Ahmad, Ishaq, al-Bukhari, al-Nawawi dan Ibn al-Mulaqqin [64].

Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ **Lafaz gharib hadis Bahz bin Hakim**

مُؤْتَجِرًا بِهَا	Mengharapkan pahala daripada Allah SWT ketika menunaikan zakat. [65]
شَطْرَ مَالِهِ	Separuh hartanya; lafaz ini juga boleh bermaksud sebahagian hartanya, dan makna itulah yang mungkin dimaksudkan di sini menurut huraian al-Bassam. [66]
عَزْمَةً	Kewajipan yang pasti dan tidak boleh ditinggalkan. [67]

Syarah Hadis

PETIKAN KITAB

أَنَّ على الإمام تعزير مانع الزكاة، وأَنَّ من التعزير أخذ الزكاة قسرًا منه، وأخذ نصف ماله تعزيرًا ونكالاً له، وردعًا لأمثاله.

Maksudnya: Imam wajib mengenakan ta'zir ke atas orang yang enggan membayar zakat. Antara bentuk ta'zir ialah mengambil zakat secara paksa daripadanya, dan mengambil separuh hartanya sebagai ta'zir, hukuman kepadanya, serta pencegahan kepada orang sepertinya.

al-Bassam, Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, j. 3, hlm. 315.

Antara pengajaran hadis yang disenaraikan oleh al-Bassam ialah ta'zir dengan mengambil separuh harta. Namun, dinukilkan bahawa jumhur, termasuk empat imam, tidak mengharuskan ta'zir dengan mengambil harta [68]. Mereka bimbang perkara ini menjadi jalan bagi pemerintah zalim merampas harta rakyat [69]. Ibrahim al-Harbi pula berkata bahawa terdapat kesilapan pada

lafaz hadis tersebut [70]. Menurut penjelasan itu, zakat diambil daripada separuh harta, iaitu harta dibahagikan kepada dua bahagian, lalu petugas zakat memilih bahagian yang akan diambil [71].

Perbahasan Fuqaha

PERBAHASAN MAZHAB — **Adakah separuh harta orang yang enggan membayar zakat turut diambil sebagai hukuman?**

Hanafi	**Menurut nukilan al-Nawawi, hanya zakat yang diambil, tanpa separuh harta.** [72] **HUJAH** Ibn Qudamah berhujah bagi pihak majoriti dengan riwayat yang menyatakan bahawa tiada hak pada harta selain zakat [73].
Maliki	**Sama seperti Hanafi, menurut nukilan al-Nawawi.** [72] **HUJAH** Jumhur berpendapat bahawa pengambilan separuh harta itu menyalahi nas tentang kehormatan harta Muslim [74].
Syafi'i	**Menurut qawl jadid yang sahih, zakat diambil tanpa separuh harta, manakala dalam qawl qadim, separuh harta turut diambil.** [75] **HUJAH** Al-Syafi'i menggantungkan pendapat yang berpegang dengan hadis Bahz pada kesabitannya, sedangkan menurut beliau ahli hadis tidak mensabitkannya [62].
Hanbali	**Menurut Ibn Qudamah, imam mengambil zakat dan mengenakan ta'zir terhadapnya tanpa tambahan harta, dan ini ialah pendapat kebanyakan ulama. Adapun Ishaq bin Rahawayh dan Abu Bakr 'Abd al-'Aziz, mereka mengambil separuh harta [76]. Dalam al-Majmu', al-Nawawi pula menukilkan daripada Ahmad bahawa zakat dan separuh harta diambil sebagai hukuman** [77][78]. **HUJAH** Ketika golongan yang enggan berzakat diperangi pada zaman Abu Bakr RA, tiada riwayat yang menukilkan bahawa seorang sahabat mengambil tambahan harta [79]. Ahmad sendiri pula berkata tentang hadis Bahz, "Aku tidak mengetahui sudut pentafsirannya" [80].
Pendapat lain	**Harus mengenakan ta'zir dengan mengambil harta jika pemerintah berpendapat terdapat maslahah.** [81] **HUJAH** Ta'zir ialah bab yang luas, dan dakwaan bahawa hukum ini telah dimansukhkan tidak mempunyai dalil [82].

TARJIH Al-Fawzan memilih pendapat bahawa pemerintah menghukum orang yang enggan membayar zakat dengan hukuman yang boleh mencegahnya, manakala mengambil separuh harta lebih baik tidak dilakukan. Menurut beliau, ini juga pilihan al-San'ani [83].

12.6 Aplikasi: Haul, Gaji dan Harta Peribadi

Zakat pendapatan berkaitan dengan hadis Ibn 'Umar RA. Menurut pandangan yang dihuraikan oleh al-Bassam, harta yang diperoleh melalui pusaka, hadiah, sewa hartanah atau gaji mempunyai haul tersendiri [84]. Namun, seseorang boleh menetapkan satu bulan tertentu seperti Ramadan untuk mengeluarkan semua zakatnya, termasuk mendahulukan zakat bagi harta yang belum genap haul (ta'jil) [85]. Oleh itu, potongan gaji bulanan boleh difahami sebagai ta'jil zakat. Amalan ini juga selari dengan pendapat Ibn Mas'ud RA, Ibn 'Abbas RA dan Mu'awiyah RA yang mewajibkan zakat sebaik sahaja harta diperoleh [38].

INGAT! · Nota Aplikasi Tempatan: Zakat Pendapatan

Di Wilayah Persekutuan, fatwa yang diwartakan pada 29 April 1999 mewajibkan zakat ke atas pendapatan penggajian, termasuk gaji, elaun, imbuhan dan bonus [86], dengan nisab yang bersandarkan 85 gram emas [87]. Huraian yang menyertai fatwa itu pada portal e-Fatwa menyatakan bahawa sebahagian ulama kontemporari tidak menjadikan haul syarat wajib zakat pendapatan [88]. Pelajar perlu membezakan haul klasik dalam bab ini daripada tatacara zakat pendapatan di institusi zakat Malaysia.

CONTOH APLIKASI Kes haul dan harta mustafad

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Simpanan Aiman mencapai nisab pada 1 Muharram dan tidak berkurang sepanjang tahun.	**Wajib zakat apabila genap dua belas bulan qamariah** Haul dua belas bulan qamariah ialah syarat wajib [30].
2	Aiman menerima wang pusaka dua bulan selepas simpanannya mencapai nisab.	**Terdapat khilaf: mempunyai haul sendiri (Syafi'i, Hanbali, dan Maliki bagi wang) atau digabungkan dengan haul asal (Hanafi)** Khilaf harta mustafad [33] [36].
3	Pemilik kedai makan yang modalnya sudah cukup nisab mendapat untung besar sebelum genap haul modal itu.	**Dizakatkan bersama modal** Untung mengikut haul harta asal [32].
4	Seorang guru memilih potongan gaji bulanan untuk zakat pendapatan.	**Harus sebagai ta'jil, tetapi di Wilayah Persekutuan zakat pendapatan turut diwajibkan melalui fatwa (lihat nota di atas).** Ta'jil bagi harta yang belum genap haul diharuskan [85].
5	Petani menuai padi buat kali pertama selepas empat bulan.	**Wajib ketika menuai jika cukup nisab** Haul tidak disyaratkan bagi tanaman [17].

CONTOH APLIKASI Kes harta qunyah dan pengambilan zakat

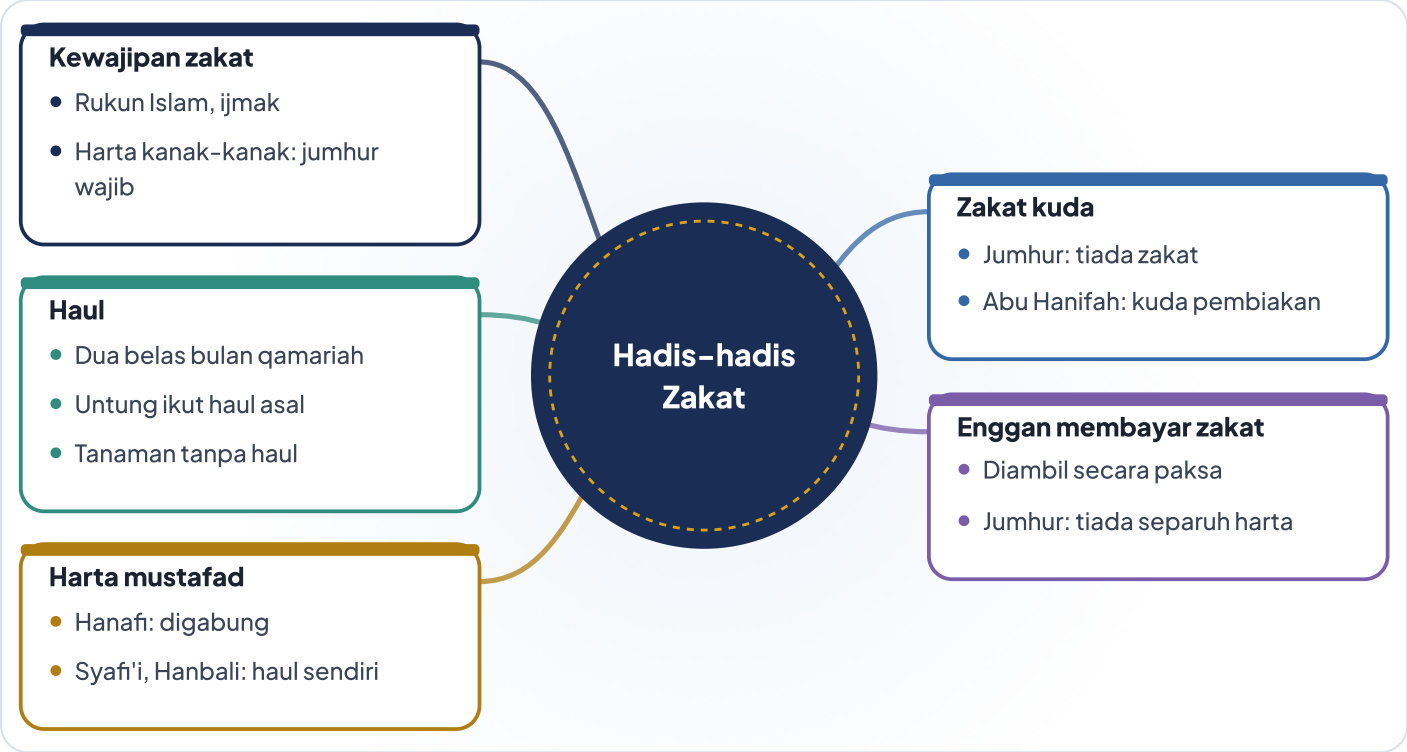
	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Motosikal yang digunakan Aiman ke kampus.	**Tidak wajib zakat** Harta qunyah tidak dikenakan zakat [43].
2	Usahawan menyewakan lima buah kereta kepada pelajar.	**Zakat dikenakan pada hasil sewa apabila cukup syarat, termasuk haul, bukannya pada kereta** Zakat dikenakan pada hasil sewa apabila cukup syaratnya, bukan pada aset [60].
3	Anak yatim mewarisi simpanan yang cukup nisab dan genap haul.	**Wajib menurut jumhur; dikeluarkan oleh wali** Wali menjadi wakil kanak-kanak dalam ibadah harta [23].
4	Pemilik ladang menyembunyikan hasil daripada petugas zakat.	**Diambil secara paksa, tetapi menurut jumhur tanpa separuh harta** Pengambilan secara paksa telah disepakati [63]; tambahan tidak diambil menurut kebanyakan ulama [78].

AKTIVITI · Klinik Zakat Mahasiswa

Dalam kumpulan, sediakan pembentangan ringkas yang bertajuk "Bila Zakat Saya Wajib?"

1. Bina kes pelajar dengan simpanan, wang hadiah dan kenderaan peribadi.
2. Tentukan permulaan haul dan harta yang dizakatkan.
3. Bandingkan jawapan Hanafi dan Syafi'i bagi harta mustafad.
4. Rakam video dua minit untuk surau kolej.

12.7 Rumusan Visual



Peta minda Bab 12

Ringkasan Bab 12

- Hadis Mu'adh RA menetapkan zakat sebagai kewajipan pada harta yang diambil daripada orang kaya dan dikembalikan kepada orang fakir.
- Zakat ialah rukun Islam. Mengingkari kewajipannya membawa kepada kufur, tertakluk kepada penjelasan tentang kejahilan yang beralasan dalam bab ini. Adapun orang yang enggan membayar zakat sedangkan dia mengakui kewajipannya, dia dikira fasiq.
- Haul, iaitu dua belas bulan qamariah, menjadi syarat wajib zakat bagi ternakan, wang dan barang dagangan, tetapi tidak bagi tanaman.
- Untung perniagaan dan anak ternakan dikira mengikut haul harta asal. Harta mustafad sejenis diperselisihkan antara Hanafi (digabung) dengan Syafi'i dan Hanbali (haul sendiri).
- Harta qunyah seperti kuda tunggangan dan kenderaan peribadi tidak dikenakan zakat; Abu Hanifah mewajibkan zakat pada kuda sa'imah untuk pembiakan.
- Imam boleh mengambil zakat secara paksa daripada orang yang enggan membayar zakat berdasarkan ijmak, dan pembayar bebas daripada kewajipan itu apabila zakat sampai kepada pemerintah.
- Jumhur, termasuk qawl jadid mazhab Syafi'i, tidak mengambil separuh harta orang yang enggan membayar zakat, manakala sebahagian ulama mengharuskan ta'zir harta.

Uji Kefahaman

1 Apakah takrif zakat dari sudut syarak?

(A) Hak wajib pada harta tertentu, untuk golongan tertentu, pada waktu tertentu
(B) Sedekah sunat yang diberi pada bila-bila masa tanpa had
(C) Cukai wajib yang dikenakan pemerintah ke atas semua rakyat
(D) Pemberian wajib kepada keluarga terdekat sahaja

2 Berapakah tempoh haul?

(A) Enam bulan qamariah
(B) Dua belas bulan qamariah
(C) Dua belas bulan masihi
(D) Tiga ratus enam puluh lima hari

3 Harta manakah yang TIDAK disyaratkan haul?

(A) Wang simpanan
(B) Barang dagangan
(C) Tanaman dan buah-buahan
(D) Kambing yang meragut

4 Siapakah yang mewajibkan zakat pada kuda sa'imah yang bercampur jantan dan betina?

(A) Malik
(B) Al-Syafi'i
(C) Ahmad bin Hanbal
(D) Abu Hanifah

5 Menurut Syafi'i dan Hanbali, harta mustafad seperti pusaka yang diterima pada pertengahan haul:

(A) Dizakatkan serta-merta
(B) Mempunyai haul tersendiri
(C) Digabung dengan haul harta asal
(D) Tidak dizakatkan sama sekali

6 Apakah pendapat jumhur tentang frasa 'kami akan mengambilnya beserta separuh hartanya' dalam hadis Bahz?

(A) Separuh harta wajib diambil setiap kali
(B) Ta'zir harta mesti dilaksanakan
(C) Zakat diambil tanpa tambahan separuh harta
(D) Orang yang enggan dibiarkan tanpa tindakan

Soalan Perbincangan

1. Huraikan pengajaran hadis Mu'adh bin Jabal RA tentang kewajipan zakat dan bincangkan khilaf ulama tentang zakat pada harta kanak-kanak beserta hujah setiap pihak.
2. Bandingkan pendapat Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali tentang harta mustafad yang diperoleh pada pertengahan haul. Berdasarkan perbincangan itu, nilaikan amalan potongan gaji bulanan bagi zakat pendapatan.
3. Hadis Bahz bin Hakim menyebut tentang pengambilan separuh harta orang yang enggan membayar zakat. Analisis pendirian jumhur dan pendirian yang mengharuskan ta'zir harta dalam isu ini, kemudian cadangkan pendekatan yang sesuai bagi institusi zakat pada masa kini.

NOTA RUJUKAN BAB 12

1. al-Bassam, *Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, j. 3, hlm. 281.
2. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 281.
3. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 281.
4. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 283.
5. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 283.
6. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 282.
7. Ibn Qudamah, *al-Mughni*, j. 2, hlm. 228.
8. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 284.
9. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 284.
10. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 282.
11. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 285.
12. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 285.
13. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 315.
14. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 286.
15. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 286.
16. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 286.
17. al-Fawzan, *Minhat al-'Allam fi Syarh Bulugh al-Maram*, j. 4, hlm. 413.
18. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 327.
19. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 326.
20. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 327.
21. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 327.
22. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 327.
23. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 328.
24. Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 174, no. hadis 605.
25. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 318.
26. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 318.
27. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 320.
28. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 321.
29. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 321.
30. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 321.
31. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 320.
32. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 320.
33. al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, j. 2, hlm. 13–14.
34. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 2, hlm. 14.
35. *al-Mughni*, j. 2, hlm. 259.
36. *al-Mughni*, j. 2, hlm. 258.
37. *al-Mughni*, j. 2, hlm. 259.
38. *al-Mughni*, j. 2, hlm. 258.
39. *al-Mughni*, j. 2, hlm. 258.
40. *al-Mughni*, j. 2, hlm. 258.
41. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 320.
42. Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 173 (nota tahqiq Samir bin Amin al-Zuhayri).
43. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 311.
44. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 311.
45. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 312.
46. *Minhat al-'Allam*, j. 4, hlm. 406.
47. al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, j. 2, hlm. 188.
48. *al-Mabsut*, j. 2, hlm. 188.
49. al-Baji, *al-Muntaqa Syarh al-Muwatta'*, j. 2, hlm. 171.
50. al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 5, hlm. 311.
51. *al-Muntaqa*, j. 2, hlm. 172.
52. *Bulugh al-Maram*, hlm. 173, no. hadis 603.
53. *al-Majmu'*, j. 5, hlm. 311.
54. *al-Majmu'*, j. 5, hlm. 311.
55. *al-Mughni*, j. 2, hlm. 254.
56. *al-Mughni*, j. 2, hlm. 255.
57. Ibn Hazm, *al-Muhalla bi al-Athar*, j. 4, hlm. 45.
58. *al-Muhalla bi al-Athar*, j. 4, hlm. 45.
59. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 311.
60. *Minhat al-'Allam*, j. 4, hlm. 406.
61. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 313.
62. *Minhat al-'Allam*, j. 4, hlm. 408.
63. *Minhat al-'Allam*, j. 4, hlm. 410.
64. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 314.
65. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 314.
66. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 314.
67. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 314.
68. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 316.
69. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 316.
70. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 313.
71. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 314.
72. *al-Majmu'*, j. 5, hlm. 309.
73. *al-Mughni*, j. 2, hlm. 229.
74. *Minhat al-'Allam*, j. 4, hlm. 410.
75. *al-Majmu'*, j. 6, hlm. 148.
76. *al-Mughni*, j. 2, hlm. 228.
77. *al-Majmu'*, j. 5, hlm. 309.
78. *al-Mughni*, j. 2, hlm. 228.
79. *al-Mughni*, j. 2, hlm. 229.
80. *al-Mughni*, j. 2, hlm. 228.
81. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 316. Pendapat Ibn Taymiyyah dan muridnya, Ibn al-Qayyim.
82. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 316.
83. *Minhat al-'Allam*, j. 4, hlm. 410.
84. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 322.
85. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 322.
86. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Fatwa Zakat Penggajian, P.U. (B) 152, Warta Kerajaan 29 April 1999, https://efatwa.muftiwp.gov.my/fatwa/9246d5481ca938393743c5b45c1ace54 (dicapai 27 Oktober 2026).
87. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Fatwa Zakat Penggajian, P.U. (B) 152, Warta Kerajaan 29 April 1999.
88. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Fatwa Zakat Penggajian, P.U. (B) 152, Warta Kerajaan 29 April 1999.

BAB

13

HADIS HUKUM

Hadis-hadis Puasa

أحاديث الصيام

Fokus Bab

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menjelaskan maksud hadis-hadis puasa terpilih serta lafaz gharibnya.
2. Menghuraikan perbezaan pendapat mazhab tentang makan ketika lupa, puasa orang musafir, memasuki waktu Subuh dalam keadaan junub dan puasa bagi pihak si mati beserta dalil setiap pihak.
3. Menilai tarjih yang dikemukakan oleh pengarang syarah berdasarkan kekuatan dalil.
4. Mengaplikasikan hukum-hakam tersebut dalam situasi semasa seperti penerbangan, kerja sambilan dan pengurusan puasa ahli keluarga yang meninggal dunia.

Situasi: Tiga Pelajar di Surau Kolej

Pada suatu malam Ramadan, selepas tarawih, tiga pelajar menemui ustaz surau kolej. Aiman terminum air pada waktu Asar kerana terlupa bahawa dia berpuasa. Farah akan terbang ke Sabah esok dan bertanya sama ada lebih baik dia berpuasa atau berbuka. Hakim pula baru kehilangan ibunya yang masih berhutang enam hari puasa Ramadan, dan pagi tadi dia tersedar selepas azan Subuh dalam keadaan junub. Adakah satu set hadis dapat menjawab keempat-empat persoalan ini, dan pada bahagian manakah ulama berbeza pendapat?

13.1 Hadis Pertama: Makan dan Minum kerana Lupa

Bab ini menghimpunkan lima hadis daripada Kitab al-Siyam dalam Bulugh al-Maram karya Ibn Hajar al-'Asqalani, serta huraian daripada Tawdih al-Ahkam dan Minhat al-'Allam.

SABDA RASULULLAH SAW

Muttafaq 'alayh

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

Maksudnya: Sesiapa yang terlupa sedangkan dia berpuasa, lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, kerana sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum.

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 194, no. hadis 669.

Takhrij dan Riwayat Sokongan

Ibn Hajar turut membawakan riwayat al-Hakim yang lebih umum dan menilainya sahih, iaitu riwayat yang menyatakan bahawa sesiapa yang berbuka pada bulan Ramadan kerana lupa, tiada qada' dan tiada kafarah atasnya [1]. Muhaqqiq edisi Bulugh al-Maram yang dirujuk, al-Zuhayri, menilainya hasan kerana dalam sanadnya terdapat Muhammad bin 'Amr bin 'Alqamah, seorang perawi yang hadisnya [2] dinilai hasan.

Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ **Lafaz gharib hadis orang yang lupa**

فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

Ta'lil (alasan) bahawa puasa orang yang lupa tidak batal: rezeki itu datang daripada Allah SWT tanpa usaha hamba, maka perbuatan tersebut tidak dinisbahkan kepadanya. [3]

Syarah Hadis

Hadis Abu Hurayrah RA menunjukkan bahawa puasa orang yang makan atau minum kerana lupa tetap sah, kerana dia diperintahkan menyempurnakan puasa. Menurut Ibn Daqiq al-'Id, sabda Baginda bahawa Allah yang memberinya makan dan minum menjadi dalil sahnya puasa itu, kerana perbuatan tersebut tidak lagi disandarkan kepadanya [4]. Orang itu juga tidak dikenakan kafarah, kerana kafarah disyariatkan untuk menghapuskan dosa dan menampung kekurangan ibadah, sedangkan orang yang lupa tidak berdosa [5].

PETIKAN KITAB

عدم الفطر بالأكل والشرب ناسيًا هو مذهب الأئمة الثلاثة، وجمهور العلماء، واعتذر بعض المالكية عن الأخذ بالحديث؛ بأنه خبر واحد

Maksudnya: Puasa tidak batal sekiranya seseorang makan dan minum ketika lupa. Ini ialah mazhab tiga imam dan jumhur ulama. Namun, sebahagian ulama Maliki memberi alasan untuk tidak beramal dengan hadis ini kerana ia khabar ahad (riwayat perseorangan).

al-Bassam, Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, j. 3, hlm. 501.

Perbahasan Fuqaha

PERBAHASAN MAZHAB — **Hukum puasa orang yang makan atau minum kerana lupa**

Hanafi

Puasanya tidak batal, sama ada puasa fardu atau sunat. [6]

HUJAH Menurut qiyas, puasa itu batal, sehingga Imam Abu Hanifah pernah berkata: kalaulah bukan kerana kata-kata orang, nescaya aku katakan dia perlu qada'. Namun, qiyas ditinggalkan kerana adanya nas hadis Abu Hurayrah RA [7].

Maliki

Puasa fardu batal dan dia wajib qada'. Al-Sarakhsi menukilkan bahawa Malik mewajibkan qada' bagi puasa fardu [8].[9]

HUJAH Perkara yang membatalkan puasa apabila dilakukan dengan sengaja turut membatalkan puasa tersebut apabila berlaku kerana terlupa, sebagaimana keadaan meninggalkan niat [10].

Syafi'i

Puasanya tidak batal. Menurut Imam al-Nawawi dalam Minhaj, pendapat yang paling sahih ialah puasa tidak batal walaupun dia makan banyak. [11]

HUJAH Al-Nawawi menyamakan jimak kerana lupa dengan makan, manakala al-Khatib al-Syirbini berhujah dengan hadis Sahihayn yang menyebut tentang orang yang lupa lalu makan atau minum [12].

Hanbali

Pembatal yang disenaraikan oleh al-Khiraqi tidak membatalkan puasa jika dilakukan kerana lupa, dan tiada qada' atasnya. Jimak dibahaskan secara berasingan [13].[14]

HUJAH Ibn Qudamah berhujah dengan hadis Abu Hurayrah RA dan menukilkan juga pendapat Rabi'ah dan Malik yang berbeza daripadanya [14].

TARJIH Al-Bassam menolak alasan Maliki kerana ia bercanggah dengan nas yang sahih dan jelas. Penolakan beliau turut disokong oleh kaedah bahawa Allah SWT tidak menghukum perbuatan yang dilakukan kerana lupa [15] [16]. Al-Fawzan pula menegaskan bahawa pendapat yang betul ialah puasa itu sah tanpa qada' [17].

Bagaimana pula dengan jimak kerana lupa? Al-Bassam menyebut bahawa pendapat masyhur mazhab Ahmad mewajibkan qada' dan kafarah kerana Nabi SAW tidak bertanya lanjut kepada lelaki yang berkata bahawa dirinya telah binasa [18]. Beliau menukilkan daripada Ibn 'Abd al-Barr bahawa pendapat yang sahih ialah jimak sama hukumnya dengan makan dalam keadaan paksa dan jahil, dan pandangan ini turut dipilih oleh sebahagian ulama [13]. Al-San'ani menukilkan daripada Ibn Daqiq al-'Id bahawa lafaz sesiapa yang berbuka kerana lupa dalam riwayat al-Hakim turut merangkumi jimak. Adapun makan dan minum disebut kerana kedua-duanya paling kerap berlaku ketika lupa [19].

13.2 Hadis Kedua dan Ketiga: Puasa dan Berbuka ketika Musafir

SABDA RASULULLAH SAW

Muslim

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ»

Maksudnya: Bahawa Rasulullah SAW keluar pada tahun pembukaan Makkah menuju ke Makkah dalam bulan Ramadan. Baginda berpuasa sehingga sampai di Kura' al-Ghamim, dan orang ramai turut berpuasa. Kemudian Baginda meminta secawan air lalu mengangkatnya sehingga orang ramai dapat melihatnya, lalu Baginda minum. Selepas itu, ada yang berkata kepada Baginda: Sebahagian orang masih berpuasa. Baginda bersabda: Mereka itulah orang yang derhaka, mereka itulah orang yang derhaka.

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 195, no. hadis 672.

SABDA RASULULLAH SAW

Muslim

يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ»

Maksudnya: Wahai Rasulullah, aku mendapati diriku mempunyai kekuatan untuk berpuasa ketika musafir, adakah aku berdosa? Rasulullah SAW bersabda: Ia adalah rukhsah (kelonggaran) daripada Allah. Sesiapa yang mengambilnya, maka itu baik; dan sesiapa yang suka berpuasa, maka tiada dosa atasnya.

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 196, no. hadis 673.

Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ **Lafaz gharib hadis Jabir RA dan Hamzah al-Aslami RA**

كُرَاعُ الْغَمِيمِ — Sebuah lembah di laluan antara Makkah dan Madinah, kira-kira 64 km dari Makkah, yang dikenali sebagai Wadi 'Usfan.[20]

أُولَئِكَ الْعُصَاةُ — Mereka digelar derhaka kerana memberatkan diri sendiri dan tidak menerima rukhsah.[21]

رُخْصَةٌ — Dari sudut bahasa, rukhsah bermaksud kemudahan. Dari sudut istilah, ia ialah hukum yang datang berbeza daripada (khilaf) dalil syarak kerana suatu keuzuran yang lebih kuat.[22]

Syarah Hadis

TAHUKAH ANDA?

Peristiwa dalam hadis Jabir RA berlaku semasa Fath Makkah, iaitu pada bulan Ramadan tahun kelapan Hijrah[23].

Hadis Jabir RA dan Hamzah al-Aslami RA menunjukkan bahawa berbuka dalam musafir adalah rukhsah, dan puasa orang yang bermusafir tetap sah. Rukhsah ini bermula apabila seseorang memulakan perjalanan dan meninggalkan kawasan penempatannya[24]. Sebahagian ulama berpendapat bahawa syarak menyebut musafir secara mutlak tanpa had jarak atau tempoh, maka pengertiannya dirujuk kepada uruf[25]. Pandangan ini berbeza daripada pendapat kebanyakan ulama yang mengenakan batasan jarak, tempoh dan keharusan safar[26]. Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali mensyaratkan safar yang

mencapai jarak qasar solat [27] [28] [29]. Dinukilkan juga bahawa imam-imam telah bersepakat tentang keharusan berpuasa dan berbuka bagi musafir. Perkara yang diperselisihkan ialah pilihan yang lebih afdal [30].

INGAT!
Teguran yang menyebut bahawa mereka itulah orang yang derhaka tidak bermaksud setiap musafir yang berpuasa berdosa. Ia ditujukan kepada mereka yang tidak mematuhi arahan berbuka ketika puasa itu menyukarkan orang ramai [31].

Perbahasan Fuqaha

PERBAHASAN MAZHAB — **Manakah yang lebih afdal bagi musafir: berpuasa atau berbuka?**

Hanafi	**Berpuasa lebih afdal selagi puasa tidak memenatkan atau melemahkan.** [32] **HUJAH** Puasa dalam musafir dianggap 'azimah (hukum asal), manakala berbuka ialah rukhsah.
Maliki	**Berpuasa dalam musafir adalah mustahab (digalakkan).** [33] **HUJAH** Menurut Ibn Rusyd, sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Hattab, Malik menggalakkan puasa dan memakruhkan berbuka serta berhujah dengan ayat: Dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu.
Syafi'i	**Berbuka lebih afdal jika puasa memudaratkan; jika tidak, berpuasa lebih afdal.** [34] **HUJAH** Abu Hanifah, Malik dan al-Syafi'i berhujah bahawa puasa merupakan perbuatan Nabi SAW, lebih cepat melepaskan tanggungan, serta lebih mudah ditunaikan bersama orang ramai [35].
Hanbali	**Berbuka disunatkan sebaik sahaja dia meninggalkan kawasan kampungnya** [29]**, dan berpuasa dimakruhkan walaupun tiada kesukaran, akan tetapi al-Majd dan al-Ajurri tidak memakruhkannya bagi orang yang kuat** [36]**.** [37] **HUJAH** Hadis yang menyebut: Bukanlah termasuk kebajikan berpuasa dalam musafir, serta sabda Baginda: Mereka itulah orang yang derhaka.
Zahiri	**Musafir wajib berbuka dan puasanya terbatal.** [38] **HUJAH** Zahir ayat yang menyebut: maka (wajib) diganti pada hari-hari yang lain, serta hadis teguran terhadap orang yang berpuasa [39].

TARJIH Al-Fawzan menolak pendapat Zahiri kerana pendapat tersebut mengetepikan banyak hadis yang mengharuskan puasa [40]. Beliau menilai pendapat yang menyatakan bahawa yang afdal ialah perkara yang lebih mudah sebagai pendapat yang kuat, kerana ia menghimpunkan semua dalil [41].

PETIKAN KITAB

وعدم كراهة أحدهما أرجح، ما لم يكن في الصوم مشقة كبيرة، أو كان يمنع من القيام بأعمال فاضلة في السفر، فحينئذٍ الفطر يكون أفضل

Maksudnya: Menurut al-Bassam, pendapat yang lebih rajih ialah kedua-duanya tidak makruh, selagi puasa itu tidak membawa kesukaran yang besar dan tidak pula menghalangnya daripada melakukan amalan-amalan mulia dalam perjalanan. Jika berlaku keadaan tersebut, berbuka lebih afdal.

al-Bassam, Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, j. 3, hlm. 511.

13.3 Hadis Keempat: Memasuki Waktu Subuh dalam Keadaan Junub

SABDA RASULULLAH SAW

Muttafaq 'alayh

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِن جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

Maksudnya: Bahawa Nabi SAW memasuki waktu Subuh dalam keadaan junub kerana jimak, kemudian Baginda mandi dan berpuasa.

— al-Bassam, *Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, j. 3, hlm. 523.

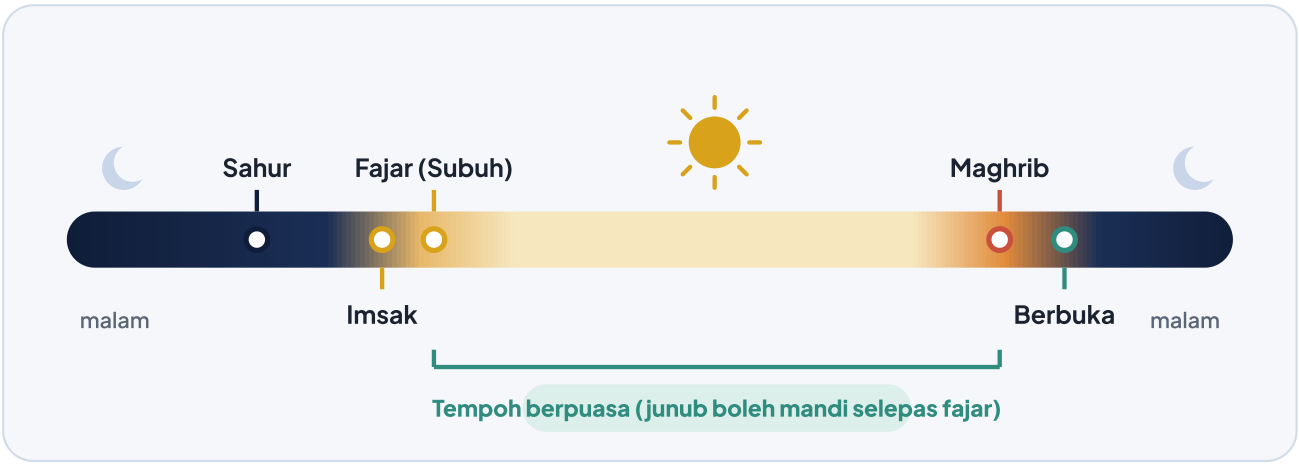
Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ **Lafaz gharib hadis 'A'isyah RA dan Ummu Salamah RA**

Memasuki waktu Subuh (terbit fajar) ketika masih berjunub dan belum mandi.[42]	يُصْبِحُ جُنُبًا

Syarah Hadis

Hadis 'A'isyah RA dan Ummu Salamah RA menunjukkan bahawa Nabi SAW memasuki waktu Subuh dalam keadaan junub, lalu Baginda mandi selepas fajar dan meneruskan puasa tanpa qada'. Menurut nukilan Ibn Kathir, ini ialah mazhab empat imam dan jumhur ulama salaf dan khalaf, malah al-Wazir menukilkannya sebagai ijmak [43]. Hukum ini adalah sama bagi puasa wajib dan sunat [44]. Hukum yang sama turut diqiyaskan kepada wanita haid dan nifas yang darahnya telah berhenti sebelum fajar tetapi belum mandi [45]. Orang yang bermimpi basah pada siang hari hanya perlu mandi, dan puasanya sah kerana perkara itu di luar pilihannya [46].



Tempoh puasa: fajar hingga matahari terbenam. Orang yang berjunub sebelum fajar boleh mandi selepas fajar, dan puasanya tetap sah [47].

Perbahasan Fuqaha

PERBAHASAN MAZHAB — **Sah atau tidak puasa orang yang memasuki waktu Subuh dalam keadaan junub**

Hanafi	**Puasanya sempurna.** [48] **HUJAH** Ini ialah pendapat kebanyakan sahabat seperti 'Ali RA dan Ibn Mas'ud RA. Ayat 187 Surah al-Baqarah pula menghalalkan jimak hingga fajar. Oleh itu, jika jimak berlaku pada penghujung malam, seseorang boleh memasuki waktu Subuh dalam keadaan junub [48].
Syafi'i	**Puasanya sah.** [49] **HUJAH** Dalil mereka ialah hadis Sahihayn yang menyatakan bahawa Nabi SAW memasuki waktu Subuh dalam keadaan junub lalu mandi dan berpuasa. Adapun hadis Abu Hurayrah RA, ia ditafsirkan sebagai merujuk kepada orang yang meneruskan jimak selepas fajar [50].
Hanbali	**Orang yang berjunub boleh menangguhkan mandi hingga pagi, kemudian dia mandi dan menyempurnakan puasanya. Ini pendapat kebanyakan ulama.** [51] **HUJAH** Ibn Qudamah berhujah dengan hadis 'A'isyah RA dan Ummu Salamah RA, dan menukilkan kata al-Khattabi bahawa apabila Allah SWT mengharuskan jimak hingga fajar, maka harus bagi orang junub berpuasa sebelum mandi [52].
Jumhur	**Al-Nawawi menukilkan bahawa Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan jumhur sahabat serta tabi'in berpendapat bahawa puasa itu sah.** [53] **HUJAH** Dalil mereka ialah ayat 187 Surah al-Baqarah yang mengharuskan jimak hingga fajar, serta hadis 'A'isyah RA dan Ummu Salamah RA.
Abu Hurayrah RA	**Pada awalnya, beliau berfatwa bahawa puasanya tidak sah. Menurut nukilan al-Nawawi daripada Ibn al-Mundhir, ini pendapat Salim bin 'Abd Allah dan yang paling masyhur daripada Abu Hurayrah RA serta al-Hasan al-Basri.** [54] **HUJAH** Hadis yang menyebut: Sesiapa yang memasuki waktu Subuh dalam keadaan junub, tiada puasa baginya.

TARJIH Al-Fawzan menyatakan bahawa khilaf itu kemudiannya gugur dan ijmak telah tercapai, malah Abu Hurayrah RA sendiri telah menarik balik fatwanya [55]. Ibn Hajar turut menukilkan riwayat Sa'id bin al-Musayyib tentang penarikan semula fatwa tersebut [56].

TAHUKAH ANDA?

Apabila diberitahu tentang riwayat 'A'isyah RA dan Ummu Salamah RA, Abu Hurayrah RA berkata bahawa mereka berdua lebih mengetahui, dan beliau hanya menerima hadis itu daripada al-Fadl bin 'Abbas RA [57]. Selepas itu, beliau menarik balik fatwanya [56].

13.4 Hadis Kelima: Puasa bagi Pihak Si Mati

SABDA RASULULLAH SAW

Muttafaq 'alayh

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

Maksudnya: Sesiapa yang mati sedangkan dia mempunyai tanggungan puasa, walinya berpuasa bagi pihaknya.

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 197, no. hadis 679.

Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ **Lafaz gharib hadis puasa si mati**

Kerabat atau penolong, sama ada lelaki atau perempuan; yang dimaksudkan di sini ialah waris. [58]	وَلِيُّهُ

Syarah Hadis

Hadis 'A'isyah RA menunjukkan bahawa hutang si mati wajib dilunaskan, sama ada hak Allah seperti puasa atau hak manusia, dan yang paling utama melunaskannya ialah kerabat atau waris yang menerima harta peninggalan. Perkara ini dikaitkan dengan kaedah syarak bahawa sesiapa yang menerima keuntungan turut menanggung beban. Wali-wali juga diharuskan membahagikan hari-hari puasa sesama mereka [59]. Hadis ini dihadkan kepada orang yang uzur, kemudian keuzurannya hilang dan dia sempat mengqada' puasa itu, tetapi tidak berbuat demikian sehingga meninggal dunia [60]. Orang yang mati sebelum sempat mengqada' puasa tidak menanggung apa-apa, dan begitu juga walinya [61]. Jumhur memahami perintah itu sebagai galakan, bukan wajib [62]. Malah, al-San'ani menyebut bahawa ada yang mendakwa berlakunya ijmak bahawa perintah itu hanya galakan [63].

KAEDAH FIQH

مَنْ غَنِمَ غَرِمَ

Sesiapa yang menerima keuntungan, dia turut menanggung beban. Waris yang menerima harta si mati selayaknya memikul hutang ibadahnya.

al-Bassam, Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, j. 3, hlm. 525.

Perbahasan Fuqaha

PERBAHASAN MAZHAB **Bolehkah wali berpuasa bagi pihak si mati?**

Hanafi

Tidak harus. Hutang puasa diganti dengan memberi makan, dan ia hanya wajib dikeluarkan daripada satu pertiga harta jika si mati berwasiat [64]. [65]

HUJAH Riwayat Ibn 'Umar RA yang menyatakan: Seseorang tidak berpuasa dan tidak bersolat bagi pihak orang lain. Puasa tidak boleh diwakilkan ketika hidup, maka begitu juga selepas mati.

Maliki

Tidak ada sesiapa yang berpuasa bagi pihak orang lain, sama ada orang itu masih hidup atau telah mati. [66]

HUJAH Al-Hattab menukilkan kata al-Mazari bahawa puasa tidak sah diwakilkan ketika hidup dan begitu juga selepas mati; menurut al-Mazari, al-Syafi'i mengambil hadis ini dalam salah satu qawlnya.

Syafi'i

Qawl jadid: jika si mati sempat mengqada' puasanya tetapi tidak berbuat demikian [67], wali tidak berpuasa, sebaliknya dikeluarkan satu mud makanan bagi setiap hari daripada harta peninggalan. Qawl qadim: wali harus berpuasa bagi pihak si mati, malah berpuasa baginya adalah sunat [68]. [69]

HUJAH Al-Nawawi menilai qawl qadim lebih zahir kerana hadis sahih, termasuk hadis Sahihayn ini [70].

Hanbali

Puasa wajib asal syarak seperti qada' Ramadan tidak boleh ditunaikan oleh orang lain, sebaliknya diganti dengan memberi makan, manakala puasa nazar pula sah ditunaikan oleh orang lain [71]. [72]

HUJAH Puasa nazar lebih ringan kerana ia diwajibkan sendiri oleh si mati, berbeza daripada kewajipan asal syarak.

Zahiri

Wali wajib berpuasa, dan jika mereka enggan, mereka berdosa. [73]

HUJAH Hujah mereka ialah keumuman hadis dan perintah Nabi SAW kepada wali.

TARJIH Al-Bassam merajihkan bahawa hadis ini umum bagi puasa wajib asal syarak dan puasa nazar [74], kerana hadis dan athar yang menentangnya tidak setanding dengan hadis ini [75]. Beliau menyebut bahawa al-Syafi'i menggantungkan pendapat ini pada kesahihan hadis [76], dan golongan yang menerimanya turut berhujah dengan hadis Ibn 'Abbas RA yang menyatakan bahawa hutang Allah lebih berhak dilunaskan [77]. Sebaliknya, muhaqqiq edisi Bulugh al-Maram yang dirujuk, al-Zuhayri, menegaskan bahawa puasa dalam hadis 'A'isyah RA ialah puasa nazar sahaja [78].

Fidyah bagi Orang Tua dan Pesakit

Ibn 'Abbas RA berkata bahawa orang tua yang sangat lanjut usia diberi rukhsah untuk berbuka dan memberi makan seorang miskin bagi setiap hari, tanpa qada' [79]. Hukumnya disamakan dengan pesakit yang tiada harapan sembuh, dengan kadar satu

mud gandum atau setengah sa' makanan lain [80]. Menurut al-Sarakhsi, mazhab Hanafi menetapkan setengah sa' bagi setiap miskin, manakala al-Syafi'i menetapkan satu mud [81].

13.5 Aplikasi dan Rumusan Visual

PETIKAN KITAB

فلو سافر على الطائرة - مثلاً - فله الفطر؛ لأنه مسافر فارق بلده

Maksudnya: Sekiranya seseorang bermusafir dengan menaiki kapal terbang, misalnya, dia boleh berbuka, kerana dia ialah seorang musafir yang telah meninggalkan negerinya.

al-Fawzan, Minhat al-'Allam fi Syarh Bulugh al-Maram, j. 5, hlm. 60.

Al-Fawzan tidak membezakan antara perjalanan yang panjang dengan yang pendek, atau antara perjalanan sekali-sekala dengan perjalanan yang berterusan seperti perjalanan juruterbang dan pemandu teksi [82]. Dinukilkan juga pandangan yang menyatakan bahawa orang yang kerjanya sentiasa bermusafir boleh berbuka jika dia mempunyai tempat tinggal [83] untuk kembali. Dalam mazhab Syafi'i pula, al-Ramli menukilkan kajian al-Subki dan ulama lain bahawa keharusan berbuka terhad kepada musafir yang mengharapkan masa bermukim untuk mengqada'nya. Orang yang sentiasa bermusafir tanpa harapan bermukim tidak diharuskan berbuka, kerana hal itu mengubah hakikat kewajipan puasa, berbeza dengan qasar solat [84]. Dalam konteks orang yang sentiasa bermusafir ini, Ibn Baz pula membezakan dua keadaan. Musafir yang membawa keluarganya bersama, atau yang tidak mempunyai keluarga, wajib berpuasa kerana perjalanannya tidak pernah terputus [85]. Musafir yang mempunyai keluarga tetapi tidak membawa mereka bersama pula boleh memilih antara berpuasa dan berbuka [86].

CONTOH APLIKASI **Aplikasi Semasa I: Lupa dan Junub**

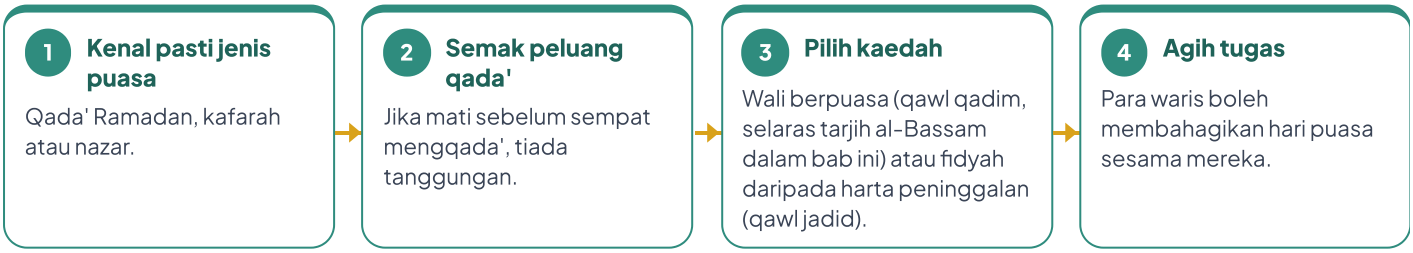
	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Seorang pelajar asrama tersedar bahawa dia sedang mengunyah biskut pada tengah hari Ramadan kerana terlupa dia berpuasa.	**Dia hendaklah berhenti makan sebaik sahaja teringat dan meneruskan puasanya, tanpa qada' menurut jumhur.** Hadis Abu Hurayrah RA dan tarjih al-Bassam dalam bab ini [15].
2	Rakan sebilik melihat dia makan kerana lupa.	**Menurut mazhab Hanbali, rakannya wajib memberitahunya.** Hukumnya disamakan dengan mengejutkan orang yang tidur ketika waktu solat hampir habis [87].
3	Sepasang suami isteri tersedar selepas azan Subuh dalam keadaan junub.	**Mereka hendaklah mandi dan meneruskan puasa, dan puasa mereka sah.** Hadis 'A'isyah RA dan Ummu Salamah RA [47].
4	Seorang pelajar perempuan suci daripada haid pada jam 4 pagi, tetapi baru mandi selepas masuk waktu Subuh.	**Dia wajib berpuasa dan puasanya sah menurut Syafi'i dan jumhur, tetapi dia wajib segera mandi untuk menunaikan solat Subuh.** Diqiyaskan kepada orang junub [45] [88] [89].

CONTOH APLIKASI **Aplikasi Semasa II: Musafir dan Si Mati**

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Seorang pelajar terbang dari Kota Bharu ke Kuching untuk menyertai pertandingan, dan perjalanannya selesa.	**Harus berpuasa atau berbuka. Menurut tarjih al-Bassam dalam bab ini, puasa tidak makruh kerana perjalanannya mudah, walaupun mazhab Hanbali memakruhkannya.** Tarjih al-Bassam dalam bab ini [90].
2	Seorang pelajar bekerja sambilan sebagai pemandu bas ekspres pada setiap hujung minggu.	**Menurut pandangan yang membenarkan rukhsah bagi orang yang sering bermusafir, dia boleh berbuka dalam perjalanan. Satu pandangan mensyaratkan tempat tinggal yang menjadi tempat kembali [83]. Menurut mazhab Syafi'i, dia boleh berbuka apabila perjalanannya mencapai jarak qasar, kerana dia masih mempunyai hari-hari bermukim untuk mengqada'nya [84]. Ibn Baz pula membezakan antara keadaan musafir yang membawa keluarga bersama dengan yang tidak membawanya [85].** Perjalanan yang berterusan tetap diberi rukhsah menurut satu pandangan [82], dengan perincian yang dinyatakan di atas. Mazhab Syafi'i mensyaratkan jarak qasar [27].
3	Seorang ibu meninggal dunia dengan hutang enam hari puasa Ramadan, setelah sembuh daripada keuzurannya dan berpeluang mengqada' puasa itu.	**Menurut Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, anak harus (tidak wajib) berpuasa bagi pihaknya berdasarkan qawl qadim yang dinyatakan sebagai rajih dan sahih [91]. Jika tiada waris yang berpuasa, fidyah satu mud sehari dibayar daripada harta peninggalan [92].** Hadis 'A'isyah RA [93] dan perbahasan mazhab [69].
4	Seorang datuk yang sangat uzur langsung tidak mampu berpuasa.	**Dia boleh berbuka dan memberi makan seorang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan, tanpa qada'.** Athar Ibn 'Abbas RA [79].

Perbandingan · Ringkasan pendapat mazhab bagi empat isu

Isu	Hanafi	Maliki	Syafi'i dan Hanbali
Makan kerana lupa	Tidak batal	Batal, wajib qada' (puasa fardu)	Tidak batal
Puasa musafir	Puasa afdal jika tidak penat	Puasa mustahab	Syafi'i: puasa afdal jika tiada mudarat; Hanbali: berbuka sunat
Memasuki waktu Subuh dalam junub	Sah	Sah (nukilan al-Nawawi)	Sah
Puasa bagi si mati	Tidak; fidyah jika berwasiat	Tidak	Syafi'i: jadid fidyah, qadim boleh; Hanbali: nazar sahaja

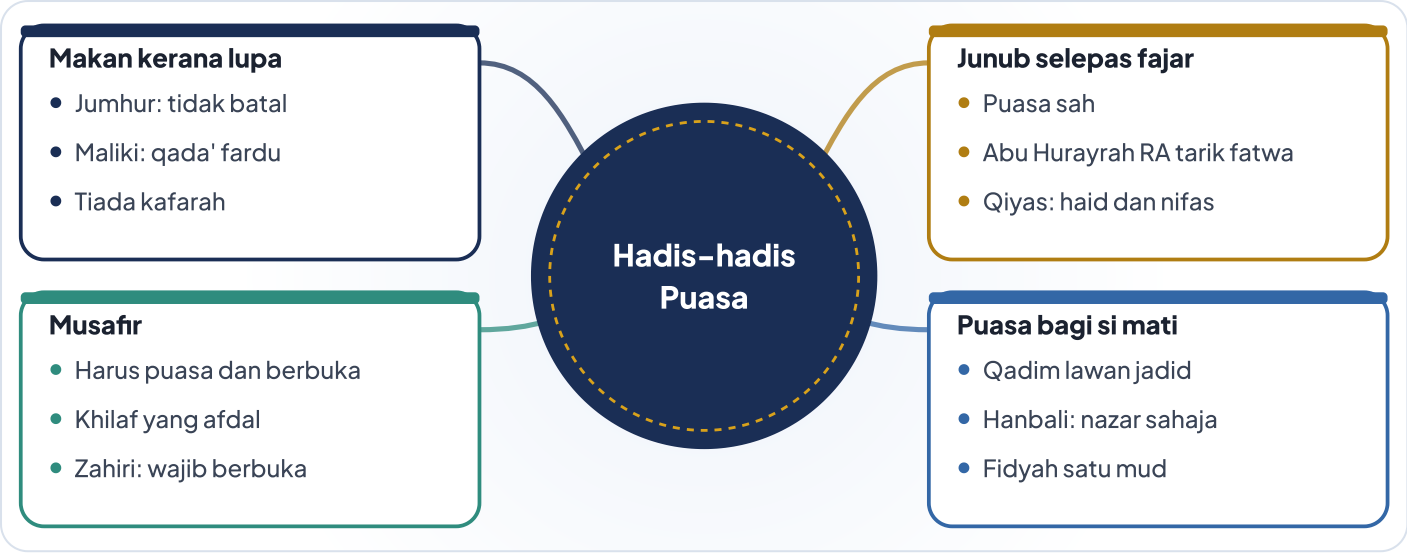


Langkah menentukan hukum hutang puasa si mati

AKTIVITI · Klinik Fatwa Ramadan

Dalam kumpulan empat orang, sediakan pembentangan lima minit.

1. Bina satu kes realistik bagi satu isu bab ini.
2. Kemukakan pendapat empat mazhab beserta dalil.
3. Nyatakan tarjih al-Bassam dalam bab ini dan jawapan akhir kepada penanya.
4. Bentangkan kepada peserta lain atau rakam video pendek untuk dinilai oleh rakan.



Rumusan Visual Bab 13

Ringkasan Bab 13

- Orang yang makan atau minum kerana lupa tetap sah puasanya tanpa qada' dan kafarah menurut jumhur, manakala mazhab Maliki mewajibkan qada'.
- Al-Bassam menolak alasan Maliki kerana bercanggah dengan nas sahih dan kaedah bahawa Allah SWT tidak menghukum perbuatan yang dilakukan kerana lupa.
- Musafir harus berpuasa atau berbuka. Tiga mazhab mengutamakan puasa jika tiada kesukaran, Hanbali mengutamakan berbuka dan Zahiri mewajibkannya.
- Al-Bassam merajihkan bahawa kedua-duanya tidak makruh kecuali jika puasa membawa kesukaran besar, manakala al-Fawzan menilai pendapat yang menyatakan bahawa perkara yang lebih mudah ialah afdal sebagai pendapat yang kuat.
- Puasa orang yang memasuki waktu Subuh dalam keadaan junub dinilai sah, dan Abu Hurayrah RA telah menarik balik fatwanya yang menyalahi pendapat ini.
- Hanafi dan Maliki menolak puasa bagi pihak si mati. Syafi'i mempunyai qawl jadid dan qadim, manakala Hanbali menghadkannya kepada nazar. Al-Bassam merajihkan keumuman hadis.
- Orang tua yang tidak mampu berpuasa boleh berbuka dan membayar fidyah tanpa qada'.

Uji Kefahaman

1 Mengapakah orang yang makan kerana lupa tidak dikenakan kafarah?

(A) Kerana kafarah hanya untuk dosa dan kekurangan ibadah, sedangkan dia tidak berdosa
(B) Kerana dia wajib qada' sebagai ganti
(C) Kerana puasanya sunat
(D) Kerana kafarah hanya untuk musafir

2 Mazhab manakah yang berpendapat makan kerana lupa membatalkan puasa fardu dan wajib qada'?

(A) Hanafi
(B) Maliki
(C) Syafi'i
(D) Hanbali

3 Apakah pendapat mazhab Hanbali dalam Kasysyaf al-Qina' tentang puasa musafir yang tidak mengalami kesukaran?

(A) Wajib berpuasa
(B) Puasa lebih afdal
(C) Berbuka sunat dan puasa makruh
(D) Puasa tidak sah

4 Siapakah yang berpendapat musafir wajib berbuka dan puasanya terbatal?

(A) Abu Hanifah
(B) Malik
(C) Al-Syafi'i
(D) Ibn Hazm al-Zahiri

5 Apakah hukum puasa orang yang masih junub akibat jimak pada malamnya ketika terbit fajar?

(A) Batal dan wajib qada'
(B) Sah dan dia mandi selepas fajar
(C) Sah bagi puasa sunat sahaja
(D) Batal dan wajib kafarah

6 Menurut qawl jadid al-Syafi'i, apakah yang dilakukan bagi si mati yang sempat mengqada' tetapi tidak berbuat demikian?

(A) Wali wajib berpuasa
(B) Tiada apa-apa
(C) Satu mud makanan bagi setiap hari daripada harta peninggalan
(D) Wali berpuasa dua bulan berturut-turut

Soalan Perbincangan

1. Bandingkan hujah mazhab Hanafi dan Maliki tentang orang yang makan kerana lupa, dan nilaikan penolakan al-Bassam terhadap alasan Maliki dalam bab ini.
2. Huraikan perbezaan pendapat ulama tentang puasa bagi pihak si mati. Kemudian cadangkan panduan praktikal kepada sebuah keluarga Muslim di Malaysia yang ibunya meninggal dunia dengan hutang puasa Ramadan.
3. Seorang juruterbang syarikat penerbangan tempatan bertanya sama ada dia boleh berbuka setiap kali bertugas pada bulan Ramadan. Analisis persoalan ini berdasarkan hadis Hamzah al-Aslami RA, pendapat mazhab dan tarjih al-Bassam dalam bab ini.

NOTA RUJUKAN BAB 13

1. Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 194, no. hadis 670.
2. Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 194 (nota tahqiq Samir bin Amin al-Zuhayri).
3. al-Bassam, *Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, j. 3, hlm. 499.
4. Ibn Daqiq al-'Id, *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*, j. 2, hlm. 12.
5. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 501.
6. al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, j. 3, hlm. 65.
7. al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, j. 2, hlm. 90.
8. *al-Mabsut*, j. 3, hlm. 65.
9. al-Baji, *al-Muntaqa Syarh al-Muwatta'*, j. 2, hlm. 65.
10. *al-Muntaqa*, j. 2, hlm. 65.
11. al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin (matan, dicetak bersama Mughni al-Muhtaj)*, j. 2, hlm. 158.
12. al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 2, hlm. 158.
13. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 502. Pandangan ini juga dipilih oleh Ibn Taymiyyah.
14. Ibn Qudamah, *al-Mughni*, j. 3, hlm. 23.
15. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 502.
16. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 502.
17. al-Fawzan, *Minhat al-'Allam fi Syarh Bulugh al-Maram*, j. 5, hlm. 51.
18. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 502.
19. al-San'ani, *Subul al-Salam*, j. 1, hlm. 572.
20. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 507.
21. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 508.
22. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 509.
23. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 507.
24. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 510.
25. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 510. Pendapat Ibn Taymiyyah.
26. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 510.
27. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 2, hlm. 169.
28. al-Hattab, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil*, j. 2, hlm. 443.
29. al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, j. 2, hlm. 311.
30. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 510. Nukilan daripada Ibn Taymiyyah.
31. *Minhat al-'Allam*, j. 5, hlm. 59.
32. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 2, hlm. 96.
33. *Mawahib al-Jalil*, j. 2, hlm. 443.
34. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 2, hlm. 169.
35. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 511.
36. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 2, hlm. 312.
37. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 2, hlm. 311.
38. Ibn Hazm, *al-Muhalla bi al-Athar*, j. 4, hlm. 384.
39. *Minhat al-'Allam*, j. 5, hlm. 59.
40. *Minhat al-'Allam*, j. 5, hlm. 59.
41. *Minhat al-'Allam*, j. 5, hlm. 60.
42. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 523.
43. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 523.
44. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 523.
45. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 524.
46. *Minhat al-'Allam*, j. 5, hlm. 71.
47. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 523.
48. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 2, hlm. 92.
49. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 2, hlm. 167.
50. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 2, hlm. 167.
51. *al-Mughni*, j. 3, hlm. 36.
52. *al-Mughni*, j. 3, hlm. 36.
53. al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 6, hlm. 327.
54. *al-Majmu'*, j. 6, hlm. 327.
55. *Minhat al-'Allam*, j. 5, hlm. 71.
56. Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, j. 4, hlm. 146.
57. *al-Mughni*, j. 3, hlm. 36.
58. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 525.
59. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 525.
60. *Minhat al-'Allam*, j. 5, hlm. 73.
61. *Minhat al-'Allam*, j. 5, hlm. 73.
62. *Minhat al-'Allam*, j. 5, hlm. 73.
63. *Subul al-Salam*, j. 1, hlm. 580.
64. *al-Mabsut*, j. 3, hlm. 89.
65. *al-Mabsut*, j. 3, hlm. 89.
66. *Mawahib al-Jalil*, j. 2, hlm. 544.
67. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 2, hlm. 172.
68. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 2, hlm. 172.
69. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 2, hlm. 172.
70. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 2, hlm. 172.
71. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 2, hlm. 335.
72. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 2, hlm. 334.
73. *al-Muhalla bi al-Athar*, j. 4, hlm. 427.
74. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 527.
75. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 527.
76. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 526.
77. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 527.
78. *Bulugh al-Maram*, hlm. 197.
79. *Bulugh al-Maram*, hlm. 196, no. hadis 675.
80. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 514.
81. *al-Mabsut*, j. 3, hlm. 89.
82. *Minhat al-'Allam*, j. 5, hlm. 60.
83. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 512. Pendapat Ibn Taymiyyah.
84. al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, j. 3, hlm. 186.
85. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 512.
86. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 512.
87. *Kasysyaf al-Qina'*, j. 2, hlm. 322.
88. *al-Majmu'*, j. 6, hlm. 327.
89. *Minhat al-'Allam*, j. 5, hlm. 71.
90. *Tawdih al-Ahkam*, j. 3, hlm. 511.

91. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad Al-Fatwa Khas Ramadhan Siri ke-84: Hukum Menggantikan Puasa bagi yang Telah Meninggal Dunia, https://www.muftiwp.gov.my/en/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-khas-ramadhan-cat/831–irsyad-al-fatwa-khas-ramadhan-84–hukum-menggantikan-puasa-bagi-yang-telah-meninggal-dunia (dicapai 27 Oktober 2026).
92. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad Al-Fatwa Khas Ramadhan Siri ke-84: Hukum Menggantikan Puasa bagi yang Telah Meninggal Dunia.
93. *Bulugh al-Maram*, hlm. 197, no. hadis 679.

BAB

14

HADIS HUKUM

Hadis-hadis Haji

أحاديث الحج

Fokus Bab

Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat:

1. Menjelaskan maksud lafaz dan pengajaran hadis al-Khath'amiyyah, hadis Syubrumah serta hadis larangan wanita bermusafir tanpa mahram.
2. Menghuraikan perbahasan mazhab tentang haji bagi pihak orang lain, syarat mahram bagi wanita dan kedudukan suami sebagai mahram.
3. Membandingkan riwayat tempoh perjalanan (sehari, dua hari, tiga hari) dan kaedah ulama menghimpunkannya.
4. Mengaplikasikan hukum haji badal dan perjalanan wanita dalam situasi semasa seperti pakej haji muslimah dan perjalanan udara.

Situasi: Tiket Haji untuk Ibu

Aisyah, seorang pelajar tahun akhir, menyimpan wang daripada kerja sambilan untuk membiayai haji ibunya yang telah menjadi balu. Agensi menawarkan 'pakej haji muslimah' tanpa mahram, iaitu secara berkumpulan, dengan mutawwif dan penerbangan terus dari KLIA. Abangnya pula mahu mengupah seseorang menunaikan haji badal untuk arwah ayah mereka, tetapi orang itu belum pernah berhaji. Ibu saudara mereka berkata, "Suami pun bukan mahram." Siapakah yang betul, dan apakah kata hadis serta para fuqaha?

14.1 Hadis Pertama: Hadis al-Khath'amiyyah tentang Haji bagi Pihak Orang Lain

Bab ini menghimpunkan hadis-hadis Ibn 'Abbas RA daripada Bab Fadlih wa Bayan man Furida 'alayh dalam Bulugh al-Maram. Ketiga-tiga hadis teras berkisar tentang istita'ah (kemampuan) untuk berhaji. Jika halangan terhadap istita'ah itu tidak diharapkan akan hilang, seperti penyakit yang tidak diharapkan sembuh, usia tua yang menyebabkan ketidakmampuan, atau wanita yang tidak lagi mempunyai harapan untuk mendapatkan mahram, maka menurut pandangan yang dibincangkan, mereka hendaklah mewakilkan orang lain untuk berhaji [1].

SABDA RASULULLAH SAW

Muttafaq 'alayh; lafaz al-Bukhari (menurut Bulugh al-Maram)

كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Maksudnya: (Daripada Ibn 'Abbas RA) Al-Fadl bin 'Abbas RA membonceng di belakang Rasulullah SAW. Lalu datang seorang wanita daripada kabilah Khath'am. Al-Fadl RA memandang wanita itu, dan wanita itu pula memandang al-Fadl RA, maka Nabi SAW memalingkan wajah al-Fadl RA ke arah lain. Wanita itu berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajipan haji yang Allah fardukan ke atas hamba-hamba-Nya telah sampai kepada ayahku ketika dia sudah sangat tua, sehingga tidak mampu duduk tetap di atas kenderaan. Bolehkah aku menunaikan haji bagi pihaknya? Baginda menjawab: Ya. Peristiwa itu berlaku semasa Haji Wada'.

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 207, no. hadis 715.

Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ **Lafaz gharib hadis al-Khath'amiyyah**

رَدِيف	Orang yang membonceng di belakang penunggang.[2]
لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ	Tidak dapat duduk tetap di atas tunggangan.[3]
حَجَّة الوَدَاع	Haji perpisahan pada tahun 10 Hijrah, iaitu satu-satunya haji Nabi SAW selepas hijrah.[4]

Syarah Hadis

Hadis al-Khath'amiyyah menjadi asas haji badal. Al-Bassam menyebut, antara pengajaran hadis ini, bahawa orang yang uzur secara berpanjangan wajib mewakilkan orang lain jika dia berharta [5]. Nabi SAW memperakui kata-kata wanita itu. Al-Fawzan pula menjelaskan bahawa orang tua yang tidak mampu duduk di atas kenderaan tidak wajib berhaji sendiri, tetapi hendaklah mewakilkan orang lain, kerana haji tetap wajib ke atasnya [6]. Al-Bassam turut menukilkan bahawa lelaki boleh berhaji bagi pihak wanita menurut kesepakatan ulama, dan sebaliknya juga diharuskan oleh imam empat mazhab [7]. Imam al-Syafi'i menyatakan bahawa lelaki lebih utama untuk berhaji bagi pihak lelaki dan wanita berbanding wanita yang berhaji bagi pihak lelaki, namun kesemuanya harus [8].

Al-Bassam menyebut, antara pengajaran hadis ini, bahawa haji fardu bagi pihak si mati memadai walaupun tanpa keizinan waris, kerana Nabi SAW menyamakannya dengan hutang. Bagi orang hidup pula, haji tidak gugur daripadanya melainkan dengan keizinannya, kerana ibadah seperti ini tidak sah tanpa niat [9] [10]. Hadis yang mengisahkan seorang wanita daripada kabilah Juhaynah, yang ibunya bernazar untuk berhaji lalu meninggal dunia, menguatkan lagi analogi hutang ini: "Tunaikanlah hak Allah, kerana Allah lebih berhak dipenuhi" [11].

TAHUKAH ANDA?

Menurut huraian al-Bassam terhadap hadis al-Khath'amiyyah, wakil haji boleh memulakan perjalanan dari tempat lain, bukan semestinya dari negeri orang yang diwakili. Pandangan ini berbeza daripada pendapat masyhur mazhab Ahmad [12].

TAHUKAH ANDA?

Peristiwa wanita Khath'am berlaku pada Haji Wada', iaitu satu-satunya ibadah haji yang ditunaikan oleh Nabi SAW selepas peristiwa hijrah. Menurut huraian al-Bassam, hukum-hakamnya masih kekal dan tidak dimansukhkan [4] [13].

Perbahasan Fuqaha

PERBAHASAN MAZHAB — **Bolehkah orang hidup yang uzur kekal (ma'dub) mewakilkan hajinya?**

Hanafi

Perwakilan adalah sah bagi haji fardu jika keuzuran itu kekal. Jika keuzuran itu mungkin hilang, kesahan perwakilan bergantung pada sama ada keuzuran itu berterusan sehingga mati. Menurut mazhab, haji tidak wajib ke atas orang uzur semata-mata kerana hartanya [14], walaupun terdapat riwayat al-Hasan daripada Imam Abu Hanifah yang mewajibkannya [15]. [16]

HUJAH Haji mengandungi makna menanggung kesukaran yang tidak terhasil melalui wakil. Oleh itu, niyabah bagi haji fardu diterima ketika terdapat keuzuran yang kekal atau berterusan sehingga mati [17].

Maliki

Orang yang uzur tidak wajib berhaji kecuali jika dia mampu melakukannya sendiri. Menurut al-Mawwaziyyah (nukilan al-Hattab), Malik tidak membenarkan haji bagi pihak orang lain kecuali dengan wasiat. [18]

HUJAH Menurut nukilan Ibn Qudamah, Malik berhujah bahawa orang uzur ini tidak termasuk 'orang yang mampu' (Ali 'Imran: 97) [19].

Syafi'i

Orang ma'dub wajib mewakilkan jika mampu mengupah orang dengan upah yang lazim bagi pekerjaan itu (ujrah al-mithl), atau jika dia mempunyai anak yang taat dan sudah berhaji. [20]

HUJAH Kemampuan dari sudut kewangan dikira memadai bagi orang yang lemah tubuh badannya.

Hanbali

Orang yang uzur dengan halangan yang tidak diharapkan akan hilang wajib mewakilkan hajinya jika ada wakil dan harta. [21]

HUJAH Dalil mereka ialah hadis al-Khath'amiyyah, athar 'Ali RA, serta qiyas kepada puasa yang diganti dengan fidyah ketika lemah.

TARJIH Al-Bassam menyatakan bahawa orang uzur kekal yang berharta wajib mewakilkan [5], dan al-Fawzan sependapat kerana haji tetap wajib ke atas orang tua yang tidak mampu menaiki kenderaan [6]. Pandangan ini selaras dengan mazhab Syafi'i dan Hanbali, manakala mazhab Hanafi mengesahkan wakil tetapi tidak mewajibkannya semata-mata kerana harta [14].

INGAT!

Menurut pandangan yang menerima haji badal fardu dalam keadaan ini, niyabah tidak diterima ketika seseorang masih mampu [16]. Niyabah ini dibincangkan bagi orang yang telah meninggal dunia [9] atau yang uzur dengan halangan yang tidak diharapkan akan hilang [21].

Upah dan Niyabah dalam Haji Badal

Al-Bassam menyatakan bahawa haji disyaratkan menjadi qurbah bagi pelakunya, maka upah tidak harus diambil atasnya [22]. Niyabah yang sebenar ialah apabila wakil berniat memberi manfaat kepada saudaranya, di samping dia berhasrat menziarahi

Baitullah [23]. Wakil tidak sepatutnya bertujuan mencari harta. Namun, wang yang diberikan kepadanya boleh dibelanjakan untuk keperluannya, dan bakinya menjadi miliknya [24].

PERBAHASAN MAZHAB **Hukum akad upah (ijarah) untuk haji badal**

Hanafi	**Akad ijarah untuk haji tidak sah; wakil hanya berhak mendapat nafkah perjalanan [25].[26]** **HUJAH** Ketaatan itu dilakukan untuk Allah SWT, maka ia tidak dapat diserahkan kepada pengupah.
Maliki	**Menurut Sanad sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Hattab, akad ijarah dengan upah tertentu dinilai sah. [27]** **HUJAH** Ia amalan yang boleh diwakilkan, maka harus mengambil upah atasnya.
Syafi'i	**Harus mengupah orang untuk haji dan umrah, tetapi hanya bagi si mati dan ma'dub [28]. Upah tersebut adalah halal. [29]** **HUJAH** Haji boleh diwakilkan seperti zakat.
Hanbali	**Dua riwayat: tidak harus, dan harus. [30]** **HUJAH** Riwayat yang melarang beralasan bahawa pelakunya mestilah orang yang layak melakukan ibadah itu sebagai qurbah, manakala riwayat yang mengharuskan berhujah dengan hadis yang menyatakan bahawa Kitab Allah paling berhak diambil upah.

TARJIH Al-Bassam cenderung kepada larangan, kerana haji ialah amalan yang disyaratkan menjadi qurbah bagi pelakunya, maka tidak harus mengambil upah ke atasnya [22]. Sebaliknya, al-Nawawi menukilkan bahawa al-Syafi'i dan ashab mengharuskannya [29].

14.2 Hadis Kedua: Hadis Syubrumah tentang Syarat Wakil Haji

SABDA RASULULLAH SAW

Abu Dawud, Ibn Majah; dinilai sahih oleh Ibn Hibban; menurut Ibn Hajar dalam Bulugh al-Maram, rajih mawquf di sisi Ahmad

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ [لِي]، أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ.

Maksudnya: (Daripada Ibn 'Abbas RA) Nabi SAW mendengar seorang lelaki berkata: Labbaik bagi pihak Syubrumah. Baginda bertanya: Siapakah Syubrumah? Dia menjawab: Saudaraku, atau kerabatku. Baginda bertanya: Adakah engkau telah menunaikan haji untuk dirimu sendiri? Dia menjawab: Belum. Baginda bersabda: Tunaikan haji untuk dirimu dahulu, kemudian barulah tunaikan haji bagi pihak Syubrumah.

— Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 208, no. hadis 719.

Takhrij dan Darjat Hadis

Ibn Hajar menyebut bahawa hadis Syubrumah disahihkan oleh Ibn Hibban, tetapi yang kuat di sisi Imam Ahmad ialah ia mawquf (terhenti pada Ibn 'Abbas RA) [31]. Al-Bassam menukilkan kata al-Bayhaqi bahawa sanadnya sahih dan tiada riwayat dalam bab ini yang lebih sahih daripadanya [32]. Sebaliknya, muhaqqiq edisi Bulugh al-Maram yang dirujuk, Samir bin Amin al-Zuhayri, menilainya daif. Hadis ini banyak diperselisihkan, tetapi imam-imam besar seperti Ahmad, al-Tahawi, al-Daraqutni dan Ibn Daqiq al-'Id menyatakan bahawa terdapat 'illah padanya, dan al-Zuhayri memilih pendapat mereka [33].

Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ **Lafaz gharib hadis Syubrumah**

شُبْرُمَة	Nama kerabat lelaki itu; dibaca Syubrumah. [34]

Syarah Hadis

Hadis Syubrumah menjadi dalil asas bagi penetapan syarat wakil haji. Menurut pandangan yang mensyaratkannya, wakil tidak sah berhaji bagi pihak orang lain sebelum menunaikan haji fardu untuk dirinya. Namun, jika dia tetap berihram bagi pihak orang lain, haji itu bertukar menjadi hajinya sendiri [35].

Perbahasan Fuqaha

PERBAHASAN MAZHAB — **Syarat wakil haji: mesti telah menunaikan haji untuk diri sendiri?**

Hanafi

Haji sarurah (orang yang belum berhaji) bagi pihak orang lain adalah sah, tetapi lebih afdal sekiranya wakil tersebut telah berhaji. [36]

HUJAH Al-Kasani mengesahkan haji itu dalam kedua-dua keadaan, dan ulama Hanafi mengqiyaskannya dengan membayar hutang orang lain sebelum hutang sendiri [37].

Maliki

Haji itu sah bagi pihak orang yang diwakili. [37]

HUJAH Haji boleh diwakilkan, seperti melunaskan hutang dan zakat orang lain.

Syafi'i

Tidak boleh berhaji bagi pihak orang lain sebelum berhaji untuk diri sendiri. [38]

HUJAH Al-Syirazi berhujah dengan hadis Syubrumah, manakala umrah pula diqiyaskan dengan haji.

Hanbali

Tidak boleh. Jika dilakukan, ihramnya jatuh sebagai haji Islam untuk dirinya, dan wang yang diambil perlu dipulangkan (ada riwayat lain daripada Ahmad). [39]

HUJAH Dalil mereka ialah hadis Syubrumah. Haji berbeza daripada zakat, kerana seseorang tidak boleh berhaji bagi pihak orang lain sebelum hajinya sendiri selesai.

TARJIH Al-Fawzan menyatakan bahawa hadis Syubrumah menunjukkan bahawa seseorang tidak berhaji bagi pihak orang lain sebelum berhaji untuk dirinya, iaitu pendapat Syafi'iyyah dan Hanabilah [40]; beliau turut menyebut riwayat "jadikan haji ini untuk dirimu" [41]. Pada pandangan beliau, yang zahir ialah wakil tidak boleh berhaji bagi pihak orang lain sebelum berhaji untuk dirinya, kerana hadis Ibn 'Abbas RA itu khusus, sedangkan hadis lain umum dan tiada pertentangan antara yang umum dengan yang khusus [42] [43]. Al-Bassam turut menyebut, antara pengajaran hadis ini, bahawa wakil tidak boleh berhaji bagi pihak orang lain melainkan setelah menunaikan haji fardu [35].

14.3 Hadis Ketiga: Larangan Wanita Bermusafir tanpa Mahram

SABDA RASULULLAH SAW

Muttafaq 'alayh; lafaz Muslim (menurut Bulugh al-Maram)

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Maksudnya: (Daripada Ibn 'Abbas RA) Aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah: Jangan sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita melainkan bersamanya ada mahram, dan jangan seorang wanita bermusafir melainkan bersama mahram. Lalu seorang lelaki bangun dan berkata: Wahai Rasulullah, isteriku keluar untuk menunaikan haji, sedangkan namaku telah ditulis untuk menyertai peperangan sekian dan sekian. Baginda bersabda: Pergilah, tunaikan haji bersama isterimu.

— al-Bassam, *Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, j. 4, hlm. 31.

Maksud Kalimat

ANALISIS LAFAZ — **Lafaz gharib hadis larangan safar tanpa mahram**

المَحْرَم — Lelaki yang haram berkahwin dengan wanita itu buat selama-lamanya kerana nasab, perkahwinan atau susuan. Suami pula diberi hukum mahram. [44]

اكْتُتِبْتُ — Namaku telah ditulis dalam senarai tentera. [45]

Syarah Hadis

Hadis ini melarang khalwah (berdua-duaan) dan safar wanita tanpa mahram. Menurut pandangan yang melarangnya, safar wanita tanpa mahram adalah haram walaupun untuk ibadah atau keperluan [46]. Jika dia tetap berhaji tanpa mahram, dinukilkan bahawa hajinya tetap sah menurut imam empat mazhab [47]. Bagi mazhab Syafi'i dan Maliki, nukilan ini selaras dengan kaedah dalam kitab mazhab masing-masing. Jaminan keamanan bersama suami, mahram, wanita thiqah atau rombongan yang dipercayai termasuk

dalam istita'ah. Adapun orang yang tidak memenuhi istita'ah tetapi tetap memaksa diri menunaikan haji, hajinya jatuh sebagai haji fardu [48] [49]. Kesahan hajinya tidak dengan sendirinya menentukan hukum perjalanannya. Hukum perjalanan itu perlu dilihat menurut pandangan dan keadaan yang diperincikan dalam perbahasan mazhab berikut. Khilaf ini berpunca daripada pertembungan perintah berhaji dengan larangan safar tanpa mahram [50].

Mahram sebagai Syarat Wajib Haji

PERBAHASAN MAZHAB — **Adakah mahram syarat wajib haji bagi wanita?**

Hanafi	**Ya. Jika tiada suami atau mahram bagi perjalanan yang mensyaratkannya, haji tidak wajib ke atasnya.** [51] **HUJAH** Dalil mereka ialah hadis larangan safar tiga hari tanpa mahram atau suami. Tanpa pelindung, keselamatannya tidak terjamin.
Maliki	**Jika tiada mahram atau suami, dia tetap wajib keluar untuk haji fardu bersama rombongan yang dipercayai (rufqah ma'munah).** [52] **HUJAH** Al-Hattab berhujah berdasarkan hadis al-Muwatta' yang menyebut tentang safar sehari semalam. Bagi haji fardu, rombongan aman menggantikan mahram.
Syafi'i	**Haji wajib apabila keselamatannya terjamin bersama suami, mahram atau sekumpulan wanita thiqah (niswah thiqat).** [53] **HUJAH** Menurut al-Kasani, al-Syafi'i berhujah dengan keumuman ayat istita'ah. Apabila ada wanita thiqah bersamanya, dia selamat daripada fasad (bahaya terhadap diri dan kehormatannya) [54] [55].
Hanbali	**Ahmad menegaskan bahawa mahram termasuk dalam 'sabil' (kemampuan), maka wanita tanpa mahram tidak wajib berhaji. Namun, ada riwayat lain daripada beliau.** [56] **HUJAH** Ahmad ditanya tentang wanita kaya tanpa mahram, lalu menjawab tidak wajib.

TARJIH Al-Fawzan menyatakan bahawa pendapat yang mensyaratkan mahram ialah yang betul kerana kekuatan dalilnya, lebih-lebih lagi pada zaman ini [57]. Sebaliknya, al-Bassam menukilkan satu pendapat bahawa setiap wanita yang aman boleh berhaji tanpa mahram kerana hilangnya 'illah [58], lalu al-Bassam merajihkan pandangan yang mengharuskannya apabila keamanan wujud [59]. Dalam mazhab Syafi'i pula, mahram bukan syarat mutlak bagi haji wajib. Al-Nawawi menerangkan bahawa ulama Syafi'i menerima suami, mahram atau sekumpulan wanita thiqah sebagai jaminan keamanan [60].

PETIKAN KITAB

وبعضهم نظر إلى معنى ومراد الشارع، فما دام أنَّ حال الطمع في المرأة موجود، فالعمل بالنصوص واجب، وإذا فُقد هذا الخوف، بأن كانت المرأة ثقة في نفسها، ومع نساء ثقات، أو كانت في مجمع حاشد كالطائرة، يودعها محارمها ويستقبلها محارمها، فهؤلاء لا يتمسكون بظواهر النصوص، ويرون أنَّه لا يوجد محذور.

Maksudnya: Sebahagian ulama melihat kepada makna dan maksud syarak. Selagi wujud keadaan yang mengundang niat jahat terhadap wanita, beramal dengan nas adalah wajib. Apabila kebimbangan itu hilang, iaitu apabila wanita itu dipercayai, bersama wanita-wanita yang dipercayai, atau berada dalam himpunan ramai seperti di dalam pesawat yang mahramnya menghantar dan menyambutnya, maka mereka tidak berpegang pada zahir nas dan berpendapat tiada larangan.

al-Bassam, Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, j. 4, hlm. 34.

Isu ini diakui sebagai medan ijtihad. Pihak yang berpegang dengan keumuman nas melarang secara mutlak, manakala pihak yang melihat 'illah mengharuskannya apabila kebimbangan terhadap keselamatan dan kehormatannya dapat dielakkan [59]. Dinukilkan juga pandangan bahawa suami tidak berhak menghalang isterinya daripada haji wajib bersama mahram [61]. Dalam mazhab Syafi'i pula, menurut pendapat al-azhar, suami berhak menyuruh isterinya bertahallul daripada haji fardu yang diihramkan tanpa keizinannya, kerana hak suami perlu ditunaikan segera sedangkan haji boleh ditangguhkan [62].

Suami sebagai Mahram

Mahram ialah lelaki yang haram berkahwin dengan wanita itu selama-lamanya. Suami tidak termasuk dalam takrif ini, tetapi ditegaskan bahawa suami diberi hukum mahram [44], malah disebut bahawa mahram wanita ialah suaminya atau lelaki yang haram

baginya secara kekal [63]. Hadis itu sendiri menjadi bukti: Nabi SAW menyuruh lelaki itu meninggalkan penyertaan dalam peperangan dan menemani isterinya berhaji [64].

SYARAT & PERINCIAN **Siapa yang dikira mahram dalam safar haji**

1. والمحرم زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد، بنسب أو سبب مباح

   Suami, atau lelaki yang haram berkahwin dengannya secara kekal kerana nasab atau sebab yang harus (susuan, perkahwinan). [65]

2. وفي كلامه هذا نظر لأنه ورد النص على الزوج في الصحيحين

   Pandangan bahawa suami hanya diqiyaskan kepada mahram ialah pandangan yang lemah, kerana nas tentang suami terdapat dalam Sahihayn. [66]

3. يشترط في المحرم الإسلام، فالكافر لا يكون محرمًا، كما يشترط التكليف بالبلوغ والعقل

   Menurut pandangan yang dihuraikan di sini, mahram mestilah beragama Islam, baligh dan berakal; orang kafir tidak memenuhi syarat sebagai mahram. Mazhab Hanbali sependapat, akan tetapi Abu Hanifah dan al-Syafi'i menerima bapa yang kafir sebagai mahram kepada anak perempuannya (nukilan Ibn Qudamah) [67]. [68]

PETIKAN KITAB

وَفِي رِوَايَةٍ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا

Maksudnya: Dalam satu riwayat: Jangan seorang wanita bermusafir selama dua hari pada bila-bila masa melainkan bersamanya ada mahramnya atau suaminya.

al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj, j. 9, hlm. 103.

Riwayat Muslim yang dinukilkan oleh Imam al-Nawawi ini menyebut suami secara jelas. Al-Hattab menolak pandangan bahawa suami hanya diqiyaskan kepada mahram, kerana nas tentang suami terdapat dalam Sahihayn [66]. Antara pengajarannya ialah fardu 'ain (menjaga isteri) didahulukan daripada fardu kifayah (jihad) [69].

Jarak Safar yang Memerlukan Mahram

Hadis Ibn 'Abbas RA dalam bab ini bersifat mutlak, iaitu "jangan wanita bermusafir kecuali bersama mahram", sedangkan riwayat lain menyebut tempoh tertentu. Antara lafaznya ialah "sehari semalam", "perjalanan sehari" dan lafaz mutlak [70], manakala al-Nawawi menyenaraikan tiga hari, dua hari, satu malam, sehari dan satu barid (setengah hari perjalanan) [71].

Jadual · Ringkasan lafaz riwayat tempoh safar wanita (menurut al-Nawawi)

Lafaz riwayat	Maksud	Catatan
ثلاثة أيام	Tiga hari	Dipegang oleh Hanafi sebagai had safar [72]
مسيرة يومين	Perjalanan dua hari	Riwayat Muslim [73]
مسيرة يوم وليلة	Sehari semalam	Riwayat al-Bukhari dan Muslim [70]
مسيرة يوم / ليلة	Sehari atau satu malam	Riwayat Muslim [74]
بريدًا	Satu barid (setengah hari)	Riwayat Abu Dawud [71]
إلا مع ذي محرم	Mutlak, tanpa had	Hadis teras bab ini [64]

PETIKAN KITAB

قَالَ الْعُلَمَاءُ اخْتِلَافُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ لِاخْتِلَافِ السَّائِلِينَ وَاخْتِلَافِ الْمَوَاطِنِ

Maksudnya: Para ulama berkata bahawa perbezaan lafaz-lafaz ini berpunca daripada perbezaan orang yang bertanya dan perbezaan tempat.

al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj, j. 9, hlm. 103.

Menurut tafsiran al-Bayhaqi yang dinukilkan oleh al-Nawawi, Nabi SAW ditanya tentang tempoh yang berbeza, tetapi jawapannya tetap sama. Menurut kesimpulan al-Nawawi, setiap perjalanan yang dinamakan safar dilarang bagi wanita tanpa suami atau mahram [75]. Al-Fawzan menukilkan jawapan para muhaqqiq bahawa had dalam riwayat tidak dimaksudkan [76], lalu lafaz mutlak

dipegang berdasarkan tiga alasan, iaitu lebih berhati-hati [77], petunjuk mantuq lebih kuat daripada mafhum [78], dan perbezaan had menunjukkan bahawa had itu tidak dimaksudkan [79].

PERBAHASAN MAZHAB — Had jarak safar yang mewajibkan mahram

Hanafi	Mahram atau suami disyaratkan jika jarak ke Makkah tiga hari atau lebih; jika kurang, dia boleh berhaji tanpa mahram. [72] HUJAH Mahram disyaratkan untuk safar, dan perjalanan kurang daripada tiga hari bukan safar menurut mereka.
Al-Nawawi (Syarah Muslim)	Riwayat-riwayat itu tidak menetapkan had minimum; apa sahaja yang dinamakan safar memerlukan suami atau mahram. [75] HUJAH Riwayat Ibn 'Abbas RA yang mutlak, manakala had yang berbeza-beza itu berpunca daripada soalan yang berbeza.
Hanbali	Hanabilah dan Zahiriyyah mengharamkan safar tanpa mahram sama ada dekat atau jauh. [80] HUJAH Mereka berpegang dengan keumuman lafaz hadis.
Al-Fawzan	Had dalam riwayat tidak dimaksudkan. Semua yang dinamakan safar, sama ada dengan kereta atau pesawat, memerlukan mahram. [78] HUJAH Ia lebih berhati-hati, dan mantuq didahulukan berbanding mafhum.

TARJIH Al-Nawawi berpegang pada lafaz mutlak bagi safar umum [75], dan al-Fawzan turut memegang lafaz mutlak itu kerana petunjuk mantuq lebih utama daripada mafhum [78]. Bagi haji wajib pula, al-Nawawi menerangkan bahawa ulama Syafi'i menerima suami, mahram atau wanita-wanita thiqah sebagai jaminan keamanan [60].

KAEDAH USUL

ودلالة المطلق عليه دلالة منطوق، ودلالة المنطوق أولى

Petunjuk lafaz mutlak ialah petunjuk mantuq (tersurat), dan petunjuk mantuq lebih utama daripada mafhum (tersirat).

al-Fawzan, Minhat al-'Allam fi Syarh Bulugh al-Maram, j. 5, hlm. 183.



Wanita bermusafir untuk haji: bersama suami atau mahram. Bagi haji wajib pula, Syafi'i menerima sekumpulan wanita thiqah dan Maliki menerima rombongan yang aman [53] [52].

14.4 Aplikasi Semasa dan Rumusan Visual

CONTOH APLIKASI Aplikasi haji badal

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Ayah Amir seorang yang mampu, tetapi meninggal dunia sebelum sempat berhaji. Amir mahu menghajikannya dengan wang pusaka.	**Haji itu sah walaupun tanpa keizinan waris menurut Syafi'i, Hanbali dan pandangan yang dinyatakan oleh al-Bassam dalam bab ini. Hanafi turut mengharuskan waris berhaji bagi pewarisnya [81], manakala Maliki hanya membenarkannya dengan wasiat [18]. Penggunaan wang pusaka perlu diteliti secara berasingan daripada kesahan haji itu.** Disamakan dengan hutang [9] [11].
2	Ibu Farah lumpuh akibat strok tanpa harapan untuk pulih, tetapi dia mempunyai simpanan.	**Wajib mewakilkan haji dengan keizinannya menurut Syafi'i dan Hanbali. Hanafi mengesahkan wakil tetapi tidak mewajibkannya.** Orang uzur kekal yang berharta [5] [9] [21].
3	Seorang pelajar yang belum berhaji ditawarkan upah untuk haji badal semasa bekerja di Makkah.	**Syafi'i dan Hanbali: ihram jatuh sebagai haji untuk dirinya [82], dan menurut Hanbali, wang yang diambil perlu dipulangkan [83]. Menurut Hanafi, haji itu sah untuk orang yang diwakili.** Hadis Syubrumah [39] [36].
4	Pak Cik Hassan sihat tetapi sibuk, lalu dia mahu mengupah orang untuk menunaikan haji fardunya.	**Haji itu tidak sah sebagai haji fardu.** Niyabah tidak diterima ketika mampu [16] [21].
5	Lina mahu menunaikan haji bagi pihak arwah datuknya.	**Harus. Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan dia telah berhaji.** Wanita boleh berhaji bagi pihak lelaki [7] [8].

CONTOH APLIKASI Aplikasi perjalanan wanita

	SITUASI	HUKUM & SEBAB
1	Ibu Aisyah, seorang balu berusia 60 tahun, mahu menunaikan haji fardu melalui pakej haji muslimah secara berkumpulan tanpa mahram.	**Syafi'i: harus bersama wanita thiqah; Maliki: harus dalam rombongan aman; Hanafi dan Hanbali: suami atau mahram disyaratkan bagi kewajipan haji, tertakluk kepada perincian jarak safar Hanafi.** Perincian mazhab: Syafi'i [53], Maliki [52], Hanafi [51], Hanbali [56].
2	Ibu yang sama mahu menunaikan haji sunat kali kedua tanpa mahram.	**Menurut jumhur ashab Syafi'i (nukilan al-Nawawi), safar yang tidak wajib, termasuk haji sunat, tidak harus kecuali bersama suami atau mahram.** [84]
3	Seorang pelajar wanita terbang sendirian dari Kota Kinabalu ke KLIA, dengan dihantar oleh ayah dan disambut oleh abangnya.	**Diharuskan oleh ulama yang melihat kepada 'illah, tetapi sebahagian ulama tetap mensyaratkan mahram. Menurut jumhur ashab Syafi'i, safar yang tidak wajib tidak harus tanpa suami atau mahram.** [84] [85] [78]
4	Seorang suami enggan mengizinkan isterinya berhaji wajib bersama abangnya.	**Menurut satu pendapat, suami tidak berhak menghalangnya, tetapi disunatkan bagi isteri meminta keizinan suaminya. Menurut pendapat al-azhar mazhab Syafi'i pula, suami berhak menghalangnya, kerana hak suami perlu ditunaikan segera sedangkan haji boleh ditangguhkan.** [61] [86] [62]

AKTIVITI · Kajian Kes: Kaunter Nasihat Haji

Dalam kumpulan empat orang, sediakan ulasan kes sebagai pegawai bimbingan haji.

1. Pilih satu kes, iaitu haji badal untuk ibu bapa yang uzur, wakil yang belum berhaji, atau pakej haji muslimah.
2. Kemukakan hadis yang berkaitan, pendapat empat mazhab dan pilihan al-Bassam serta al-Fawzan dalam bab ini.
3. Akhiri dengan nasihat praktikal dan satu infografik ringkas.

1 Status orang yang diwakili

Sudah meninggal dunia, atau uzur kekal tanpa harapan sembuh [9] [21].

2 Keizinan

Orang yang masih hidup mesti memberi keizinan, manakala si mati tidak memerlukan keizinan waris [9].

3 Status wakil

Syafi'i dan Hanbali: wakil mesti telah berhaji untuk dirinya [39].

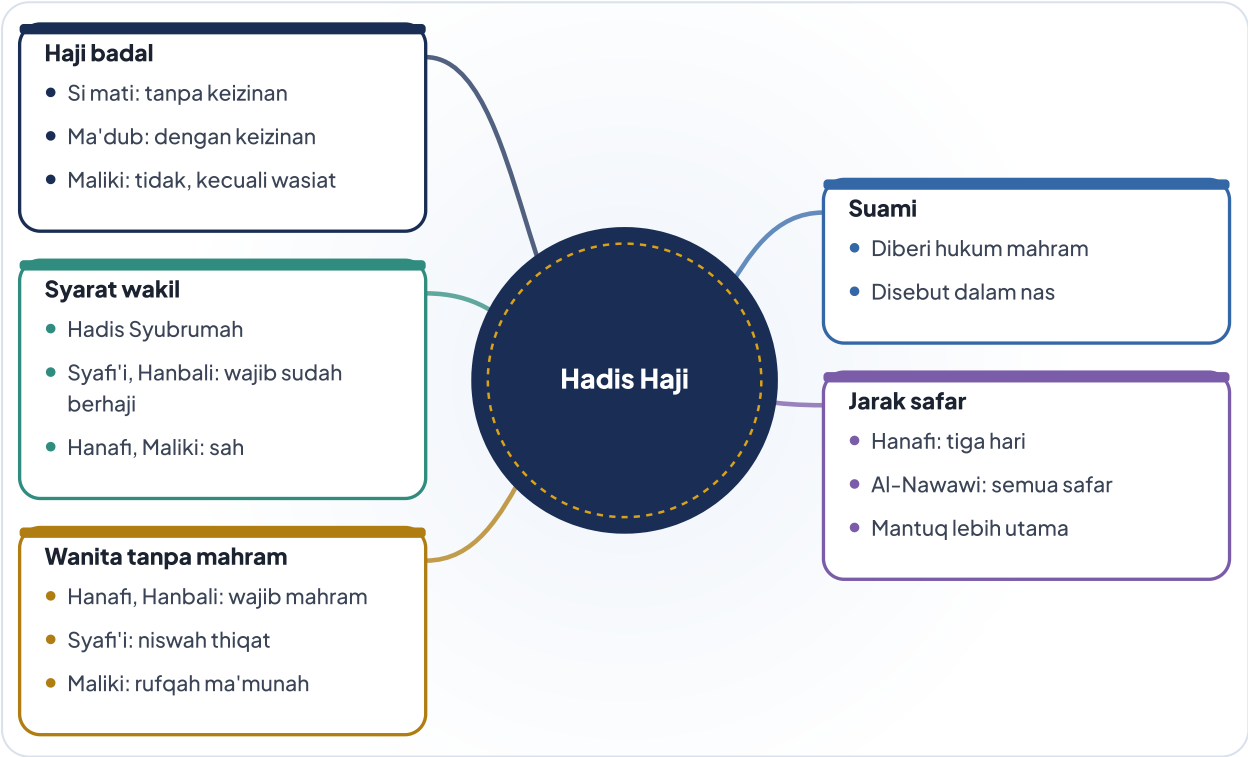
4 Niat dan talbiah

Disunatkan menyebut nama orang yang diwakili dalam talbiah [87].

5 Upah

Terdapat khilaf. Jika upah diterima, wang itu dibelanjakan dengan amanah [24].

Langkah menilai sah tidaknya haji badal fardu



Peta minda hadis-hadis haji

Ringkasan Bab 14

- Hadis al-Khath'amiyyah mengharuskan haji badal bagi orang yang uzur kekal. Syafi'i dan Hanbali mewajibkannya jika dia berharta. Hanafi mengesahkan wakil tetapi tidak mewajibkannya semata-mata kerana harta. Maliki tidak menerimanya kecuali dengan wasiat.
- Menurut Syafi'i, Hanbali dan huraian al-Bassam, haji fardu si mati sah ditunaikan tanpa keizinan waris kerana disamakan dengan hutang. Orang yang masih hidup pula mesti memberi keizinan.
- Hadis Syubrumah menjadi dalil bagi Syafi'i dan Hanbali bahawa wakil mesti telah berhaji untuk dirinya. Hanafi dan Maliki mengesahkan haji wakil yang belum berhaji.
- Hanafi dan Hanbali (nas Ahmad) menjadikan mahram syarat wajib haji bagi wanita. Syafi'i menerima niswah thiqat dan Maliki menerima rufqah ma'munah bagi haji fardu.
- Suami diberi hukum mahram, malah suami disebut secara jelas dalam riwayat Sahih Muslim.
- Riwayat tempoh safar berbeza-beza. Al-Nawawi menghimpunkannya dengan berpegang pada lafaz mutlak bagi safar umum, manakala Hanafi berpegang pada had tiga hari.
- Upah haji badal diperselisihkan. Maliki dan Syafi'i mengharuskan akad ijarah, Hanafi melarang dan Hanbali mempunyai dua riwayat.

Uji Kefahaman

1 Apakah maksud lafaz 'لا يثبت على الراحلة' dalam hadis al-Khath'amiyyah?

- (A) Tidak dapat duduk tetap di atas tunggangan
- (B) Tidak memiliki kenderaan
- (C) Tidak mengetahui jalan ke Makkah
- (D) Tidak mempunyai bekalan

2 Mazhab manakah yang berpendapat haji bagi pihak orang lain tidak dibenarkan kecuali dengan wasiat?

- (A) Hanafi
- (B) Maliki
- (C) Syafi'i
- (D) Hanbali

3 Menurut Hanbali, apakah yang berlaku jika orang yang belum berhaji berihram bagi pihak orang lain?

- (A) Haji itu batal sepenuhnya
- (B) Haji sah untuk orang yang diwakili
- (C) Ihramnya jatuh sebagai haji Islam untuk dirinya
- (D) Dia wajib membayar dam sahaja

4 Menurut mazhab Syafi'i, keamanan wanita untuk haji wajib tercapai dengan perkara berikut KECUALI:

- (A) Suami
- (B) Mahram
- (C) Sekumpulan wanita thiqah
- (D) Pemandu pelancong lelaki ajnabi

5 Apakah had jarak yang mewajibkan mahram menurut mazhab Hanafi?

- (A) Satu barid
- (B) Tiga hari atau lebih
- (C) Sehari semalam
- (D) Dua marhalah

6 Mengapakah lafaz mutlak didahulukan berbanding riwayat yang menyebut had tempoh?

- (A) Kerana riwayat bertempoh semuanya daif
- (B) Kerana riwayat bertempoh dimansukhkan
- (C) Kerana larangan dalam lafaz mutlak ialah mantuq, manakala pengecualian perjalanan lain daripada had tempoh hanya difahami melalui mafhum
- (D) Kerana ia pendapat Imam Malik

Soalan Perbincangan

1. Huraikan pengajaran hadis al-Khath'amiyyah dan hadis Syubrumah tentang haji bagi pihak orang lain. Bandingkan pendapat empat mazhab tentang syarat wakil yang belum menunaikan haji untuk dirinya sendiri.
2. Bincangkan khilaf fuqaha tentang hukum wanita menunaikan haji tanpa mahram, termasuk kedudukan suami sebagai mahram. Nyatakan pendirian mazhab Syafi'i serta pilihan al-Fawzan dan al-Bassam, dan sebab perbezaan pandangan.
3. Sebuah agensi menawarkan 'pakej haji muslimah tanpa mahram' dengan penerbangan terus dan mutawwif wanita. Berdasarkan riwayat tempoh safar dan kaedah menghimpunkannya, nilaikan pakej ini menurut pandangan Hanafi, Syafi'i dan pendapat yang berpegang pada lafaz mutlak.

NOTA RUJUKAN BAB 14

1. al-Bassam, *Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, j. 4, hlm. 17.
2. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 23.
3. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 24.
4. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 24.
5. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 24.
6. al-Fawzan, *Minhat al-'Allam fi Syarh Bulugh al-Maram*, j. 5, hlm. 174.
7. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 24. Nukilan daripada Ibn Taymiyyah.
8. al-Syafi'i, *al-Umm*, j. 2, hlm. 135.
9. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 22.
10. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 22.
11. Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 207, no. hadis 716.
12. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 25.
13. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 25.
14. al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, j. 4, hlm. 153.
15. *al-Mabsut*, j. 4, hlm. 153.
16. *al-Mabsut*, j. 4, hlm. 152.
17. *al-Mabsut*, j. 4, hlm. 152.
18. al-Hattab, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil*, j. 3, hlm. 3.
19. Ibn Qudamah, *al-Mughni*, j. 3, hlm. 91.
20. al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, j. 7, hlm. 77.
21. *al-Mughni*, j. 3, hlm. 91.
22. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 37.
23. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 38.
24. *Minhat al-'Allam*, j. 5, hlm. 188.
25. *al-Mabsut*, j. 4, hlm. 158.
26. *al-Mabsut*, j. 4, hlm. 158.
27. *Mawahib al-Jalil*, j. 2, hlm. 546.

28. *al-Majmu'*, j. 7, hlm. 106.
29. *al-Majmu'*, j. 7, hlm. 106.
30. *al-Mughni*, j. 3, hlm. 93–94.
31. *Bulugh al-Maram*, hlm. 208, no. hadis 719.
32. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 36.
33. Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 208 (nota tahqiq Samir bin Amin al-Zuhayri).
34. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 37.
35. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 37.
36. al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, j. 2, hlm. 213.
37. *Minhat al-'Allam*, j. 5, hlm. 186.
38. al-Syirazi, *al-Muhadhdhab (matan, dicetak bersama al-Majmu')*, j. 7, hlm. 101.
39. *al-Mughni*, j. 3, hlm. 102–103.
40. *Minhat al-'Allam*, j. 5, hlm. 186.
41. *Minhat al-'Allam*, j. 5, hlm. 186.
42. *Minhat al-'Allam*, j. 5, hlm. 187.
43. *Minhat al-'Allam*, j. 5, hlm. 187.
44. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 31.
45. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 31.
46. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 31.
47. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 32.
48. *al-Majmu'*, j. 7, hlm. 23.
49. 'Illaysh, *Minah al-Jalil Syarh Mukhtasar Khalil*, j. 2, hlm. 192.
50. *Minhat al-'Allam*, j. 5, hlm. 184.
51. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 2, hlm. 123.
52. *Mawahib al-Jalil*, j. 2, hlm. 521.
53. *al-Majmu'*, j. 7, hlm. 69.
54. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 2, hlm. 123.
55. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 2, hlm. 123.
56. *al-Mughni*, j. 3, hlm. 97.
57. *Minhat al-'Allam*, j. 5, hlm. 184.
58. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 35. Pilihan Ibn Taymiyyah dalam *al-Ikhtiyarat*.
59. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 35. Pendapat yang dirajihkan ialah pendapat Ibn Taymiyyah.
60. al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj*, j. 9, hlm. 104.
61. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 33. Pendapat Ibn Taymiyyah.
62. al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, j. 2, hlm. 319.
63. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 32.
64. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 31.
65. *al-Mughni*, j. 3, hlm. 98.
66. *Mawahib al-Jalil*, j. 2, hlm. 521.
67. *al-Mughni*, j. 3, hlm. 99.
68. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 32.
69. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 32.
70. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 33.
71. *al-Minhaj*, j. 9, hlm. 103.
72. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 2, hlm. 124.
73. *al-Minhaj*, j. 9, hlm. 103.
74. *al-Minhaj*, j. 9, hlm. 103.
75. *al-Minhaj*, j. 9, hlm. 103.
76. *Minhat al-'Allam*, j. 5, hlm. 183.
77. *Minhat al-'Allam*, j. 5, hlm. 183.
78. *Minhat al-'Allam*, j. 5, hlm. 183.
79. *Minhat al-'Allam*, j. 5, hlm. 183.
80. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 34.
81. *Bada'i' al-Sana'i'*, j. 2, hlm. 213.
82. *al-Muhadhdhab*, j. 7, hlm. 102.
83. *al-Mughni*, j. 3, hlm. 103.
84. *al-Minhaj*, j. 9, hlm. 104.
85. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 34.
86. al-Qalyubi dan 'Umayrah, *Hasyiyata Qalyubi wa 'Umayrah*, j. 2, hlm. 188.
87. *Tawdih al-Ahkam*, j. 4, hlm. 37.

Skema Jawapan Kuiz

Bab 1

1. **A** Fitnah ditakrifkan sebagai ujian dan cubaan.
2. **B** Riwayat kedua yang dinukilkan daripada Ibn al-Jawzi disebut oleh Ibn Ishaq.
3. **C** Al-Sabuni menilai pendapat jumhur lebih kuat dalilnya, dan kesan sihir tertakluk pada izin Allah.
4. **D** Ibn Hajar al-Haytami menyatakan bahawa mempelajari dan mengajar sihir adalah haram serta menyebabkan pelakunya menjadi fasiq.
5. **B** Al-Syafi'i menyatakan bahawa dia diminta bertaubat dan dibunuh jika tidak bertaubat.
6. **C** Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah menyatakan cara ini harus secara ijmak.

Bab 2

1. **A** Al-Sabuni memilih takrif Ibn al-Hajib, iaitu mengangkat (menamatkan) hukum syarak dengan dalil syarak yang terkemudian.
2. **B** Maksud 'lebih baik' merujuk kepada hukum, bukan bacaan dan susunan, kerana tiada kelebihan antara satu bahagian kalam Allah dengan bahagian yang lain.
3. **C** Ayat ini dikira sebagai contoh nasakh bacaan dan hukum sekali gus.
4. **D** Ayat itu menyandarkan penggantian kepada Allah SWT dan meletakkannya pada ayat.
5. **B** Peralihan kiblat dinukilkan sebagai contoh nasakh kepada hukum yang sebanding.
6. **A** Al-Qurtubi menyatakan bahawa tiada nasakh selepas wafat Nabi SAW, sedangkan ijmak terbentuk selepas wahyu terputus.

Bab 3

1. **A** Yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah makna pertama, iaitu Kaabah.
2. **B** Riwayat al-Bara' RA menyebut solat pertama itu ialah solat Asar.
3. **C** Iman ditafsirkan sebagai solat, dan al-Jalalayn juga mentafsirkannya demikian.
4. **D** Mughni al-Muhtaj menyatakan bahawa kedudukan 'ain Kaabah wajib ditepati secara yakin bagi orang yang dekat dan secara zan (sangkaan kuat) bagi orang yang jauh.
5. **B** Al-Sabuni menilai dalil Malikiyyah dan Hanafiyyah lebih kuat kerana syariat menolak bebanan di luar kemampuan.
6. **C** Mughni al-Muhtaj menyebut wajib qada' menurut qawl al-azhar.

Bab 4

1. **A** 'A'isyah RA menjelaskan bahawa jika maksudnya seperti yang difahami 'Urwah, ayat akan berbunyi "fala junaha 'alayhi an la yattawwafa bihima".
2. **B** Isaf berada di atas Safa dan Na'ilah di atas Marwah.
3. **C** Al-Kasani menyatakan bahawa ashab Hanafi berpendapat sa'i wajib, bukan fardu.
4. **D** Al-Nawawi menyebut tiga syarat: bermula dari Safa, tujuh kali, dan selepas tawaf; wuduk tidak termasuk dalam syarat itu.
5. **B** Pengajaran diambil daripada keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab.
6. **C** Ibn 'Abidin menukilkan al-Hidayah bahawa kelalaian telah jelas kelihatan, dan menolak upah akan menyia-nyiakan hafazan al-Quran.

Bab 5

1. **A** Al-tayyibat ialah rezeki yang halal.
2. **B** Lafaz innama di sini bermaksud al-hasr (pembatasan).
3. **C** Al-Kasani mentakrifkan al-tafi sebagai ikan yang mati dalam air dengan sendirinya tanpa sebab luar.
4. **D** Kasysyaf al-Qina' menyatakan bahawa kulit bangkai tidak menjadi suci dengan disamak.
5. **B** Ulama membawa lafaz yang mutlak kepada lafaz yang muqayyad, maka yang haram hanyalah darah yang mengalir.
6. **C** Malik mentafsirkannya sebagai penderhaka dan penceroboh terhadap pemerintah.

Bab 6

1. **A** Al-Farra' menyebut bahawa makna lafaz ini di seluruh al-Quran ialah 'difardukan'.
2. **B** Hanafi berpegang kepada keumuman ayat qisas.
3. **C** Al-Sabuni merajihkan pendapat jumhur dan berhujah dengan hadis riwayat al-Bukhari.
4. **D** Imam Malik membezakan pembunuhan yang jelas sengaja, seperti menyembelih, daripada perbuatan kerana mendidik atau marah.
5. **A** Itulah maksud 'fa man i'tada ba'da dhalik'.
6. **B** Perbandingan antara kedua-dua ungkapan itu dinukilkan daripada al-Fakhr al-Razi.

Bab 7

1. **A** Quru' bermaksud haid dan juga suci, iaitu lafaz yang tergolong dalam al-addad.
2. **B** Al-Sabuni berpandangan bahawa tafsiran quru' sebagai haid lebih rajih kerana tujuan iddah ialah memastikan rahim bebas daripada kandungan.
3. **C** Wanita yang belum disetubuhi tidak beriddah berdasarkan Surah al-Ahzab ayat 49.
4. **D** Ayat menyebut dua talak, khulu', kemudian talak, maka khulu' bukan talak menurut beliau.
5. **B** Al-Khatib al-Syirbini menyatakan bahawa ia makruh demi keluar daripada khilaf.
6. **C** Hadis 'usaylah menunjukkan bahawa yang dikehendaki ialah persetubuhan.

Bab 8

1. **A** Al-tahur ditakrifkan sebagai air yang suci zatnya dan menyucikan benda lain.
2. **B** Ijmak yang dinukilkan oleh Ibn al-Mundhir menyebut rasa, warna dan bau.
3. **C** Al-Kasani menyebut ukuran Hanafi ialah sama ada pergerakan pada satu hujung air menggerakkan hujung yang lain.
4. **D** Al-Bassam merajihkan riwayat itu kerana lebih ramai perawinya dan tanah pada basuhan pertama lebih membersihkan.
5. **B** Al-Hattab menyatakan basuhan tujuh kali itu sunat dan ta'abbudi, dan tanah tidak dituntut dalam mazhab Maliki.
6. **B** Air bertakung yang sangat luas dan banyak tidak termasuk dalam larangan berdasarkan nukilan tentang kesepakatan ulama.

Bab 9

1. **B** Menurut nukilan al-Bassam, para muhaqqiq berpendapat bahawa wuduk difardukan di Madinah kerana tiada nas kukuh yang menyalahinya.
2. **D** Kata 'lawla' menunjukkan kewajipan bersiwak tidak diperintahkan kerana wujudnya kesukaran.
3. **A** Al-Kasani menyatakan niat ialah sunat wuduk di sisi mazhab Hanafi kerana ayat wuduk mutlak tanpa syarat niat.
4. **C** Al-Khatib al-Syirbini menyebut orang Arab tidak memisahkan perkara sejenis kecuali kerana suatu faedah, dan faedah itu ialah kewajipan tertib.
5. **D** Ibn Qudamah menukilkan amalan dalam mazhab Ahmad bahawa wanita memadai menyapu bahagian depan kepala.
6. **B** Menurut al-Bassam, kepelbagaian riwayat menunjukkan semua cara itu harus, dengan syarat sapuan meliputi seluruh kepala.

Bab 10

1. **A** Khaysyum ditakrifkan sebagai bahagian atas hidung dari dalam.
2. **B** Al-Mardawi menyatakan kewajipan kedua-duanya sebagai mazhab Hanbali.
3. **C** Kaedahnya ialah batasan yang disebut kerana kebiasaan tidak mempunyai mafhum.
4. **D** Pendapat ini dinukilkan daripada Malik dan ahli Madinah.
5. **B** Sabda itu menjadi 'illah bagi syarat kesempurnaan bersuci sebelum memakai khuf.
6. **C** Al-Baji menukilkan bahawa pendapat masyhur Malik dan pengikutnya ialah tiada tempoh tertentu.

Bab 11

1. **A** Dalam hadis ini, syafaq ditakrifkan sebagai mega merah.
2. **B** Al-Sarakhsi menegaskan bahawa tarji' bukan sunnah azan di sisi Hanafi.
3. **C** Hanafi berhujah dengan ayat al-Muzzammil: 20 dan lafaz 'ma tayassara' dalam hadis al-musi'.
4. **D** Al-Nawawi menyatakan bahawa pendapat paling sahih yang dinaskan ialah fardu kifayah.
5. **B** Sekiranya sujud itu wajib, tentu Nabi SAW akan menegur Zayd bin Thabit RA kerana tidak sujud.
6. **C** Dua marhalah dianggarkan kira-kira 77 kilometer.

Bab 12

1. **A** Zakat ditakrifkan sebagai hak wajib pada harta khusus, untuk golongan khusus, pada waktu khusus.
2. **B** Haul ialah dua belas bulan qamariah.
3. **C** Haul tidak disyaratkan bagi tanaman dan buah-buahan.
4. **D** Abu Hanifah mewajibkannya, manakala Abu Yusuf, Muhammad dan jumhur tidak mewajibkannya.
5. **B** Ibn Qudamah menyatakan bahawa harta mustafad itu menunggu haulnya sendiri, dan ini juga pendapat al-Syafi'i.
6. **C** Kebanyakan ulama, termasuk Abu Hanifah, Malik dan al-Syafi'i, mengambil zakat tanpa tambahan.

Bab 13

1. **A** Kafarah disyariatkan untuk menghapuskan dosa dan menampung kekurangan ibadah.
2. **B** Al-Muntaqa menyatakan puasa itu batal dan wajib qada'.
3. **C** Kasysyaf al-Qina' menyatakan puasa makruh walaupun tiada kesukaran.
4. **D** Al-Muhalla menyatakan musafir wajib berbuka.
5. **B** Nabi SAW memasuki waktu Subuh dalam keadaan junub lalu mandi dan berpuasa.
6. **C** Mughni al-Muhtaj menyatakan satu mud makanan bagi setiap hari dikeluarkan daripada harta peninggalan.

Bab 14

1. **A** Ia dihuraikan sebagai tidak mampu duduk tetap di atas tunggangan.
2. **B** Al-Hattab menukilkan kata Malik: haji bagi pihak seseorang tidak dibenarkan kecuali jika orang itu mewasiatkannya.
3. **C** Ibn Qudamah menyatakan ihram itu jatuh sebagai haji Islam untuk dirinya dan dia memulangkan wang yang diambil.
4. **D** Al-Nawawi menyebut tiga perkara sahaja: suami, mahram atau sekumpulan wanita thiqah.
5. **B** Al-Kasani menyatakan mahram atau suami disyaratkan jika jarak ke Makkah tiga hari atau lebih.
6. **C** Menurut al-Fawzan, petunjuk mantuq lebih utama daripada mafhum, selain alasan berhati-hati dan perbezaan had.

Lampiran: Pemetaan Silibus ESY3013 (KIAS)

Susunan bab dalam buku ini mengikut silibus kursus ESY3013 Fiqh al-Quran dan Sunnah bagi program Ijazah Sarjana Muda di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS). Lampiran ini disediakan untuk pensyarah dan pelajar yang menggunakan buku ini bagi kursus tersebut.

Kursus	**ESY3013 Fiqh al-Quran dan Sunnah**
Program	Ijazah Sarjana Muda
Sinopsis	Kursus ini membincangkan ayat-ayat hukum terpilih dari surah al-Baqarah dan hadith-hadith pilihan yang berkaitan dengan fiqh ibadat. Penekanan diberikan kepada kefahaman pelajar terhadap kandungan nas-nas syarak, kaedah para ulama dalam mengistinbat hukum serta pengaplikasian hukum-hakam tersebut dalam kehidupan seharian. Kaedah pengajaran melibatkan kuliah dan tutorial yang bersifat interaktif dan analitik. Penilaian dilaksanakan melalui kuiz, ujian pertengahan semester, tugasan, pembentangan dan peperiksaan akhir. Kursus ini membina kemahiran pelajar dalam memahami, menghuraikan dan mengaplikasikan hukum ibadat secara menyeluruh, sekali gus melengkapkan mereka untuk berperanan dalam bidang pendidikan Islam, penyelidikan syariah dan pembangunan masyarakat berteraskan ilmu dan nilai-nilai Islam.
Pentaksiran	Kuiz Individu 10% · Pembentangan Individu 10% · Ujian Pertengahan Semester 20% · Penghasilan Video Individu 20% · Peperiksaan Akhir 40%

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

CLO1	Memahami perbincangan yang merangkumi ayat-ayat terpilih dari surah al-Baqarah dan beberapa hadith pilihan yang berhubung kait dengan permasalahan fiqh ibadat. (C2, PLO1)
CLO2	Menghuraikan pengambilan hukum fiqh oleh para ulama dari ayat-ayat terpilih dari surah al-Baqarah dan hadith-hadith fiqh ibadah yang terpilih. (C4, PLO2)
CLO3	Mengaplikasikan pengajaran ayat-ayat hukum yang terpilih dari surah al-Baqarah dan hadith fiqh ibadat terpilih dalam kehidupan seharian. (C3, PLO9)

Pemetaan Bab kepada Topik Silibus, Minggu dan CLO

Bab	Tajuk bab dan topik silibus (Table 4)	Minggu	CLO
1	**Sihir dalam Pandangan Syariah** Ayat 102–103: Prinsip Syariah terhadap sihir; Sebab-sebab penurunan ayat; Maksud perkataan tertentu; Tafsiran terperinci; Adakah sihir itu benar; Hukum belajar sihir; Hukum ahli sihir	1	CLO1 CLO2
2	**Nasakh dalam al-Quran** Ayat 106 dan 108: Nasakh dalam ayat al-Quran; Maksud perkataan tertentu; Tafsiran terperinci; Adakah nasakh dibenarkan dalam agama langit; Pembahagian nasakh dalam al-Quran; Peringatan tentang orang Yahudi; Pengajaran ayat	2	CLO1 CLO2
3	**Menghadap Kiblat dalam Solat** Ayat 142–145: Maksud perkataan tertentu; Tafsiran terperinci; Kewajipan menghadap kiblat semasa bersolat; Maksud Masjidil Haram	2	CLO1 CLO2
4	**Sa'i antara Safa dan Marwah dan Amanah Ilmu** Ayat 158, 159 dan 160: Sebab penurunan ayat; Maksud perkataan tertentu; Tafsiran terperinci; Hukum sa'i antara Safa dan Marwah; Hukum menyembunyikan ilmu; Adakah harus mengambil upah mengajar al-Quran dan ilmu agama	3	CLO1 CLO2 CLO3
5	**Makanan yang Baik dan yang Diharamkan** Ayat 172 dan 173: Sebab penurunan ayat; Maksud perkataan tertentu; Tafsiran terperinci; Harus makan makanan yang baik, suci dan halal; Adakah harus mengambil faedah daripada bangkai; Hukum bangkai ikan dan belalang; Hukum darah yang masih ada dalam daging	4	CLO1 CLO2 CLO3
6	**Qisas: Jaminan Kehidupan** Ayat 178–179: Sebab penurunan ayat; Maksud perkataan tertentu; Tafsiran terperinci; Adakah boleh dibunuh balas orang merdeka kerana membunuh hamba; Adakah boleh dibunuh balas seorang ayah kerana membunuh anaknya	5	CLO1 CLO2
7	**Iddah, Khulu' dan Nikah Tahlil** Ayat 228–230: Sebab penurunan ayat; Maksud perkataan tertentu; Tafsiran terperinci; Hukum iddah; Hukum khulu'; Hukum nikah tahlil	6	CLO1 CLO2 CLO3
8	**Hadis-hadis Bersuci: Air dan Najis** Hadis bersuci: Air yang digunakan untuk bersuci; Hukum air apabila bercampur najis; Sifat-sifat yang menghilangkan kesucian air; Cara membersihkan bekas yang dijilat anjing	7	CLO1 CLO2 CLO3
9	**Hadis-hadis Wuduk (I): Pensyariatan, Siwak, Rukun dan Sapu Kepala** Hadis wuduk: Pengertian wuduk, bila difardukan dan dalil pensyariatannya; Adakah wuduk keistimewaan umat Muhammad SAW; Pengertian siwak; Rukun-rukun wuduk dan sunat-sunatnya; Cara menyapu kepala	8	CLO1 CLO2
10	**Hadis-hadis Wuduk (II): Istinthar, Membasuh Tangan, Tayamun dan Khuf** Hadis wuduk: Beristinthar ketika bangun tidur dan berwuduk; Hukum istinthar; Larangan mencelup tangan ke dalam bekas sebelum membasuhnya; Membasuh anggota melebihi kadar wajib; Hukum memulakan dengan kanan; Hukum menyapu di atas dua khuf	9	CLO1 CLO2 CLO3
11	**Hadis-hadis Solat** Hadis solat: Waktu sembahyang; Azan; Sifat-sifat sembahyang; Solat sunat; Sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi; Solat jemaah, solat musafir dan solat orang sakit; Aurat dalam sembahyang	10–11	CLO1 CLO2 CLO3
12	**Hadis-hadis Zakat** Hadis zakat: Kewajipan berzakat; Waktu diwajibkan zakat; Hukum zakat kuda; Hukum imam mengambil zakat secara paksa dan akibatnya	12	CLO1 CLO2 CLO3
13	**Hadis-hadis Puasa** Hadis puasa: Hukum makan dan minum ketika lupa; Hukum berpuasa dan berbuka ketika musafir; Hukum puasa orang yang mandi junub selepas terbit fajar; Hukum puasa bagi pihak orang lain	13	CLO1 CLO2 CLO3
14	**Hadis-hadis Haji** Hadis haji: Hukum melakukan haji bagi pihak orang lain; Hukum wanita mengerjakan haji tanpa mahram; Adakah suami itu mahram; Jarak musafir yang mewajibkan mahram bersama	14	CLO1 CLO2 CLO3

Glosari

'Ain Kaabah عين الكعبة
Bangunan Kaabah itu sendiri yang wajib dihadapi secara tepat.

'Azimah العزيمة
Hukum asal yang disyariatkan tanpa melihat keuzuran.

Al-Bada' البداء
Perubahan keputusan kerana tidak mengetahui kesudahan sesuatu perkara; mustahil bagi Allah SWT.

Bainunah kubra البينونة الكبرى
Perpisahan selepas talak tiga. Isteri tidak halal kembali kepada suaminya kecuali selepas berkahwin secara sah dan disetubuhi oleh suami lain, kemudian berpisah dengannya serta tamat iddah.

Bayt al-ibrah بيت الإبرة
Kompas; alat bermagnet penunjuk arah.

Dam الدم
Sembelihan yang wajib sebagai tebusan, antaranya kerana meninggalkan perkara wajib dalam haji atau umrah.

Dam masfuh الدم المسفوح
Darah yang mengalir, iaitu darah yang diharamkan.

Dibagh الدباغ
Proses menyamak kulit bagi membuang lebihan daging dan lemak.

Diyat الدية
Bayaran ganti nyawa atau anggota kepada mangsa atau walinya.

Fardu kifayah فرض الكفاية
Kewajipan atas semua Muslim yang gugur apabila dilaksanakan oleh bilangan orang yang mencukupi; jika tiada seorang pun yang melaksanakannya, semua berdosa.

Fidyah الفدية
Memberi makan kepada seorang miskin bagi setiap hari puasa yang ditinggalkan.

Fitnah الفتنة
Ujian dan cubaan.

Ghilah الغيلة
Membunuh secara tersembunyi untuk merampas harta; dalam mazhab Maliki dihukum sebagai hirabah.

Ghurrah dan tahjil الغرة والتحجيل
Cahaya pada muka (ghurrah) serta pada tangan dan kaki (tahjil) umat Nabi SAW pada hari kiamat daripada kesan wuduk.

Haji badal (niyabah) النيابة في الحج
Menunaikan haji bagi pihak orang lain yang telah meninggal dunia atau uzur kekal, tertakluk kepada perincian mazhab.

Harta mustafad المال المستفاد
Harta yang diperoleh pada pertengahan haul melalui pusaka, hadiah, gaji dan seumpamanya.

Haul الحول
Tempoh setahun, iaitu dua belas bulan qamariah, yang disyaratkan bagi sesetengah harta zakat.

Iddah العدة
Tempoh menunggu yang ditetapkan syarak bagi wanita selepas perceraian atau kematian suami.

Idtirar الاضطرار
Keadaan terdesak yang mengharuskan perkara haram.

Ijtihad kiblat الاجتهاد في القبلة
Usaha menentukan arah kiblat berdasarkan tanda-tanda apabila tiada maklumat yang pasti.

Istinsyaq الاستنشاق
Menyedut air ke dalam rongga hidung.

Istinthar الاستنثار
Menghembuskan air keluar dari hidung selepas istinsyaq.

Istitabah الاستتابة
Tuntutan supaya pesalah bertaubat sebelum hukuman dilaksanakan.

Jawrab الجورب
Stoking yang dibuat seperti khuf daripada bahan selain kulit.

Jihah الجهة
Arah umum tempat letaknya Kaabah.

Junah الجناح
Dosa atau kecenderungan kepada dosa.

Junub الجنابة
Keadaan hadas besar akibat jimak atau keluar mani.

Kafa'ah (mukafa'ah) المكافأة
Kesetaraan antara pembunuh dan mangsa dari sudut agama, kemerdekaan dan pemilikan sebagai syarat qisas.

Kafarah الكفارة
Tebusan yang disyariatkan untuk menghapuskan dosa pelanggaran tertentu, seperti jimak pada siang Ramadan.

Khaba'ith الخبائث
Perkara keji yang diharamkan kerana dijijiki oleh tabiat yang sihat atau memudaratkan.

Khabath الخبث
Najis hakiki.

Khalaq الخلاق
Bahagian atau habuan, khususnya di akhirat.

Khaysyum الخيشوم
Bahagian atas rongga hidung dari dalam.

Khuf الخف
Kasut yang menutup kaki sekurang-kurangnya meliputi buku lali, daripada kulit atau bahan lain.

Khulu' الخلع
Perpisahan suami isteri atas bayaran yang diberikan isteri; disebut tebus talak dalam bahasa Melayu.

Kiblat القبلة
Arah yang dihadapi ketika solat; daripada kata muqabalah (berhadapan).

Kitman الكتمان
Sengaja menyembunyikan sesuatu ketika ia diperlukan dan ada sebab untuk menzahirkannya.

Ma' da'im الماء الدائم
Air tenang yang bertakung dan tidak mengalir.

Ma'dub المعضوب
Orang yang tidak mampu berhaji dengan badannya kerana uzur kekal seperti tua atau sakit kronik.

Madmadah المضمضة
Berkumur, iaitu menggerakkan air dalam mulut.

Mahram المحرم
Lelaki yang haram berkahwin dengan seorang wanita buat selama-lamanya kerana nasab, susuan atau perkahwinan.

Mansukh المنسوخ
Hukum atau ayat yang telah ditamatkan oleh dalil nasikh.

Mantuq dan mafhum المنطوق والمفهوم
Makna yang ditunjukkan secara tersurat oleh lafaz, berbanding makna tersirat yang difahami daripadanya.

Maytah الميتة
Haiwan yang mati sendiri atau dibunuh tanpa sembelihan syarak.

Muhallil المحلل
Lelaki yang berkahwin dengan wanita yang ditalak tiga untuk menghalalkannya bagi suami pertama.

Musta'min المستأمن
Warga negara musuh yang masuk ke negara Islam dengan jaminan keselamatan sementara.

Muta'akhkhirin المتأخرون
Ulama terkemudian dalam sesuatu mazhab yang berfatwa mengikut keperluan zaman.

Mutaqaddimin المتقدمون
Ulama terdahulu dalam sesuatu mazhab.

Muwalat الموالاة
Membasuh dan menyapu anggota wuduk secara berturut-turut tanpa jarak masa yang panjang.

Najis mughallazah نجاسة مغلظة
Najis berat; najis anjing ialah najis yang paling berat, dan Syafi'i serta Hanbali menyamakan babi dengannya.

Al-Nas'u النسأ
Penangguhan; asal bacaan نَنْسَأْهَا dalam ayat 106.

Nasakh النسخ
Mengangkat (menamatkan) hukum syarak dengan dalil syarak yang terkemudian.

Nasikh الناسخ
Dalil yang menamatkan atau menggantikan hukum terdahulu.

Nasiyah الناصية
Ubun-ubun, iaitu rambut di bahagian depan kepala.

Niat النية
Qasad dan azam di dalam hati untuk melakukan sesuatu ibadah.

Nisab النصاب
Kadar minimum harta yang menyebabkan zakat wajib.

Niswah thiqat نسوة ثقات
Sekumpulan wanita yang dipercayai, yang diterima oleh mazhab Syafi'i sebagai ganti mahram bagi haji wajib.

Nusyrah النشرة
Usaha meleraikan sihir daripada orang yang disihir.

Qawad القود
Nama lain bagi qisas, iaitu bunuh dibalas bunuh.

Qawl qadim dan jadid القول القديم والجديد
Pendapat lama al-Syafi'i di Iraq dan pendapat baharu beliau di Mesir.

Qisas القصاص
Hukuman setimpal, iaitu pesalah dikenakan balasan yang seimbang dengan perbuatannya; dalam kes pembunuhan, bunuh dibalas dengan bunuh.

Qullatain القلتان
Dua qullah (tempayan besar), bersamaan 500 ratl Iraq; had air banyak menurut Syafi'i dan Hanbali.

Qunyah القنية
Harta yang disimpan untuk kegunaan sendiri, bukan untuk berkembang atau berniaga.

Quru' القروء
Jamak bagi qur', bermaksud haid atau suci; unit kiraan iddah bagi wanita yang masih haid.

Rawatib السنن الرواتب
Solat sunat yang mengiringi solat fardu, sebelum atau selepasnya.

Rufqah ma'munah رفقة مأمونة
Rombongan yang terjamin keselamatannya, yang diterima oleh mazhab Maliki bagi haji fardu.

Rukhsah الرخصة
Keringanan syarak kerana uzur, seperti qasar bagi musafir; lawannya 'azimah, iaitu hukum asal.

Ruqyah الرقية
Pelindung yang dibaca, seperti ayat al-Quran dan doa, untuk memohon kesembuhan.

Sa'i السعي
Menempuh tujuh pusingan antara Safa dan Marwah dalam haji atau umrah.

Sa'imah السائمة
Binatang ternakan yang dilepaskan meragut di padang.

Sadd al-dhara'i' سد الذرائع
Menutup jalan yang membawa kepada kerosakan.

Sadd al-ramaq سد الرمق
Kadar makan sekadar menyambung nyawa.

Sarurah الصرورة
Orang yang belum pernah menunaikan haji untuk dirinya sendiri.

Sebab nuzul سبب النزول
Peristiwa atau soalan yang menjadi sebab turunnya sesuatu ayat al-Quran.

Sertu التتريب
Menyucikan najis mughallazah dengan tujuh basuhan, salah satunya dengan air bercampur tanah.

Sihir السحر
Dari sudut bahasa, memalingkan sesuatu daripada hakikatnya; perbuatan halus yang tersembunyi sebabnya.

Siwak السواك
Menggunakan kayu atau seumpamanya pada gigi untuk menghilangkan kekuningan dan kotoran.

Sya'a'ir الشعائر
Tanda-tanda agama Allah SWT yang dijadikan tempat atau bentuk ibadah.

Syafaq الشفق
Mega merah selepas matahari terbenam; hilangnya menandakan tamat waktu Maghrib.

Syatr الشطر
Arah atau penjuru; juga bermaksud separuh.

Ta'abbudi تعبدي
Hukum yang dilaksanakan sebagai ibadah tanpa diketahui 'illahnya.

Ta'annut التعنت
Bertanya atau meminta dengan tujuan menyusahkan dan mencabar, bukan mencari kebenaran.

Ta'jil zakat تعجيل الزكاة
Mendahulukan pembayaran zakat sebelum genap haul.

Ta'zir harta التعزير بأخذ المال
Hukuman budi bicara pemerintah dengan mengambil sebahagian harta pesalah.

Al-Tadarruj التدرج
Pensyariatan hukum secara beransur-ansur mengikut kesediaan umat.

Al-Tafi السمك الطافي
Ikan yang mati dengan sendirinya dalam air tanpa sebab luar, lalu terapung.

Tahur الطَّهُور
Air yang suci zatnya dan menyucikan benda lain.

Talak raj'i الطلاق الرجعي
Talak satu atau dua yang membolehkan suami merujuk dalam iddah tanpa akad baharu.

Tamimah التميمة
Tangkal; pelindung yang ditulis atau benda yang digantung pada badan.

Tarji' الترجيع
Mengulang dua kalimah syahadah dalam azan, kali pertama perlahan dan kali kedua kuat.

Tayamun التيمن
Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri.

Tayyibat الطيبات
Rezeki yang halal dan baik.

Tertib الترتيب
Membasuh dan menyapu anggota wuduk mengikut susunan dalam ayat al-Ma'idah.

Tuma'ninah الطمأنينة
Ketenangan anggota seketika dalam rukuk, iktidal, sujud dan duduk antara dua sujud.

Ujrah الأجرة
Upah atau bayaran atas sesuatu kerja atau manfaat.

Ummatan wasatan أمة وسطا
Umat yang adil lagi pilihan, pertengahan antara melampau dan cuai.

'Usaylah العسيلة
Kiasan bagi persetubuhan, diumpamakan kelazatannya dengan madu.

Wajib (istilah Hanafi) الواجب
Tuntutan yang sabit dengan dalil zanni, lebih rendah daripada fardu yang sabit dengan dalil qat'i.

Wali الولي
Kerabat si mati; dalam huraian hadis puasa bagi pihak si mati, istilah ini turut digunakan bagi waris.

Wuduk الوضوء
Penggunaan air yang suci lagi menyucikan pada empat anggota mengikut cara khusus dalam syarak.

Wulugh الولوغ
Minum dengan hujung lidah, seperti anjing minum.

Zakat الزكاة
Hak wajib pada harta tertentu, untuk golongan tertentu, pada waktu tertentu.

Zawal الزوال
Matahari condong dari tengah langit ke arah barat; permulaan waktu Zuhur.

Zimmi الذمي
Orang bukan Islam yang tinggal di negara Islam dengan perlindungan dan membayar jizyah.

Bibliografi

Senarai ini mengandungi semua kitab dan sumber yang dipetik dalam buku ini. Semua rujukan kitab merujuk edisi bercetak yang dinyatakan.

Al-Quran dan Kitab Turath

Al-Quran al-Karim. Mushaf Madinah, riwayat Hafs. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf al-Syarif.

Abdullah Muhammad Basmeih. *Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada Pengertian al-Qur'an (30 Juz)*. Salinan digital *ms.basmeih*, Tanzil.net, kemas kini 7 September 2012; dicapai 27 Oktober 2026, https://tanzil.net/trans/?transID=ms.basmeih.

Ibn 'Abidin, Muhammad Amin bin 'Umar. *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1412H/1992M.

'Illaysh, Muhammad bin Ahmad. *Minah al-Jalil Syarh Mukhtasar Khalil*. Beirut: Dar al-Fikr, 1409H/1989M.

Ahmad bin Ali al-Razi al-Jassas. *Ahkam al-Qur'an*. Bayrut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, tahqiq Muhammad al-Sadiq Qamhawi, 1405H.

Ibn Amir Hajj, Muhammad bin Muhammad. *al-Taqrir wa al-Tahbir fi Syarh al-Tahrir*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. 2, 1403H/1983M.

al-Baji, Sulayman bin Khalaf. *al-Muntaqa Syarh al-Muwatta'*. Kaherah: Matba'at al-Sa'adah, cet. 1, 1332H (dicetak semula Kaherah: Dar al-Kitab al-Islami, cet. 2).

al-Bassam, 'Abd Allah bin 'Abd al-Rahman. *Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*. Makkah al-Mukarramah: Maktabat al-Asadi, cet. 5, 1423H/2003M.

al-Buhuti, Mansur bin Yunus. *Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*. Dar al-Fikr, 1402H/1982M.

al-Buhuti, Mansur bin Yunus. *Syarh Muntaha al-Iradat*. Beirut: 'Alam al-Kutub, cet. 1, 1414H/1993M.

al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. tahqiq jama'ah min al-'ulama'. Bulaq: al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyyah (al-Sultaniyyah), 1311H (dicetak semula Beirut: Dar Tawq al-Najah, cet. 1, 1422H).

Ibn Daqiq al-'Id, Muhammad bin 'Ali. *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*. Kaherah: Matba'at al-Sunnah al-Muhammadiyyah, 1372H/1953M.

al-Fawzan, 'Abd Allah bin Salih. *Minhat al-'Allam fi Syarh Bulugh al-Maram*. Dammam: Dar Ibn al-Jawzi, cet. 1, 1427–1435H.

al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad. *al-Mustasfa*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. 1, 1413H/1993M.

Ibn Hajar al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali. *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*. tahqiq Samir bin Amin al-Zuhayri. Riyadh: Dar al-Falaq, cet. 7, 1424H.

Ibn Hajar al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali. *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*. tahqiq Muhibb al-Din al-Khatib; penomboran Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Kaherah: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1390H.

Ibn Hajar al-Haytami, Ahmad bin Muhammad. *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*. Kaherah: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1357H (dicetak semula Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi).

al-Haskafi. *al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar*. Dicetak bersama *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1412H/1992M.

al-Hattab, Muhammad bin Muhammad. *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil*. Dar al-Fikr, cet. 3, 1412H/1992M.

Ibn Hazm, 'Ali bin Ahmad bin Sa'id. *al-Muhalla bi al-Athar*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408H/1988M.

al-Kasani, Abu Bakr bin Mas'ud. *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. 2, 1406H/1986M.

al-Khatib al-Syirbini, Muhammad bin Ahmad. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. 1, 1415H/1994M.

al-Khurasyi, Muhammad bin 'Abd Allah. *Syarh Mukhtasar Khalil*. Bulaq: al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyyah, cet. 2, 1317H (dicetak semula Beirut: Dar al-Fikr).

al-Mahalli, Jalal al-Din; al-Suyuti, Jalal al-Din. *Tafsir al-Jalalayn*. Kaherah: Dar al-Hadith, cet. 1, 1422H/2001M.

Malik bin Anas al-Asbahi. *al-Mudawwanah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. 1, 1415H/1995M.

al-Mardawi, 'Ali bin Sulayman. *al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf*. Kaherah: Matba'at al-Sunnah al-Muhammadiyyah, cet. 1, 1374H/1955M (dicetak semula Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi).

al-Marghinani. *al-Hidayah Syarh Bidayat al-Mubtadi*. Dicetak bersama *Fath al-Qadir*, Kaherah: Mustafa al-Babi al-Halabi, cet. 1, 1389H/1970M (dicetak semula Beirut: Dar al-Fikr).

Markaz al-Dirasat wa al-Ma'lumat al-Qur'aniyyah. *Mawsu'at al-Tafsir al-Ma'thur*. Bayrut: Markaz al-Dirasat wa al-Ma'lumat al-Qur'aniyyah bi Ma'had al-Imam al-Shatibi dan Dar Ibn Hazm, cet. 1, 1439H/2017M.

al-Mawwaq, Muhammad bin Yusuf al-'Abdari. *al-Taj wa al-Iklil li Mukhtasar Khalil*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. 1, 1416H/1994M.

Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi. *Sahih Muslim*. tahqiq Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Kaherah: Matba'at 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, 1374H/1955M (dicetak semula Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi).

al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*. Kaherah: Idarat al-Tiba'ah al-Muniriyyah, 1344–1347H (dicetak semula Beirut: Dar al-Fikr).

al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, cet. 2, 1392H.

al-Nawawi. *Minhaj al-Talibin (matan, dicetak bersama Mughni al-Muhtaj)*. Dicetak bersama *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz al-Minhaj*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. 1, 1415H/1994M.

al-Qalyubi, Ahmad Salamah dan 'Umayrah, Ahmad al-Burullusi. *Hasyiyata Qalyubi wa 'Umayrah*. Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1415H/1995M.

Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din 'Abd Allah bin Ahmad. *al-Mughni*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, cet. 1, 1405H/1985M.

al-Ramli, Muhammad bin Syihab al-Din. *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Dar al-Fikr, cet. akhir, 1404H/1984M.

al-Sabuni, Muhammad 'Ali. *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Damsyik: Maktabat al-Ghazali; Beirut: Mu'assasat Manahil al-'Irfan, cet. 3, 1400H/1980M.

al-San'ani, Muhammad bin Isma'il. *Subul al-Salam*. Kaherah: Dar al-Hadith, cet. 5, 1418H/1997M.

al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad. *al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1409H/1989M.

al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Umm*. Dar al-Ma'rifah, 1410H/1990M.

al-Syirazi. *al-Muhadhdhab (matan, dicetak bersama al-Majmu')*. Dicetak bersama *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, Kaherah: Idarat al-Tiba'ah al-Muniriyyah, 1344–1347H (dicetak semula Beirut: Dar al-Fikr).

al-Tirmidhi, Muhammad bin 'Isa. *Sunan al-Tirmidhi*. tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi dan Ibrahim 'Atwah 'Awad. Misr: Syarikat Maktabah wa Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, cet. 2, 1395H/1975M.

Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Kuwait. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1404–1427H.

al-Zarkasyi, Badr al-Din Muhammad bin Bahadur. *al-Bahr al-Muhit*. Dar al-Kutubi, cet. 1, 1414H/1994M.

al-Zarkasyi, Badr al-Din Muhammad bin Bahadur. *al-Manthur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Wizarat al-Awqaf al-Kuwaytiyyah, cet. 2, 1405H/1985M.

Sumber Rasmi dan Semasa

Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Al-Kafi #1263: Hukum Menyelam ke dalam Air yang Kurang daripada Dua Kolah. https://muftiwp.gov.my/en/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/3413-al-kafi-1263-hukum-menyelam-ke-dalam-air-yang-kurang-daripada-dua-kolah (dicapai 28 Oktober 2026).

Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Fatwa Zakat Penggajian, P.U. (B) 152, Warta Kerajaan 29 April 1999. https://efatwa.muftiwp.gov.my/fatwa/9246d5481ca938393743c5b45c1ace54 (dicapai 27 Oktober 2026).

Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Irsyad Al-Fatwa Khas Ramadhan Siri ke-84: Hukum Menggantikan Puasa bagi yang Telah Meninggal Dunia. https://www.muftiwp.gov.my/en/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-khas-ramadhan-cat/831-irsyad-al-fatwa-khas-ramadhan-84-hukum-menggantikan-puasa-bagi-yang-telah-meninggal-dunia (dicapai 27 Oktober 2026).

Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Irsyad Hukum Siri ke-221: Hukum Sertu Menggunakan Sabun Taharah, 2018. https://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-hukum/umum/2365-irsyad-al-fatwa-siri-ke-221-hukum-sertu-menggunakan-sabun-taharah (dicapai 27 Oktober 2026).

Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Irsyad Hukum Siri ke-338: Adakah Tangki Air yang Penuh dengan Bangkai Tikus dan Sebagainya Boleh Digunakan untuk Bersuci?. https://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-hukum/umum/3839-irsyad-al-fatwa-siri-ke-338-adakah-tangki-air-yang-penuh-dengan-bangkai-tikus-dan-sebagainya-digunakan-untuk-bersuci (dicapai 28 Oktober 2026).

Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Irsyad Hukum Siri ke-432: Hukum Bekerja sebagai Baker dalam Kedai Kek Menggunakan Gelatin Tidak Halal, 2020. https://muftiwp.gov.my/en/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum-cat/4242-irsyad-al-fatwa-siri-ke-432-hukum-bekerja-sebagai-baker-dalam-kedai-kek-menggunakan-gelatin-tidak-halal (dicapai 27 Oktober 2026).

Rujukan Utama Kursus (Table 4)

Al-Sabuni, Muhammad 'Ali (1990). Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an [Rawa'i' al-Bayan]. Damsyik: Dar al-Qalam.

Al-Bassam, 'Abd Allah bin 'Abd al-Rahman. Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram. Jeddah: Dar al-Qiblah li al-Thaqafah al-Islamiyyah. Edisi yang dipetik dalam buku ini: cet. 5, Makkah: Maktabat al-Asadi, 1423H/2003M.